

MORRIS Y LINDA TANNEHILL
**EL MERCADO PARA
LA LIBERTAD**



Prólogo
José Benegas

Esta obra abre al lector un mundo maravilloso: un mundo de paz, prosperidad, felicidad. Su combinación de lógica, pasión e integridad la convierten en un tesoro para quienes amamos la libertad. Fred Kofman.

EL MERCADO PARA LA LIBERTAD

Morris y Linda Tannehill

¿Es el gobierno realmente necesario?

¿Es el gobierno nuestro protector...

o nuestro destructor?

Tannehill, Morris

Mercado para la libertad / Morris Tannehill y Linda Tannehill. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Barbarroja Lib; Grito Sagrado
Editorial de la Fundación de Diseño Estratégico, 2014.

Traducción Jorge Trucco.

230 p. ; 22x15 cm.

ISBN 978-987-45133-8-0

ISBN 978-987-3773-06-8

1. Instituciones. 2. Libertad. 3. Desarrollo. I. Tannehill, Linda II. Título
CDD 338.9

Fecha de catalogación: 14/04/2014

BARBARROJA LIB

Carlos Calvo 675

1008 Buenos Aires

Tel.: +549 11 4550 5842

barbarroja@lugardelibros.com

www.barbarrojaediciones.com

@BarbarrojaLib

Directores

Rosa Pelz y Rodolfo Distel

Coordinación General: Luis Kofman

© Barbarroja lib 2013

Compuesto por #MCHFS

Diseño de tapa por Andrés Rodríguez andres.rodriguez@arghoost.com.ar

Impreso por LA IMPRENTA YA

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por las leyes, que establecen penas de prisión y multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran total o parcialmente el contenido de este libro por cualquier procedimiento electrónico o mecánico, incluso fotocopia, grabación magnética, óptica o informática, o cualquier sistema de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin permiso escrito de LOS

EDITORES.

EL MERCADO PARA LA LIBERTAD

Morris y Linda Tannehill

Palabras preliminares

Douglas Casey

Prólogo para la edición en castellano

José Benegas

PARTE I

El gran conflicto

Capítulo 1

Si no sabemos adónde vamos...

Capítulo 2

El hombre y la sociedad

Capítulo 3

El mercado se auto-regula

Capítulo 4

El gobierno: un mal innecesario

PARTE II

Una sociedad de laissez-faire

Capítulo 5

Una economía libre y sana

Capítulo 6

La propiedad:

la gran solución para los problemas

Capítulo 7

El arbitraje de las disputas

Capítulo 8

La protección de la vida y la propiedad

Capítulo 9

Enfrentando la coerción

Capítulo 10

La rectificación de la injusticia

Capítulo 11

La guerra entre agencias de defensa y
el crimen organizado

Capítulo 12

La legislación y la ley objetiva

Capítulo 13

La agresión extranjera

Capítulo 14

La abolición de la guerra

PARTE III

¿Cómo llegaremos ahí?

Capítulo 15

Del gobierno al laissez-faire

Capítulo 16

La fuerza que da forma al mundo

Palabras preliminares

Habiendo sido testigo durante toda mi vida de los acontecimientos de la política y de la persistente y creciente decadencia de la sociedad Argentina en todos los órdenes, durante muchos años me dediqué a buscar respuesta a mi pregunta: ¿por qué? Toda clase de respuestas fueron llegando y puestas a mi consideración pero nunca eran del todo satisfactorias para explicar cabal y racionalmente la esencia de por qué pasa lo que pasa, y por qué las calamidades siempre vuelven a repetirse y en forma cada vez peor. “La Rebelión de Atlas” de Ayn Rand dio respuestas a muchas de mis preguntas pero había particularmente una que faltaba responder: ¿qué sociedad queremos?

Fue Douglas Casey quien me recomendó el libro que a él le cambió la vida: “The Market For Liberty”. Su lectura fue para mí un viaje de ida, un recorrido fascinante y deslumbrante que me transportó a niveles totalmente impensados: a medida que avanzaba, más me conmovía. ¡Nunca había leído nada igual! Puedo decir que El mercado para la libertad no sólo cambió mi manera de pensar sino también mi manera de actuar y mi vida misma. Me dio las respuestas que yo buscaba y mucho más, me hizo entender cabalmente que una sociedad verdaderamente libre ¡es posible!

El libro es de una profundidad inusitada, está escrito desde la más rigurosa razón, en el lenguaje del hombre común, con un mensaje fuera de lo común; y tiene una fuerza, un ritmo y un paso que emociona hasta llegar a los límites más insospechados. Es un libro que enamora. Es de esos pocos libros que una vez que uno los lee, ya nunca más es el mismo. Me vi compelido a traducirlo sin siquiera saber si iba a encontrar a alguien interesado en publicarlo, movido sólo por la búsqueda de la verdad y la divulgación de un mensaje extraordinario, el mensaje que va a cambiar la historia. Confío en que El mercado para la libertad va a hacer precisamente eso por la historia y por la humanidad.

Jorge Trucco

Douglas Casey

Las ideas son la fuerza que da forma a la historia y, lo que es más importante, forman a las personas que hacen que la historia suceda. Los principales transmisores de las ideas son los libros. El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill, ha dado forma a mi pensamiento y espero que algún día haga lo mismo con la historia.

En mis libros *Crisis Investing* y *Strategic Investing*, que tratan sobre la inversión y la economía, he dicho que la obra de los Tannehill es “uno de los dos libros más importantes que he leído jamás”. Tal vez debería aprovechar esta oportunidad para volver a expresar mis sentimientos: El mercado para la Libertad es el segundo libro en importancia desde el punto de vista cronológico, pero el primero en cuanto a su significado.

Recuerdo muy bien la noche en que leí el primer libro importante, la obra de Ayn Rand *La Virtud Del Egoísmo*. En aquella época tenía veintiún años y durante algunos años me había tomado muy en serio todo lo referente a las ideas y a la filosofía, pero había tenido ciertas dificultades para poner en orden mis conocimientos. Estaba de acuerdo con algunas ideas de los socialdemócratas y con otras de los conservadores, pero no me gustaba ninguna de las dos tendencias. Sólo la lectura de la primera página del pequeño libro de Rand me dejó atónito, y tuve que detenerme por un rato; para mí era evidente que alguien había pensado en todo esto antes, había reconocido los mismos problemas y los había desarrollado en forma lógica.

La Virtud Del Egoísmo me había proporcionado una base moral y filosófica y, por lo menos, me había ahorrado muchísimo tiempo, todo el que habría insumido en deducir las cosas por mí mismo. ¡Qué bueno es cuando uno no tiene que reinventar la rueda! El libro de los Tannehill me ayudó a erigir una elegante estructura sobre esa base y es ahí donde uno vive. Aunque los autores de este libro reconocen su deuda intelectual con Rand, en mi opinión han prestado al mercado intelectual un servicio aún mayor. La relación es análoga a las contribuciones de Einstein y de Newton en el campo de la física.

A primera vista, *El mercado para la libertad* es una obra que trata sobre

política, aunque en realidad es mucho más que eso. Para tener una perspectiva política es necesario tener una perspectiva sobre la economía, la filosofía y sobre la naturaleza humana. Por eso, precisamente, no vale la pena leer el 99,99% de todos los libros que versan sobre política; no son mucho más que una regurgitación de las opiniones a medio digerir del autor. También por eso este libro es tan sólido en sus razonamientos y sus implicancias resultan tan impresionantes. Hace por la política lo que las obras de Rand hicieron por la filosofía y las de Mises por la economía y aún va más allá.

Todos los autores que escribieron sobre política en el pasado (con pocas y variadas excepciones, tales como Bakunin, Kropotkin, Berkman, Goldman, Spooner y Mencken, y más recientemente Murray Rothbard, Harry Browne, John Pugsley y Karl Hess) han tratado al gobierno como una institución noble y ennoblecedora, si bien algo defectuosa, que había que nutrir y apreciar. Para Morris y Linda Tannehill el gobierno per se es el problema. Demuestran que lo que hay que eliminar es la institución misma, no algunos hombres inadecuados que a veces detentan el poder o algunas leyes perjudiciales que alteran su rumbo. En *El mercado para la libertad* explican que el gobierno no es, como muchos creen, lo que impide que los seres humanos retornen a la jungla, como piensa la mayoría, sino lo que impide su avance hacia las estrellas.

En la medida en que lo recuerdo, en el libro nunca se usa la palabra “anarquía”. Supongo que los autores prefirieron no emplearla por la misma razón por la que no lo hizo otro gran pensador, Robert Le Fevre: asusta a la gente. Por lo común se considera a los anarquistas como personajes violentos e inestables, envueltos en capas negras, acechando y portando pequeñas bombas redondas con mechas humeantes. La palabra conlleva un gran bagaje emocional y cuando aparece desencadena profundos temores atávicos. Paradójicamente, la anarquía es quizás el más amable de los sistemas sociales; es la manifestación política de la antigua filosofía taoísta china, en la que todo fluye en forma irrestricta a su propio ritmo, hasta alcanzar su propio nivel. La “anarquía” se ve como equivalente del “caos” y el “peligro”, mientras que el “gobierno” equivale al “orden” y la “paz”; lo cierto es exactamente lo opuesto.

Alguien ha dicho que no es tanto lo que la gente sabe acerca de lo que crea problemas, sino lo que cree saber que simplemente no es lo que crea

problemas. Y esto es precisamente lo que ocurre con las palabras en el mundo intrínsecamente orwelliano de la política.

Anarquía significa meramente la ausencia de gobierno. Mao Tsé-tung, una de las principales figuras sobre este tema a nivel mundial, una vez dijo “el gobierno proviene del cañón de un fusil”. No es un mal comienzo para captar la esencia del mensaje que este libro se propone transmitir.

Tal vez yo no debería haber usado la palabra en esta introducción; es posible que al usarla haya hecho que se levantaran las defensas implantadas por el sistema y, de este modo, haya frustrado el propósito de los Tannehill. Pero las ideas hablan por sí mismas y la semántica sirve más para aclarar que para oscurecer su significado.

Si a usted le interesan las ideas o, en verdad, la vida misma, este libro tiene el potencial de hacer algo más que conmocionarlo. Tiene el poder de cambiar su visión del mundo, sus ideas y, por ende, quizás el mundo mismo. Creo que El mercado para la libertad, hará precisamente eso.

Prólogo para la edición en castellano

José Benegas

La palabra anarquía tiene dos acepciones para el Diccionario de la Real Academia Española. Una es “ausencia de poder político” y la otra “desconcierto, incoherencia, barullo”. La primera es una definición, la segunda es un juicio de valor. La prueba está en que si buscamos en el mismo diccionario las definiciones de desconcierto, incoherencia y barullo, no encontraremos la palabra anarquía, precisamente porque no son sinónimos. Son los redactores del diccionario los que opinan que la ausencia de poder político es todo eso.

Hablando de lo mismo pero de un modo más honesto El mercado para la libertad dice lo contrario. Es decir que el sometimiento a un poder político no genera más que desconcierto, que es una gran incoherencia (sobre todo para defender nuestra libertad) y que lo que obtenemos es puro barullo. A diferencia del diccionario la obra es una extensa exposición de razones que lo demuestran. La primera la podríamos dar ya: nunca dejes que tus palabras sean manejadas por una autoridad centralizada.

El libro tiene más de 40 años de existencia y sin embargo para cuando ésta, su primera traducción al castellano (al nuestro, no el de la corona española) llega al mercado, todavía parece demasiado adelantado. Eso se debe, explicarían sus autores Linda y Morris Tannehil, a que el terreno todavía no ha sido despejado de las malas ideas.

El mercado para la libertad es un clásico del anarco-capitalismo, que no es otra cosa que la explicación de cómo la interacción pacífica también puede resolver problemas como la defensa contra la agresión y la arbitrariedad. “Mercado”, después de todo, no es más que el rótulo que le ponemos a la observación del fenómeno del orden social espontáneo y pacífico, por oposición al orden mítico y violento derivado de la política como dominación. Lo que resta es describirlo como es.

A través de un pormenorizado análisis el libro muestra una sociedad que puede existir sin ninguna forma de sumisión política a eso que se conoce

como gobierno. Responde a las inquietudes que podrían surgir al pensar en una sociedad por completo colaborativa siguiendo la lógica del interés propio como el átomo de la interacción y la colaboración social, al modo de Ayn Rand y Murray Rothbard que son sus dos grandes fuentes. Aunque vale aclarar que Ayn Rand no era partidaria del anarco-capitalismo porque pensaba que significaría el imperio de muchas bandas en lugar de una sola. El debate entre la idea de un gobierno limitado y la inexistencia de gobierno continuará y El mercado para la libertad nos da motivos para adentrarnos en él.

El mercado para la libertad polemiza con todas las utopías autoritarias juntas, que se sincretizan en nuestro tiempo sin ningún pudor. Lo de utopía lo digo especialmente porque para muchos éste pensamiento de una sociedad sin tutores sonará a eso mismo que es lo único que no es, es decir una utopía. La utopía es en realidad esperar respuestas del cielo, como lo es esperarlas de un aparato cuya única distinción es el uso legitimado de la fuerza. Tal es el tamaño del desafío que encara esta obra sin ir de uno en uno con los estatismos, sino a lo que tienen en común, es decir el supuesto de que es necesario que seamos gobernados.

Existe la tentación a quedarse a mitad de camino al hablar de la libertad frente al gobierno, para no agitar los miedos de las mentes disciplinadas. Pero el miedo asociado a la palabra “anarquía” aparece cuando se discuten las arbitrariedades más gruesas. Nadie deja al amo, ni siquiera en pequeñas y tácticas dosis, sin antes repudiar el concepto mismo de sometimiento. Dentro de la jaula en la que estamos se vive en la ilusión de que lo que llamamos respeto es producto de la existencia de autoridad, pero es en verdad el secreto del éxito.

En cada sucesiva crisis causada por ellos, los gobiernos actualizan sus campañas “moralizadoras” autoritarias (“protectoras”) que vienen a ponerle fin al supuesto “libertinaje”. Allá en su Olimpo los guardianes del mito del “bien común” quedan exentos de las consecuencias de sus propios actos. Ellos están para explicarnos cada vez que las problemas campean, que la culpa la hemos tenido nosotros por haber sido egoístas, en lugar de ser generosos con ellos. O con otros, pero a través de ellos.

La batalla, como dicen los autores, comienzan por las ideas. La más importante es la que permite tomar al gobierno como lo que es: el mito de que podemos ser salvados de la incertidumbre si soportamos un vigilante

sabio que nos controle, como si la amenaza no fuera la incertidumbre en sí, sino nosotros mismos. Es entonces cuando lo que parece estar más lejos en realidad está más cerca. Se puede creer en ideas falsas sin mirar la realidad ¿Pero cómo sobrevivirá el mito de los guardianes omniscientes contra toda evidencia?

Desde una economía cuya superioridad es más fácil de imaginar, hasta la solución de disputas, el modo de tratar con el crimen, la protección de la vida y la propiedad, la creación de reglas objetivas, la hipótesis de una agresión externa y las razones por las cuales la guerra como la conocemos ya no podría tener lugar. Y todo esto como dice el libro sobre el final, no precisamente por cambiar la naturaleza humana, sino por abolir el estorbo del el aparato político que no permite a los sometidos ser humanos

PARTE I

El gran conflicto

“Desde las últimas etapas del Neolítico, los hombres, en cuanto a su capacidad política, han vivido casi exclusivamente de mitos”.

Dr. James J. Martin

Capítulo 1

Si no sabemos adónde vamos...

Si no sabemos adónde vamos, lo más probable es que no lleguemos a destino.

Nuestro mundo se encuentra cada vez más sacudido por la insatisfacción. En todos los continentes, miríadas de personas están susurrando o gritando, o bien escribiendo o provocando revueltas por su descontento con las estructuras de sus sociedades. Tienen un montón de motivos para estar insatisfechas: la pobreza que aumenta al paso de los crecientemente costosos programas anti-pobreza, interminables cargas impositivas y regulaciones apiladas por desconsiderados burócratas, interminables agonías provocadas por mini guerras carentes de sentido, el puño de hierro de la policía secreta...

Los jóvenes están especialmente insatisfechos. Muchos anhelan girar el mundo al revés, en la esperanza que emerja una sociedad mejor, más libre, más humana. No obstante las mejoras en la condición del hombre nunca vienen como resultado de plegarias piadosas la esperanza ciega, o la casualidad azarosa; ellas son el producto del conocimiento y el pensamiento. Aquellos que estén descontentos deberán descubrir qué clase de ser es el hombre y, a partir de ahí, qué clase de sociedad se necesita para que el hombre funcione en forma más feliz y eficiente. Si se rehúsan a aceptar esta responsabilidad intelectual, todo lo que conseguirán será cambiar nuestras dificultades actuales por otras nuevas y probablemente peores.

Un creciente número de personas está empezando a sospechar que las acciones del gobierno son la causa de muchos de nuestros males sociales. Ciudadanos productivos, de quienes depende la prosperidad de las naciones, sienten resentimiento al imponérseles -hasta en el más minucioso detalle- cómo deben conducir sus negocios y sus vidas. Los jóvenes sienten resentimiento al ser reclutados para una servidumbre involuntaria como si fueran asesinos a sueldo. Los pobres se encuentran amargamente defraudados al ver que el gobierno puede desangrar la economía hasta dejarla anémica, mientras que todas sus grandiosas promesas y sus costosísimos programas no hacen otra cosa que anclarlos más en su miseria. Y todos resultan dañados

por la acelerada espiral de los impuestos y la inflación.

Casi todos están en contra de algunas acciones gubernamentales y un creciente número de personas desean -ya sea de manera leve o drásticamente- recortar el tamaño del gobierno. Incluso hay quienes han llegado a creer que lo que está causando los problemas no son precisamente ciertas actividades gubernamentales, ni siquiera el tamaño del gobierno, sino su misma existencia. Estos individuos están convencidos que, si queremos liberarnos permanentemente de los males causados por el gobierno, es preciso librarnos de él. Dentro de esta amplia facción anti-estatista hay numerosos “activistas” que marchan, protestan o simplemente sueñan y traman acerca de los medios que provoquen el derrumbe parcial o total del sistema gubernamental.

Aunque estos individuos anti-autoritarios hayan asumido una postura firme y muy justificada en contra de la injusticia gubernamental, pocos tienen una idea clara y explícita de lo que ellos mismos están apoyando. Ansían derribar la vieja sociedad y construir una mejor, pero la mayoría de ellos sólo tiene ideas vagas y contradictorias acerca de cómo esta “mejor sociedad” podría ser y cuál tendría que ser su estructura.

Si no sabemos con precisión cuáles deben ser nuestras metas, difícilmente podremos tener la esperanza de lograrlas. Si a nuestro alrededor derrumbamos nuestro actual sistema autoritario sin formular ni difundir ideas válidas acerca de cómo podría funcionar satisfactoriamente una sociedad sin un Estado que la gobierne, el resultado será una confusión que desembocará en caos. Entonces, la gente, perpleja y atemorizada y aun convencida de que el sistema gubernamental tradicional era justo y necesario, a pesar de sus evidentes defectos, exigirá un líder más fuerte, hasta que un Hitler surja en respuesta a su súplica. De este modo estaremos muchísimo peor que antes, porque deberemos enfrentar no sólo la destrucción resultante del caos, sino también a un dictador que gozará de gran apoyo popular.

La fuerza que da forma a las vidas de los hombres y construye las sociedades no es la potencia destructiva de protestas y revoluciones, sino el poder productivo de ideas racionales. Antes que cualquier cosa pueda ser producida, desde un hacha de piedra hasta un sistema social, es preciso que alguien tenga idea de hacia dónde apuntar y cómo lograrlo. Las ideas deben preceder a toda producción y toda acción. Por esta razón las ideas son la fuerza más poderosa (aunque la más subestimada) en el mundo del hombre.

Este es un libro sobre una idea: el descubrimiento de qué clase de sociedad

necesita el hombre para funcionar de la forma más feliz y eficiente... y el modo de lograr esa sociedad. Éste es un libro sobre la libertad: qué es realmente la libertad y qué implica, por qué el hombre la necesita, qué puede la libertad hacer por él y cómo construir y mantener una sociedad verdaderamente libre.

No estamos avizorando una utopía en la cual ningún hombre tratará jamás de victimizar a otro. En tanto los hombres sean humanos tendrán libre elección para elegir actuar en forma irracional e inmoral con sus compañeros. Probablemente siempre habrá algunos que actúen como brutos imponiendo su voluntad a otros por la fuerza. Lo que proponemos es un sistema para tratar con ese tipo de hombres, que es muy superior a nuestro actual sistema gubernamental; un sistema que haga que la violación de la libertad humana sea mucho más difícil y menos provechosa para todos aquellos que quieran vivir como brutos y, completamente imposible para quienes quieran ser políticos.

No estamos proponiendo una sociedad “perfecta” (sea ésta lo que fuere). Los hombres son falibles, por ende errores serán cometidos siempre. Nunca habrá una sociedad con equidad total. Bajo el actual sistema gubernamental, de todos modos, errores e intrusiones agresivas en las vidas de ciudadanos pacíficos tienden a realimentarse y a crecer en forma automática, de modo que lo que comienza como una pequeña injusticia (un impuesto, una regulación, un negociado, etc.), con el tiempo asume inevitablemente proporciones colosales. En una sociedad verdaderamente libre, los errores y las agresiones tenderían a auto corregirse, porque los hombres que tienen libertad de elección no tratan con individuos y compañías que resulten ineficientes, ofensivas o peligrosas para aquellos con quienes hacen negocios.

La sociedad que proponemos se basa en un principio fundamental: ningún hombre ni ningún grupo de hombres –incluyendo todo grupo de hombres que se autodenomine “el gobierno”– tiene derecho moral a iniciar el uso de la fuerza física, la amenaza de la fuerza o cualquier sustituto de la fuerza (como el fraude) contra ningún otro hombre o grupo de hombres. Esto significa que ningún hombre, ninguna pandilla ni ningún gobierno puede moralmente usar la fuerza, aun en grado mínimo, aun contra el menos importante de los individuos en tanto éste no haya iniciado el uso de la fuerza por sí mismo.^[1] Algunos individuos van a optar por iniciar la fuerza; cómo tratar con ellos es justamente lo que ocupa la mayor parte de este libro. Aunque ciertas

agresiones probablemente nunca van a poder ser totalmente eliminadas, los hombres racionales pueden construir una sociedad que las desaliente, en lugar de institucionalizarlas como parte integrante de la estructura social.

Por supuesto, nuestro conocimiento acerca de cómo sería una sociedad verdaderamente libre está lejos de ser completo. Cuando los hombres son libres para pensar y producir, innovan y mejoran todo lo que los rodea a un ritmo sorprendente, lo cual significa que sólo los contornos básicos de estructura y el funcionamiento de una sociedad libre podrán ser vistos antes de su real establecimiento y operatividad. Sin embargo, lo que puede razonarse es más que suficiente para probar que una sociedad verdaderamente libre –una en la que la iniciación de la fuerza pueda tratarse con justicia en vez de ser institucionalizada bajo la forma de un gobierno– es viable. A partir de lo conocido, es posible mostrar una idea general de cómo funcionaría una sociedad libre para responder plena y satisfactoriamente las preguntas y objeciones que surgen respecto de dicha sociedad.

Durante años, hombres con planes para mejorar la sociedad, han debatido los méritos y deméritos de varios tipos y dimensiones de gobierno. Han discutido larga y acaloradamente acerca de cuánta libertad era deseable o conveniente para satisfacer las necesidades de la vida del hombre. Sin embargo, muy pocos de ellos han intentado identificar claramente la naturaleza del gobierno, la naturaleza de la libertad o incluso la naturaleza del hombre. Consecuentemente, sus esquemas sociales no han estado de acuerdo con los hechos de la realidad y sus “soluciones” a los males humanos han sido poco más que fantasías eruditas. Ni las panaceas fútiles y gastadas del Establishment, ni el fervor de la derecha “por Dios y por la patria”, ni las iracundas marchas por la paz de la izquierda, pueden construir una sociedad mejor, si los hombres no tienen una idea clara, basada en la realidad, no contradictoria de lo que es una mejor sociedad. Si no sabemos adónde vamos, no llegaremos a destino.

Es el objetivo de este libro mostrar adónde estamos yendo (o deberíamos estar yendo).

[1] Los términos “iniciación de la fuerza” y “coerción” incluyen no sólo la iniciación real de la fuerza sino también la amenaza de dicha fuerza y cualquier sustituto de la fuerza. Esto se debe a que un hombre puede ser obligado coercitivamente a actuar contra su voluntad por medio de amenazas o privado de un valor mediante sustitutos de la fuerza, como el fraude o el robo subrepticio, de igual manera que si se lo hubiesen hecho por medio de la fuerza física. La amenaza de la fuerza es la intimidación, que en sí misma es una forma de fuerza.

Capítulo 2

El hombre y la sociedad

En toda la historia registrada, los hombres nunca han logrado un orden social que no institucionalizara violaciones a la libertad, la paz y la justicia, es decir, un orden social en el que el hombre pudiera realizar su potencial pleno. Este fracaso se debió al hecho de que los pensadores jamás comprendieron en forma clara y explícita tres cosas, a saber: 1) la naturaleza del hombre; 2) qué tipo de sociedad requiere esta naturaleza para que los hombres puedan realizar su potencial pleno, y 3) cómo lograr y mantener una sociedad semejante.

La mayoría de los autoproclamados “planificadores” y “constructores de sociedades” ni siquiera han considerado que el hombre pudiera tener una naturaleza específica. Lo han considerado como algo infinitamente plástico, como el producto de su entorno cultural y económico, como una especie de arcilla blanda carente de identidad que podían moldear para que se ajuste a sus planes. Esta falta de comprensión de que el hombre tiene una naturaleza específica que requiere que funcione de una manera específica ha dado lugar a ríos de sangre y de lágrimas... mientras los “planificadores sociales” trataban de desarmar al hombre en partes para luego volver a armarlo de la forma que encontraban más de su agrado.

Pero porque el hombre “es”, él es “algo”: un ser con una naturaleza específica, que requiere un tipo específico de sociedad para su funcionamiento adecuado como ser humano. A partir de Darwin, la investigación científica ha estado descubriendo constantemente evidencias de evolución que muestran el desarrollo de la naturaleza del animal humano. Para sobrevivir, los hombres tuvieron que adquirir ciertos conocimientos y capacidades de comportamiento, por ejemplo, el conocimiento de que la cooperación voluntaria es beneficiosa como lo es también la capacidad de dejar de aporrearse mutuamente. La mayoría de los hombres conducen sus vidas de acuerdo con este conocimiento y, cuando se los deja solos, se llevan bastante bien. Los “planificadores sociales” han estado siempre entre los más ignorantes acerca de la naturaleza humana. La evidencia de que el hombre

tiene una naturaleza biológica específica, que no puede ser re-moldeada para ajustarse a los “constructores de sociedades”, sigue aumentando, sin embargo los políticos gobernantes continúan ignorándola.^[1] Si los hombres han de ser felices y exitosos, deben vivir en armonía con los requerimientos de su naturaleza. ¿Cuáles son, entonces, los elementos esenciales de la naturaleza del hombre?

La vida le es dada al hombre, pero los medios para sustentar su vida no. Si un hombre ha de seguir viviendo, debe de alguna manera adquirir las cosas que necesita para sustentar su vida, lo que significa que él, o algún otro, debe producir dichas cosas. No hay ambiente en la tierra donde el hombre pueda existir sin algún tipo de esfuerzo productivo, y no hay manera de que pueda ser productivo sin necesidad de utilizar su mente para decidir qué producir y cómo. Para sobrevivir, el hombre debe pensar, es decir, tiene que hacer uso de la información proporcionada por sus sentidos. Cuanto más completa y claramente utilice su mente, mejor podrá vivir (tanto en lo físico -incluyendo lo material- como en los niveles psicológicos).

Ahora bien, el pensamiento no es un proceso automático. El hombre puede dedicar poco o mucho esfuerzo mental a la resolución de sus problemas, o puede simplemente ignorarlos con la esperanza de que desaparezcan. Él puede hacer una política del hecho de mantener su mente plenamente consciente y utilizarla siempre del modo más efectivo posible (ya sea un genio o un imbécil), o puede ir por la vida a la deriva en una neblina mental desenfocada, actuando como el avestruz cada vez que ve algo que requiere esfuerzo o compromiso mental. La elección entre pensar o no pensar es suya, y es una elección que todo hombre debe hacer.

En razón de que el hombre tiene que iniciar y mantener el proceso de pensar por un acto de elección, ningún otro puede forzarlo a pensar ni puede pensar por él. Esto significa que ningún hombre puede manejar con éxito la vida de otro hombre. Lo mejor que un hombre puede hacer por otro hombre es no impedirle gozar de los beneficios de su pensamiento y de su trabajo productivo, ni protegerlo de los malos efectos de rehusarse a pensar o a producir.

La vida le es dada al hombre, no así el conocimiento de cómo sustentar esa vida. El hombre no tiene conocimiento automático de lo que es bueno o malo para él, y necesita este conocimiento para saber cómo vivir. Si es que quiere tener una vida plena y feliz, necesita un “plan” que le muestre lo que es pro-

vida y lo que es anti-vida, y que guíe sus decisiones y acciones. Dicho “plan” es un código de moralidad, una guía elegida para la acción. Si un hombre quiere su moralidad para promover su vida en vez de paralizarla, él debe escoger una moralidad que esté en armonía con su naturaleza evolucionada, como un ser que siente y piensa.

La elección de guías de acción eficaces no es una cuestión de fe ciega o capricho sin motivo; sino que requiere un pensamiento claro y racional. Por lo tanto la moralidad de cada uno no debe ser un conjunto de máximas tales como “haz esto” o “no hagas aquello” heredado de los padres o aprendido en la iglesia o en la escuela. Debe ser un código claramente pensado que lo guíe a uno hacia acciones pro-vida y a evitar las acciones anti-vida. “El propósito de la moralidad es... enseñarte a disfrutar y vivir”.^[2] Una moralidad racional no preconiza: “No hagas esto porque Dios (o la sociedad, o las autoridades legalmente constituidas, o la tradición) dice que es malo”. Sino que dice: “Sólo si actúas de acuerdo con tu razón podrás tener una vida feliz y satisfactoria”.

En cualquier código de moralidad debe haber un estándar por el cual puedan ser juzgadas todas las metas y acciones. Sólo la vida hace a los valores significativos... o aun posibles; si usted está muerto no puede experimentar valor alguno (y sin valores, la felicidad es imposible). Por lo tanto, para cada hombre que valora vivir, su propia vida es su estándar moral (la muerte, la negación de todos los valores, es el único “estándar” alternativo). De esto se deduce que, puesto que la vida de cada hombre es su estándar objetivo, todo aquello que sirva o mejore su vida y su bienestar es bueno, y todo aquello que la dañe o destruya es malo. En una moralidad racional –diseñada para promover la vida y la felicidad de cada individuo–, todo lo que sea pro-vida es moral y todo lo que sea anti-vida es inmoral. Por “vida” no se entiende solamente la existencia física del hombre, sino todos los aspectos de su vida como un ser que siente y piensa. Sólo por el pensamiento y la acción racional puede la vida de un hombre ser vivida en su máximo potencial, produciendo la mayor felicidad y satisfacción posibles para él.

El hombre tiene sólo una herramienta para conseguir el conocimiento: su mente, y sólo un medio para saber lo que es beneficioso y perjudicial: su facultad de razonar. Sólo a través del pensamiento puede él saber qué es lo que va a promover su vida y qué es lo que la dañará. Por esta razón, la

elección de pensar es la herramienta más poderosa del hombre y su mayor virtud, y rehusarse a pensar es su mayor peligro, la manera más segura de llevarlo a su destrucción.

Dado que la vida del hombre es lo que hace posibles todos sus valores, moralidad significa actuar en su propio interés, o sea, de una manera pro-vida. No hay nada místico o difícil de entender sobre el bien y el mal - una moralidad racional tiene sentido. La moralidad tradicional, que enseña que cada hombre debe consagrar una parte de su vida no a su propio bien principalmente, sino a Dios, o al Estado, o al “bien común”, considera al hombre como un animal sacrificable. Hoy en día, muchos están reconociendo esa doctrina por lo que es, la causa de una incalculable carnicería humana; y una moralidad “para la vida” está remplazándola gradualmente. Una moralidad racional es una moralidad de interés personal – una moralidad pro-vida.

Para un hombre la única manera de saber qué es aquello que va a promover su vida es a través de un proceso de razón, la moralidad, por lo tanto, significa actuar en su propio interés racional (de hecho, no existe ningún otro tipo de interés propio, ya que sólo aquello que es racional es lo que resulta en el interés propio de uno). El sacrificio (el acto de dar un mayor valor por un valor menor, un no-valor, o un dis-valor) es siempre malo, porque es destructivo para la vida y el bienestar del individuo sacrificado.^[3]

A pesar de las “moralidades” tradicionales que glorifican “una vida de sacrificio al servicio de los demás”, el sacrificio no puede beneficiar a nadie. Desmoraliza tanto al dador, que ha disminuido su cúmulo total de valor, como al receptor, quien se siente culpable por aceptar ese sacrificio, y resentido porque siente que está moralmente obligado a devolver el “favor” a costa de sacrificar algún valor propio. El sacrificio, llevado hasta sus últimas consecuencias, resulta en la muerte; es exactamente lo opuesto a lo moral o sea al comportamiento pro-vida, pese a que contradiga a los “moralistas” tradicionales.

Un hombre actuando de acuerdo con su propio interés (o sea, actuando moralmente) no hace sacrificios ni exige que otros se sacrifiquen por él. No hay conflicto de interés entre hombres que estén actuando cada uno según su propio interés, porque no está en el interés de ninguno ya sea sacrificarse por el otro o exigir un sacrificio del otro. Los conflictos se producen cuando los hombres ignoran su propio interés y aceptan la idea de que el sacrificio es

beneficioso, el sacrificio es siempre anti-vida.

En resumen: el hombre, por su naturaleza, debe optar por pensar y producir para poder vivir, y cuanto mejor piense, mejor vivirá. Puesto que la propia vida de cada hombre hace posible sus valores, el comportamiento elegido que promueva su vida como un ser pensante es lo moral, mientras que el comportamiento elegido que la perjudique es lo inmoral. (Sin libre elección la moralidad es imposible). Por lo tanto, el pensamiento racional y la acción racional, así como sus recompensas, emocionales, físicas y materiales, constituyen la totalidad del interés propio de un hombre. Lo opuesto al interés propio es el sacrificio, que siempre es malo porque es destructivo para la vida humana.^[4]

Toda sociedad en la que los hombres pueden desarrollar todo su potencial y vivir como seres humanos racionales y productivos tiene que estar establecida de acuerdo con estos hechos básicos de la naturaleza del hombre. Tiene que ser una sociedad en la que cada hombre es dejado libre de ser molestado y en la que es libre de pensar y de actuar en base a sus ideas... sin que nadie de los demás trate de obligarlo a vivir su vida de acuerdo con los estándares de ellos. No sólo debe cada hombre ser libre para actuar, sino que también debe tener libertad para disfrutar plenamente de los beneficios de todas sus acciones pro-vida. Lo que él gane en placer emocional, bienes materiales, y valores intelectuales (como la admiración y el respeto) debe ser completamente suyo; no debe ser obligado contra su voluntad a renunciar a nada de eso para el supuesto beneficio de los demás. No debe ser obligado a sacrificarse, ni siquiera por “el bien de la sociedad”.

En la medida en que el hombre no es libre de vivir su vida en paz de acuerdo a sus propios estándares ni de poseer plenamente lo que fuere que él se gane, es un esclavo. Esclavizar a los hombres “por el bien de la sociedad” es una de las formas más sutiles y extendidas de esclavitud, por la que abogan constantemente sacerdotes, políticos y filósofos charlatanes que, mediante el trabajo de los esclavizados, esperan ganar lo que no se han ganado.

Una sociedad en la que los hombres puedan realizar todas sus potencialidades es aquella en la cual cada hombre es libre de actuar en su propio interés de acuerdo con el juicio de su propia mente. La única manera de que un hombre puede ser obligado contra su voluntad a actuar contrariamente a su juicio es mediante el uso o la amenaza de la fuerza física por parte de otros hombres. Muchas presiones pueden ser ejercidas sobre un

hombre, pero a menos de que se vea compelido por la fuerza física (o la amenaza de la fuerza, o por un sustituto de la fuerza) a actuar contra su voluntad, él todavía tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, la regla básica de una sociedad civilizada es que ningún hombre o grupo de hombres está moralmente habilitado a iniciar (comenzar) el uso de la fuerza física, la amenaza de la fuerza, o cualquier sustituto de la fuerza (como tomar algo de otra persona subrepticamente) en contra de cualquier otro hombre o grupo de hombres.

Esto no significa que un hombre no pueda defenderse si otro iniciara la fuerza contra él. Significa, sí, que él no debe iniciarla. Iniciar la fuerza contra cualquiera es siempre malo, porque obliga a la víctima a actuar contrariamente a su propio juicio. Pero defenderse de la fuerza mediante represalias de contra-fuerza es no sólo permisible, es no es sólo permisible, es un imperativo moral, toda vez que sea factible, o razonablemente seguro hacerlo.^[5] Si el hombre realmente valora sus valores, tiene para consigo mismo una obligación moral de defenderlos; no hacerlo sería un sacrificio y, por ende, autodestructivo. La diferencia entre la iniciación de la fuerza y la fuerza de represalia es la diferencia entre el asesinato y la defensa propia. (Los pacifistas que se han rehusado sistemáticamente a defenderse cuando atacados, han sido frecuentemente asesinados; la creencia en el pacifismo es antívida.)

En tanto un hombre no inicie el uso de la fuerza, las metas reales e intereses que elige perseguir no controlan la libre elección ni amenazan las metas de ningún otro. No importa si un hombre va a la iglesia todos los días o si aboga por el ateísmo, si usa el pelo largo o corto, si se emborracha todas las noches, consume drogas o se mantiene sobrio, si cree en el capitalismo o en el comunismo voluntario, mientras no recurra a un arma... o a un político... para obligar a otros a vivir como él cree que ellos deben. En tanto los hombres se ocupen de sus propios asuntos y no inicien el uso de la fuerza contra sus congéneres, ningún estilo de vida de alguien es una amenaza para ningún otro.

Cuando un hombre inicia la fuerza contra otro hombre, viola los derechos de su víctima. Un derecho es un principio que prohíbe moralmente a los hombres usar la fuerza o cualquier sustituto de ella contra otro cuya conducta es no-coercitiva. Un derecho es una prohibición moral, no especifica nada acerca de qué acciones el poseedor de ese derecho puede tomar (en tanto sus

acciones sean no-coercitivas), moralmente prohíbe a otros interferir por la fuerza en cualquiera de sus acciones no-coercitivas. Por ejemplo, un vagabundo tiene derecho a la vida, este derecho no dice nada sobre lo que el vagabundo puede hacer con su vida, sólo dice que ningún otro puede interferir en su vida por la fuerza en tanto él no inicie la fuerza o el fraude contra ellos. Supongamos, sin embargo, que el vagabundo efectivamente inicia la fuerza contra un taxista y hace daños por valor de \$100 al taxi. Para rectificar esta injusticia, el vagabundo debe pagar al taxista \$100. El vagabundo no tiene, entonces, derecho a la parte de su vida y/o propiedad - cualquiera que ésta fuese-, que es requerida para efectuar las reparaciones para el taxista (el taxista tiene un justo reclamo por la misma). Supongamos, además, que el vagabundo no esté dispuesto a pagar los \$100; al taxista ya no le está moralmente prohibido el uso de la fuerza contra el vagabundo para cobrarse lo que ahora es suyo por derecho. El vagabundo, por su iniciación de la fuerza en contra y en perjuicio de otro hombre, ha alienado el derecho a esa parte de su vida que es requerida para pagar su deuda.^[6] Los derechos no son inalienables, aunque únicamente el poseedor de un derecho puede alienar ese derecho, ningún otro puede arrebatárselo a un hombre sus derechos.

Cada persona tiene el derecho a su propia vida, lo que significa que es dueña de sí misma (suponiendo que su conducta ha sido y es no coercitiva). Puesto que cada hombre tiene el derecho a ser dueño de su vida, tiene igual derecho a cualquier parte de esa vida. La propiedad es parte de la vida de un hombre. Los bienes materiales son necesarios para sustentar la vida, y también lo son las ideas que un hombre genera. Por lo tanto, el hombre invierte su tiempo en generar ideas y en producir y mantener bienes materiales. La vida de un hombre está compuesta de tiempo, de modo que cuando invierte su tiempo en propiedad material o intelectual (ideas), está invirtiendo partes de su vida, haciendo, así, de esa propiedad una extensión de su vida. El derecho a la propiedad es parte del derecho a la vida. No hay conflicto entre los derechos de propiedad y los derechos humanos: los derechos de propiedad son derechos humanos.

Otro aspecto de la vida del hombre es su libertad de acción. Si un hombre no es libre de usar su mente, su cuerpo y su tiempo en cualquier acción que desee (en tanto no inicie la fuerza o el fraude), él es en cierto grado un esclavo. El derecho a la libertad, como el derecho a la propiedad, es un aspecto del derecho a la vida.

Todos los derechos son aspectos del derecho a la vida, lo cual significa que cada hombre tiene derecho a cada parte de su propia vida. Por la misma razón, él no tiene derecho moral a cualquier parte de la vida de otro hombre (suponiendo que el otro hombre no haya iniciado la fuerza o el fraude contra él). Cualquier “derecho” que viole los derechos de otro no es en absoluto un derecho. No puede haber tal cosa como un derecho a violar un derecho, o los derechos carecerían de sentido. Un hombre tiene derecho a ganarse una vida decente, pero no tiene derecho a una vida decente si ésta ha de ser provista por la fuerza a costa de las ganancias de algún otro. Es decir que él no tiene derecho a esclavizar a otros y forzarlos a proveerle para vivir, ni siquiera si lo hace consiguiendo que el gobierno apruebe una ley que grava a otros para hacerle pagos a él. Cada individuo es dueño de su propia vida... y de la de nadie más.

Los derechos no son un don de Dios o de la sociedad, son el producto de la naturaleza del hombre y de la realidad. Si un hombre ha de vivir una vida productiva y feliz y realizar su pleno potencial como ser humano, él debe estar libre de coerción por parte de otros hombres. La naturaleza del hombre exige que tenga valores y metas con el fin de vivir, sin ellos la vida humana es imposible. Cuando un hombre no es libre de elegir sus propias metas, no puede actuar acorde al feedback que le da su comportamiento y por ende no puede corregir sus errores y vivir exitosamente. En la medida en que otros impidan por la fuerza que un hombre elija sus propios valores y metas, él es un esclavo. La esclavitud es lo exactamente opuesto a la libertad; no pueden coexistir.

Los derechos pertenecen sólo a los hombres individuales. No hay tal cosa como “los derechos de las minorías”, “los derechos de los Estados”, “los derechos civiles”, ni ninguna otra forma de derechos colectivos. La iniciación de la fuerza contra lo colectivo es realmente la iniciación de la fuerza contra los individuos de los cuales lo colectivo está compuesto, porque lo colectivo no tiene existencia aparte de los individuos que lo componen. Por lo tanto, no hay derechos colectivos, sólo existen los derechos que cada individuo tiene a ser libre de las acciones coercitivas de otros.

Moralmente, cada hombre es dueño de sí mismo, y tiene el derecho a hacer cualquier cosa que no viole el derecho de otro hombre a ser dueño de sí mismo. La única manera en que un derecho puede ser violado es por la coerción. Es por esto que una sociedad en armonía con los requerimientos de

la naturaleza del hombre debe estar basada en la norma de la no iniciación de la fuerza; debe ser una sociedad de laissez-faire.

Laissez-faire significa “deja a las personas hacer lo que les plazca”, es decir, que todos dejen a los otros por su cuenta para hacer lo que prefieran. Una sociedad de laissez-faire es una sociedad de no injerencia, una sociedad de “ocúpate de tu propio asunto”, de “vive y deja vivir”. Significa la libertad de cada individuo de manejar sus propios asuntos de cualquier forma que le plazca... no sólo en el ámbito de la economía, sino en todos los órdenes de su vida. (Si él restringe su comportamiento a sus propios asuntos, es obvio que no puede iniciar el uso de la fuerza contra ningún otro). En una sociedad de laissez-faire, ningún hombre o grupo de hombres puede dictar el estilo de vida de cualquier otro, u obligarlo a pagar impuestos a una burocracia estatal, o prohibirle realizar cualquier operación voluntaria que quiera.

Es probable que nunca haya una sociedad completamente libre de la iniciación de la fuerza física por parte de unos hombres contra otros, porque los hombres pueden actuar irracionalmente si lo desean. Una sociedad de laissez-faire no es una utopía en la que el inicio de la violencia es imposible. Es más bien una sociedad en la que no se institucionaliza la iniciación de la fuerza y en la que hay medios para hacer frente a la agresión justamente cuando ella ocurre.

¿Podrán los hombres alguna vez lograr una sociedad laissez-faire? Muchas personas tienen la firme convicción de que algo tan “ideal” nunca podría convertirse en una realidad práctica. No pueden explicar por qué están tan seguros de esto; simplemente sienten una “certeza” irracional de que así debe ser. ¿Qué hay detrás de esta “certeza” irracional de que el bien (la libertad) es inalcanzable? La respuesta está en la “moralidad” invertida de la tradición: el altruismo.

El altruismo es la doctrina filosófica que sostiene que aquello que se hace desde la preocupación por el bienestar de los demás es bueno, mientras que es malo si es motivado por la preocupación por uno mismo. Alguna variante de esta doctrina ha sido parte fundamental de casi todas las religiones y filosofías del mundo durante toda la historia del hombre. Uno de los principios religiosos más comunes es que el egoísmo es malo y que sólo una preocupación desinteresada por las necesidades de los demás va a hacer ganar el favor de Dios y del hombre. El sacrificio es considerado como uno de las más grandes virtudes, simplemente porque los beneficiarios del sacrificio son

otros y el perdedor es uno mismo. No es difícil advertir una de las razones de la larga prominencia de las doctrinas altruistas: los líderes religiosos y políticos pueden cobrarse ofrendas y tributos mucho más sustanciales de las personas a las que estos líderes convenzan exitosamente de que es su deber moral dar tanto como sea posible en un sacrificado servicio para otros, que de las personas que viven para su propio interés racional. Esta doctrina de “dar algo a cambio de nada” -el altruismo- es el ideal moral de los parásitos humanos.

El altruismo es una moralidad invertida, una “moralidad” de la muerte. Enseña al hombre que sus intereses son opuestos a los intereses de cualquier otro y que lo único “moral” que le cabe hacer es sacrificar sus intereses. Esto significa que cualquier cosa que sea práctica y beneficiosa para un hombre es “inmoral”, e, inversamente, que cualquier cosa que sea “moral” para él, es impráctica y destructiva para sus valores. En la medida en que un hombre se comprometa con alguna versión de altruismo podrá ser, o práctico e inmoral, o moral e impráctico: no podrá ser ambos moral y práctico a la vez... y su auto-respeto y honradez penderán de un hilo.

Esta dicotomía artificial entre lo moral y lo práctico divide al hombre en dos y lo vuelve contra sí mismo. En la medida en que se hace digno de vivir (sacrificando sus valores), se hace incapaz de vivir; en la medida en que se hace capaz de vivir (conservando y utilizando sus valores), se hace indigno de vivir. Ningún hombre puede poner en práctica plenamente semejante código, si lo hiciera, dicho código lo mataría. Para aquellos que aceptan una “moralidad” basada en el “altruismo”, su única protección contra esta creencia es la hipocresía. La aceptan de la boca para afuera, pero sólo la practican hasta el punto en que sea religiosa y socialmente necesario para cubrir las apariencias. Ésta es la causa de la mayor parte de la hipocresía en nuestra cultura. El altruismo hace a la hipocresía necesaria para vivir.

Una sociedad llena de hipocresía marcha hacia el crematorio. La dicotomía “o moral o práctico” no sólo necesita de la hipocresía, sino que también da al mal todas las ventajas, ya que el bien es, en virtud de su bondad, incurablemente impráctico para la vida en la tierra. Si lo malo y lo práctico son lo mismo, entonces el mal siempre ganará. De acuerdo con la filosofía altruista, el mal tiene todas las cartas y el hombre puede esperar muy pocas mejoras en su vida o en su sociedad.

Por supuesto, las personas que mantienen la dicotomía “o moral o

práctico” rara vez toman conciencia de lo que creen. Sólo saben que todo lo que es correcto y bueno parece de alguna manera impracticable, por lo menos en cualquier escala mayor. La idea de una sociedad de *laissez-faire* —o sea, una sociedad de no-interferencia— no los moviliza, porque les parece tan impráctica.

Pero la “moralidad” del altruismo es exactamente lo opuesto a los hechos de la naturaleza del hombre. En realidad, los únicos pensamientos y acciones que están en el interés propio del hombre son los racionales, y nunca hay ningún conflicto de interés entre hombres que se comportan racionalmente. El sacrificio daña no sólo al hombre que hace el sacrificio, sino también al hombre que lo acepta; es por lo tanto inevitablemente perjudicial. Actuar en el propio interés racional de uno siempre está bien, de modo que lo moral y lo práctico son simplemente dos caras de la misma moneda. Dado que las acciones morales son inherentemente prácticas y pro-vida, las acciones inmorales siempre son imprácticas y anti-vida. El mal —es decir, el comportamiento anti-vida— es débil por naturaleza, y sólo puede sobrevivir por el apoyo que hombres buenos, engañados, puedan dar. Se deduce, por lo tanto, que una sociedad de *laissez-faire* es a la vez práctica y alcanzable.

Si una sociedad de *laissez-faire* es alcanzable ¿Por qué no han establecido los hombres una sociedad de *laissez-faire* antes de ahora? La respuesta es que, personas esencialmente buenas lo han impedido debido su apoyo involuntario a la esclavitud. La mayoría de las personas a lo largo de la historia han aceptado la idea de que era a la vez adecuado y necesario que algunos hombres gobiernen coercitivamente sobre los demás. La mayoría de estas personas no eran básicamente malas, y probablemente sólo unos pocos de ellos sentían la lujuria del poder. Sin embargo, han mantenido una idea terriblemente equivocada que los ha llevado a apoyar un sistema social que institucionaliza la esclavitud y la violencia. Es esta idea — de que es apropiado y/o necesario que algunos hombres gobiernen coercitivamente a otros, lo cual constituye la idea de un gobierno— la que impidió el establecimiento de una sociedad de *laissez-faire* y la que ha sido responsable de incalculables sufrimientos humanos y desperdicio provocados por persecuciones políticas y religiosas, impuestos, regulaciones, conscripción, esclavitud, guerras, despotismo, etc. Para lograr una sociedad de *laissez-faire*, sólo es necesario permitir a suficientes personas cambiar esta idea en sus mentes. Todo lo que se requiere para la derrota del mal es que los hombres buenos detengan su apoyo involuntario al mismo.

Hay un conflicto grande y creciente en el mundo entre los que quieren ser libres y los que quieren gobernar (juntamente con aquellos que quieren ser gobernados). Este gran conflicto ha ido tomando forma durante siglos, pero la vasta mayoría de personas jamás ha entendido de qué se trataba todo esto porque no ha podido ver que la cuestión era la libertad contra la esclavitud. Por haber creído que los hombres deben ser gobernados, la mayor parte de la gente se ha puesto, apáticamente y sin saberlo, del lado de la esclavitud. Hasta hace poco, no más de un puñado de individualistas se ha dado cuenta de lo que significa la libertad y cuán necesaria es para la felicidad y el bienestar del hombre.

El gran conflicto entre la libertad y la esclavitud, aunque haya tomado muchas formas, encuentra su principal expresión en un conflicto entre dos poderosas y opuestas instituciones humanas: el libre mercado y el gobierno. El establecimiento de una sociedad de *laissez-faire*, depende del resultado de la guerra entre estas dos instituciones, una guerra cuyas batallas más cruciales se libran en el campo de las ideas.

[1] Véase *Territorial Imperative and African Genesis*, de Robert Ardrey, y *The Naked Ape*, de Desmond Morris.

[2] Tomado del discurso de John Galt en la novela *La rebelión de Atlas*, de Ayn Rand.

[3] Si una madre sale sin un vestido nuevo para comprarle un abrigo a su hijo, al que ama, eso no es un sacrificio sino un beneficio; la comodidad de su hijo tiene más valor para ella que el vestido. Pero si se priva a sí misma y a su hijo dando el dinero a la institución de caridad local para que la gente no crea que es “egoísta”, eso sí es un sacrificio.

[4] Para un desarrollo mucho más completo de la ética objetiva, véase el capítulo 1 del libro de Ayn Rand *La virtud del egoísmo*. Aunque en la actualidad Rand está confundida en el área de la política, su explicación de la ética es, en términos generales, muy buena.

[5] La fuerza de represalia es defensiva, no coercitiva; la coerción es la iniciación de la fuerza, la amenaza de iniciación de la fuerza —o sea, la intimidación— o cualquier sustituto de la iniciación de la fuerza.

[6] Este tema va a ser tratado con más detalle en el capítulo 10, “La rectificación de la injusticia”.

Capítulo 3

El mercado se auto-regula

Los burócratas del gobierno y sus aliados entre los comúnmente influyentes formadores de opinión han hecho una práctica de difundir desinformación sobre la naturaleza de un mercado libre. Han acusado al mercado por la inestabilidad y la injusticia económica y lo han tergiversado presentándolo como la causa de miríadas de males, desde la pobreza hasta “la sociedad de la abundancia”. Sus motivos son obvios. Si se puede hacer creer a la gente que el sistema de *laissez-faire* de un mercado libre, no regulado, es inherentemente defectuoso, los burócratas y sus cohortes en aulas y oficinas editoriales serán llamados para remediar la situación. Así, el poder y la influencia fluirán hacia los burócratas... y los burócratas se nutren del poder.

El sistema de libre mercado, al que los burócratas y los políticos culpan tan enérgicamente de casi todo, no es otra cosa que individuos que comercian entre sí en un mercado libre de interferencias políticas. Debido a los enormes beneficios del comercio en virtud de la división del trabajo, siempre habrá mercados. Un mercado es una red de intercambios económicos voluntarios; incluye todos los intercambios que se deseen que no impliquen el uso de coerción en contra de nadie. (Si A contrata a B para asesinar C, esto no es un fenómeno de mercado, ya que implica el uso de la iniciación de la fuerza contra C. Como la fuerza destruye los valores y perturba el comercio, el mercado sólo puede existir en un entorno de paz y libertad; en tanto existe la fuerza, el mercado es destruido. La fuerza iniciada, por ser destructiva para el mercado, no puede ser una parte del mercado).

El comercio es un medio indispensable para incrementar el bienestar humano. Si no hubiera ningún intercambio, cada persona debería arreglárselas con no más de lo que puede producir por sí misma, a partir de las materias primas que pudiera descubrir y procesar. Obviamente, sin el comercio la mayoría de la población mundial moriría de hambre, y el resto quedaría reducido a un estándar de vida de increíble pobreza. El comercio hace posible la existencia humana.

Cuando dos personas llevan a cabo una transacción comercial, cada una espera ganar con ella (si así no fuera, la transacción no sería realizada). Y si

cada comerciante ha estimado correctamente cuánto valora las cosas que son objeto de la transacción, ambos efectivamente ganan. Esto es posible porque cada persona tiene un marco de referencia diferente y, en consecuencia, una escala de valores diferente. Por ejemplo, cuando usted paga 30 centavos por una lata de porotos, lo hace porque la lata de porotos es más valiosa para usted que los 30 centavos (si no lo fuera, usted no realizaría la compra). Pero para el almacenero, que tiene 60 cajones de porotos enlatados, los 30 centavos son más valiosos que una lata de porotos. De modo que tanto usted como el almacenero, actuando desde sus diferentes marcos de referencia, ganan con su transacción. En cualquier transacción en la que los comerciantes hayan estimado correctamente sus valores y en la cual ambos sean libres para comerciar sobre la base de estos valores sin ninguna interferencia externa, ambos, el comprador y el vendedor, deben ganar.

Por supuesto, si alguna influencia externa –como un gángster o un político– prohíbe a los comerciantes hacer negocios o los obliga a comerciar de una manera inaceptable para uno o ambos, o el comprador o el vendedor (o ambos) perderán. Esto ocurre cada vez que leyes controlan precios, calidad de los bienes, tiempo y lugar de compra (leyes sobre bebidas alcohólicas), transporte de bienes a través de fronteras (comercio interestatal, aranceles, restricciones al comercio internacional) o cualquier otro aspecto del comercio. Sólo un comercio voluntario puede ser un comercio completamente satisfactorio.

El dinero se utiliza porque hace al comercio más fácil e incrementa el número y el tipo de transacciones posibles. Si usted desea deshacerse de una motocicleta y obtener a cambio un suministro de seis meses de comestibles, tres pares de pantalones, varios discos y una noche en la ciudad con su novia, le resultaría muy difícil hacer la transacción sin el uso del dinero como un medio de intercambio. Mediante el uso de dinero, puede vender la motocicleta a quienquiera que la compre y usar el dinero para comprar lo que sea que usted quiera. Debido a que el uso del dinero hace innecesario que el comprador tenga un surtido de los bienes exactos que desea el vendedor, muchas más y mejores transacciones pueden ser hechas, incrementando así la satisfacción de cada uno.

El dinero también actúa como medio para calcular el valor relativo de los diversos bienes y servicios. Sin el dinero, sería imposible saber cuántos fonógrafos un automóvil valdría, o cuántas barras de pan habría que dar a

cambio por el servicio de extracción de un diente. Sin un medio estándar de intercambio con el cual calcular, el mercado no podría existir.

En la medida en que las relaciones comerciales voluntarias no son interferidas (prohibidas, reguladas, gravadas, subsidiadas, etc.), el mercado es libre. Dado que los gobiernos siempre han hecho una práctica de interferir con los mercados y de hecho dependen de estas interferencias en forma de impuestos, licencias, etc., para su misma existencia, nunca ha habido un mercado grande y bien desarrollado que haya sido totalmente libre.

Los Estados Unidos de América, aunque teóricamente un país libre, sufren de una cantidad casi increíble de la regulaciones del mercado.^[1] Aunque a menudo se lo llame un país capitalista, los Estados Unidos tienen en realidad una economía mixta, una mezcla de algo de “libertad” permitida por el gobierno, un poco de socialismo, y un montón de fascismo. El socialismo es un sistema en el cual el gobierno posee y controla los medios de producción (supuestamente por “el bien de la gente”, pero, en la práctica, por el bien de los políticos). El fascismo es un sistema en el que el gobierno deja la propiedad nominal de los medios de producción en manos de particulares, pero ejerce control a través de una legislación reguladora y se queda con la mayor parte de la ganancia por medio de pesados impuestos. En efecto, el fascismo es simplemente una forma más sutil de propiedad gubernamental que el socialismo. Bajo el fascismo, a los productores se les permite tener un título nominal de sus posesiones y asumir todos los riesgos involucrados en la iniciativa empresarial, mientras que el gobierno tiene la mayor parte del control real y obtiene una gran parte de las ganancias (sin tomar ninguno de los riesgos). Los Estados Unidos se están alejando cada vez más de una economía de libre mercado y están yendo hacia el totalitarismo fascista.

Comúnmente se cree y se enseña, particularmente aquellos que están en favor del “Establishment” actual, que el mercado debe tener restricciones y controles externos impuestos por el gobierno para proteger a los individuos indefensos de la explotación. También se sostiene que una “afinación” gubernamental es necesaria para evitar la inestabilidad del mercado, tales como auges y caídas. Gran parte de la acción gubernamental se basa en la teoría de que el mercado rápidamente se desviaría sin regulación, causando sufrimiento financiero y estrago económico.

Cuando los políticos y los llamados economistas hablan de “regular el mercado”, lo que en realidad están proponiendo es una legislación que regule

a las personas, evitando que hagan negocios que de otro modo habrían hecho o forzándolas a hacer negocios que no habrían hecho. El mercado es una red de relaciones comerciales, y una relación sólo puede ser regulada regulando a las personas involucradas en la misma.

Un ejemplo de regulación gubernamental del mercado es el “control de precios”. Un precio es la cantidad de dinero (o de otro valor), que los vendedores acuerdan aceptar y los compradores acuerdan entregar por un bien o un servicio. Un precio no es un ente consciente y no le importa a qué nivel está fijado o a qué controles está sujeto. Pero a los compradores y vendedores sí les importa. Son ellos los que deben ser controlados si el precio ha de ser sostenido en un nivel artificial. El control de precios, al igual que todos los demás controles y regulaciones políticas impuestas en el mercado por la fuerza legislativa, es. . . ¡el control de las personas!

Por supuesto, dicha regulación de la gente sólo puede ser impuesta por la iniciación de la amenaza y el uso de la fuerza física. Si las personas desearan comerciar de la manera prescrita por los planificadores del gobierno, ya lo habrían hecho y los “servicios” de regulación del mercado de los planificadores serían innecesarios. Sólo forzando a reacios compradores y vendedores a actuar de manera diferente de lo que ellos harían si se los dejara en libertad de acción, puede el gobierno regular o “afinar” la economía.

Esta iniciación de la fuerza contra pacíficos compradores y vendedores inevitablemente los lleva a actuar en contra de sus mejores intereses, o por lo menos de lo que ellos creen que son sus mejores intereses. Cuando ellos actúan en contra de sus intereses, inevitablemente sufren una pérdida de valor. Es un mito comúnmente sostenido que los burócratas del gobierno saben mucho mejor que el resto de nosotros “cómo las cosas deben ser ejecutadas”, por lo cual es realmente bueno para el público en su conjunto si algunas personas se ven obligadas a actuar en contra de sus intereses egoístas. Pero este mito del “sabio planificador gubernamental” ignora dos hechos importantes. En primer lugar, usted está en una mucho mejor posición para saber cómo manejar sus asuntos, incluyendo sus negocios y su vida profesional, que lo que lo está cualquier remoto burócrata gubernamental elegido políticamente. Y esta verdad es igual de aplicable a cualquier otra persona que opere honesta y pacíficamente en el mercado, en especial aquellas cuyas transacciones de mercado son extremadamente complejas e importantes. Usted puede cometer errores en sus transacciones de mercado,

pero el aislamiento del burócrata de la información directa e inmediata acerca de la situación de usted y su falta de un fuerte interés personal en los asuntos de usted, absolutamente garantizan que va a cometer muchos más y mayores errores, aun si está honestamente tratando de ayudar. Aparte, cuando un burócrata comete un error en la regulación de los asuntos de usted, él no recibe ningún feedback, en la forma de pérdidas económicas, que lo alerte de su error. Usted recibe todo el feedback, pero usted no está en una condición de control, por lo tanto usted no puede corregir el error.

El segundo hecho importante ignorado por el mito del “sabio planificador gubernamental” es que aquellos individuos que por regulación gubernamental están siendo forzados a actuar en contra de sus intereses son parte del mismo público que supuestamente se beneficia con estos controles gubernamentales. Por lo tanto, una pérdida de valor de quienes son controlados es también una pérdida de valor para “el público”. Y, debido a que un mercado consiste en una red de relaciones altamente interconectadas, una pérdida de cualquier persona que comercia en el mercado tiende a difundirse hacia aquéllos con quienes hace negocios, y de ellos hacia sus contactos de negocios, etcétera.

Por ejemplo, supongamos que el gobierno promulgara una ley requiriendo que todos los lavarropas de las lavanderías tengan un ciclo de lavado de por lo menos 45 minutos de duración para proteger a los clientes de ropas insuficientemente lavadas. Los dueños de lavanderías, al no poder servir a tantos clientes por lavarropas como antes, recibirían menos dinero. Esto les impediría comprar más y más nuevos lavarropas y secadores, lo cual perjudicaría a los fabricantes de estos productos, quienes entonces no podrán comprar tanto acero y porcelana, etc., etc. En la otra punta, los clientes de las lavanderías también resultarían perjudicados a medida de que una escasez del tiempo disponible de los lavarropas se desarrolle como consecuencia de la regulación inicial de los 45 minutos, sumada a la incapacidad de los propietarios de lavanderías de comprar nuevas máquinas y reemplazar las desgastadas. (En este punto, algún burócrata del gobierno seguramente llamará a la acción federal para hacer frente a la crisis de la industria de las lavanderías causada por ¡“los excesos de un mercado no regulado”!).

De esta manera, las personas que ya estaban naturalmente haciendo negocios de la manera más rentable, tanto para el vendedor como el comprador (recordemos que estamos hablando de un mercado libre y competitivo), se ven forzadas por la regulación gubernamental del mercado a

actuar de manera diferente, lo cual les causa pérdidas. Los defensores de la regulación gubernamental normalmente aceptan la idea de imponer algunas pérdidas a quienes son regulados, pero no logran darse cuenta del hecho de que dichas pérdidas se difundirán inevitablemente a lo largo de la economía como las ondas que se propagan en círculos crecientes en un estanque. También fallan en reconocer que una sociedad con regulación gubernamental es peligrosa para cada persona individual, ya que directa o indirectamente cualquiera puede ser la próxima víctima de los controles gubernamentales.

Pero a pesar de que la regulación del mercado por parte del gobierno exige la iniciación de la fuerza y provoca pérdidas extensas, muchas personas todavía creen que es necesario forzar algún tipo de orden en el aparente caos del mercado. Esta creencia es fruto de una total incompreensión de la manera en que funciona el mercado. El mercado no es una maraña de acontecimientos distorsionados y no relacionados. Es, en cambio, un mecanismo altamente complejo, aunque ordenado y eficiente, que proporciona un medio para que cada persona realice el máximo posible de valor y satisfacción acorde con sus capacidades y recursos. Un breve examen del funcionamiento del mercado ilustrará este punto. (Una prueba completa de ello requeriría varios cientos de páginas de análisis económico^[2]).

El precio de cualquier bien en el mercado (incluyendo cosas tales como los honorarios del médico y las tasas de interés sobre el dinero prestado) está determinado por la oferta del bien disponible con respecto a la demanda del mismo.^[3] Dentro de los límites de los recursos disponibles, la oferta está controlada por la demanda, ya que los productores producirán una mayor cantidad de un determinado bien con el fin de aumentar sus ganancias cuando los clientes lo demanden más y, por lo tanto, estén dispuestos a pagar más por él. Por lo tanto es la demanda del consumidor la que realmente lleva la voz cantante en un mercado libre.

La demanda del consumidor es el resultado acumulado de los juicios de valor económicos de todos los consumidores individuales. Por lo tanto, son los valores de los individuos, expresados a través de su demanda de diversos productos, lo que hace que el mercado sea lo que es en cualquier momento dado.

El precio de cualquier bien en el mercado tiende a fijarse en el punto en que la oferta de ese bien (a ese precio) es igual a la demanda del mismo (a ese precio). Si el precio es fijado por debajo de este punto de equilibrio, los

compradores ansiosos lo harán subir; si es fijado por encima, los vendedores lo harán bajar hasta que se alcance el equilibrio. En el precio de equilibrio, todos aquellos que deseen comprar o vender en ese precio podrán hacerlo sin crear excedentes ni escasez. Sin embargo, si el precio es reducido artificialmente por un control de precios del gobierno, más compradores se sentirán atraídos mientras que los vendedores estarán reacios a vender, creando una escasez con sus consecuentes problemas de racionamiento, colas y mercados negros. Por otra parte, si el gobierno fija el precio por encima del precio de equilibrio, habrá un excedente de ese bien, lo que traerá la ruina financiera para aquellos que no puedan vender su exceso de stock. Un especial ejemplo de esto ocurre en el mercado de trabajo cada vez que el gobierno (o los sindicatos privilegiados por el gobierno) obliga a un salario mínimo más alto que el salario de equilibrio, provocando un excedente de mano de obra y causando por lo tanto problemas de desempleo y un aumento de la pobreza (y ésta es sólo una de las formas en que el gobierno causa desempleo y pobreza).

Por lo tanto, el mercado tiene un mecanismo de auto-regulación incorporado que ajusta continuamente el precio de los productos (y, de manera similar, su cantidad y calidad) a la oferta de recursos disponibles y a la cantidad de demanda del consumidor. Funciona como un complejo sistema de señales, visible a todos y confiable si no es interferido. Las señales están dadas por las elecciones de valor del consumidor. Se transmiten a los vendedores (empresarios y emprendedores) por medio de la pérdida y la ganancia. Una ganancia le dice al hombre de negocios que los consumidores están satisfechos con el producto y que él debería continuar o incluso aumentar el nivel de producción. Una pérdida le muestra que no hay suficientes consumidores que estén dispuestos a comprar su producto al precio que está pidiendo, por lo que debería o bien reducir su precio o redirigir su dinero y esfuerzo hacia alguna otra línea de producción.

Este sistema de señales mantiene al mercado en constante movimiento hacia el equilibrio incluso cuando entran nuevos datos que alteran el equilibrio anterior. Por ejemplo, supongamos que Eastern Electric comienza la fabricación de un tubo de televisión recién inventado que muestra la imagen en tres dimensiones. Cuando los consumidores se enteran de la nueva televisión en 3D (a través de las noticias y la publicidad), la demanda se dispara como un cohete. El número de televisores 3D que Eastern Electric puede producir es limitado, por lo que la gran demanda y la pequeña oferta

resultan en un precio extremadamente alto y en altos márgenes de ganancia para el Eastern Electric. Pero esta misma alta ganancia, que puede parecer a primera vista un caso de desequilibrio del mercado y de injusticia, es la señal que lleva al mercado a moverse hacia el equilibrio. Las ganancias altas de Eastern Electric estimulan a otras empresas a realizar investigaciones sobre la televisión en 3D a fin de poder entrar en ese ramo con nuevos y mejores modelos y participar en las ganancias. Al poco tiempo, media docena de empresas están vendiendo televisores 3D competitivos y el aumento de la oferta satisface la demanda. Esto trae el precio hacia abajo hasta que las altas ganancias desaparecen y las ganancias de la industria de la televisión en 3D son aproximadamente las mismas, porcentualmente, que las de cualquier otra industria. En este punto, nuevas empresas dejan de entrar en ese ramo, ya que no hay más nada que las atraiga. El mercado entero se nivela y, salvo que haya otra nueva entrada de datos, permanece estable. Por lo tanto, cuando el mercado está libre de trabas, cualquier nuevo ingreso de datos envía de inmediato señales de ganancia o pérdida que ponen en movimiento factores que mantienen el equilibrio del mercado. El mercado es un mecanismo de auto-regulación. (Cabe señalar que la alta ganancia inicial realizada a partir de un nuevo producto es también un proceso justo en el cual el innovador se ve recompensado por su inversión en tiempo, dinero y trabajo mental).

El interés personal del individuo es la base de todo el sistema de mercado, y es la razón por la cual funciona tan bien. El consumidor actúa en su propio interés cuando compra cosas a los precios más bajos y de la mejor calidad que pueda encontrar. El productor actúa en su propio interés al tratar de obtener la mayor ganancia posible. Los consumidores y productores –ambos– intentan beneficiarse de sus transacciones en el mercado; si alguna de las partes no esperara ganar, ninguna operación comercial tendría lugar. Esta doble utilización del afán de ganancia resulta en la máxima satisfacción de los consumidores y en la recompensa de la eficiencia empresarial.

El gobierno afecta a la economía de tres principales maneras: 1) por los impuestos y el gasto público, 2) por medio de la regulación, y 3) por el control del dinero y la banca. Los impuestos son la hemofilia económica. Drenan a la economía del capital que de otro modo podría ser utilizado para aumentar la satisfacción de los consumidores y el nivel de producción, con lo cual se elevaría el estándar de vida. Al gravar este dinero se impide que el estándar de vida se eleve a los niveles que normalmente podría alcanzar, o realmente hace que caiga. Dado que las personas productivas son las únicas

que hacen dinero, son las únicas de quienes el gobierno puede obtener dinero. Los impuestos necesariamente penalizan la productividad.

Algunas personas sienten que los impuestos realmente no son tan malos, porque el dinero tomado del “sector privado” es gastado por el “sector público”, por lo que todo queda compensado. Pero si bien el gobierno gasta el dinero de los impuestos, nunca va a gastar esa riqueza saqueada legalmente, de la misma manera que habría sido gastada por sus legítimos dueños: las víctimas que pagan impuestos. Ese dinero que podría haber sido gastado en una mayor satisfacción de los consumidores o invertido en producción, creando más empleos y más productos para los consumidores, puede en lugar de ello ser utilizado para subsidiar a los beneficiarios de planes sociales, controlando sus vidas y, por lo tanto, desalentándolos a liberarse de la única manera posible: a través del trabajo productivo. O puede ser usado para construir una represa cuyo valor es tan mínimo para los consumidores e inversores que jamás habría sido construida sin la fuerza de intervención del gobierno. El gasto del gobierno reemplaza al gasto que la gente realizaría, si fuera libre, para maximizar su felicidad. De esta manera, el gasto del gobierno distorsiona el mercado y perjudica la economía tanto o más que los impuestos.

Si los impuestos desangran la economía y el gasto del gobierno la distorsiona, la regulación del gobierno equivale a una lenta estrangulación. Si una regulación exige a los hombres de negocios hacer lo que los deseos del consumidor los habrían llevado a hacer de todos modos, es innecesaria. Si obliga a los hombres de negocios a actuar en contra de los deseos del consumidor (lo que casi siempre hace), perjudica a los hombres de negocios, frustra al consumidor, y debilita la economía; y el consumidor, confundido, por lo general puede ser objeto de propaganda para instarlo a culpar al hombre de negocios. Al obligar a los hombres de negocios a actuar en contra de los deseos del consumidor, la regulación gubernamental aumenta el costo de los productos regulados (que en nuestra actual economía, incluye prácticamente todo) y por lo tanto reduce los estándares de vida de todos e incrementa la pobreza.

La regulación gubernamental no sólo perjudica indirectamente a los pobres, al aumentar los precios, sino también directamente, al negarles la oportunidad de ascender y salir de la pobreza. Supongamos que un negro que no puede conseguir un trabajo decente decide mantener a su familia haciendo

sándwiches y vendiéndolos a los hombres que trabajan en las obras en construcción locales. En primer lugar, tendría que solicitar, en lenguaje y procedimiento jurídicos apropiados, las licencias y los permisos de todos los poderes y departamentos gubernamentales que los requieran. Probablemente necesitaría licencias de la ciudad y del estado que le permitan realizar las ventas. Después tendría que pasar las inspecciones y certificaciones requeridas regularmente por las leyes de alimentos y drogas. Si se las pudo arreglar para cumplir con todo esto sin ir a la quiebra o caer en la desesperación, todavía tendría que enfrentarse con el problema de llevar extensos registros que permitan a los recaudadores de impuestos de la ciudad, el estado, y el gobierno federal tomarse parte de sus ganancias y asegurarse que pagó la “parte que le corresponde”. Esto requeriría un amplio conocimiento de contabilidad, que probablemente él no tenga. Supongamos que decida contratar a su cuñado, que sabe un poco de contabilidad, para que lleve sus registros. Entonces tendría que cumplir con todas las leyes que acosan a otros empleadores, incluyendo el impuesto a las ganancias y las deducciones del sueldo de su empleado para la seguridad social, el impuesto a las ventas, las leyes de salario mínimo y las normas de las condiciones de trabajo. Con semejantes y poderosas barreras al éxito, no es de extrañar que los pobres se vuelvan ¡cada vez más pobres!

Las regulaciones gubernamentales no sólo impiden a los individuos emprendedores entrar en negocios por sí mismos, sino que también contribuyen a “fijar” a muchos empleados en una rutina laboral “de 8 a 17 horas” innecesariamente. En nuestro mundo automatizado hay un número importante y creciente de tareas que no requieren que se fije un número específico de horas en una oficina, sino que se realice una cierta cantidad de trabajo, sin importar el tiempo que tome o dónde sea hecho. Siempre que un empleado en este tipo de tareas haga su trabajo, a la empresa no le debería importar si lo hace trabajando una hora al día en la cocina de su casa de 2 a 3 de la mañana. Sin embargo, empleadores, atrapados en el fascismo de la regulación y la burocracia del gobierno, se tornan cada vez más inflexibles e insisten en que los empleados cumplan una jornada de 8 horas, incluso si se pasan cinco de esas horas sentados en un escritorio sin hacer nada, pero tratando de parecer ocupados. Sin la regulación del gobierno, las empresas serían más libres para innovar y tendrían que competir duramente por la mano de obra, debido al auge económico creado por la libertad. Esto significaría condiciones de trabajo mucho menos rígidas las para los

empleados.

La libertad económica es importante para las grandes empresas, pero es igual de importante para el hombre común de la calle, para el pobre, para el estudiante universitario. A la larga, esas entremetidas normas, generalmente destinadas a ayudar a grupos de intereses especiales, dañan a todos.

Si a esto se agrega el desastre del control monetario del gobierno, con su inevitable inflación, depresiones, problemas de balanza de pagos, drenaje de oro, monedas poco sólidas, y los eventuales colapsos monetarios, uno comienza a darse cuenta de cuánto daño hace la intromisión gubernamental en el maravillosamente eficiente y productivo mecanismo del mercado, y cuánto más alto sería el nivel de vida sería si el mercado fuera libre. En vista de la pobreza creada por las interferencias del gobierno en la economía, los programas anti-pobreza del gobierno serían cómicos si no fueran tan trágicos.

Toda interferencia gubernamental en el mercado, por bien intencionada que sea, distorsiona el mercado y hace que se dirijan mal las señales vitales. Esa mala dirección de las señales vitales distorsiona aún más el mercado y le impide moverse hacia la estabilidad. La “afinación” de la economía por parte de los burócratas del gobierno se asemeja a las actividades de un grupo de lunáticos, armados con barras de hierro, “ajustando” el funcionamiento de una planta electrónica automatizada.

El mercado no regulado ha sido a menudo acusado de provocar el desempleo; y la pobreza de las masas en Inglaterra durante la Revolución Industrial es citada como ejemplo. Pero los críticos del mercado no señalan que los pobres estaban en condiciones aun peores antes de la Revolución Industrial, cuando la tasa de mortalidad infantil era de casi el 75% y las hambrunas periódicas arrasaban la tierra, matando a la “población excedente”.^[4]

A medida que un mercado libre madura hacia la plena industrialización, la productividad de los trabajadores aumenta (debido al aumento de la inversión en bienes de capital, es decir, las herramientas de la producción), y sus ingresos se incrementan. Esto es debido a que la única fuente de prosperidad es la producción de valor. La producción depende de herramientas; cuanto más y mejores son las herramientas con las que el trabajador está equipado, mayor es su capacidad productiva. Las industrias mejoran continuamente las herramientas (máquinas) que sus trabajadores utilizan en un esfuerzo por incrementar la producción y las ganancias. Entonces los salarios de los

trabajadores aumentan a medida que las industrias compiten entre sí por la mano de obra. En un mercado libre, los salarios subirían porque el aumento de inversiones en herramientas, por parte de las empresas, incrementaría la producción de los trabajadores. Los poderosos sindicatos y las costosas huelgas serían innecesarios, puesto que los salarios siempre se elevarían al nivel del mercado (que es el nivel más alto que el empleador podría permitirse el lujo de pagar).

Junto con el alza de los salarios en un mercado libre de la estrangulación del gobierno, el desempleo caería hasta que haya empleo para todos los que quieran trabajar. La mano de obra es y siempre ha sido relativamente menos abundante que las demandas de las personas por bienes, y que los recursos naturales necesarios para satisfacer estas demandas. Esto seguirá siendo cierto a menos que, y hasta que, se llegue a un punto de superpoblación en el que la oferta de mano de obra exceda la oferta de materias primas, punto en el cual el hambre será masiva. Esto significa que (salvo por una superpoblación masiva) siempre habrá suficientes empleos en un mercado libre y bien desarrollado. [\[5\]](#)

El desempleo en una sociedad industrial totalmente desarrollada es signo de una economía poco sana, debilitada por la parasitación del gobierno. La principal causa de desempleo es la interferencia del gobierno en la economía, un ejemplo particular son los salarios mínimos. Todas las actividades del gobierno extraen el dinero del mercado, y dejan menos para contratar trabajadores y pagarles buenos salarios. Habiendo perjudicado a la mano de obra al haber perjudicado al mercado, el gobierno se hace pasar por amigo de los trabajadores y los “ayuda” al imponer requisitos de salario mínimo (ya sea directamente por medio de la legislación o indirectamente dando un trato fuertemente preferencial a los sindicatos). Puesto que las empresas sólo tienen una cierta cantidad de capital que puede ser asignada a salarios, cuando los índices salariales son fijados artificialmente por encima del nivel del mercado, el equilibrio debe ser mantenido mediante el despido de los trabajadores menos productivos. Esto crea una clase de pobres desempleados que son mantenidos con los planes sociales del gobierno. También reduce la cantidad de bienes que se pueden producir, lo que aumenta su precio y por lo tanto disminuye el nivel de vida de todos.

En lugar de que el gobierno sea reconocido como el culpable, con frecuencia se ha culpado a la automatización. Pero la automatización no

puede reducir el número total de empleos disponibles, simplemente porque no hay un límite para las necesidades económicas de las personas. Sin importar cuántas necesidades sean satisfechas por las máquinas, igual habrá un número ilimitado de nuevas necesidades que quedarán insatisfechas. La automatización no reduce el número de empleos, simplemente reacomoda el modelo de demanda de mano de obra, como, por ejemplo, de la industria que está siendo automatizada a la industria que fabrica la maquinaria automatizada. Si la automatización fuera tan pavorosa como sus enemigos afirman, sería prudente desechar todas las palas mecánicas para sustituirlas por palas de mano... o, mejor aún, por cucharitas, para asegurar el “¡pleno empleo!”.

El mercado no regulado también ha sido acusado por las miserias de la “sociedad de la abundancia”. La pobreza y el desempleo son el producto de la intervención del gobierno, pero el libre mercado es ciertamente responsable de la abundancia. Si los críticos objetan las comodidades y conveniencias proporcionadas por el mercado, son libres de realizar trabajos pesados de sol a sol con instrumentos rudimentarios, dormir sobre suelo de tierra, y sufrir una alta tasa de mortalidad... siempre y cuando no traten de imponer su modo de “vida” a personas más sensibles.

Una de las razones que suelen esgrimir los burócratas para justificar los “retoques” del gobierno en la economía es que si se dejara al mercado totalmente libre alternaría entre la inflación y la depresión, entre auge y caídas. Pero ¿qué es exactamente lo que provoca este terrible “ciclo económico”, la inestabilidad intrínseca del mercado o es que hay alguna causa externa?

Supongamos que un falsificador logra inundar una pequeña ciudad con billetes falsos. El flujo de “dinero” nuevo producirá una prosperidad artificial, un auge. Las personas de la ciudad, con suficiente dinero en sus manos, harán fuertes inversiones en nuevas y especulativas empresas. Pero tan pronto como el auge haya seguido su curso, se tornará evidente que la economía no podía soportar estas nuevas empresas. Los nuevos negocios quebrarán, los inversores perderán su dinero, el desempleo se disparará, se habrá establecido una caída.

En un ciclo económico, el gobierno juega prácticamente el mismo papel que ese falsificador. Un ciclo económico comienza cuando la moneda es inflada porque sustitutos del dinero (papel “moneda”, monedas hechas con

metal de bajo valor como las monedas “sándwich”, etc.) son introducidos en la economía. Estos sustitutos del dinero, en realidad, no sustituyen nada, ya que no están respaldados por un valor monetario real (tales como el oro y la plata), sino que son, por lo tanto, carentes de valor o casi carentes de valor. Es el gobierno el que emite la moneda y es el gobierno el que infla la oferta de sustitutos del dinero.^[6] La moneda inflada por el gobierno estimula un auge artificial que direcciona mal el sistema de señales del mercado. Los empresarios, pensando que son más prósperos de lo que realmente son, hacen malas inversiones y sobreinversiones. El auge se rompe cuando se descubre la naturaleza y el alcance de la mala inversión. La depresión consiguiente es realmente el único medio que el mercado tiene para recuperarse de la mala inversión causada por la inflación.^[7] Por lo tanto, el ciclo económico, de lo que tan a menudo se ha culpado al capitalismo de laissez-faire, es en realidad el frío acero del cuchillo de la intervención del gobierno en el órgano vital del mercado: el libre comercio.^[8]

A pesar del hecho de que el libre mercado se auto-regula por completo, y que la intervención del gobierno es más la causa que la cura del desequilibrio del mercado, muchos todavía le temen a un mercado totalmente no regulado. Sostienen que el libre mercado sería promover la explotación económica de indefensos individuos por poderosos grupos de interés. Sienten que no es suficiente que los individuos estén libres de la fuerza y el fraude, también deben ser defendidos de la depredación egoísta de las “grandes empresas”, los monopolios, los cárteles (que en realidad son monopolios provisionales), y los ricos, en general. Todos estos fantasmas económicos son similares y todos pueden ser disipados examinando el más extremo de ellos: el monopolio.

Cuando se aboga por la libertad de mercado, un pensamiento que surge en las mentes de muchos es el miedo a que monopolios descontrolados funcionen de manera enloquecida, pisoteando los derechos del “más chico” y pongan despiadadamente a los posibles competidores contra la pared. Es ampliamente sostenido que sin un control estricto del gobierno esos monopolios proliferarán y prácticamente esclavizarán la economía.

En teoría, hay dos tipos de monopolio: el monopolio de mercado y el monopolio coercitivo. Un monopolio coercitivo se mantiene por la iniciación de la fuerza o la amenaza de la fuerza para prohibir la competencia, y, a veces para forzar la lealtad del cliente. Un monopolio de mercado no tiene

competencia efectiva en su campo particular, pero no puede impedir la competencia mediante el uso de la fuerza física. Un monopolio de mercado no puede conseguir sus fines iniciando la fuerza contra nadie (sus clientes, competidores o empleados) porque no tiene poder legal para forzar a las personas a tratar con él ni para protegerse de las consecuencias de sus acciones coercitivas. La iniciación de la fuerza podría ahuyentar a sus asociados comerciales y alarmar a los clientes llevándolos a prescindir completamente de sus productos o buscar productos sustitutos, o, en el caso de los empresarios, llevarlos a la instalación de un negocio competidor para atraer otros clientes insatisfechos. De modo que la iniciación de la fuerza por parte de un monopolio de mercado, lejos de ayudarlo a lograr sus fines, le daría un rápido empujón en el corto camino de descenso hacia el olvido.

Debido a que no inicia la fuerza, el monopolio de mercado sólo puede alcanzar su condición de monopolio por la excelencia en la satisfacción de las necesidades del consumidor y por la economía de su producto y/o servicio (que requiere una gestión empresarial eficiente). Además, una vez que ha alcanzado esta posición de monopolio, sólo puede mantenerla si continúa dando un excelente servicio a precios económicos (cuanto más libre es la economía más válida es esta regla). Si los administradores del monopolio se descuidan y suben sus precios por encima del nivel del mercado, algún otro emprendedor va a ver que se puede vender más a un precio más bajo y aún así obtener tremendas ganancias, e inmediatamente actuará para entrar en ese ramo. Entonces su competencia potencial se habrá convertido en una competencia real.^[9] Las empresas grandes y bien establecidas son particularmente propensas a ofrecer este tipo de competencia, ya que tienen grandes sumas de dinero para invertir y prefieren diversificar sus esfuerzos en nuevos campos con el fin de tener una base financiera amplia. En una sociedad libre, donde las grandes empresas no fueron saqueadas en lo que los burócratas gustan pensar como “ganancias extraordinarias”, a través de altos impuestos, cualquier monopolio que haya subido sus precios sobre el nivel del mercado o haya descuidado la calidad de su servicio estaría prácticamente creando su propia competencia: una competencia demasiado fuerte para que la pueda expulsar. Como siempre es la regla, en un mercado sin trabas la enfermedad va a crear su propio remedio: el mercado se auto-regula.

No sólo no son los monopolios de mercado una amenaza para nadie, sino que el concepto mismo de monopolio, como se lo entiende comúnmente, es

erróneo. Se supone que un monopolio es una empresa que tiene “el control exclusivo de un bien o servicio en un mercado dado, o el control que hace posible la fijación de precios y la virtual eliminación de la libre competencia” (Webster). Un monopolio de mercado no puede evitar que la competencia entre en su ramo, ya que no puede utilizar la coerción en contra de posibles competidores, y por lo tanto no puede tener ese “control exclusivo... que hace posible la fijación de los precios”. Tampoco puede decirse que dicho monopolio esté libre de competencia, incluso aunque tenga el control exclusivo de su mercado: su producto aún debe competir por el dinero del consumidor con cualquier otro bien o servicio. Por ejemplo, supongamos que un fabricante de casas rodantes tiene un monopolio total sobre la industria de las casas rodantes. Él todavía tiene que competir por el “dólar recreativo” con la industria del motel, y, en un sentido más amplio, con los fabricantes de embarcaciones recreativas, piletas de natación, juegos de tenis de mesa, etc. Tampoco su competencia termina ahí. Debido a que el consumidor puede elegir gastar su dinero en algo distinto que la recreación, nuestro monopolista de las casas rodantes debe competir indirectamente con las empresas de heladeras, fabricantes de ropa, colegios, etc., y así ad infinitum. No existe industria tan básica en la que un monopolista pueda manejar “la virtual eliminación de la libre competencia”. Incluso la industria siderúrgica tiene que competir en el campo de los materiales de construcción con metales más livianos, madera, plástico, cemento, ladrillo, y ahora incluso con los recientemente desarrollados productos de vidrio.

Al considerar el concepto de monopolio, es también útil recordar que no es el tamaño absoluto de la firma lo que cuenta, es el tamaño de la firma en relación con su mercado. En el siglo XIX, el pequeño almacén de campo tenía un control mucho más firme de su mercado que el que hoy tiene la mayor cadena de supermercados de las grandes ciudades. Los avances en la facilidad y economía de transporte disminuyen continuamente el tamaño relativo de incluso la firma más gigante, por lo tanto haciendo que la condición de monopolio de mercado incluso temporario sea mucho más difícil de alcanzar. De este modo el libre mercado tiende a la eliminación, en lugar del estímulo, de los monopolios.^[10]

Puesto que un monopolio de mercado nunca puede eliminar la libre competencia ni fijar precios desafiando la ley de la oferta y la demanda, en realidad no guarda en absoluto ningún parecido con la noción comúnmente

aceptada del “monopolio despiadado y sin control” al que tantas personas han sido enseñadas a temer. Si el término “monopolio de mercado” puede tener algún sentido, sólo puede ser entendido como una compañía que ha logrado una posición como único proveedor de su producto o servicio en particular porque las necesidades del cliente están bien satisfechas y sus precios son tan bajos que no resulta rentable para los competidores entrar en ese particular ramo. Es muy posible que su posición de monopolio no sea permanente, porque con el tiempo algún otro va probablemente a “construir una mejor trampa para ratones” y entre en competencia con ella. Pero, durante el período que dura su poder de mercado, nunca está libre de la competencia o de la ley de la oferta y la demanda con respecto a los precios.

Es fácil ver que un monopolio de mercado, debido a que no puede iniciar la fuerza, no representa una amenaza para ninguna de las personas individuales que trabajan con él ni para la economía en su conjunto, pero ¿qué ocurre con el monopolio coercitivo?

Un monopolio coercitivo tiene el control exclusivo de un campo de actividad determinado que está cerrado a la competencia y exento de ella, de modo que quienes lo controlan pueden establecer políticas arbitrarias y cobrar precios arbitrarios, independientemente del mercado. Un monopolio coercitivo puede mantener este control exclusivo que impide toda competencia sólo por el uso de la fuerza iniciada. Ninguna firma que opere en un contexto de libre mercado puede permitirse el inicio de la fuerza por temor a ahuyentar a sus clientes y asociados comerciales. Por lo tanto, la única manera de que una firma comercial puede mantenerse como un monopolio coercitivo es a través de la intervención del gobierno en la forma de garantías especiales de privilegio. Sólo el gobierno, que es en sí mismo un monopolio coercitivo, tiene el poder de obligar a los individuos a tratar con una firma con la que prefieren no tener nada que ver.

El temor a los monopolios despiadados e incontrolados es válido, pero se aplica sólo a los monopolios coercitivos. Los monopolios coercitivos son una extensión del gobierno, no un producto del mercado libre. Sin las garantías gubernamentales de privilegios especiales, no puede haber monopolios coercitivos.

La explotación económica por parte de los monopolios, cárteles y las “grandes empresas” es un dragón inexistente. En un mercado bien desarrollado, libre de la interferencia del gobierno, cualquier ventaja obtenida

de dicha explotación enviará señales llamando a la competencia, lo que pondrá fin a la explotación. En un mercado libre, el individuo siempre tiene alternativas para elegir, y sólo la fuerza física puede obligarlo a elegir en contra de su voluntad. Pero el inicio de la fuerza no es una función del mercado y no puede ser provechosamente empleada por firmas que operan en un mercado no regulado.

La fuerza, de hecho, es penalizada por el libre mercado, como lo es el fraude. Los negocios dependen de los clientes, y los clientes son ahuyentados por la explotación de la fuerza y el fraude. La penalización de la fuerza y el fraude es una parte inherente del mecanismo de auto-regulación del mercado libre.

El mercado, si no se ve obstaculizado por la regulación gubernamental, siempre se orienta hacia una situación de estabilidad y máxima satisfacción del consumidor, es decir, hacia el equilibrio. La intervención del gobierno, lejos de mejorar la sociedad, sólo puede causar trastornos, distorsiones y pérdidas, y llevar a la sociedad hacia el caos. El mercado se auto-regula: la fuerza no es necesaria para que funcione correctamente. De hecho, la imposición de la fuerza iniciada es lo único que puede impedir que el mercado funcione de modo que se logre el máximo posible de satisfacción para todos.

Si los hombres no son libres para comerciar de cualquier forma no coercitiva que le dicten sus intereses, no son libres en absoluto. Los hombres que no son libres son, en cierta medida, esclavos. Sin libertad de mercado, ninguna otra “libertad” es significativa. Por esta razón, el conflicto entre la libertad y la esclavitud se centra en el mercado libre y su único oponente efectivo: el gobierno.

[1] Harold Fleming, *Ten Thousand Commandments*, Nueva York, Prentice Hall Inc., 1951.

[2] Véase la obra de Murray N. Rothbard *Man, Economy, and State*, excelente tratado sobre principios económicos editado en español por Unión Editorial .

[3] La creencia de que el precio está determinado por el costo de producción es errónea. En realidad, en el contexto total del mercado, los precios de los diversos factores de producción son determinados por la ganancia que se espera obtener de sus productos. Para un análisis completo de este tema, véase Murray N. Rothbard, *Man, Economy, and State*.

[4] Véase el artículo “Los efectos de la Revolución Industrial sobre las mujeres y los niños”, en la obra de Ayn Rand *Capitalism: The Unknown Ideal* (Capitalismo, el ideal desconocido), publicada en rústica por The New American Library Inc., Nueva York.

[5] Mientras que la superpoblación es una posibilidad teórica, no constituye una amenaza inmediata, como habitualmente se la representa. Como lo señala Robert Heinlein en su novela de ciencia ficción

The Moon is a Harsh Mistress, la Tierra no está superpoblada, sino muy mal manejada... por los políticos.

[6] Los bancos también pueden generar inflación manteniendo sólo reservas fraccionarias contra los depósitos a la vista, por ejemplo, otorgando préstamos contra cuentas corrientes. Sin embargo, no podrían mantener reservas fraccionarias si no estuvieran protegidos por leyes especiales, porque esa práctica es demasiado riesgosa. En un mercado totalmente libre, cualquier banco que no mantuviera el 100% de las reservas sería expulsado del negocio por sus competidores más financieramente prudentes y sólidos.

[7] La fase de depresión del ciclo económico puede ser pospuesta durante mucho tiempo mediante la inflación continuada, pero tal política sólo logra que la inevitable depresión sea más catastrófica cuando se produzca.

[8] Véase *Depressions: Their Cause and Cure*, de Murray N. Rothbard.

[9] Desde 1888 hasta 1940 Alcoa tuvo el monopolio exclusivo de la fabricación de aluminio en los Estados Unidos. Mantuvo este monopolio vendiendo un producto tan excelente y a precios tan bajos que ninguna otra compañía podía competir con ella. Durante el período en que duró su monopolio, Alcoa redujo los precios del aluminio de \$8 a 20 centavos la libra y promovió centenares de nuevos usos para su producto. El libro de Harold Fleming *Ten Thousand Commandments* describe la acción que el gobierno tomó contra este “monopolio despiadado”, que había sido culpable de mantener su estatus monopólico mediante sus constantes y exitosos esfuerzos para satisfacer a sus clientes.

[10] Benjamin A. Rogge, *Is Economic Freedom Possible?*, Álbum de Long Plays N° 9, The Foundation for Economic Education, N. Y.

Capítulo 4

El gobierno: un mal innecesario

Debido a que el peso del poder del gobierno tiene tal influencia sobre la estructura y el funcionamiento de cualquier sociedad, las ideas sobre la organización social se han centrado típicamente en la estructura de gobierno de la sociedad propuesta. La mayoría de los “pensadores sociales”, sin embargo, han tomado el gobierno como algo dado. Han debatido sobre la particular forma de gobierno que deseaban que sus sociedades ideales tengan, sin embargo rara vez han intentado examinar la naturaleza misma del gobierno. Pero si uno no sabe con claridad lo que el gobierno es, difícilmente uno pueda determinar qué influencias los gobiernos tendrán sobre la sociedad.

El gobierno es un monopolio coercitivo que ha asumido poder sobre, y ciertas responsabilidades para con, cada ser humano dentro del área geográfica que reclama como propia. Un monopolio coercitivo es una institución mantenida por la amenaza y/o el uso de la fuerza física -la iniciación de la fuerza- para impedir que competidores entren en su campo de acción. (Un monopolio coercitivo también puede usar la fuerza para obligar la “lealtad del cliente”, como por ejemplo cuando una organización criminal exige dinero a cambio de “protección”).

El gobierno tiene posesión y control exclusivos, dentro de su área geográfica, de cualquiera de las funciones que es capaz de relegar para sí, y mantiene ese control por fuerza de sus leyes y sus armas, tanto contra otros gobiernos como contra cualquiera de los individuos privados que puedan objetar su dominación. En la medida en que controla cualquier función, o bien prohíbe la competencia (como la entrega de correo de primera clase) o la permite sólo sobre una base limitada (como con el sistema educativo americano). Obliga a sus ciudadanos-clientes, por fuerza de ley, a comprar los servicios del gobierno o, si no los desean, a pagar por ellos de todos modos.

Si bien es obvio que, para tan siquiera gobernar, cualquier gobierno debe

tener el monopolio de al menos algunas actividades (por ejemplo, el dictado de leyes) dentro de su territorio geográfico, algunos pensadores han sostenido que un gobierno “apropiadamente limitado” no debería iniciar la fuerza y no sería, por lo tanto, un monopolio coercitivo. El gobierno así previsto estaría restringido a lo que sus defensores consideran ser las funciones gubernamentales esenciales mínimas, como la defensa de la vida, la libertad y la propiedad contra la agresión tanto interna como externa (policía y fuerzas armadas), el arbitraje de las disputas (tribunales), y la administración de justicia (tribunales y sistema penal).

Algunos de estos defensores del gobierno limitado se han dado cuenta de que los impuestos son un robo (entendiendo por robo el acto de tomar la legítima propiedad de otro por la fuerza, subrepticamente, o mediante engaño) y han intentado asegurarse contra la iniciación de la fuerza por parte del gobierno prohibiendo a sus gobiernos teóricos recaudar impuestos, cualesquiera que ellos sean. Pero no sólo son sus sistemas de apoyo voluntario al gobierno más bien confusos y poco convincentes, sino que incluso cuando tal gobierno no-recaudador pudiese llegar a funcionar, la iniciación de la fuerza por parte del gobierno no habrá sido eliminada. Un gobierno, para ser un gobierno y no simplemente otra empresa de negocios en un mercado abierto con competencia real o potencial, debe mantener un monopolio en aquellas áreas de las que se ha apropiado de antemano. Para asegurar la continuidad de su existencia, este monopolio debe ser coercitivo, tiene que prohibir la competencia. Por lo tanto, el gobierno, para absolutamente existir como un gobierno, debe iniciar la fuerza a fin de prohibirle a cualquier ciudadano (o a ciudadanos) emprender negocios en competencia con el gobierno en aquellos campos que presume como exclusivamente propios.

Si fuera posible probarles a los hombres de negocios que esas “funciones gubernamentales básicas” de protección y defensa de la persona y la propiedad, arbitraje de las disputas y rectificación de la injusticia, podrían ser desempeñadas de manera muy satisfactoria por empresas privadas, de libre-mercado (y este libro probará que pueden serlo), cualquier gobierno limitado, supuestamente no coercitivo, enfrentaría un dilema crucial. Tendría o bien que iniciar el uso de la fuerza para evitar que la libre empresa entrara en su “mercado” (o sus “mercados”) o si no la libre empresa empujaría al gobierno a la “quiebra” y, por lo tanto, afuera de toda existencia. Como se demostrará, el gobierno es inevitablemente caro e ineficiente. Si el gobierno no obligara a

sus ciudadanos a tratar con él (al mantenerse a sí mismo como un monopolio coercitivo), el mercado libre podría ofrecer servicios realmente efectivos, de manera eficiente y a bajos precios, y el gobierno perdería todos sus “clientes”.

El gobierno es, y necesariamente debe ser, un monopolio coercitivo, porque para existir debe privar a los empresarios del derecho de entrar en negocios como competidores suyos y debe obligar a todos sus ciudadanos a tratar exclusivamente con él en las áreas de las que se ha apropiado de antemano. Todo intento de idear un gobierno que no inicie el uso de la fuerza es un ejercicio inútil, porque es un intento de hacer funcionar una contradicción. El gobierno es, por su naturaleza misma, una agencia de iniciación de la fuerza. Si cesara de iniciar la fuerza, cesaría de ser un gobierno y, de hecho, simplemente se convertiría en otra firma comercial en un mercado competitivo. Tampoco puede haber un gobierno que sea parcialmente una empresa que actúa en un mercado libre, porque no puede haber transigencia entre la libertad y la fuerza bruta.

O bien una organización es una empresa, que se mantiene contra la competencia por la excelencia en la satisfacción los deseos de los consumidores, o es una banda de ladrones, que existe por la fuerza bruta impidiendo la competencia por la fuerza cuando así lo puede hacer. No puede ser ambas cosas.^[1]

Además, como el gobierno no es un monopolio de mercado, sólo puede ser un monopolio coercitivo, no existe una tercera alternativa.

La prohibición de la competencia, prohibición ésta de la que el gobierno depende para existir, es una intromisión agresiva en el mercado libre y constituye la base para todas las otras numerosas intromisiones en el mercado de las que el gobierno es culpable. Puesto que el gobierno debe infringir el derecho de libre comercio para existir, ¿cómo puede esperarse que se abstenga de otras intromisiones en el mercado y en los derechos de sus ciudadanos- súbditos?

Las personas que crecen en medio de las “tradiciones democráticas de Occidente” son propensas a sentir que esta iniciación gubernamental de la fuerza y perturbación del mercado es justificable siempre y cuando sea un gobierno que ha sido “elegido por el pueblo a través del proceso democrático de elecciones libres”. Sienten que bajo un gobierno democrático, todo lo que el gobierno hace es hecho “por nosotros y para nosotros”, y es, por lo tanto,

permisible. Pero la falacia de este concepto se hace rápidamente evidente cuando uno considera a las personas del país democrático como individuos y no como fragmentos insignificantes de un todo colectivo.

La creencia de que las personas de una democracia se gobiernan a sí mismas a través de sus representantes electos, aunque santificada por la tradición y hecha venerable por múltiples repeticiones, es en realidad un disparate místico. En cualquier elección, sólo un porcentaje de las personas vota. Aquellos que no pueden votar por su edad u otras descalificaciones, y aquellos que no votan por confusión, apatía o disgusto ante una opción “Tonto o Retonto”, difícilmente puede decirse que tienen voz en la promulgación de las leyes que los gobiernan. Tampoco la tienen los individuos aun no nacidos, que se regirán por esas leyes en el futuro. Y entre aquellos que efectivamente “ejercen su derecho al voto”, la gran minoría que votó por el perdedor también es privada de voz, al menos durante el mandato del ganador contra quien votaron.

Pero incluso los individuos que votaron y se las arreglaron para elegir el ganador no están realmente gobernándose a sí mismos en ningún sentido de la palabra. Ellos votaron por un hombre, no por las leyes específicas que los regirán. Incluso todos aquellos que han dado su voto al candidato ganador estarían desesperadamente confundidos y divididos si se les pidiera votar por esas leyes realmente. Tampoco su representante estaría obligado a acatar sus deseos, aun si se pudiera decidir lo que estos “deseos colectivos” vendrían a ser. Y además de todo esto, un gran porcentaje del poder real de una democracia madura, como los Estados Unidos, está en manos de decenas de miles de anónimos burócratas designados que no responden a la voluntad de ningún ciudadano sin influencia especial.

Bajo una forma democrática de gobierno, una minoría de los individuos gobernados elige el candidato ganador. El candidato ganador entonces procede a decidir asuntos, en gran medida, sobre la base de presiones de grupos de intereses especiales. Lo cual en realidad equivale al gobierno de los que tienen influencia política sobre los que no la tienen. Contrariamente al lavado de cerebro que hemos recibido en las escuelas dirigidas por el gobierno, la democracia, el gobierno del pueblo a través de sus representantes electos, ¡es un cruel engaño!

No sólo es la democracia un disparate místico, también es inmoral. Si un hombre no tiene derecho a imponer sus deseos a otro, entonces diez millones

de hombres no tienen derecho a imponer sus deseos a uno, ya que el inicio de la fuerza está mal (y ni aun el asentimiento de la mayoría más abrumadora puede jamás hacerlo moralmente permisible). Las opiniones -incluso las opiniones mayoritarias- no crean verdad ni alteran hechos. Un linchamiento por una turba es democracia en acción. He aquí la ley de la turba.

La misma palabra “gobierno” significa que algunos hombres gobiernan – rigen– a otros.^[2] Sin embargo en la medida en que los hombres son gobernados por otros hombres, existen en la esclavitud. La esclavitud es una condición en la cual a uno no se le permite ejercer su derecho a ser dueño de uno mismo, sino que es regido por algún otro. El gobierno –el dominio de unos hombres sobre otros por medio de la fuerza iniciada– es una forma de esclavitud. Defender el gobierno es defender la esclavitud. Abogar por un gobierno limitado equivale a ponerse en la ridícula posición de abogar por una esclavitud limitada.

En pocas palabras, el gobierno es el dominio de algunos hombres sobre otros por medio de la fuerza iniciada, lo que equivale a esclavitud, lo cual está mal.

Los que sostienen que el gobierno es una institución que tiene el monopolio del uso de la fuerza de represalia (en un área geográfica determinada) omiten cuidadosamente qué clase de monopolio sería una institución así, y lo hacen por razones obvias. Afirmar que el gobierno es un monopolio de mercado es evidentemente absurdo, ya que la competencia debe estar prohibida; con competencia, no sería un monopolio y, por consiguiente, no sería un gobierno (de acuerdo con su “definición”). Si admiten que el gobierno es un monopolio coercitivo, no podrían dejar de ver que ellos estarían defendiendo una institución inherentemente mala, y defender aquello que está mal es, en sí, el mal. Es perfectamente claro que todo gobierno que jamás haya existido, incluidos los gobiernos de hoy en día, ha mantenido su existencia por medio de la agresión iniciada contra sus ciudadanos-súbditos y, lo que es más, no podría seguir existiendo sin esa agresión que viola los derechos humanos. Afirmar, por lo tanto, que el gobierno tiene el monopolio del el uso de la fuerza de represalia es consentir y rendirse a la fuerza iniciada; una institución basada en la fuerza iniciada difícilmente, ni con un gran esfuerzo de imaginación racional, pueda solamente tener el monopolio del uso de la fuerza de represalia. Se trata de una noción totalmente absurda, y contribuye a mantener la idea de que el

gobierno es algo bueno.

El gobierno, por ser un monopolio coercitivo, debe mantener su posición de monopolio por la iniciación de la fuerza, eso requiere que el gobierno sea un depositario del poder. Debido a esta concentración de poder, se sostiene que cierta restricción debe ser puesta al gobierno para evitar que ignore por completo a sus ciudadanos. Puesto que el gobierno es un monopolio con el cual sus ciudadanos son obligados a tratar, no puede permitir ninguna competencia que le proporcione restricciones externas, como las que hay para las instituciones del libre mercado. Cualquier fuerza externa lo suficientemente fuerte como para controlar el poder del gobierno destruiría su posición de monopolio. Las restricciones deben, por lo tanto, ser internas, en forma de los llamados mecanismos de control y equilibrio. Pero cualquier sistema de mecanismos de control y equilibrio gubernamentales es necesariamente grande, difícil de manejar, y caro, lo cual impone una carga mucho más pesada sobre aquellos que deben soportarla que lo que sus funciones podrían justificar, (incluso si uno pasa por alto el hecho de que las funciones gubernamentales son coercitivas).

Además, una posición que conlleve siquiera una pequeña cuota de poder sobre otros atrae a los hombres que desean ejercer poder sobre otros. Un hombre racional –una persona productiva con un alto grado de autoestima– no va a desear semejante poder; tiene cosas mucho más interesantes y gratificantes para hacer con su vida (y aborrece la esclavitud... de cualquier clase). Pero un hombre que no ha podido fijarse y alcanzar metas productivas, un hombre que nunca ha hecho nada que valga la pena por sus propios estándares, a menudo buscará disfrazar sus sentimientos de inadecuación tomando una posición de poder en la que pueda experimentar la seudo autoestima de decirle a otros cómo vivir sus vidas. Entonces el gobierno, por su naturaleza misma, tiende a atraer los peores hombres, en lugar de los mejores, a sus filas. Incluso si un gobierno fuera iniciado por los mejores de los hombres con las mejores intenciones,^[3] cuando los buenos hombres se hayan muerto y las buenas intenciones se hayan disipado, hombres con lujuria de poder se harían cargo y trabajarían sin cesar para incrementar la influencia y la autoridad del gobierno (siempre por el “bien público”, ¡por supuesto!).

Como el gobierno atrae el tipo de hombres que desean tener poder sobre los demás, ningún sistema de mecanismos de control y equilibrio puede

mantener al gobierno permanentemente limitado. Aun con una constitución extremadamente estricta, es imposible imponer restricciones a las que otros hombres no “le encuentren la vuelta”. Lo mejor que se puede esperar de los mecanismos de control y equilibrio constitucionales es limitar al gobierno por un período más largo que lo logrado hasta el momento. Los Estados Unidos tienen el récord hasta la fecha –alrededor de dos siglos–, para degenerar en una mezcla de fascismo y socialismo, una nueva marca de totalitarismo sofisticado.

Se ha dicho que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Pero dicha vigilancia es un constante gasto improductivo de energía, y es groseramente poco razonable esperar que los hombres sigan gastando su energía en forma improductiva en nombre de un “idealismo altruista”. No hay área en el mercado libre que requiera la vigilancia constante de toda la población para evitar desviaciones. Todos nos sentiríamos sorprendidos e indignados si se nos exhortara, por ejemplo, a prestar semejante atención a la industria lechera para evitar que nuestra leche sea entregada agria.

El gobierno consiste en hombres que gobiernan o rigen a otros mediante el uso de la fuerza iniciada. Esto significa que inevitablemente el gobierno opone a los hombres entre sí, de modo que cada grupo de interés busca estar entre los que gobiernan, o por lo menos en buenos términos con los que gobiernan, y no entre los gobernados. Semejante conflicto entre grupos de interés es más pronunciado en una democracia, porque en una democracia el rumbo del gobierno está determinado en gran medida por grupos de presión que tienen influencias especiales y/o pueden ofrecer votos y dinero. Cada grupo de presión pelea para ganar el control del gobierno, lo suficiente como para lograr la aprobación de leyes que lo favorezcan y que paralicen a sus oponentes. Esta guerra política constante e inevitable convierte a cada grupo de presión en una amenaza para todo aquel que esté fuera del mismo e impulsa a otros grupos, que de otro modo no serían agresivos, a presionar al gobierno por una legislación favorable a ellos, como un acto de defensa propia si no por otra razón. Así, el gobierno crea una situación en la que cada hombre se ve forzado a temer a todo aquel que pertenezca a un grupo de interés diferente o tenga un estilo de vida distinto. Los negros temen la represión por parte de los blancos, mientras que a los blancos les preocupa que los negros adquieran “demasiado” poder. La gente “correcta” de clase media, de mediana edad, teme el día en que los jóvenes hippies alcancen la edad y la fuerza suficientes como para tomar el poder y forzar una legislación

favorable a la “cultura hippie”. A los hippies, por su parte, les molesta el estilo de vida “correcto” que las leyes actuales intentan forzarlos a respetar. Son los trabajadores contra los empresarios, los urbanos contra los suburbanos, los que pagan impuestos contra los que consumen impuestos, en una batalla sin fin, costosa y totalmente innecesaria. Sin gobierno, nadie tendría que temer que el grupo de algún otro le ganara de mano y utilizara el poder de la ley para imponerle su voluntad.

Personas de ocupaciones, intereses y estilos de vida enormemente diferentes podrían vivir juntas pacíficamente, porque nadie sería capaz de usar a un político para amenazar a los demás. Es el poder del gobierno lo que causa la mayoría de los conflictos entre los distintos grupos de nuestra sociedad.

Los gobiernos siempre han considerado necesario usar la fuerza, tanto contra sus propios ciudadanos como contra otros gobiernos. Esto no es sorprendente si se piensa que cualquier gobierno sólo puede existir si mantiene un monopolio en su área de operaciones, y que sólo puede mantener este monopolio permanentemente mediante el uso de la fuerza. Las guerras y las represiones son un subproducto inevitable del gobierno: son simplemente la reacción normal de un monopolio coercitivo ante las amenazas externas e internas a su posición. Cuantas más áreas busca monopolizar dentro de sus fronteras (o sea, cuanto más totalitario es), más represiones tiene que ejercer contra sus ciudadanos y más violentas y sangrientas son esas represiones. Cuantas más áreas busca controlar fuera de sus fronteras (es decir, cuanto más imperialista es), más guerras emprenderá, y más prolongadas y destructivas estas serán. Algunos gobiernos son mucho más totalitarios e imperialistas que otros y, en consecuencia, mucho más crueles y sanguinarios. Pero todo gobierno debe iniciar la fuerza porque todo gobierno es un monopolio coercitivo. Mientras existan los gobiernos, las guerras y las represiones son inevitables. La historia de los gobiernos siempre ha sido, y siempre será, escrita con sangre, fuego y lágrimas.

Además de todo el resto de sus defectos, la estructura de cualquier gobierno es incurablemente arbitraria y, por lo tanto, carente de razón. Cualquier institución que no forme parte del mercado libre y, por lo tanto, no esté sujeta a las reglas del mercado, debe ser establecida y operada sobre la base de reglas arbitrarias y por lo tanto no puede ser justa y orientada hacia la realidad. La empresa privada es guiada por la realidad en la forma del

mercado. Un empresario exitoso opera su negocio de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda y de esta manera tiene razones centradas en la realidad para las decisiones que toma. Pero el gobierno está fuera del mercado, no es guiado por las realidades del mercado, y por lo tanto sólo puede ser operado por decisiones arbitrarias. Esta verdad salta a la vista cuando uno honestamente trata de determinar con justeza cómo debería ser implementada la institución del gobierno (lo cual también explica por qué pocos defensores de la libertad han intentado esta tarea imposible). Por ejemplo, ¿cómo deben ser elegidos los jueces, por elección o nombramiento? Si es por elección, ¿en qué términos y por qué electorado (local, estatal o nacional)? La designación debería ser ¿bipartidista o no partidista? Si es por nombramiento, ¿por quién y con qué controles? ¿Cuáles son las reglas para votar, quién decide lo que ellas serán, y cuáles son los criterios objetivos para semejantes decisiones? Las discusiones sobre estos asuntos son a la vez interminables e infructuosas, porque no hay respuestas no arbitrarias.

Para una empresa privada, el principal propósito de su existencia es la obtención de ganancias (lo cual es posible sólo si satisface a sus clientes). La ganancia es la “señal del éxito” para cualquier empresario que opera en un mercado libre, la señal que le dice que está teniendo éxito en la tarea de satisfacer a sus clientes. Cuando un hombre de negocios comienza a sufrir pérdidas, sabe que ha cometido errores y que los consumidores están insatisfechos con su producto o servicio. La señal de la ganancia guía inequívocamente a empresarios hacia aquellas acciones que producen la mayor satisfacción de los consumidores.

Pero un gobierno es una organización “sin fines de lucro” externa al mercado, que se mantiene a sí misma, no por intercambio voluntario, sino por la toma de bienes por la fuerza (impuestos). La señal del éxito para un político o burócrata no es el lucro, sino el poder. Un funcionario del gobierno tiene éxito, no por satisfacer clientes, sino por aumentar su esfera de control sobre las vidas de otros. Por eso cada político lucha tan duramente para ganar las elecciones, dictar decenas de nuevas leyes, y aumentar la cantidad de prebendas que tiene para repartir. Es por esto que cada burócrata gris y anónimo se esfuerza incesantemente por aumentar el tamaño, las facultades, y el presupuesto de su departamento, así como el número de hombres que trabajan bajo sus órdenes. La señal del poder conduce inequívocamente a los funcionarios del gobierno hacia aquellas acciones que producen el mayor control sobre otros hombres.

La empresa privada se mantiene y se expande ofreciendo continuamente a las personas las cosas que éstas quieren. El gobierno se mantiene y se expande privando a las personas de las cosas que éstas desean por medio de la incautación por la fuerza de sus bienes (impuestos) y evitando por la fuerza que las personas comercien y vivan de la forma que ellas elijan (regulaciones). Así, la empresa privada aumenta constantemente la prosperidad y el bienestar de sus clientes, mientras que el gobierno disminuye constantemente la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos.

Pero peor que cualquier otra cosa que les hace a sus ciudadanos es el hecho de que el gobierno no puede evitar forzosamente sacrificar los intereses justos de al menos algunos de ellos. Todo gobierno debe tomar decisiones y actuar en consecuencia, ya que no podría pretender ninguna justificación para su existencia si no hiciera nada en absoluto. Teóricamente, los líderes siempre deben actuar “en el interés del pueblo”, ya que sería inmoral imponer al pueblo acciones de que sean contrarias a sus intereses. Ahora bien, dado que no todos los individuos que componen “el pueblo” encuentran de su interés las mismas cosas, se deduce que al menos algunos de ellos deben tener intereses correctos, justos, que son diferentes o incluso opuestos al supuesto “interés público”. Esto significa que algunos ciudadanos (los que no tienen influencia política) deben sacrificar sus intereses, esperanzas, ambiciones, e incluso su propiedad y sus vidas en aras del “interés nacional”. Dado que las personas no renunciarían a esos valores voluntariamente, y generalmente no lo hacen, cualquier grupo no basado en la pertenencia totalmente voluntaria debe emplear la coerción para obligarlas a los sacrificios que sus líderes y dirigentes consideren de interés para el grupo.

Limitar a un gobierno a las funciones de protección y arbitraje disminuiría los sacrificios exigidos a los ciudadanos, pero jamás podría eliminarlos. El despilfarro en mecanismos de control y equilibrio, y la ineficiencia de una organización que está más allá del alcance de la competencia hace que los servicios gubernamentales sean mucho más costosos y menos efectivos que los provistos por las empresas. Por lo tanto, estar obligado a comprar “servicios de protección” del gobierno es ciertamente un sacrificio. Cualquier gobierno, si quiere seguir siendo un gobierno, debe mantener su condición de monopolio mediante la coerción, lo que significa que debe imponer sacrificios a sus ciudadanos.

Cada individuo tiene la responsabilidad de descubrir cuáles son sus intereses y de trabajar para su logro. Cuando el gobierno le quita parte de esta responsabilidad al individuo, debe también quitarle algo de su libertad de acción, es decir, se deben violar derechos humanos. Además, cuando el gobierno obliga a un individuo a actuar en contra de sus intereses propios, lo está forzando a actuar en contra de su propio juicio racional. Tal acción, en efecto, coloca las opiniones y los caprichos de otros entre un hombre y su percepción de la realidad y por lo tanto, lo obliga a sacrificar su herramienta básica de supervivencia: ¡su mente!

El gobierno siempre ha sido un grillete impidiendo el progreso y el bienestar humanos. Este grillete ya era suficientemente malo en tiempos primitivos cuando la vida era relativamente simple. En una sociedad compleja con una tecnología compleja y armas nucleares, es una estupidez suicida. El gobierno es simplemente inadecuado para las complejidades de la vida moderna, un hecho que se está evidenciando cada vez más en la torpe ineptitud de las “soluciones” gubernamentales a los problemas sociales, la confusión y contradicciones perennes en las políticas del gobierno, y el fracaso sucesivo de sus programas. El gobierno, en el mejor de los casos es un anacronismo primitivo que la raza humana produjo en algún lugar, en el tiempo en que los hombres salieron de sus cuevas, y del que hace mucho deberíamos haber prescindido.

La mayoría de las personas cree firmemente que debemos tener un gobierno que nos proteja de la agresión interna y externa. Pero el gobierno es un monopolio coercitivo que debe demandar sacrificios a sus ciudadanos. Es el depositario de un poder que carece de control externo y no puede ser limitado en forma permanente. Atrae a la peor clase de hombres a sus filas, encadena el progreso, obliga a sus ciudadanos a actuar en contra de su propio juicio, y por su existencia coercitiva causa recurrentes conflictos internos y externos. En vista de todo esto, la pregunta no es: “¿Quién nos protegerá de la agresión?” Sino “¿Quién nos protegerá de los protectores ‘gubernamentales’?” La contradicción de contratar a una agencia de violencia institucionalizada para que nos proteja de la violencia es aún más temeraria que comprar un gato para que proteja nuestro lorito.

En vista de la naturaleza real del gobierno, ¿por qué la mayoría de los hombres a lo largo de la historia lo han aceptado e incluso demandado? Tal vez la razón más obvia es que la gran mayoría de los hombres no han

desarrollado mucho su capacidad de generar o incluso de aceptar nuevas ideas, en particular las que difieren radicalmente de las que les son familiares y constituyen el statu quo cultural. Retrocediendo en la historia registrada, hasta donde ella llega ha habido gobiernos, e imaginar, con cierto detalle, cómo nos manejaríamos sin ellos requiere más esfuerzo mental del que muchos están dispuestos a dedicar. Además, lo que es nuevo, extraño y desconocido es aterrador, y es más cómodo dejar este asunto fuera de toda consideración con sólo declarar que no funcionaría de todos modos (¡"Ustedes hermanos Wright nunca conseguirán que ese artefacto despegue"!).

Los funcionarios del gobierno han utilizado todas las herramientas posibles para convencer a las personas de que el gobierno es necesario. Una de las armas más eficaces ha sido la educación sostenida por el gobierno, que lava el cerebro de los jóvenes y les inculca el patriotismo antes de que sean capaces de juzgar por sí mismos; y crea una clase de intelectuales pro-Estado cuyas ideas crean un pueblo pro-Estado. Otro truco ha sido invertir al gobierno de tradición y pompa e identificarlo con "nuestro modo de vida", de manera que estar en contra del gobierno es visto como estar en contra de todo lo que es familiar, noble y bueno.

Otro factor que contribuye a la aceptación del el gobierno es que un gran número de personas tienen un persistente, y por lo general no admitido, miedo a ser responsables de sí mismos, a quedar librados a sus propios recursos. Esto cala mucho más hondo que solamente el conocimiento de que sin un gobierno no habrá cheques de bienestar social o cargos burocráticos lujosos. Es un profundo miedo a la responsabilidad y al riesgo de tener que tomar decisiones propias y aceptar las consecuencias, sin una máxima autoridad a quien pedir orientación o culpar en caso de fracaso. Esta es la razón de gritos tales como: "¡tenemos que tener un fuerte liderazgo en estos tiempos de crisis!", "¡necesitamos nuevos y mejores líderes!", y "¡Dios, danos un líder!". Las personas que temen la responsabilidad encuentran que es más fácil pedir por líderes, incluso cuando esos líderes pueden llegar a ser tiranos, que aceptar el riesgo y el esfuerzo de buscar soluciones a los problemas que los aquejan (recordemos el patriotismo "Heil Hitler" de la Alemania nazi y el horror y las atrocidades a los que condujo). Sin un gobierno que ejerza este liderazgo, dichas personas se sienten irremediabilmente perdidas y a la deriva.

Pero aun con todo esto, la mayoría de las personas podría haber aceptado la idea de una sociedad sin gobierno desde hace mucho tiempo, si no les hubieran vendido la idea de que la única alternativa al el gobierno es el caos. El gobierno puede ser malo, sienten, pero, después de todo, es un mal necesario.

Aparte del hecho de que no hay males necesarios, cuando uno considera todo el caos que los gobiernos han causado con sus violaciones a la libertad de los hombres, sus interferencias arbitrarias en el mercado y las guerras por saqueo y poder, la suposición de que el gobierno evita el caos parece más que un poco ridícula. El mercado libre es perfectamente capaz de evitar el caos, y lo haría sin violar la libertad de los hombres ni embarcarse en guerras agresivas... como este libro va a demostrar. La elección real no es gobierno versus el caos, sino la caótica rigidez generada por las agresiones gubernamentales versus el progreso pacífico y evolutivo que resulta naturalmente de hombres libres comerciando en un mercado abierto.

El gobierno no es un mal necesario... es un mal innecesario.

[1] Como ejemplo de este intento de casar al gobierno con los negocios, algunas almas bienintencionadas han propuesto que el gobierno debería evitar obligar a sus ciudadanos a tratar con él convirtiendo la ciudadanía en una cuestión de contrato, de tal modo que sólo aquellos que desearan adquirir los servicios gubernamentales lo hagan. Pero un gobierno semejante, para seguir siendo un gobierno, aun tendría que iniciar la fuerza para prohibir la competencia o perdería su monopolio. De hecho, advertiría al individuo que vive en su territorio: “Usted no está obligado a comprarle al gobierno la protección que necesita, pero el gobierno no le permite comprársela a nadie más”. La libertad de coerción gubernamental ofrecida por este gobierno “voluntario” carecería de sentido.

[2] El concepto de “un gobierno de leyes, no de hombres” es tan místico y falto de sentido como la democracia. Las leyes deben ser escritas y hechas cumplir por hombres. En consecuencia, un “gobierno de leyes” es un gobierno de hombres.

[3] Nosotros, por supuesto, no admitimos esa posibilidad. Usamos este argumento sólo con propósitos ilustrativos.

PARTE II

Una sociedad de laissez-faire

“Libertad... madre, no hija del orden”.

Proudhon

Capítulo 5

Una economía libre y sana

Imagínese un siervo feudal, legalmente ligado a la tierra en que nació y a la posición social en que nació, trabajando de sol a sol con herramientas primitivas por una mera subsistencia que debe compartir con su señor feudal, y con sus procesos mentales enredados de miedos y supersticiones. Imagínese tratar de contarle a este siervo acerca de la estructura social de los Estados Unidos del siglo XX. A usted probablemente le costaría mucho convencerlo de que tal estructura social podría siquiera existir, porque él vería todo lo que usted describe desde el contexto de su propio conocimiento de la sociedad. Él le informaría a usted, sin duda y con un dejo de superioridad y engreimiento, que a menos que cada individuo nacido en la comunidad tenga un lugar social específico y permanentemente fijado, la sociedad se deterioraría rápidamente y desembocaría en el caos.

De manera similar, decirle a un hombre del siglo XX que el gobierno es malo y, por lo tanto, innecesario y que tendríamos una sociedad muchísimo mejor si no tuviéramos absolutamente ningún gobierno, es probable que le provoque un cortés escepticismo... especialmente si el hombre no está acostumbrado a pensar de manera independiente. Siempre es difícil imaginar el funcionamiento de una sociedad distinta a la nuestra, y particularmente una sociedad más avanzada. Esto se debe a que estamos tan acostumbrados a nuestra propia estructura social que tendemos a considerar automáticamente cada faceta de esa sociedad más avanzada, en el contexto de la nuestra, por lo que el cuadro se distorsiona hasta perder sentido.

Muchas de las condiciones adversas que hoy las personas dan por sentado, serían diferentes en una sociedad totalmente libre de gobierno. La mayoría de estas diferencias podrían surgir de un mercado liberado del peso muerto del control gubernamental -fascista o socialista- que por lo tanto sería capaz de producir una economía sana y un enormemente mayor nivel de vida para todos.

En cualquier sociedad, el desempleo es el producto de la intervención del gobierno en el mercado. Una sociedad libre de gobierno no tendría ningún

problema de desempleo. La mano de obra, siendo más escasa que los recursos, sería demandada, y todo aquel que quisiera un empleo podría tenerlo. Cuando nos enfrentamos a una demanda de mano de obra producida por la nueva prosperidad y el alza de las ventas, la industria estaría deseosa de contratar a miembros de grupos minoritarios, de instituir cursos de capacitación en el lugar de trabajo para los no educados, de establecer guarderías en las fábricas para las madres de niños pequeños, de contratar a las personas con discapacidad, etc., para aprovechar toda fuente de mano de obra competente. Los salarios serían altos porque las empresas podrían conservar lo que los burócratas llaman “ganancias extraordinarias” e invertir en maquinaria para aumentar la productividad de su mano de obra (y los salarios están determinados por la productividad).

Siempre habrá diferencias grandes en el monto de los ingresos obtenidos por distintas personas, pero en una sociedad de libre mercado no habría ninguna clase de pobres desempleados o desesperanzados como tenemos hoy. En lugar de ser abandonados a morir de hambre, en una sociedad sin gobierno, a los pobres por fin se les daría todas las oportunidades y la ayuda que necesitan para elevarse y salir de su pobreza.

Por supuesto, siempre habrá personas transitoria o permanentemente incapaces de mantenerse a sí mismas debido a discapacidades extremas mentales o físicas, mala suerte financiera, u otras causas. Tales personas serían ayudadas por organizaciones de caridad privadas, ya que no habría subsidios de desempleo gubernamentales. Reunir el dinero suficiente para ayudarlas no presentaría ningún problema, nunca hemos sufrido de la falta de personas dispuestas a entrar en el negocio de recaudar y distribuir fondos de caridad, y la gente de esta nación semi-libre, incluso con más de un tercio de su ingreso saqueado por los impuestos, ha tenido la riqueza suficiente como para ser generosa con numerosas organizaciones de caridad cada año. La caridad privada es mucho más económica y eficiente que los planes sociales del gobierno, ya que está en una mucho mejor posición para distinguir a los merecedores de la ayuda de los farsantes que sólo quieren “llevársela de arriba”, y para asignar sus fondos en consecuencia. Esta superioridad práctica deriva del hecho moral que la caridad privada se basa en contribuciones voluntarias, mientras que los planes sociales del gobierno salen de los fondos confiscados “a punta de pistola legal” a los contribuyentes productivos.

Sin embargo, muchas personas sienten que la caridad se vendría abajo

cuando se enfrente con la tarea de educar a los niños sin escuelas públicas. Creen que nunca podría haber suficiente caridad para atender a todos los niños cuyos padres descuiden o no puedan mandar a la escuela. Una opinión tal es el resultado de no tomar en consideración el contexto de una sociedad libre.

Ya se ha demostrado que la pobreza es el resultado de la interferencia del gobierno en la economía, y que en una sociedad industrial moderna no puede haber pobreza tal como la entendemos. Esto significa que, si bien las personas de bajos ingresos sin duda tendrían que prescindir de otros bienes deseables con el fin de educar a sus hijos, ellos no estarían en la posición de no tener absolutamente nada de dinero para destinar a educación. Por otro lado, cuando los padres sepan que no hay un gobierno que pague las cuentas por ellos, seguramente lo pensarán dos veces antes de asumir la responsabilidad de tener un mayor número de hijos del que pueden adecuadamente atender y educar. Con los dispositivos de control de la natalidad libres de leyes que los obstaculicen y sus fabricantes libres de hacer publicidad en los medios de comunicación masivos, podría esperarse que el tamaño de las familias pertenecientes a los grupos de ingresos más bajos con educación deficiente se redujera drásticamente. Una vez libres de la carga económica de las familias numerosas, los padres de ingresos más bajos no sólo podrían permitirse un mejor nivel de vida, sino también costear una mejor educación para los hijos que resulten tener, de modo que la generación siguiente podría elevarse hacia una mejor posición socioeconómica.

Por supuesto, la propia educación se mejoraría enormemente puesta en el mercado libre. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes desperdician gran parte del día escolar. Esto se debe principalmente a dos factores: en primer lugar, la insistencia “democrática” en obligar a todos a estudiar en la misma “planta educativa” independientemente de la capacidad o de la educación previa de cada uno, y en segundo lugar, la rigidez de un sistema socializado que no tiene competencia y por lo tanto puede tolerar un alto grado de estancamiento. Las instituciones educativas de un mercado libre en competencia unas con las otras, rápidamente sacarían ventaja de cada nuevo avance en los métodos y materiales educativos y sin duda harían un mucho mejor trabajo en menos tiempo y por mucho menos dinero. Es probable que esta aplicación del libre mercado en las nuevas técnicas educativas permitiría a todos los estudiantes -menos los más lentos- terminar sus estudios meses o incluso años antes de lo que lo hacen ahora, proporcionando un ahorro

enorme de tiempo del joven y de dinero de sus padres, así como un aumento de sus años de productividad (y del nivel de vida de todos).

Un sistema de *laissez-faire* de educación competitiva de libre mercado proporcionaría una amplísima variedad de escuelas para satisfacer las necesidades de las personas de los más diversos intereses, aptitudes, creencias y estilos de vida. Los cristianos devotos podrían mandar a sus hijos a escuelas religiosas donde se rezara antes de cada clase sin infringir el derecho de los ateos a que sus hijos se eduquen exclusivamente mediante el uso de la razón. Los Black Panthers podrían enviar a sus niños a escuelas sólo para negros, los segregacionistas blancos, a escuelas sólo para blancos, y los integracionistas de todas las razas podrían patrocinar escuelas integradas (la integración forzada es tan mala como la segregación forzada). Habría escuelas para jóvenes excepcionalmente brillantes, otras para los que tienen problemas educacionales especiales, y otras para aquellos con grandes aptitudes en diversos campos (música, matemáticas, letras, etc.). Estas diversas escuelas cobrarían montos diferentes por las matrículas y operarían en condiciones y con métodos educacionales variados. Algunas serían estrictas, otras, permisivas. Algunas podrían tener un período escolar de doce meses, otras uno de seis meses. Prácticamente cualquier tipo de educación que los consumidores desearan podría ser ofrecido, y la selección de una escuela sería estrictamente sobre la base de la elección individual libre. Ya no estaría cada niño obligado a pasar por la misma “máquina” educativa, una “máquina” dirigida hacia la gran mayoría “promedio” y, por tanto, perjudicial para las minorías de todo tipo.

Aunque en una economía libre las escuelas serían pagadas por medio del cobro de la matrícula y no por el robo mediante impuestos, esto no significa necesariamente que los padres deberían pagar la totalidad de los gastos de la educación de sus hijos, especialmente en la escuela secundaria y la universidad. Incluso hoy en día, decenas de empresas en busca de matemáticos bien capacitados y competentes, ingenieros, químicos, etc., ofrecen generosas becas, sin ningún compromiso, a cualquier estudiante con talento con la esperanza de atraerlo a trabajar para ellos cuando se gradúe. En una economía saludable de una sociedad de mercado totalmente libre, las empresas estarían buscando aún más empleados (así como también personas independientes subcontratadas) en una aun mayor variedad de campos especializados. Las empresas no sólo pondrían a los estudiantes prometedores en la universidad, sino que bien podrían incluso pagar sus matrículas en la

escuela secundaria. Y muchas de ellas hasta podrían ofrecer pagar totalmente los estudios secundarios de cualquier estudiante ambicioso promedio a cambio de su obligación contractual de aprender alguna especialidad útil para la empresa y trabajar exclusivamente para ella durante un período establecido.

Muchas empresas ya están manifestando un gran -y rápidamente creciente- interés por la educación, a pesar de su condición rígidamente socializada. Están particularmente interesadas en la investigación de mejores métodos de enseñanza, incluyendo el uso de computadoras y otros dispositivos mecánicos para mejorar la rapidez y la calidad de la enseñanza. Es difícil imaginar la magnitud de la influencia beneficiosa que dichas empresas podrían tener en el campo de la educación si estuvieran liberadas del rigor mortis del control del gobierno.

Por supuesto, la educación no tiene por qué tener lugar en un aula. Uno de los instrumentos educativos menos costosos y más prometedores es la televisión. En la actualidad, la mayoría de la TV educativa es sin duda deficiente en calidad y nivel de interés. Esto se debe en gran medida a la falta de competencia como resultado de las sofocantes regulaciones impuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones, que ejerce un control virtualmente dictatorial sobre quienes pueden entrar en el ámbito de la televisión y sobre qué tipo de programas pueden transmitir. En una sociedad de laissez-faire, cualquiera que pudiera encontrar un canal no utilizado podría entrar en el negocio de la transmisión por televisión, y podría emitir cualquier tipo de material que quisiera. Por supuesto, si sus programas fueran ofensivos para su audiencia muy pronto quebraría por la falta de espectadores. La competencia, como siempre, impulsa hacia la excelencia.

Si la televisión estuviera libre de la intromisión gubernamental, muchos grupos entrarían en el negocio de la TV educativa. Emisoras educativas podrían ofrecer sus programas libres y aún así obtener ganancias cobrando por los textos y los exámenes (un precio que sería pequeño, considerando que los estudiantes telespectadores se contarían por decenas de miles). O bien, los textos y los exámenes podrían ser gratuitos, con la financiación proveniente de los anuncios comerciales, tal como ocurre ahora con la televisión de entretenimiento. Las empresas patrocinadoras podrían anunciar no sólo para los clientes, sino para los empleados, por los conocimientos y las habilidades que se enseñan en sus cursos televisivos. Esto tendría el feliz efecto de

proporcionar tanto un pool de empleados potenciales para la empresa como de oportunidades de trabajo de fácil acceso para los estudiantes telespectadores. También, en una ardua competencia por los estudiantes telespectadores, las emisoras educativas desarrollarían las formas más eficientes y “divertidas” de aprendizaje posibles con el fin de captar y conservar sus audiencias.

A pesar del menor costo, la educación más eficiente y de mayor calidad, del rol de la industria en el otorgamiento de becas, y de la televisión educativa, es probable que algunos niños reciban muy poca educación, y unos pocos seguirían por la vida siendo analfabetos. Estos serían niños que no tuvieran ni la capacidad ni el deseo de aprender, ya que los niños que tuvieran ambas cualidades tenderían a atraer ayuda, aun si sus padres los descuidaran. Sin embargo, antes de clamar por un gobierno para educar a estos pocos no-educados y analfabetos, uno debería considerar la tasa increíblemente alta de analfabetos graduados en las escuelas secundarias del gobierno. Estar sentado en un aula durante un número de años, no equivale a recibir una educación. De hecho, los niños que se ven obligados a asistir durante años a una escolarización que encuentran dolorosamente aburrida son mucho más propensos a rebelarse contra su encarcelamiento y contra la “sociedad” en general, que a desarrollar un amor por el conocimiento. Nadie puede ser enseñado a no ser que tenga un genuino deseo de aprender, y obligar a un niño a la escolarización en contra de su voluntad es poco probable que aumente este deseo.

La competencia de sistemas educacionales ofrecería al consumidor la libre elección en la adquisición de educación para él y/o sus hijos. Esto pondría fin para siempre a las disputas sobre currículo (¿más atletismo?, ¿más programas académicos?, ¿más programas de estudios para negros?), el alumnado (¿segregado o integrado?, ¿usaremos el transporte escolar para la integración?), el control de la educación (¿debe estar en manos de los padres, los maestros, los votantes, el consejo escolar, o las universidades?), y a todas las demás cuestiones insolubles de las que el control coercitivo de la educación por parte del gobierno está plagado. Si cada consumidor fuera libre de elegir el tipo de educación que valora más entre las escuelas en competencia, todos estos problemas se resolverían automáticamente para satisfacción de todos. La competencia en la educación protegería a los estudiantes y padres de familia de la ser explotados por un monopolio gubernamental coercitivo.

De manera similar, la competencia protegería al consumidor en cualquier otro campo. Si alguna empresa tratara de explotar a sus clientes o empleados, estaría dando la señal para que otras empresas entren en competencia con ella con el fin de cosechar algunos de los beneficios que estaba disfrutando. Pero esta competencia rápidamente haría bajar los precios, haría subir la calidad o los salarios, según el caso, y eliminaría la explotación.

En un mercado libre, los consumidores siempre tienen alternativas. Sólo la fuerza o el fraude pueden obligar a un hombre a actuar en contra de su juicio, pero una empresa que iniciara la fuerza o utilizara el fraude en un mercado libre ahuyentaría a sus clientes. Los monopolios coercitivos son producto del gobierno y no pueden existir sin el apoyo del gobierno. En una sociedad de *laissez-faire* la economía estaría libre de la explotación, tanto del gobierno como de las empresas que buscaran establecer y mantener el control del mercado por la fuerza o el fraude.

Se ha planteado la objeción de que una firma muy grande podría permitirse el lujo de usar la fuerza y el fraude por lo menos en cierta medida, debido a que la extensión de su mercado evitaría que las noticias de sus acciones agresivas llegaran a suficientes clientes y competidores como para perjudicarla seriamente. Esto significa pasar por alto el rol de los medios de comunicación en una sociedad de *laissez-faire*.

Como prueba, lea la tapa de cualquier diario metropolitano y cuente los titulares que no tengan nada que ver con ningún gobierno, ya sea nacional, estatal o local. A menos que justo haya habido un desastre natural, usted probablemente encontrará no más de dos o tres, y a veces ninguno. Los periodistas tienen que escribir acerca de algo, ya que es la manera en que se ganan la vida. Si no hubiera ningún gobierno, tendrían que cambiar su énfasis hacia las acciones de individuos sobresalientes, los negocios y la industria. No sólo los inventos y descubrimientos médicos y científicos serían noticia, también lo sería cualquier agresión o fraude, sobre todo cuando son cometidos por empresas grandes y muy conocidas. Es muy difícil ocultar cosas a periodistas que compiten acaloradamente en busca de una “primicia”, por no mencionar los representantes de la radio, la televisión, las películas, las revistas y las agencias de noticias. En una sociedad de *laissez-faire*, donde no haya un gobierno que reclame la parte del león del centro de la atención, sería mucho más difícil mantener oculta cualquier falta de integridad.

Por supuesto, una dura competencia entre las empresas es la mejor

garantía para los consumidores de obtener un buen producto a un precio razonable; los competidores deshonestos son rápidamente expulsados del negocio por los consumidores. Pero, además de la competencia, el mercado desarrollaría medios para salvaguardar al consumidor que serían ampliamente superiores al contradictorio, confuso, y acosador peso de las regulaciones gubernamentales con las que los burócratas afirman protegernos hoy. Uno de estos medios de protección del mercado serían los servicios de calificación, los que pondrían a prueba y evaluarían diversos productos de acuerdo a su seguridad, eficacia, costo, etc. Dado que la existencia misma de estos servicios de calificación dependería de su rectitud en sus evaluaciones de productos, ellos serían extremadamente minuciosos en sus pruebas, escrupulosamente honestos en sus informes, y casi imposibles de sobornar (¡lo que no siempre es cierto con los funcionarios del gobierno!).

Las empresas cuyos productos fueran potencialmente peligrosos para los consumidores serían especialmente dependientes de una buena reputación. Los fabricantes de fármacos, por ejemplo, sabrían que si sus productos causaran cualquier enfermedad o muerte debido a mala calidad, investigación y preparación insuficientes, o advertencias inadecuadas en las etiquetas, perderían clientes por millares. La buena reputación de la marca de un fabricante sería su activo máspreciado, un activo que ninguna empresa arriesgaría a sabiendas. Además de esto, las farmacias se esforzarían por lograr la reputación de tener en existencia únicamente productos que fueran de alta calidad, seguros cuando se los usara correctamente, y etiquetados adecuadamente. En lugar del actual inflexible, engorroso y caro sistema de recetas, podrían emplear farmacéuticos con el único propósito de asesorar a los clientes que quisieran saber qué medicamentos tomar (o no tomar) y si sus dolencias son lo suficientemente serias como para requerir la atención de un médico (práctica que quitaría una gran carga de quejas menores de los hombros de los médicos sobrecargados de trabajo y que reduciría drásticamente el costo del servicio médico).

Una buena reputación también sería importante para los médicos ante la ausencia de diplomas requeridos por el gobierno. Por supuesto, cualquier hombre sería libre de colgar una placa y decirse doctor en medicina, pero un hombre cuyos “tratamientos” dañaran a sus pacientes no podría seguir en el negocio durante mucho tiempo. Además, los médicos de buena reputación probablemente formarían organizaciones médicas que sólo aprobarían a los médicos competentes, proporcionando así a los consumidores una guía. Las

compañías de seguros, que tienen un especial interés en mantener sus asegurados vivos y sanos, darían otra salvaguarda en el campo de los medicamentos y la atención médica. Las compañías de seguros también podrían cobrar pólizas más baratas en seguros de vida y salud a los asegurados que contrataran el uso sólo de esos medicamentos y patrocinaran sólo a esos médicos aprobados por una asociación médica de buena reputación. Este sistema de libre mercado de protección del consumidor pondría fin a la escasez de médicos y reduciría drásticamente el costo de la mayor parte de la atención médica, ya que cualquier persona podría ejercer la medicina en cualquier especialidad en la que fuera competente, independientemente del número de años que hubiese asistido a la universidad (o que no hubiese asistido, según fuera el caso). Un neurocirujano puede requerir 12 años de entrenamiento formal, mientras que un médico que tratara sólo resfrios, gripes y uñas encarnadas puede necesitar sólo 2, o ninguno. El sistema de libre mercado no cometería el absurdo de exigir la misma formación básica para el médico de resfrios y de uñas encarnadas que para el neurocirujano, o de poner de ese modo sus honorarios en prácticamente el mismo nivel.

La eficacia de estas salvaguardas del libre mercado contrasta agudamente con la manera en que la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) nos “protege”. La FDA no quiere que nadie muera como consecuencia de los fármacos (lo cual se vería mal en los registros de la FDA). Pero a ella no le importa cuántas personas mueren de enfermedades debido a las restricciones gubernamentales que impidieron el desarrollo y comercialización de medicamentos curativos... de esas muertes no se puede culpar eficazmente a la FDA (todavía). Las compañías de seguros, por otro lado, están profundamente preocupadas por evitar que sus asegurados mueran por la razón que fuere. Ellas, por lo tanto, no sólo desalentarían el uso de medicamentos nocivos, sino que también alentarían el descubrimiento, desarrollo y venta de aquellos que son útiles. El modo de hacer las cosas del libre mercado es siempre superior al único método que el gobierno puede utilizar: la coerción; ya que la libertad es siempre superior a la esclavitud.

Cuando el gobierno se dispone a proteger al consumidor, lo hace mediante la formulación de una serie de estándares y trata de hacerlos cumplir. Estos estándares van a ser artificiales ya que la decisión en cuanto a cuán alto fijarlos depende nada más que del capricho de un burócrata. Pero incluso si en un principio los estándares se ajustaran a la situación, rara vez permanecen

apropiados por mucho tiempo. Las condiciones del mercado cambian con la investigación, la introducción de nuevos productos, y los cambios en la demanda del consumidor; pero las reglas de la burócratas siguen siendo rígidas y se desactualizan. Por estas razones la “protección del consumidor” por parte del gobierno sólo puede resultar en el impedimento de la protección real, disponible en un mercado competitivo y libre. Es un hecho observable que las regulaciones gubernamentales reducen la seguridad del consumidor al fijar estándares más bajos que los que el mercado sin obstáculos hubiera creado (o haciendo cumplir normas que no son aplicables al producto). Muchos hombres de negocios aceptan estos estándares bajos porque al hacerlo se liberan de responsabilidades ulteriores. Los consumidores los aceptan porque se sienten seguros en la creencia de que un gobierno sabio los está protegiendo de la depredación de empresarios codiciosos (así lo aprendieron en las escuelas estatales). En realidad, los consumidores están bien servidos por las acciones de los hombres de negocios que buscan obtener ganancias; los que les imponen tributos, regulaciones y perjuicios son los políticos ávidos de poder.

El área en la que el consumidor está probablemente más necesitado de protección, y en la que el gobierno más lo pone en peligro, es en la del mantenimiento del valor de su dinero. El dinero es la sangre vital de cualquier economía industrial: si el dinero pierde su valor, toda la economía colapsa.

El dinero es una mercancía que, debido a su alta comerciabilidad se utiliza como un medio de intercambio. Para convertirse en dinero una mercancía debe tener alta comerciabilidad, es decir, las personas deben estar muy dispuestas a aceptarla por su valor intrínseco. Esto significa que esta mercancía, el dinero, debe tener un alto valor como mercancía, además de su valor de intercambio, a fin de llegar a ser y seguir siendo dinero.

A través de los siglos dos mercancías han tenido prominencia como dinero a lo largo del mundo civilizado: el oro y la plata. Tienen alta comerciabilidad debido a su valor para usos ornamentales e industriales, y debido a su relativa escasez. Son homogéneos, divisibles en unidades iguales, no se deterioran, y son bastante fáciles de transportar. Por estas razones se han ganado una aceptación más amplia para el intercambio que cualquier otra mercancía.

El dinero, entonces, es en la actualidad el oro y la plata. No es, ni puede ser, meramente un pedazo de papel, porque el papel no tiene suficiente valor para ser altamente comercializable. Un pedazo de papel puede ser sustituto de

dinero si, y sólo si, existe una reserva de oro y/o plata por la cual pueda ser intercambiado libremente en cualquier momento.

Los gobiernos no pueden dar ningún valor a pedazos de papel y los pedazos de papel no tienen valor salvo que tengan un respaldo en oro/plata, y que cualquier tenedor de tales billetes de papel pueda intercambiarlos por oro y/o plata en cualquier momento. Un gobierno que utiliza el papel como dinero sin mantener una reserva de oro y/o plata libremente accesible está forzando a su economía a vivir en tiempo prestado. Cuando alguna crisis haga que su fraude monetario sea evidente, el valor de su papel moneda (que no vale nada) se hundirá a cero y la economía colapsará cayendo en la ruina y el hambre. Esto es lo que le sucedió a Alemania en 1923, cuando se necesitaba una canasta llena de marcos de papel para comprar un pan (éste fue uno de los principales factores en el ascenso de Hitler al poder). Es también lo que les sucederá a los Estados Unidos si los políticos continúan con su rumbo actual.

En una sociedad de laissez-faire, sólo el oro sería aceptado como patrón de valor monetario; sólo puede haber un patrón (y el libre mercado ha establecido el oro como la mercancía que es el patrón de valor). No habría un gobierno que emitiese billetes de papel, decretara llamarlos “dinero”, y aprobara leyes prohibiendo que la gente use otros medios de intercambio. Dado que es más conveniente usar oro cuando está acuñado en monedas de peso y fineza conocidos, surgirían compañías privadas de acuñación. Ellas acuñarían monedas, las estamparían con su marca, y garantizarían su valor. Aquellas cuyas garantías de valor fueran más confiables y cuyos servicios de acuñación fuesen más satisfactorios adquirirían una mayoría en el negocio de la moneda. (La falsificación, que es una forma de fraude, se tratará de la misma manera que cualquier otra acción de agresión iniciada. Véanse los capítulos 9 y 10.)

Algunos críticos del libre mercado han afirmado que acuñación privada llevaría a una confusión de marcas y valores de moneda, todas con relaciones de intercambio diferentes, haciendo el comercio increíblemente complicado. Pero el mercado se mueve siempre hacia la mayor satisfacción del consumidor. Si los consumidores encontraran que tratar con esa variedad de valores de monedas les resulta engorroso, pronto dejarán de aceptar monedas de valor “extraño”, obligando así a los comerciantes a estandarizarlas.

Los gobiernos siempre han hecho una práctica de desvalorizar sus medios

de intercambio de curso obligatorio con el fin de desviar una riqueza adicional hacia el tesoro nacional. En épocas anteriores, el soberano retiraba las monedas de circulación y hacía recortar sus bordes, quedándose con el oro así obtenido y devolviendo las monedas más pequeñas a las personas. En nuestra era moderna e ilustrada, el mismo objetivo se logra a través de la inflación, lo que permite al gobierno gastar más “emitiendo dinero impreso”, y así degradar el valor de la moneda ya existente en la economía.

Debido a que un gobierno tiene un monopolio legal sobre los medios de intercambio en su país, puede hacer una práctica de la reducción gradual del valor de la moneda, por lo que es muy poco probable que detenga el proceso hasta que se produzca la eventual e inevitable catástrofe financiera. Ninguna compañía de acuñación de libre mercado podría salirse con semejante fraude. Si emitiera monedas devaluadas, la gente simplemente se rehusaría a aceptarlas (la Ley de Gresham a la inversa: la moneda buena expulsa a la mala). Entonces la empresa deshonesta quebraría... pero no arrastraría a toda una nación de gente inocente a la ruina con ella. El mercado libre, por fin, daría a los consumidores protección en un área en la que nunca la han tenido (a causa de los gobiernos) y donde la necesitan desesperadamente: el valor de su dinero y con ello la fortaleza de su economía.

Además de las monedas de oro (y posiblemente de plata), en un mercado libre se utilizarían sustitutos del dinero debido a su conveniencia, en particular para transacciones de gran envergadura. Estos sustitutos del dinero tendrían la forma de billetes de banco, que certifiquen que el portador tiene una cantidad específica de oro en depósito en un banco determinado. Los bancos tendrían que mantener una reserva de oro del 100% contra estos billetes, porque no hacerlo sería un fraude y podría causar la pérdida de sus clientes que se irían a otros bancos con políticas menos riesgosas. Dado que los bancos tendrían una reserva de oro del 100%, estos sustitutos del dinero no inflarían la moneda como lo hacen los billetes sin respaldo del gobierno. Tampoco habría ningún peligro de corridas bancarias, que dejaran a los bancos insolventes y a muchos de sus clientes en la ruina. Estas corridas son el producto de las reservas bancarias fraccionarias, que existen porque están legalmente condonadas y ejecutadas por los gobiernos.

Con la competencia para garantizar que sólo se utilizó el oro como patrón de valor monetario y de que todos los sustitutos del dinero tienen el 100% de respaldo en oro, una sociedad de laissez-faire estaría permanentemente a

salvo de crisis monetarias. La economía sana de la sociedad libre se mantendría fuerte, porque su moneda sería de un valor permanente y, por lo tanto, inexpugnable.

Capítulo 6

La propiedad: la gran solución para los problemas

La mayoría de los problemas sociales que dejan perplejos a los líderes nacionales podrían resolverse bastante simplemente mediante un aumento en la cantidad y en el tipo de propiedad que tiene dueño. Esto implicaría el igualmente importante reconocimiento general de que la propiedad es y debe ser total, y no meramente un permiso gubernamental para poseer y/o administrar propiedad en la medida en que se cumplan ciertas normas legales y en que el “alquiler” en la forma de impuestos a la propiedad sea pagado. Cuando un hombre es obligado a “alquilarse” a sí mismo su propiedad mediante el pago al gobierno de impuestos a la propiedad, se le está prohibiendo ejercer plenamente su derecho de ser dueño. A pesar de que es dueño de la propiedad, se ve forzado a estar en la posición de un inquilino con el gobierno como propietario. La prueba de esto es que si deja de pagar los impuestos el gobierno le quitará su propiedad (a pesar de que es su propiedad y no la del gobierno), tal como un propietario podría desalojar a un inquilino que no paga el alquiler. Del mismo modo, si un hombre tiene que cumplir con las leyes que dictan el uso o el mantenimiento de su propiedad (o cualquier otra norma excepto aquellas que prohíben utilizar la propiedad para iniciar la fuerza o el fraude contra otros), se le está prohibiendo ejercer plenamente su derecho de propiedad. Debido a que un hombre debe usar su tiempo -que es parte de su vida- para adquirir, utilizar y cuidar su propiedad, tiene el derecho de ser dueño de esa propiedad y controlarla plenamente, así como tiene el derecho de ser dueño de su vida y controlarla plenamente (siempre y cuando no la utilice para ejercer coerción contra ningún otro hombre). Cualquier forma de impuesto o regulación sobre la propiedad niega el derecho del individuo de controlar por completo su propiedad y, por lo tanto, su propia vida. Por esta razón, la existencia de impuestos y regulaciones a la propiedad siempre está mal: los impuestos son un robo y las regulaciones mediante la fuerza iniciada son esclavitud.

En una sociedad controlada por el gobierno, el disfrute irrestricto de ser

dueño de propiedad no está permitido, dado que el gobierno tiene el poder de cobrar impuestos, regular, y a veces incluso confiscar (como en dominio eminente) casi todo lo que le plazca. Además, no está permitido que gran parte de la propiedad potencial tenga dueño. En una sociedad de *laissez-faire* todo lo que fuera valuado y racionalmente reclamado sería propiedad, y esta propiedad sería total^[1].

Propiedad es todo aquello que tiene dueño. Propiedad es el derecho a poseer, usar y/o disponer de cualquier cosa sobre la que uno tiene un derecho moral. La propiedad puede adquirirse produciéndose, intercambiando con otros, como donación, o mediante el reclamo de un valor que no tiene dueño. El reclamo de valores que no tienen dueño es la manera en la que toda propiedad llegó originariamente a ser propiedad.

Un valor que no tiene dueño no puede convertirse en la propiedad de uno simplemente porque uno haga un reclamo verbal (o escrito) sobre él. Si se pudiera, usted podría decir ahora mismo; “Reclamo el fondo de los océanos de todo el planeta y toda la superficie de la luna”, y, con tal de que fuera usted el primero en hacer el reclamo, deberían ser suyos. Obviamente, esto daría lugar a una confusión de reclamos contradictorios e inaplicables.

Además de hacer un reclamo verbal, algo debe hacerse para establecer que ese reclamo tiene una base en la realidad. En el caso de las cosas muebles no hay ningún problema. Cualquier cosa que pueda ser transportada a mano o mediante una máquina, simplemente puede ser movida por su nuevo dueño y colocada dentro de los límites de alguna otra parte de su propiedad: su maleta, su automóvil, su casa o su tierra. El nuevo objeto reclamado puede también ser demarcado de alguna manera con el objeto de aportar más evidencias de propiedad (con frecuencia se utiliza el nombre del dueño, sus iniciales, o algún tipo de número de serie o símbolo).

Los bienes inmuebles, como un árbol completamente desarrollado, una represa o un terreno, presentan otro tipo de situación. Todos los bienes inmuebles deben ser considerados como si fueran tierra, ya que aun cuando no lo fueran no pueden ser separados de la tierra donde están. Puesto que un bien inmueble no puede ser llevado a otro lugar, debe ser demarcado como propiedad del nuevo dueño en el lugar donde se encuentra. Debido a que un bien inmueble ocupa siempre algún espacio de tierra, también ésta debe ser demarcada.

Toda la tierra es contigua a otra tierra (incluso las islas, como puede verse

si se considera el hecho de que la tierra sumergida es pasible de ser propiedad). Esto significa que lo más importante es demarcar los límites. Esto se puede hacer mediante cercas, mediante una serie de postes señalizadores colocados a intervalos, o de cualquier otra manera que sea una evidencia clara y visible de posesión en la tierra misma. Obviamente, cuanto mejor demarcados estén los límites, menos probable será la posibilidad de tener problemas con algún otro que aparezca con un reclamo conflictivo.

Los reclamos conflictivos serían resueltos al ser llevados ante agencias de arbitraje privadas para su arbitraje vinculante. Como ninguno de ambos litigantes podría vender la tierra, ni tendría muchas posibilidades de alquilarla, ni incluso ninguna seguridad sobre su posesión mientras su demanda estuviera en disputa, ambas partes estarían impulsadas a someter la cuestión a un arbitraje. La agencia de arbitraje de libre mercado, si quisiera permanecer en el negocio, tendría que tomar la decisión más justa que le fuera posible. Ambos litigantes estarían entonces obligados a acatar la decisión del árbitro, ya que un hombre que por contrato contrajera la obligación de acatar los resultados de un arbitraje y luego infringiera dicho contrato se estaría anunciando a sí mismo como alguien no confiable, y nadie querría arriesgarse a hacer negocios con él.^[2]

El hecho de que pueden surgir reclamos conflictivos y que tengan que resolverse ante árbitros imparciales da respuesta a la pregunta, “¿Qué tan bien debe estar demarcada una determinada propiedad para que un hombre pueda establecer un reclamo sobre ella?” Obviamente, si el nuevo propietario quiere que su propiedad esté segura, tiene que proceder a delimitarla (en el caso de la tierra) y demarcarla lo bastante claramente para establecer su reclamo ante todo posible reclamo conflictivo. Supongamos que un explorador ambicioso reclamara un kilómetro cuadrado de tierra en territorio montañoso, muy boscoso y lo demarcara erigiendo un poste indicador de dos metros de altura en cada una de las cuatro esquinas. Y que seis meses más tarde, un estudiante en busca de la privacidad de un refugio tranquilo viniera y cercara dos hectáreas, parte de las cuales se encontraran dentro del terreno reclamado por el explorador. Al descubrirse el conflicto y al ser el asunto sometido a arbitraje, los árbitros muy probablemente decidirían en favor del estudiante aunque su reclamo haya sido muy posterior en el tiempo. Es razonable considerar que no debería esperarse que el estudiante supiera de la existencia de los cuatro postes indicadores escondidos en el bosque y que, por lo tanto,

la “demarcación” de su tierra hecha por el explorador hubiera sido insuficiente para establecer con claridad su reclamo. Del mismo modo, un hombre podría aterrizar en un nuevo planeta, cercar un kilómetro cuadrado, y luego reclamar que, puesto que el planeta es una esfera cerrada, él es dueño de todo el territorio fuera de lo cercado (es decir, todo el planeta, excepto el kilómetro cuadrado cercado). Sin embargo él encontraría que ningún organismo de arbitraje decidiría a favor de su ridículo reclamo si fuera impugnado por un grupo de colonizadores que aterrizaran más tarde en el otro extremo del planeta (de quienes podía esperarse que no supieran nada sobre dicho reclamo).

Diferentes tipos de reclamos requerirían diferentes tipos y grados de delimitación y demarcación, y cada reclamo sería un caso individual a ser decidido en base a sus propios méritos. Pero el hecho de que todos los reclamos conflictivos podrían ser sometidos a arbitraje y de que la integridad del arbitraje estaría garantizada por la competencia en un mercado libre aseguraría la máxima justicia humanamente posible.

En una sociedad de *laissez-faire*, no habría un gobierno que se arrogara la prioridad en el campo del registro de títulos de propiedad. Como se trata de un servicio comercializable, en un mercado libre esta función estaría a cargo de empresas. Estas compañías llevarán registros de títulos de propiedad y probablemente ofrecerían el servicio adicional de seguro de títulos de propiedad (un servicio que ya ofrecen las compañías de seguros especializadas en la actualidad). El seguro de títulos de propiedad protegería al asegurado de la pérdida resultante de un defecto en el título de la propiedad que compra (como, por ejemplo, si la sobrina largo tiempo desaparecida de un ex propietario fallecido reapareciera y reclamara la propiedad por herencia). Dicho seguro reduciría sustancialmente los problemas generados por reclamos conflictivos, ya que sería improbable que las compañías aseguradoras de títulos de propiedad aseguraran un título de propiedad sin previa verificación, para así tener la seguridad de que no hay conflicto alguno. En una sociedad libre, el seguro de títulos de propiedad también podría proteger al asegurado contra la pérdida de su propiedad como consecuencia de agresiones o fraudes cometidos en su contra. En este caso, el agresor sería tratado de la misma manera que cualquier otro agresor (este tema se tratará en los capítulos 9 y 10).

Probablemente habría una pluralidad de compañías que competirían en el

campo del registro y seguro de títulos de propiedad, por lo que, sin duda, considerarían de su interés mantener una lista computarizada y centralizada de títulos de propiedad, de la misma manera que otras agencias llevan actualmente extensos archivos de la calificación crediticia de los consumidores. De esta manera, estarían en la misma relación de competencia cooperativa en la que se encuentran hoy las compañías de seguros.

Debido a que tendrían competencia, las compañías aseguradoras de títulos de propiedad tendrían que ser extremadamente cuidadosas en cuanto a mantener una buena reputación empresarial. Ninguna persona honesta pondría en peligro el valor de su propiedad registrándola con una compañía que tuviera la reputación de hacer transacciones deshonestas. Si utilizara una compañía sospechosa, otros individuos o firmas tendrían dudas acerca de la validez de su título de propiedad y se mostrarían reticentes a comprar su propiedad o a prestar dinero sobre la misma. En un mercado totalmente libre, las empresas actuarían generalmente de forma honesta, ya que estaría en su propio interés hacerlo. (El tema de las compañías deshonestas será tratado en el capítulo 11).

Según una teoría muy antigua y respetada, para que un hombre tome posesión de un valor que previamente no tiene dueño, es necesario que “mezcle su trabajo con la tierra” con el fin de hacerla suya^[3]. Sin embargo, esta teoría se topa con dificultades cuando uno intenta explicar qué significa “mezclar su trabajo con la tierra”. ¿Cuánto trabajo se requiere y de qué clase? Si un hombre cava un gran pozo en la tierra y después vuelve a llenarlo, ¿puede decirse que ha mezclado su trabajo con la tierra? ¿O es necesario efectuar un cambio más permanente en la tierra? Si es así, ¿qué tan permanente? ¿Alcanzaría con plantar unos bulbos de tulipanes en un claro? ¿Serían tal vez más aceptables unas secoyas de larga vida? ¿O es necesario efectuar algunas mejoras en el valor económico de la tierra? Si es así, cuántas y qué tan pronto? ¿Sería suficiente plantar un pequeño jardín en medio de una parcela de 500 hectáreas, o habría que cultivar toda la tierra (o destinarla a algún otro uso económico)? ¿Perdería un hombre la titularidad de su tierra si tuviera que esperar diez meses hasta que se tendieran las líneas del ferrocarril antes de poder mejorarla? ¿Y si tuviera que esperar diez años? ¿Y si se tratara de un naturalista que quisiera conservar su tierra tal como estaba en su estado silvestre a fin de estudiar su ecología?

Por supuesto, hacer mejoras visibles en la tierra sin duda ayudaría a

determinar la titularidad de un hombre sobre ella con más firmeza porque ofrecería pruebas adicionales de propiedad. También es cierto que muy poco del valor económico potencial de la mayoría de las tierras podría ser realmente evidenciado sin que algunas mejoras fueran hechas (incluso un paisaje silvestre escénico deberá tener caminos o campos de aterrizaje de helicópteros o algo que lo haga accesible a turistas antes de que cualquier ganancia pueda ser de él obtenida). Pero mezclar el trabajo de uno con la tierra es un concepto demasiado mal definido y un requerimiento demasiado arbitrario para que sirva como criterio de propiedad.

Se ha objetado que tener simplemente que demarcar límites para un reclamo nuevo de propiedad permitiría a algunas personas ambiciosas adquirir mucho más propiedad de la que podrían usar. Es difícil de entender, sin embargo, qué es lo que sería tan objetable de esta situación. Si los primero llegados fueron ambiciosos, rápidos y lo suficientemente inteligentes como para adquirir la propiedad antes que nadie, ¿por qué deben ser impedidos de obtener las recompensas de estas virtudes con el objeto de mantener la tierra abierta para algún otro? Y si una gran porción de la tierra es adquirida por un hombre que es demasiado estúpido o haragán para hacer un uso productivo de la misma, los demás hombres, que operan en el marco del libre mercado, eventualmente van a poder hacer una oferta por ella para quitársela y ponerla a trabajar para producir riqueza. Siempre que la tierra sea de propiedad privada y que el mercado sea libre, la tierra llegará a ser asignada a sus usos más productivos y sus precios bajarán hasta alcanzar el nivel del mercado.

La propiedad intangible también puede ser demarcada de diversas maneras. Por ejemplo, un hombre puede reclamar una cierta longitud de onda de radio mediante la radiodifusión de su derecho a la propiedad de esa frecuencia (siempre y cuando algún otro no se le haya adelantado). Las ideas en forma de inventos también podrían ser reclamadas mediante el registro de todos los detalles del invento en un “banco de datos” de propiedad privada. Por supuesto, cuanto más específico sea un inventor acerca de los detalles de su invento, los procesos de pensamiento que siguió mientras trabajaba en él, y las ideas sobre las que se basó, más firmemente establecido quedaría su reclamo y menor será la probabilidad de que algún otro lo desplace con un reclamo falso basado en datos robados. Habiendo registrado su invento para establecer su propiedad sobre la idea o ideas, el inventor podría entonces comprar un seguro (ya sea de la empresa que posee el banco de datos o de

una compañía de seguros independiente) contra el robo o el uso comercial no autorizado de su invento por cualquier otra persona. La compañía de seguros le garantizará el cese del uso comercial no autorizado del invento y compensaría totalmente al inventor por las pérdidas sufridas. Estas pólizas de seguro podrían ser compradas para cubrir períodos variables: las pólizas de largo plazo serían más caras que las de corto plazo. Es probable que las pólizas que cubrieran un período indefinidamente largo (“de ahora en adelante”) no fueran económicamente viables, pero bien podría haber cláusulas que permitieran al inventor reasegurar su idea a la fecha de finalización de su póliza.

Una de las diferencias más trascendentales en una sociedad de libre mercado surgiría del hecho de que todo aquello que tuviera el potencial de ser propiedad tendría dueño. En nuestra sociedad actual hay una enorme cantidad de propiedad potencial que, en realidad, no pertenece a nadie. Esta propiedad potencial que no tiene dueño cae dentro de dos categorías: 1) las cosas que permanecen sin tener dueño porque el sistema legal no les reconoce la posibilidad de convertirse en propiedad, y 2) “la propiedad pública”.

El sistema legal de hoy, habiendo sido desarrollado en tiempos precientíficos, reconoce que un hombre puede ser dueño de un pedazo de tierra junto a un océano, pero no reconoce que del mismo modo puede ser dueño de un pedazo de tierra bajo el océano. Sin embargo, como las compañías de perforación de petróleo en alta mar han demostrado, no hay razón para que un pedazo de tierra no pueda ser propiedad ni ser utilizado, simplemente por estar cubierto por agua. De manera similar, los fondos de lago, y, de hecho, el lago mismo, pueden ser propiedad de uno o varios individuos. Los ríos son también propiedad potencial, como lo es el espacio aéreo que está por encima y alrededor de la casa suya, y, aun más arriba, los “corredores” aéreos que utilizan las líneas aéreas para volar sus rutas regulares.

Por supuesto, deberían idearse nuevas normas que rijan los derechos de, por ejemplo, el propietario de una sección de río en relación con los propietarios de porciones de ese mismo río aguas arriba y aguas abajo de él; más aun, si un hombre puede ser dueño de algo tan inmaterial como los derechos de autor de una canción ¡seguro que puede ser dueño de un río! El problema no es que esas cosas, por su propia naturaleza no puedan ser propiedad, sino que el sistema legal, atrapado en su propia rigidez arcaica, prohíbe que lo sean. En una sociedad libre, un hombre capaz de ejercer la

minería en una sección del fondo del océano podría reclamar la misma y utilizarla sin tener que esperar un poder legislativo que apruebe una ley que diga que la misma puede ser propiedad. Esto eliminaría una tremenda barrera al progreso y a la producción de riqueza.

El otro tipo de propiedad potencial que no tiene dueño es lo que habitualmente se conoce como “propiedad pública”. El concepto de “propiedad pública” proviene de los días en que el rey, o el señor feudal local, era dueño de las tierras, y todos aquellos bajo su jurisdicción estaban meramente autorizados a tener partes de la misma “en feudo”. Gradualmente, a medida que el feudalismo y la monarquía dieron paso a la democracia, dicha propiedad real pasó a ser considerada como perteneciente al público en su conjunto, y a ser administrada para el público por el gobierno.

Propiedad implica necesariamente el derecho de uso y disposición de la forma que el dueño crea conveniente salvo la coerción contra otros. Puesto que el rey era un individuo, en realidad podía ejercer control sobre las propiedades reales usando y disponiendo de ellas de acuerdo a sus deseos. En cambio, “el público” no es un individuo, no es más que la suma de todos los individuos que casualmente que viven en un área determinada en un momento determinado. Como tal, “el público” no tiene mente ni voluntad ni deseos propios. No puede tomar decisiones, por lo que no puede decidir cómo usar o disponer de una propiedad. La “propiedad pública” es, en realidad, una ficción.

Tampoco puede el gobierno moralmente afirmar ser dueño de “la propiedad pública”. El gobierno no produce nada. Todo lo que tiene, lo tiene como resultado de la expropiación. Decir que la riqueza expropiada, en posesión del gobierno, es “su propiedad”, es tan incorrecto como decir que un ladrón es dueño legítimo del botín que ha robado. Pero si la “propiedad pública” no pertenece ni al público ni al gobierno, en realidad no pertenece a nadie, y está en la misma categoría que todos los demás valores que no tienen dueño. Entre los ítems incluidos en esta clasificación están las calles y rutas, las escuelas, las bibliotecas, todos los edificios del gobierno, y las millones de hectáreas de tierras estatales que constituyen la mayor parte de muchos Estados del oeste de los Estados Unidos.^[4]

En una sociedad de laissez-faire, toda la propiedad que antes “pertenecía” al gobierno pasaría a ser propiedad de individuos privados y sería destinada a

usos productivos. El siguiente ejemplo puede ilustrar el auge económico que esto representaría: recientemente, varias empresas han intentado desarrollar fuentes de energía abundantes y de bajo costo mediante perforaciones para capturar la energía del agua caliente subterránea (la misma que da origen a los géiseres y a las aguas termales). Existen varias fuentes prometedoras de esta energía geotérmica, pero la mayoría se encuentra en tierras del gobierno y los empresarios fueron detenidos en sus intentos dado que ¡no hay leyes que les permitan desarrollar tales actividades en “propiedad pública”!

A medida que la sociedad de *laissez-faire* fuera madurando, eventualmente llegaría a alcanzar un estado en el que toda propiedad potencial sería realmente propiedad (tendría dueño). En el proceso de reclamar la propiedad potencial que no tiene dueño y la “propiedad” del gobierno, aquellos miembros de nuestra población que ahora son pobres y desposeídos tendrían muchas oportunidades de “apropiación” en tierras rurales y en edificios urbanos que antes “pertenecían” a diversos organismos del gobierno. Esto les daría por primera vez un interés propietario sobre algo y les enseñaría, como ninguna otra cosa podría hacerlo, a respetar el producto de su propio trabajo y del trabajo de otros, lo cual significaría respetarse a sí mismos y respetar a otros hombres.

Esta situación de apropiación (adueñamiento) total de propiedad resolvería automáticamente muchos de los problemas que acosan a nuestra actual sociedad. Por ejemplo, los elementos haraganes de la población, que no hayan adquirido ninguna propiedad y no estuvieran dispuestos a trabajar con el fin de ganar suficiente dinero para alquilar viviendas, serían literalmente expulsados hacia los márgenes geográficos de la sociedad. No se puede dormir en el banco de una plaza si el propietario privado de la plaza no permite la presencia de vagabundos en su propiedad, no se puede buscar basura en los callejones si se está invadiendo callejones que pertenecen a una empresa, nadie puede vagabundear por la playa si todas las playas son propiedad privada. Sin propiedad pública y sin limosna pública, tales indeseables rápidamente “se reformarían o se irían”.

De igual forma la apropiación (adueñamiento) total de propiedad también reduciría los índices de criminalidad. Una empresa privada propietaria de calles haría una política de mantener las calles libres de borrachos, matones, y de cualquier otra amenaza molesta, mediante la contratación de guardias privados si fuera necesario. Incluso podría anunciar: “Las calles de Thru-Way

Corporation tienen seguridad garantizada a cualquier hora del día o de la noche. Las mujeres pueden caminar solas por ellas con total confianza”. A un criminal al que le fuera prohibido el uso de cualquier calle de la ciudad debido a que todas las empresas de calles sabrían de su mala reputación le costaría muchísimo encontrar un lugar donde cometer un crimen. Por otra parte, las compañías privadas propietarias de calles no tendrían ningún interés en regular el modo de vestir, “la moral”, los hábitos o el estilo de vida de las personas que usaran sus calles. Por ejemplo, no querrían alejar a los clientes arrestando o acosando a los hippies, o a las chicas con blusas transparentes o trajes de baño topless o cualquier otra desviación no agresiva de los estándares de valor de la mayoría. Lo único que pedirían es que cada cliente pague sus diez centavos por día y se abstenga de iniciar la fuerza, de obstruir el tráfico, o de ahuyentar a otros clientes. Fuera de eso, ni su estilo de vida ni su código moral serían de ningún interés para ellas, lo tratarían con cortesía y le solicitarían mantener su relación como cliente.

Otro aspecto de la apropiación (adueñamiento) total de propiedad es que haría innecesarias y carentes de sentido las leyes de inmigración. Si toda la propiedad potencial fuera realmente propiedad, cualquier “inmigrante” tendría que contar con dinero suficiente como para mantenerse, o con alguna habilidad comercializable que le permitiera conseguir rápidamente un trabajo, o con alguien que lo ayudara hasta que comenzara a trabajar. No podría simplemente meterse en la zona libre y vagar por ahí porque de esa forma estaría invadiendo. Los que fueran hábiles y ambiciosos vendrían, los haraganes no se atreverían. Esto es mucho más justo y eficaz que el actual sistema “national quota”. [\[5\]](#)

También el problema de la contaminación estaría en camino a ser resuelto. Si yo soy dueño del espacio aéreo alrededor de mi casa, es obvio que usted no tiene derecho a arrojar contaminantes en él como no tiene derecho a tirar basura en mi jardín. De la misma forma, usted no tiene derecho a arrojar aguas servidas en mi río a menos que tengamos un contrato que especifica que usted puede alquilar el uso de mi río para tales propósitos (y ese contrato debería también incluir el consentimiento de todos aquellos individuos que poseen secciones del río aguas abajo de la mía). Dado que la contaminación es ya un problema en muchas áreas, debería entenderse que cualquiera que compra una propiedad, por el acto de comprarla presta su consentimiento respecto del nivel de contaminación promedio al momento de la compra, pero

tiene el derecho de exigir que otros la mantengan libre de cualquier contaminación adicional. Inicialmente, esto significaría que las empresas ya establecidas no pueden aumentar su nivel de contaminación, ni pueden nuevas empresas comenzar a contaminar. Pero como los métodos y los dispositivos de control de la contaminación se han hecho comunes y relativamente baratos, las compañías establecidas buscarían reducir e incluso eliminar la contaminación con el fin de evitar que sus empleados se vayan a trabajar a nuevas industrias que operan en áreas libres de contaminación. Los problemas de contaminación no podrían seguir existiendo en un entorno de libre mercado competitivo de *laissez-faire*, un entorno que los gobiernos destruyen.

La apropiación (adueñamiento) total de propiedad, contrariamente a la creencia popular actual, es la única forma viable de conservar los recursos naturales. La conservación de los recursos es un tema gravemente empañado por concepciones erróneas y pensamientos poco claros. Por ejemplo, se afirma que el mercado desperdicia recursos escasos, robándoles así su uso a las futuras generaciones. Pero ¿qué criterio usa el crítico para decidir cuales empleos de recursos son admisibles y cuáles son simplemente desperdicio? Si está mal utilizar recursos para producir ciertas cosas que los consumidores valoran, ¿cómo puede estar bien utilizarlos para producir cualquier otra cosa? Y si los recursos naturales deben ser ahorrados para futuras generaciones, ¿cómo pueden siquiera utilizarse? Dado que cada futura generación tiene aun un número teóricamente infinito de otras futuras generaciones que vendrán después de ella, ¿para cuál de ellas debe ahorrarse? La única respuesta al problema de los recursos escasos es dejarla en manos de hombres libres que comercian en un mercado libre. Esto asegurará que los recursos se usen de la manera en que produzcan el mayor valor posible y en la medida que los consumidores deseen. Aparte, la tecnología estimulada por un mercado libre utiliza continuamente los recursos naturales para descubrir nuevos recursos naturales. Esto significa mucho más que el descubrimiento de nuevos yacimientos de recursos previamente valiosos tales como nuevos y vastos yacimientos de petróleo. También incluye el descubrimiento de cómo usar recursos anteriormente considerados sin valor a menudo para reemplazar un recurso más escaso en algún área de su utilización, lo cual permite conservarlo. Un ejemplo de esto son los numerosos nuevos usos del vidrio y del plástico, algunos de los cuales pueden reemplazar al acero y a otros

metales derivados de recursos escasos.

Hay un concepto erróneo y curioso que es que para evitar el desperdicio al por mayor de recursos naturales es necesario quitar el control sobre ellos de las manos de los “capitalistas codiciosos” y otorgárselo a “funcionarios del gobierno animados por el espíritu del bien público”. La ridícula falacia de esta postura se hace evidente cuando uno considera la naturaleza del control ejercido por un funcionario del gobierno.

En la medida en que tiene control sobre un recurso natural (o cualquier otra cosa), un funcionario del gobierno tiene una cuasi-propiedad sobre el mismo. Pero esta cuasi-propiedad finaliza con el final de su mandato. Si ha de aprovechar alguna ventaja de la misma, debe asegurarse de “cosechar” mientras su sol político brilla. Por lo tanto, los funcionarios del gobierno van a tender apresuradamente a “exprimir” toda ventaja de cualquier cosa que ellos controlan, agotándola tan rápidamente como les sea posible (o hasta el punto en que puedan salirse con la suya con impunidad). Los propietarios privados, dado que pueden conservar su propiedad todo el tiempo que les plazca o venderla en cualquier momento al precio de mercado, suelen ser muy cuidadosos en conservar tanto su valor presente como su valor futuro. Obviamente, la mejor persona posible para conservar recursos escasos es el dueño de esos recursos, ya que tiene un interés egoísta en proteger su inversión. El peor guardián de recursos escasos es un funcionario del gobierno: él no tiene interés alguno en protegerlos, sino que probablemente tenga un gran interés en saquearlos.

Entre los recursos que serían mejor conservados en un sistema de apropiación (adueñamiento) total de propiedad están las áreas recreacionales de vida silvestre y paisajes escénicos. La demanda del consumidor por los parques, campings, santuarios de vida silvestre, tierras de caza, paisajes naturales, etc., resulta evidente a partir de un estudio de los patrones de recreación. En una sociedad de libre mercado se destinaría a estos propósitos tantas tierras como la demanda de los consumidores justifique.

Un sistema de apropiación (adueñamiento) total de propiedad estaría basado en el requerimiento moral de la vida del hombre como ser racional,^[6] ya que la supervivencia del hombre es sub-humana en la medida de que el derecho a ser dueño de propiedad (que comienza con la propiedad de uno mismo) no es entendido ni respetado. (En realidad, la vida misma no sería posible si no hubiera derecho a ser dueño de propiedad). Un sistema de

apropiación (adueñamiento) total de propiedad en una sociedad libre, es decir, en una sociedad en la que el derecho de ser dueño de propiedad es generalmente entendido y respetado, produciría un ambiente pacífico en el que la justicia sería la regla, no la excepción (como lo es hoy). Un medio en el que impere la justicia se basa en el principio moral de “valor por valor”, lo que significa que ningún hombre puede justificadamente esperar recibir valores de otros sin dar valores a cambio (y esto incluye los valores espirituales como el amor y admiración, así como los valores económicos). Algunas personas se sienten impactadas e incluso horrorizadas ante la idea de tener que hacer algún tipo de pago por cada valor que reciben. Parecen preferir, por ejemplo, pagar por el uso de las rutas a través de los impuestos (a pesar de que este método es demostrablemente más caro) con el fin de fingir ante sí mismos que en realidad están recibiendo el servicio gratis. Al ser examinadas, estas personas suelen llegar a sufrir de una deficiencia de autoestima por carecer de un sentido de eficacia y mérito personal, sienten una duda oculta y no admitida sobre su capacidad para sobrevivir en un mundo en el que nunca se les proveerá lo que no se hayan ganado. Pero sus problemas psicológicos no alteran la naturaleza de la realidad. Sigue siendo un hecho que la única forma moral de los hombres de tratar unos con otros es dando valor por valor, y que el hombre que busca lo que no se ha ganado es un parásito. El hombre que tiene autoestima se da cuenta de esto y se enorgullece de su capacidad de pagar por los valores que recibe.

A partir del examen de los temas tratados en este capítulo y en el anterior, es evidente que por su propia naturaleza, una sociedad no gubernamental de libre mercado, fomentaría la responsabilidad, la honestidad, y la productividad en los individuos que vivieran en ella. Esto causaría una mejora sustancial en la pauta moral de la cultura en su conjunto, y una abrupta caída en la tasa de criminalidad. No obstante, puesto que los seres humanos son criaturas con una conciencia volitiva y por tanto son libres de actuar irracionalmente si así lo deciden, no puede haber tal cosa como una utopía. Una sociedad de libre mercado aún tendría que disponer de medios para el arbitraje de las disputas, la protección y defensa de la vida y la propiedad, y la rectificación de la injusticia. En la ausencia de un gobierno, las instituciones que puedan proveer estos servicios surgirían naturalmente del mercado. Los siguientes capítulos examinarán estas instituciones y su funcionamiento en un entorno de libre mercado.

[1] En el caso de una propiedad conjunta, cada dueño tendría la propiedad total de una parte del todo, y su parte estaría especificada en el acuerdo voluntario con el otro dueño o dueños.

[2] En el capítulo siguiente se analizará en profundidad la naturaleza y función de las agencias de arbitraje, así como las fuerzas de mercado que impulsan a los litigantes a someter sus demandas al arbitraje y a acatar las decisiones de los árbitros.

[3] En esta cita, la palabra “tierra” no se usa en la acepción común de bien inmueble, sino en el sentido económico de cualquier factor original de producción dado por la naturaleza.

[4] De acuerdo con el Resumen Estadístico de los Estados Unidos de 1969 (Statistical Abstract of the United States of 1969), en junio de 1968 el gobierno federal “era dueño” del 86,4% de las tierras del estado de Nevada.

[5] La fórmula “Orígenes Nacionales” (National Origins Formula), también conocida como “national quota”, era un sistema estadounidense de cuotas de inmigración que restringía la inmigración sobre base de las proporciones ya existentes en la población. El objetivo era mantener la composición étnica existente de los Estados Unidos.

[6] El hecho de que el hombre es un animal racional significa, simplemente, que es capaz de pensamiento y conducta racionales; no significa que automáticamente pensará y actuará de manera racional, dado que para ello tiene que elegir hacerlo. Puesto que su conciencia es volitiva, tiene la libertad de 1) no elegir y 2) elegir no pensar, así como es libre de elegir pensar. El hombre, para sobrevivir, debe pensar; la elección de hacerlo así debe ser tomada por cada persona, en forma individual e independiente, y sólo por ella. La elección de pensar o no pensar puede únicamente ser hecha por individuos; la sociedad no tiene un cerebro con el cual pensar.

Capítulo 7

El arbitraje de las disputas

Siempre que los hombres tengan tratos los unos con los otros, existe la posibilidad de que surjan desacuerdos y disputas. Aun cuando no haya habido ningún inicio de la fuerza, dos personas pueden estar en desacuerdo sobre cuestiones como los términos y el cumplimiento de un contrato o el verdadero título de una propiedad. Ya sea que una de las partes de la disputa esté tratando de engañar a la otra (s) o si ambos (o todos) sean completamente honestos y sinceros en sus argumentos, la disputa puede alcanzar un punto en el cual no se la puede resolver sin un arbitraje vinculante hecho por un árbitro desinteresado. Si en una sociedad no existiera ningún mecanismo para ese arbitraje, las disputas sólo podrían resolverse mediante la violencia en cada situación en la que al menos una de las personas abandonara la razón, que es el único medio satisfactorio de comunicación que el hombre tiene. Entonces, esa sociedad se desintegraría en medio de conflictos, sospechas, y descomposición social y económica, ya que las relaciones humanas se harían demasiado peligrosas como para tolerar cualquier cosa que no fuera en una escala limitada al máximo.

Los defensores del “gobierno limitado” sostienen que el gobierno es necesario para mantener el orden social, ya que las disputas no podrían nunca ser satisfactoriamente resueltas sin una única corte de apelaciones como instancia final para todos y sin la fuerza de las normas legales que obliguen a los litigantes a someterse a esa corte y a atenerse a sus decisiones. También parecen sentir que los funcionarios gubernamentales y los jueces son de alguna manera más imparciales que otros hombres porque se encuentran fuera de las relaciones usuales del mercado y, por tanto, no tienen intereses encubiertos que interfieran con sus juzgamientos.

Es interesante señalar que los defensores del gobierno consideran la fuerza iniciada (la fuerza de las leyes del gobierno) como la única solución a las disputas sociales. Según ellos, si todos en la sociedad no se vieran forzados a utilizar el mismo sistema judicial, y en particular la misma corte de última instancia, las disputas serían insolubles. Al parecer, no se les ocurre que las

partes en disputa son capaces de elegir libremente sus propios árbitros, incluso el árbitro de última instancia, y que este árbitro de última instancia no tiene por qué ser la misma agencia para todas las disputas que pasan en la sociedad. No se han dado cuenta que las partes en disputa estarían, de hecho, mucho mejor si pudieran elegir entre agencias de arbitraje competidoras para poder así obtener los beneficios de la competencia y la especialización. Debería resultar obvio que un sistema judicial que tiene un monopolio garantizado por la fuerza de la ley estatutaria no brindará un servicio de tan buena calidad como lo harán las agencias de arbitraje del libre mercado, que deben competir por sus clientes. Además, una multiplicidad de agencias facilita la especialización, por lo que las personas que tienen una disputa en algún campo especializado pueden contratar el arbitraje de expertos en ese campo... en lugar de verse obligadas a someterse al juicio de hombres que tienen poca o ninguna experiencia en esa materia.

Sin embargo, los defensores del gobierno argumentan que debe haber un organismo con fuerza legal para obligar a las partes en disputa (en particular aquellos que son negligentes o deshonestos) a someterse al arbitraje y a acatar la decisión del árbitro o, si no, todo el proceso de arbitraje sería inútil. Es cierto que todo el proceso carecería de sentido si uno o ambos contendientes pudieran evitar el arbitraje o ignorar la decisión del árbitro. Pero de esto no se desprende que una institución de la fuerza iniciada, como lo es el gobierno, sea necesaria para forzar a las partes en disputa a tratar al arbitraje como vinculante. El principio del interés propio racional, en el que se basa todo el sistema de libre mercado, lograría este objetivo de manera sumamente efectiva. Los hombres que contrataran un árbitro neutral comprometiéndose a aceptar su decisión y después infringieran ese contrato serían obviamente no confiables y sería demasiado riesgoso hacer negocios con ellos. Los hombres honestos, actuando en su propio interés racional, verificarían los antecedentes de aquéllos con quienes van a negociar y evitarían todo trato con semejantes individuos. Esta especie de boicot informal en los negocios sería extremadamente eficaz en una sociedad sin gobierno donde un hombre no puede adquirir nada más que lo que puede producir por sí mismo u obtener del comercio con otros.

Aun en los casos en que la presión del ostracismo económico fuera insuficiente para asegurar el cumplimiento de las decisiones del árbitro, de ello no se desprende que el gobierno sería necesario para llevar al incumplidor del contrato ante la justicia. Como se verá en los capítulos 9 y

10, los hombres libres, actuando en un mercado libre, son muy capaces de tratar con justicia a esos pocos que hacen daño a sus semejantes mediante alguna forma de coerción incluyendo el incumplimiento de los contratos. Dificilmente sea necesario institucionalizar la violencia agresiva para ¡controlar la violencia agresiva!

Tal vez el argumento menos sostenible para el arbitraje gubernamental de las disputas es el que sostiene que los jueces gubernamentales son más imparciales porque operan fuera del mercado y por lo tanto no tienen intereses encubiertos. En primer lugar, es imposible para nadie, a menos que sea un ermitaño autosuficiente, operar completamente fuera del mercado. El mercado no es más que un sistema de comercio e incluso los jueces federales comercian con otros hombres con el fin de mejorar su nivel de vida (si no lo hicieran, tendríamos que pagarles en bienes de consumo en lugar de dinero). En segundo lugar, deberle lealtad política al gobierno no es precisamente ¡ninguna garantía de imparcialidad! Un juez del gobierno siempre se ve impelido a ser parcial... ¡en favor del gobierno, del que obtiene su paga y su poder! En cambio, un árbitro que vende sus servicios en un mercado libre sabe que debe ser lo más escrupulosamente honesto, justo e imparcial posible o no habrá litigantes que contraten sus servicios para arbitrar sus disputas. Un árbitro de libre mercado, para su subsistencia, depende de su habilidad y su justicia en la solución de disputas. Un juez gubernamental depende de su influencia política.

Excluyendo los casos de fuerza iniciada y de fraude (que serán tratados en capítulos posteriores), existen dos categorías principales de disputas entre los hombres: las disputas que surgen de una situación contractual entre las partes (como desacuerdos sobre el significado y la aplicación de un contrato, o acusaciones de incumplimiento de contrato, ya sea intencional o por negligencia), y las disputas en las que no hay una relación contractual entre los litigantes. Debido a la importancia de las relaciones contractuales en una sociedad de laissez-faire, este tipo de disputas (las contractuales) serán tratadas en primer lugar.

Una sociedad libre, y en particular una industrializada, es una sociedad contractual. Los contratos son una parte tan fundamental de todas las relaciones comerciales que incluso la empresa más pequeña pronto colapsaría si no se protege la integridad de sus contratos. (No sólo los negocios millonarios entre gigantes de la industria, sino también su trabajo, el

departamento que usted alquila, y el automóvil que usted compra en cuotas representan situaciones contractuales). Esto crea un gran mercado para el servicio de protección de contratos, un mercado en el que actualmente tiene preeminencia el gobierno. En una sociedad de laissez-faire, este mercado estaría mejor atendido por las agencias de arbitraje profesional en conjunto con las compañías de seguros.

En una sociedad de libre mercado, los individuos o las empresas que tuvieran una disputa contractual que se encontraran incapaces de resolver, encontrarían que es de su interés llevar su problema ante una agencia de arbitraje para un arbitraje vinculante. Con el fin de eliminar posibles disputas sobre la agencia de arbitraje a contratar, las partes contratantes por lo general designarían una agencia de arbitraje al momento de la firma del contrato. Esta agencia juzgaría sobre cualquier disputa entre ellos, y ellos se obligarían contractualmente a acatar sus decisiones. Si las partes en disputa no hubieran tomado la previsión de elegir una agencia de arbitraje al momento de la firma del contrato original, todavía podrían contratar a una en el momento en que surgiera la disputa, siempre y cuando se puedan poner de acuerdo en cuanto a qué agencia elegir. Obviamente, cualquier agencia de arbitraje insistiría en que todas las partes involucradas den consentimiento a su arbitraje, a los efectos de que ninguna de las partes pueda tener una base de donde agarrarse para interponer cualquier acción contra ella más tarde si no está satisfecha con su decisión (o decisiones).

Sería más económico y en muchos casos más que suficiente tener una sola agencia de arbitraje para oír el caso. Pero si las partes consideraran que podría ser necesaria una nueva apelación y estuvieran dispuestas a arriesgar gastos adicionales, podrían recurrir a una sucesión de dos o incluso más agencias de arbitraje. Los nombres de estas agencias estarían escritos en el contrato ordenadamente desde la “primera corte de apelaciones” hasta la “última corte de apelaciones”. No sería ni necesario ni deseable tener una única corte de apelaciones de última instancia para todas las personas en la sociedad, como tenemos hoy en los Estados Unidos con la Corte Suprema. Esa uniformidad forzada siempre promueve injusticia. Dado que las agencias de arbitraje para cualquier contrato en particular estarían designadas en dicho contrato, cada una de las partes contratantes elegiría su propia agencia o agencias de arbitraje (incluyendo aquella a la que se apelaría en última instancia si más de una fuera requerida). Los que necesitaran recurrir a un arbitraje podrían así aprovechar los beneficios de la especialización y la

competencia entre las diversas agencias de arbitraje. Y, dado que las compañías deben competir sobre la base de precios más bajos y/o mejores servicios, la competencia entre las agencias de arbitraje conduciría a decisiones escrupulosamente honestas alcanzadas con la mayor rapidez y el más bajo costo que fueran factibles (todo un contraste con el sistema judicial tradicional del gobierno, en el que la justicia es a menudo una cuestión de abogados astutos y golpes de suerte).

Las agencias de arbitraje emplearían árbitros profesionales en lugar de utilizar jurados de ciudadanos como lo hacen los tribunales del gobierno. Un consejo de árbitros profesionales tendría grandes ventajas sobre el sistema actual de “ignorancia multiplicada por doce” de los jurados de ciudadanos. Los árbitros profesionales serían especialistas altamente capacitados que harían una carrera de oír las disputas y de resolverlas con justicia. Estarían educados para su profesión tan rigurosamente como ingenieros o médicos, probablemente tomando su formación básica de campos como la lógica, la ética y la psicología, y con una especialización adicional en cualquier campo posible de pasar a ser objeto de disputa. Aunque los árbitros profesionales seguirían cometiendo errores, cometerían muchos menos que los jurados aficionados y los jueces políticos de hoy. No sólo estarían los árbitros profesionales mucho más calificados para oír, analizar y evaluar las pruebas con el fin de llegar a un juicio objetivo de lo que lo están nuestros actuales jurados de ciudadanos, sino que también serían mucho más difíciles de sobornar. Un árbitro profesional que deliberadamente tratara de “pronunciarse defectuosamente” en un caso sería fácilmente detectado por sus entrenados y experimentados colegas, y pocos hombres serían tan tontos como para poner en peligro una carrera remunerativa y altamente respetada, aun por una suma muy grande de dinero.

La justicia, después de todo, es un bien económico, como lo son la educación y la atención médica, por lo cual la justicia tiene un valor económico. La capacidad de administrar justicia depende del conocimiento y de la habilidad en la evaluación de personas y situaciones. Este conocimiento y habilidad deben ser adquiridos, así como el conocimiento médico debe ser adquirido antes de que cualquier asesoramiento médico pueda ser brindado. Algunas personas están dispuestas a dedicar esfuerzo para obtener este conocimiento y habilidad para poder vender sus servicios como árbitros profesionales. Otras personas necesitan sus servicios y están dispuestas a comprarlos. La justicia, como cualquier otro bien o servicio, tiene valor

económico.

La razón de la superioridad de los árbitros profesionales sobre los jurados de ciudadanos se puede ver fácilmente mediante el examen de la base moral de cada sistema. El “servicio” de los jurados de ciudadanos se basa en el concepto del cumplimiento de un deber para con el estado o para con sus conciudadanos: otra variación de la creencia irracional e inmoral de que el individuo pertenece a lo colectivo. El árbitro profesional, por otro lado, es un comerciante que vende sus servicios especializados en el mercado libre y que se beneficia en la medida de su excelencia.

Como las agencias de arbitraje estarían haciendo negocios en un mercado libre, tendrían que atraer clientes con el fin de obtener ganancias. Esto significa que estaría en su interés tratar a todos los litigantes que vinieran a ellos con la mayor cortesía y consideración posibles. En lugar de asumir la actitud autoritaria de un juez gubernamental y dictar fallos arbitrarios con poco o ningún miramiento por los intereses y sentimientos de los litigantes, las agencias de arbitraje harían todos los esfuerzos para encontrar una solución que, en la medida de lo posible, fuera satisfactoria para ambas partes en conflicto. Si un litigante no estuviera de acuerdo con la solución propuesta por el árbitro, éste primeramente intentaría convencerlo razonando con él (lo que significa que tendría que ser una solución razonable, para empezar). Sólo como último recurso invocaría la cláusula del contrato entre las partes y la agencia de arbitraje según la cual el arbitraje es vinculante (de acatamiento obligatorio). Dado que las agencias de arbitraje obtendrían sus clientes por la excelencia de sus servicios y no mediante la coerción, tendrían que actuar como árbitros que ayudan a dirimir una disputa... no como jueces que dictan una sentencia.

Las compañías de seguros, en busca de nuevos campos de negocios, ofrecerían seguro de contratos, y la mayoría de los individuos y las empresas probablemente aprovecharían este servicio. (De hecho, asegurar el valor monetario de los contratos es una práctica común hoy en día. Casi todos los contratos a plazo tienen seguro contra la incapacidad de pago del deudor, por muerte o incumplimiento.) Este seguro podría ser vendido a las partes contratantes en el momento en que el contrato fuese ratificado. Antes de que una compañía de seguros indemnice a sus asegurados por pérdida en el caso de ruptura de contrato, el asunto tendría que ser sometido a arbitraje conforme a lo dispuesto en dicho contrato. Por esta razón, habría una estrecha

relación entre el negocio del seguro de contratos y el negocio del arbitraje. Algunas agencias de arbitraje probablemente se desarrollarían como funciones auxiliares de las compañías de seguros, mientras que otras surgirían como firmas independientes.

Supongamos que el inventor de un utensilio de cocina Handy Dandy haya firmado un contrato con el dueño de una pequeña fábrica para fabricar dicho utensilio de cocina, y tuviera el contrato asegurado. Supongamos que luego el propietario de la fábrica haya cambiado el diseño del utensilio de cocina y haya comenzado a fabricarlo y venderlo como si fuera su propia invención con el fin de evitar el pago de regalías al inventor. Después de reclamar sin éxito ante el fabricante el inventor decidiría llevar su queja a la compañía aseguradora que aseguró el contrato. La compañía aseguradora, a continuación, organizaría una audiencia ante la agencia de arbitraje designada en el contrato como “primera instancia de apelación”. Aquí la disputa se sometería a uno o más árbitros profesionales para un juicio de resolución. (El número y la composición general de los árbitros, si es que se pide más de un árbitro, estarían especificados en el contrato original).

Si la decisión de los árbitros profesionales fuera satisfactoria tanto para el inventor del utensilio de cocina como para el fabricante, su resolución sería acatada y la cuestión en disputa quedaría resuelta. Si la resolución no fuera satisfactoria ya sea para el inventor o el fabricante, y la parte insatisfecha sintiera que tiene una oportunidad de obtener una revocación, ésta podría apelar la decisión ante la siguiente agencia de arbitraje designada en el contrato. Esta agencia consentiría el análisis del caso si considerara que la parte insatisfecha ha presentado suficiente evidencia como para justificar una posible revocación... Y así, hasta llegar a la agencia de arbitraje designada en el contrato como “última instancia de apelación”.

Cuando un contrato es incumplido voluntariamente o por negligencia, el principio de justicia involucrado es que la parte que incumplió el contrato debe a todas las otras partes contratantes reparaciones por un monto equivalente a todo lo que su incumplimiento de contrato les haya costado (dicho monto es determinado por la agencia de arbitraje previamente designada por las partes en el contrato), más el costo de los procedimientos de arbitraje.

Si los árbitros de la agencia de arbitraje designada como instancia final de apelaciones decidieran que el dueño de la fábrica ha, de hecho, incumplido su

contrato con el inventor, ellos fijarían un monto de pago por reparaciones tan aproximado como fuera humanamente posible al monto que los hechos justificaran, es decir, tratarían de ser todo lo objetivos que pudieran. Si el fabricante no pudiera o no quisiera realizar el pago, o si no pudiera realizarlo inmediatamente, la compañía de seguros indemnizaría al inventor por el monto en cuestión (dentro de los términos de la póliza). Una vez realizado el pago al inventor, de acuerdo a los términos establecidos en la póliza de seguro, la compañía de seguros tendría entonces el derecho de subrogación, es decir, el derecho a cobrar por las reparaciones en lugar del inventor, y el fabricante le debería ahora a la compañía de seguros y no al inventor (excepto cualquier reclamo válido por daños y perjuicios que el inventor pudiera tener por un monto superior al que la compañía de seguros le hubiera pagado).

Si el inventor, no tuviera un seguro en su contrato con el fabricante, seguiría prácticamente los mismos pasos arriba descritos, con dos excepciones. En primer lugar, él mismo tendría que ocuparse de hacer todos los arreglos para conseguir una audiencia con la agencia de arbitraje y para el cobro de la deuda, y tendría que soportar el costo de estos servicios hasta que el fabricante lo reembolse. En segundo lugar, no sería indemnizado inmediatamente por su pérdida, sino que tendría que esperar hasta que el fabricante pudiera pagarle, lo que podría ser una cuestión de meses o incluso años si, por ejemplo, el fabricante se hubiera ido a la quiebra debido a sus negocios turbios y tuviera que pagarle en cuotas.

Debido a que aquellos que fueran culpables de incumplimiento de contratos serían los que pagarían la mayoría de los costos ocasionados por su conducta negligente o inadecuada, las compañías de seguros no tendrían que absorber grandes pérdidas por reclamos de contratos asegurados, como ocurre con los reclamos por incendio o accidentes. Con sólo mínimas pérdidas a ser repartidas entre sus asegurados, las compañías de seguros podrían permitirse el lujo de cobrar primas muy bajas por asegurar contratos. El bajo costo, sumado a la gran conveniencia que ofrece un seguro de contratos, haría de dicho seguro un estándar para casi todos los contratos importantes.

Antes de examinar los pasos que una compañía de seguros (o la parte originalmente perjudicada, si el contrato no estuviera asegurado) podría dar, moral y prácticamente, para el cobro de una deuda, es necesario examinar el concepto mismo de “deuda”. Una deuda es un valor que un individuo debe a

otro individuo, con la consiguiente obligación de realizar el pago. La condición de deuda se produce cuando:

1. Un individuo entra en posesión de un valor que por derecho pertenece a otro individuo, o bien por acuerdo voluntario como en una compra hecha a crédito, o bien por robo o fraude;
2. Un individuo destruye un valor que por derecho pertenece a otro individuo.

Una deuda es el resultado de una acción realizada voluntaria o negligentemente por el deudor. Es decir, aun cuando no se haya propuesto contraer una deuda, éste ha realizado voluntariamente alguna acción o ha dejado de realizar alguna acción que debería haber realizado (como es el caso de lo que ahora se denomina “negligencia criminal”), que ha resultado directamente en la pérdida de algún valor perteneciente a otro individuo. Una deuda no surge de una circunstancia imprevisible o inevitable, como un accidente o un desastre natural. (En estos casos, las compañías de seguros actuarían como lo hacen ahora, indemnizando al asegurado y repartiendo la pérdida entre todos sus asegurados).

Cuando se una deuda es debida, el deudor, está en posesión real o potencial de un valor o de valores que son propiedad legítima del acreedor. Es decir que el deudor se encuentra en posesión de:

1. El objeto-valor original, por ejemplo, una heladera que compró en algún momento y por la que ha incumplido pagos.
2. Una cantidad de dinero equivalente al valor del objeto original, si se ha deshecho de él o lo ha destruido.
3. La capacidad de ganar el dinero con el cual realizar el pago (total o parcial) por el objeto.

Dado que el deudor esté en posesión real o potencial de un valor o valores que por derecho pertenecen al acreedor, el acreedor tiene derecho a retomar posesión de su propiedad... porque es su propiedad. Y tiene el derecho a retomar posesión de ella por cualquier medio que no implique apoderarse o destruir valores que sean propiedad legítima del deudor. Si el acreedor, en el proceso de retomar su propiedad, priva al deudor de valores que por derecho

pertenecen al deudor, el acreedor puede encontrarse con que ha invertido los roles y que ahora el que está en deuda es él.

Volvamos a la compañía de seguros y su cobro de la deuda contraída por el fabricante en el caso del utensilio de cocina Handy Dandy; la compañía de seguros tendría derecho a retomar posesión del monto de la deuda, que es ahora su propiedad debido al derecho de subrogación. Podría hacerlo mediante acuerdos de repago con el fabricante, ya sea de inmediato o en cuotas, como fuera capaz de afrontarlo. Sin embargo, si el fabricante se negara a hacer el pago, la compañía de seguros tendría derecho a realizar cualquier arreglo que le sea posible con otros individuos o compañías que tuvieran relaciones financieras con él, con el fin de agilizar el cobro de la deuda. Por ejemplo, la compañía de seguros podría acordar con el banco del fabricante retener un monto apropiado de su cuenta bancaria, siempre que el banco estuviera dispuesto a hacer tal acuerdo. En el caso de un empleado, la compañía de seguros podría acordar con su empleador deducir del salario del empleado el pago (o pagos) de la deuda, si el empleador estuviera dispuesto. En la práctica, la mayoría de los bancos no dudarían en tener una política de cooperación con las compañías de seguros en estas cuestiones, ya que una política de proteger las cuentas bancarias contra reclamos justos tendería a atraer clientes poco confiables, lo que incrementaría el costo de los servicios bancarios y obligaría al banco a aumentar sus cargos. Lo mismo podría decirse de los empleadores, incluso más aun. La mayoría de los empleadores no querrían atraer empleados poco confiables por incluir en sus contratos de trabajo una cláusula que les garantizara a los empleados protección contra reclamos justos contra ellos.

Sin embargo rara vez serían necesarios medios de cobro tan drásticos como éstos. En la gran mayoría de los casos, el deudor realizaría el pago sin una acción de represalia directa por parte de la compañía de seguros, ya que si no lo hiciera estaría invitando al ostracismo económico. Obviamente, un hombre que se negara a pagar sus deudas constituiría un riesgo económico y, sin duda, las compañías de seguros cooperarían para mantener archivos centralizados listando todos los riesgos económicos, tal como lo hacen las asociaciones de crédito hoy en día. De modo que si el fabricante se negara a pagar sus deudas, encontraría que todas las compañías de seguros con las que quisiera tratar le elevarían sus primas o bien se negarían a hacer negocios con él por completo. En una sociedad libre, cuyos miembros dependieran de la industria de seguros para la protección de sus valores de todo tipo de

amenaza (incendio, accidentes, violencia agresiva, etc.) y en la que, además, las compañías de seguros fueran la fuerza que garantiza la integridad de los contratos, ¿cuán bien podría vivir un hombre si no pudiera obtener un seguro (o si no pudiera conseguirlo a un precio que pudiese pagar)? Si las compañías de seguros se negaran a hacer negocios con él, él sería incapaz de comprar ninguna protección para sus valores y de celebrar cualquier contrato significativo, ni siquiera podría comprar un automóvil a plazos. Además, otras empresas considerarían de su interés revisar la información contenida en los archivos centralizados de las compañías de seguros, de la misma forma que revisan las calificaciones crediticias actualmente, y así la mala reputación del fabricante se extendería. Si su incumplimiento fuera lo suficientemente grave, nadie querría arriesgarse a hacer negocios con él. Sería expulsado de los negocios, y por lo tanto podría incluso tener dificultades para conseguir y mantener un buen trabajo o alquilar un departamento decente. Hasta el hombre más pobre y más irresponsable lo pensaría dos veces antes de ponerse en esa posición. Incluso el hombre más rico y poderoso consideraría destructivo a sus intereses aislarse de toda relación comercial. En una sociedad libre los hombres pronto descubrirían que la honestidad con los demás ¡es una necesidad moral egoísta!

Si ante a todo esto el fabricante todavía se mantuviera firme en su negativa a pagar la deuda, la compañía de seguros tendría derecho a tratarlo de la misma forma que trataría a un hombre que hubiera tomado la propiedad de otro hombre por la fuerza agresiva. Es decir, la compañía de seguros tendría derecho a usar la fuerza de represalia contra el fabricante, ya que estaría en posesión ilegítima de propiedad que en realidad pertenece a la compañía de seguros. Pero, ya que este problema entra en el área de la agresión y la rectificación de la injusticia, que se tratará en los capítulos siguientes, el caso del fabricante será dejado en este punto.

El principio moral subyacente en las acciones de la compañía de seguros para cobrarse del fabricante es éste: cuando un hombre es responsable voluntariamente o por negligencia de la pérdida de un valor o valores que pertenecen a otro individuo, nadie debe ganar como resultado del incumplimiento o la agresión, por lo que la parte responsable de la pérdida debe asumir la mayor carga de la pérdida, como si fuera el resultado de su propio comportamiento deshonesto e irracional.

Ni el inventor ni la compañía de seguros deben beneficiarse de la falta de

honradez del fabricante, ya que esto es alentar la deshonestidad. Y ninguno se beneficia. Si bien el inventor no está obligado a soportar la carga financiera del incumplimiento del fabricante, él de hecho sufre algunos inconvenientes y probablemente también la frustración de algunos de sus planes. La compañía de seguros pierde en cierta medida, ya que indemniza al inventor de inmediato pero por lo general debe esperar algún tiempo y tal vez incluso incurrir en el gasto de ejercer cierta fuerza para cobrarse del fabricante. Este principio es el mismo por el cual las compañías de seguros actualmente incluyen franquicias en sus pólizas de seguro de automóviles, con el fin de que ninguna de las partes involucradas se beneficie de la irracionalidad o la negligencia y se sienta, así, tentada de hacer una práctica de este tipo de acciones.

De todas maneras ni el inventor ni la compañía de seguros serían responsables por el incumplimiento del fabricante, por lo que ni el inventor ni la compañía de seguros deberían soportar la carga de pagar por dicho incumplimiento. En especial la compañía de seguros no debería ser dejada en la estacada en el cobro a la parte culpable si fuera posible, ya que la compañía de seguros simplemente estaría obligada a pasar la pérdida a sus otros asegurados que son inocentes de todo el asunto. El fabricante es culpable del incumplimiento, y el fabricante debe pagar por él, de acuerdo con la ley moral según la cual cada hombre debe recibir la recompensa o sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Las acciones, efectivamente, tienen consecuencias.

Los estadistas argumentarán que el sistema de libre mercado de los seguros de contrato dejaría a los individuos indefensos a merced de la voracidad depredadora de enormes e inescrupulosas compañías de seguros. Semejante argumento, sin embargo, sólo demuestra la ignorancia de los estadistas acerca del funcionamiento del mercado libre. Las compañías de seguros se verían obligadas a ser escrupulosamente justas en todos sus tratos por las mismas fuerzas que preservan la honestidad de todas las empresas en un mercado libre: la competencia y el valor de una buena reputación. Cualquier compañía de seguros que no defendiera los justos intereses de sus asegurados no tardaría en perderlos en favor de otras firmas de mejor reputación. Y cualquier compañía de seguros, que defendiera los intereses de los asegurados a expensas de realizar injusticias contra los no asegurados con los que tuvieran relaciones pronto perdería sus asegurados. Nadie querría arriesgarse a tratar con los asegurados de dicha compañía mientras fueran sus

clientes, forzándolos así a cambiar de compañía. El ostracismo comercial funcionaría igualmente bien contra las compañías de seguro deshonestas como lo haría contra un individuo deshonesto, y la abundante competencia, sumada al alerta de los medios de comunicación en busca de primicias sobre noticias en el ámbito de los negocios, también mantendría eliminadas a las compañías turbias.

Las disputas que no implicaran una situación contractual (pero que no surgieran de la iniciación de la fuerza o el fraude) serían mucho menos frecuentes que las disputas contractuales en una sociedad de *laissez-faire*. Ejemplos de tales disputas serían los conflictos por una línea divisoria de tierras o la negativa de un paciente a pagar por la atención médica de emergencia que le fuera administrada mientras estaba inconsciente, con el argumento de que no había solicitado ese tipo particular de atención. Las disputas no contractuales normalmente no implicarían seguros pero serían sometidas a arbitraje prácticamente de la misma manera que las disputas contractuales.

En una disputa no contractual, así como en una contractual, ambas partes tendrán que ponerse de acuerdo sobre la agencia de arbitraje que querrán emplear, y tendrán que comprometerse contractualmente con la agencia a acatar la decisión de ésta. Si los litigantes no pudieran resolver la cuestión por sí mismos, es improbable que alguno de ellos se negara a someterse a un arbitraje, debido a las poderosas fuerzas del mercado que impulsan hacia la solución de disputas. Los bienes en disputa, como la tierra en el conflicto de límites, son menos útiles a sus propietarios debido a la falta de título de propiedad claro (por ejemplo, la tierra no podría ser vendida hasta que fuese resuelta la disputa). Pero más importante que la reducción de la utilidad de los bienes en disputa es la reputación de un hombre, la cual sufriría si se negara al arbitraje sin buenas razones. Las personas dudarían en arriesgarse a hacer negocios con él por temor a que ellas también puedan verse involucradas en una disputa prolongada.

Como en el caso de disputas contractuales, por lo general la amenaza de ostracismo comercial sería suficiente presión para que la disputa fuera sometida a arbitraje. No obstante, en ocasiones, el acusado podría querer rehusarse al arbitraje, y podría ser tanto culpable como inocente. Si un acusado fuera inocente, sería muy tonto de su parte si se negara a someter pruebas de su inocencia a los representantes de la agencia de arbitraje y, si

fuera necesario, a defenderse en una audiencia de arbitraje. Sólo demostrando que su acusador está equivocado podría él proteger su buena reputación y evitar tener que cargar con una deuda innecesaria. Además, si pudiera probar que fue acusado falsamente, él tendría una muy buena oportunidad de cobrar por los daños y perjuicios provocados por su acusador. Sin embargo, si el acusado fuera culpable, podría rehusarse al arbitraje por temor a que los árbitros puedan fallar en su contra. Si el acusado de hecho se rehusara al arbitraje y la parte perjudicada tuviera bases firmes para plantear su caso, ésta podría tratar a este recalcitrante litigante exactamente como trataría a un hombre que le hubiera robado algo, es decir, demandar el pago (para más detalles de cómo podría proceder con respecto a esto y cómo se haría el pago, ver capítulos 9 y 10).

En materia de arbitraje, como en cualquier otro servicio comercializable, el sistema de libre mercado de elección voluntaria siempre será superior a la aplicación de reglas estandarizadas y arbitrarias por parte del gobierno. Cuando los consumidores son libres de elegir, ellos naturalmente elegirán las empresas que, en su opinión, les ofrecerán el mejor servicio y/o los precios más bajos. Las señales de pérdida o ganancia que las prácticas de compra de los consumidores envían a las empresas les sirven de guía para proveer los bienes y servicios que más satisfagan a los clientes. La pérdida/ganancia es la “señal de error” que guía a los empresarios en sus decisiones. Es una señal continua y, con los métodos precisos y sofisticados de la contabilidad moderna, es una señal sumamente sensible.

Pero el gobierno es una institución extra-mercado y su propósito no es obtener ganancias, sino ganar poder y ejercerlo. Los funcionarios del gobierno no tienen datos de ganancias y pérdidas. Aun si quisieran satisfacer a sus obligados “clientes”, no cuentan con una “señal de error” confiable para orientar sus decisiones. Aparte de las cartas esporádicas enviadas por una pequeña minoría de sus votantes con consciencia política, la única “señal de error” que recibe un político es el resultado de sus intentos de reelección. ¡Una pequeña fracción de datos cada dos a seis años! Y ni siquiera este dato puede considerarse una señal clara, ya que los votantes individuales pueden haber votado como lo hicieron por múltiples razones, o incluso porque los atrajo la apariencia sexy del candidato o su imagen paternal. Los burócratas designados y, por supuesto, los jueces, ni siquiera reciben esta mínima y por lo general confusa señal; tienen que operar completamente a oscuras.

Esto significa que ni aun los funcionarios mejor intencionados del gobierno pueden, de manera posible alguna, compararse con el libre mercado en lo que respecta a la generación de satisfacción para el consumidor, en el área que fuere. El gobierno no tiene, y por su naturaleza, no puede tener, el único sistema de señales -pérdida/ganancia- que puede indicar con exactitud a una organización si está dando a los consumidores lo que quieren. Debido a que carece de la señal de pérdida/ganancia, ningún funcionario del gobierno - ni siquiera un juez- puede determinar si está complaciendo a los “clientes” preservando o aumentando sus valores, o si, por el contrario, los está perjudicando destruyendo sus valores.

Posiblemente, ni el mejor gobierno concebible, integrado por los políticos más concienzudos, podría manejar la tarea de arbitrar las disputas (o cualquier otra tarea) de la forma en que puede hacerlo una empresa privada actuando en un mercado libre.

Capítulo 8

La protección de la vida y la propiedad

Puesto que el hombre tiene derecho a la vida, tiene derecho a defender esa vida. Sin el derecho a la defensa propia, el derecho a la vida es una frase sin sentido. Si un hombre tiene derecho a defender su vida contra la agresión, también tiene derecho a defender todas sus pertenencias, porque estas pertenencias son los resultados de su inversión de tiempo y energía (en otras palabras, su inversión de partes de su vida) y, por lo tanto, son extensiones de esa vida.

Los pacifistas niegan que el hombre pueda moralmente usar la fuerza para defenderse, aduciendo que el uso de la fuerza física contra cualquier ser humano nunca es justificable en ninguna circunstancia. Sostienen que el hombre que usa la fuerza para defenderse se rebaja al mismo nivel que su atacante. Habiendo hecho esta aseveración, no ofrecen evidencia alguna basada en hechos que pueda demostrarla; simplemente la toman como un principio arbitrario, como un estándar dado por el que todo lo demás debe ser juzgado.

Decir que todo uso de la fuerza es malo es ignorar la diferencia moral entre el asesinato y la defensa propia, o equiparar las acciones de un asesino enloquecido con las de un hombre que defiende su vida y la de su familia. Este punto de vista tan absurdo, aunque supuestamente basado en un principio moral, en realidad ignora por completo el principio moral de la justicia. La justicia requiere que uno evalúe a otros por lo que son y trate a cada persona como objetivamente se merece. Quien tiene un sentido intransigente de justicia otorga su respeto y admiración a los hombres virtuosos, y expresa su desprecio, condena y oposición racional hacia los hombres cuyo comportamiento es perjudicial para la existencia humana. Objetar verbalmente una agresión y al mismo tiempo someterse sin violencia a ella es el comportamiento de un hipócrita cuyos dichos y acciones son diametralmente opuestos. De hecho, la hipocresía es única protección real del pacifista contra su código “moral”.

Ignorar el principio de justicia es castigar el bien y premiar el mal. El pacifismo alienta a todo matón a persistir en sus métodos violentos aunque el pacifista desee devotamente lo contrario (los deseos no crean la realidad). El comportamiento pacifista enseña al agresor que el crimen efectivamente reedita y lo alienta hacia más y mayores agresiones. Esta aprobación de la injusticia es inmoral, y porque es inmoral, también es impracticable. Una “sociedad libre integrada por pacifistas”, aun si pudiera llegar siquiera a existir, tendría corta vida. Una sociedad semejante, de ovejas indefensas, estaría involuntariamente llamando a todos los lobos del mundo para venir a comer a su costa. La justicia es indispensable para la perpetuación de una sociedad libre.

Dado que la negativa del pacifismo a oponerse activamente a la injusticia es inmoral, de ello se desprende que cada hombre tiene no sólo el derecho sino la obligación moral de defender su vida y su propiedad contra la agresión, toda vez que le sea factible hacerlo. Ésta es una obligación personal, porque sólo el individuo mismo puede saber precisamente qué es lo que valora, cuánto lo valora, y de qué otros valores está él dispuesto a desprenderse con el fin de defenderlo.

El hecho de que la defensa propia sea una responsabilidad personal no significa que todo hombre deba convertir su hogar en una fortaleza armada y portar un revólver cada vez que salga de su casa. El cuidado de la propia salud es también una responsabilidad personal (ciertamente, ningún otro es responsable de ver que yo me mantenga sano), pero esto no significa que cada individuo deba tomar cursos extensos en la facultad de medicina, construir su propio hospital o ser cirujano de sí mismo cada vez que necesite una operación. Un hombre asume sus responsabilidades o bien ocupándose él mismo del asunto o, si esto es imposible o impracticable, contratando a algún otro para que lo haga por él. Esto significa que el derecho y la responsabilidad de un hombre a defenderse y a defender sus otros valores pueden ser ejercidos para él por un agente contratado siempre que sea él mismo quien lo designe. El agente puede emprender cualquier acción que el hombre mismo tuviera derecho a emprender, pero no puede hacer nada que el hombre no tuviera derecho a hacer (como la iniciación de la fuerza contra otra persona).

Diversos defensores de la libertad han propuesto que este agente podría ser (o debería ser) un gobierno “voluntario”. Con esto quieren decir que en una

sociedad, los individuos, al ver que necesitan una agencia de autodefensa, se agruparían y establecerían un gobierno que estuviera limitado a actuar como un agente para defenderlos. Cada uno de ellos entonces accedería a renunciar al uso de la fuerza de represalia por cuenta propia (excepto en situaciones de emergencia) y permitiría que el gobierno lo defendiera y fuera el árbitro final en cualquier disputa que pudiera tener. Semejante gobierno “voluntario”, actuando sólo como un agente de defensa propia individual, puede parecer bueno en la superficie, pero un examen más profundo demuestra que es irrealizable porque el gobierno, aun el gobierno más limitado, es un monopolio coercitivo. Una institución no puede ser al mismo tiempo coercitiva y voluntaria. Incluso si lograra sostenerse sin cobrar impuestos y si no obligara a la gente a comprar sus servicios, igualmente tendría que prohibir la competencia en su área o dejaría de existir como gobierno. Este gobierno “voluntario” estaría en la misma posición que un almacenero que le dijera a la gente de su pueblo “ustedes pueden voluntariamente comprarme a mí los comestibles; ustedes son libres de no comprármelos a mí si no quieren, pero no pueden comprárselos a ningún otro”. Un gobierno “voluntario”, por lo tanto, “defendería” a sus ciudadanos obligándolos (abierta o sutilmente) a renunciar a defenderse a sí mismos y a comprarle protección sólo a él... En este punto los ciudadanos estarían seriamente en una situación de necesitar a alguien que los defienda de sus “defensores”.

El derecho a la defensa propia y la responsabilidad de defenderse a sí mismo van de la mano. Un hombre puede entrar en una transacción voluntaria, contratando a alguien para que cumpla esta tarea por él, pero no puede ceder la responsabilidad a un monopolio coercitivo y seguir siendo libre de ejercer su derecho. El hombre que “contrata” a un gobierno para que sea su agente de su defensa propia queda, por el mismo acto de entrar en una relación con un monopolio coercitivo, indefenso ante su “defensor”. Un “gobierno voluntario actuando como un agente de la defensa propia”, es un concepto contradictorio y carente de sentido.

Los defensores del gobierno han aducido que la defensa propia no podría ser objeto de una transacción de mercado debido a que “la fuerza es diferente de todos los otros bienes y servicios: es por su naturaleza un fenómeno extra-mercado y nunca puede ser parte del mercado”. Basan esta afirmación en dos factores: cuando la fuerza es usada, 1) el intercambio no es voluntario, y 2) no hay beneficio mutuo para los que toman parte en el intercambio.

El error de esta afirmación surge de la incapacidad de distinguir entre la fuerza iniciada y la fuerza de represalia. Un fenómeno de mercado es un intercambio voluntario de bienes y/o servicios que no implica el uso de la coerción contra nadie por parte de las partes que intervienen en la transacción. Es cierto que la fuerza iniciada no es y no puede ser nunca un fenómeno de mercado porque actúa para destruir al mercado. En cambio, la fuerza de represalia no sólo no actúa para destruir el mercado, sino que refrena a los agresores que lo destruirían y/o les exige reparaciones.

Cuando un individuo usa la fuerza de represalia por cuenta propia, su acción, por supuesto, no es un fenómeno de mercado, como tampoco es un fenómeno de mercado cuando arregla su propio automóvil. Pero si contrata a un agente para que lo proteja (usando la fuerza de represalia si es necesario), esta acción es un fenómeno de mercado, así como lo sería la contratación de un mecánico para arreglar su automóvil.

Por ejemplo, supongamos que un acuñador de moneda privado, muy trabajador, cree que puede ser atacado y su negocio asaltado. El acuñador realiza una transacción de mercado: contrata a un guardia grandote y fornido. El contrato entre el acuñador y el guardia implica el intercambio voluntario del dinero del acuñador por los servicios del guardia. Los servicios del guardia consisten en la protección y, si es necesario, en la defensa activa de la persona y la propiedad del acuñador, es decir que el guardia se compromete a tomar todas las acciones de represalia posibles para proteger y defender a su nuevo empleador de posibles daños toda vez que alguien inicie la fuerza en su contra. La noche siguiente un ladrón armado irrumpe en el negocio y ataca al acuñador, que se ha quedado trabajando hasta tarde. El guardia rechaza con éxito el ataque mediante el uso de la fuerza de represalia y captura al ladrón. Al hacerlo, el guardia cumple, en esta instancia particular, su acuerdo contractual con el acuñador. Es obvio que la fuerza de represalia usada por el guardia es parte de un fenómeno de mercado, en virtud de su contrato con el acuñador.

Aquellos que sostienen que “la fuerza no es un fenómeno de mercado” consideran el “intercambio” de fuerza entre el guardia y el ladrón en forma completamente aislada de las demás circunstancias del caso (son culpables de sacarlo de contexto). Es cierto que el “intercambio” entre el guardia y el ladrón no es voluntario y que no hay ningún beneficio mutuo que se derive de él; de hecho, ni siquiera es un intercambio en el sentido del mercado. El

intercambio que sí es un fenómeno de mercado es el del dinero del acuñador por los servicios del guardia; este intercambio es voluntario, hay un beneficio mutuo para ambas partes de la transacción, y ninguna de ellas inicia el uso de la fuerza física contra nadie. La relación entre el acuñador y el guardia es claramente un fenómeno de mercado: un intercambio voluntario de valores que no implica el uso de coerción contra nadie por parte de los participantes de la transacción.

Aunque la fuerza per se no es un fenómeno de mercado, la contratación de un agente para la defensa propia sí lo es. El argumento de que “la fuerza nunca puede formar parte del mercado” es tan poco claro que no tiene ningún significado inteligible.

En una sociedad de laissez-faire no habría fuerzas policiales gubernamentales, pero esto no significa que las personas se quedarían sin protección con excepción de la que podrían proveerse por sí mismas. El mercado siempre se orienta hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes al mismo tiempo que los empresarios buscan innovaciones que les sean rentables. Esto significa que de las empresas privadas surgirían agencias de defensa, algunas de ellas, quizás, de las agencias de detectives privados más importantes en la actualidad. Estas compañías ya han demostrado su capacidad para proveer un servicio eficiente y satisfactorio, tanto en la protección de valores como en la detección de delincuentes.

En comparación (o contraste) con una fuerza policial gubernamental, ¿cuán bien podría una agencia de defensa del empresariado privado desempeñar sus funciones? Para responder esta pregunta, primero hay que determinar cuáles son las funciones de una agencia de defensa privada y las de una fuerza policial gubernamental.

La función de una compañía de servicios de defensa privada consiste en proteger y defender la persona y la propiedad de cada uno de sus clientes de la fuerza iniciada o cualquier sustituto de la fuerza iniciada. Éste es el servicio que las personas buscan al contratarla, y, si la agencia de defensa no puede proveer este servicio igual o mejor que sus competidores, perderá sus clientes y quedará fuera del negocio. Una compañía de servicios de defensa privada, que compitiera en un mercado libre, no podría usar la fuerza para retener clientes: si intentara obligar a las personas a tratar con ella, lo único que lograría es impulsarlas a comprar protección de sus competidores y se autoexcluiría del negocio. La única manera en que una compañía de servicios

de defensa privada puede ganar dinero es protegiendo a sus clientes de la agresión, y ese propósito de lucro garantiza que ésta será su única función y que la desempeñará bien.

Pero, ¿cuál es la función de una fuerza policial gubernamental? En las dictaduras, es obvio que la fuerza de policía existe para proteger al gobierno. La escasa protección (si así se la puede llamar) contra los matones privados que se les da a los ciudadanos es sólo para mantener a la sociedad en un equilibrio estable de modo que los gobernantes no sufran sacudones que los saquen de sus cómodas posiciones. Y, por supuesto, los ciudadanos no están protegidos contra su gobierno en absoluto.

Suele afirmarse que en los países democráticos la función de la policía es proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en realidad, la policía no protege a las personas (excepto los funcionarios públicos de alto rango: por ejemplo, el presidente); sólo aprehende y castiga a algunos de los criminales después de que un acto de agresión ha sido cometido. Si usted sospecha que un matón está planeando asaltar su casa, la policía le dirá: “Lo sentimos, pero no podemos hacer nada hasta que un delito haya sido cometido”. Sólo después de haber sido robado y golpeado puede usted llamar a la policía para que entre en acción. Y luego, si capturan al matón, ellos ni siquiera le harán pagar por la atención médica que usted haya recibido... ellos sólo se limitarán a encerrarlo por un tiempo en una “escuela del crimen”, donde aprenderá a hacer el trabajo de robarle a usted con más éxito la próxima vez.

Aún así, se dice que la policía efectivamente protege a los ciudadanos honestos de una manera indirecta, ya que su sola presencia disuade el crimen (aunque los índices de criminalidad en rápido aumento están comenzando a hacer que la gente se pregunte acerca de esto también). Pero esta teoría no toma en cuenta el hecho de que las prohibiciones gubernamentales, impuestas por la policía crean mercados negros, y los mercados negros fomentan el crimen organizado en gran escala (véase el capítulo 11). Un mercado negro no es otra cosa que un área normal de comercio que ha sido prohibida por el gobierno (por lo general con el pretexto de “cuidar a la gente” quien es presumiblemente demasiado estúpida para cuidarse a sí misma). Las personas que comercian en un mercado negro simplemente están haciendo lo que nunca les debería habersele prohibido hacer, en primer lugar: ellos están negociando por bienes y servicios que creen que aumentarán su felicidad, sin tomarse la molestia de pedirles permiso a los políticos y a los burócratas.

Pero un mercado negro, aunque no hay nada intrínsecamente malo con los bienes que son comerciados, es un mercado prohibido, y esto hace que sea riesgoso. Debido al peligro, los individuos pacíficos son expulsados de esta área prohibida del comercio, y los hombres violentos, que se animan a correr riesgos en aras de los altos beneficios, son atraídos hacia ella. Los mercados negros atraen, crean y brindan apoyo a los criminales, y especialmente a grandes bandas de criminales. De hecho, el crimen organizado tiene su principal apoyo en el mercado negro, como el juego, la prostitución y las drogas. Al hacer cumplir las leyes que prohíben a los hombres comerciar pacíficamente a su antojo, la policía crea un entorno social que fomenta el crimen. El ladrón de poca monta que es atemorizado por la policía es sobrepasado con creces por el jefe mafioso que gana millones en el mercado negro de la prostitución y el juego: actividades plagadas de violencia a causa de las prohibiciones del gobierno.

La policía del gobierno no sólo posibilita aun más el crimen en vez de desalentarlo, sino que además fuerza el cumplimiento de toda una serie de leyes invasivas diseñadas para hacer que cada uno se comporte de la manera que los legisladores consideran moralmente apropiada. Leyes que procuran que a usted no le esté permitido ensuciar su mente con pornografía (sea ésta lo que fuere, ni siquiera los tribunales están demasiado seguros) o ensuciar la mente de otras personas por aparecer en público demasiado ligero de ropas. Leyes que tratan de evitar que usted experimente los peligros imaginarios de la marihuana (en la década del 20 lo protegían del alcohol, pero eso ya no es más una prohibición). Y que incluso regulan el matrimonio, el divorcio y su vida sexual.

No, la policía no ofrece al ciudadano protección alguna contra semejantes invasiones a la privacidad... ¡está demasiado ocupada haciendo cumplir las leyes invasivas! Tampoco lo protege contra las numerosas violaciones gubernamentales de sus derechos. Si usted trata de evitar ser esclavizado por el servicio militar obligatorio, la policía ayudará al ejército, no a usted. La policía impide el establecimiento de un sistema de defensa empresarial privado y eficaz, el cual podría ofrecer a sus clientes una protección real (incluyendo la protección contra los gobiernos). De hecho, a menudo le impide a usted protegerse a sí mismo, como ocurre en la ciudad de Nueva York, incluso en las zonas con mayor índice de criminalidad, donde a las mujeres se les prohíbe llevar dispositivos eficaces de defensa personal. Las pistolas, las navajas de resorte, los aerosoles de gas lacrimógeno, etc., son

ilegales. Los criminales, por supuesto, ignoran estas leyes, pero los ciudadanos pacíficos son eficazmente desarmados y dejados a merced de los matones.

Además de no proteger a los ciudadanos ni de los criminales privados ni del gobierno, de hacer casi imposible que los ciudadanos se protejan a sí mismos, de fomentar la criminalidad mediante la creación de mercados negros, y de invadir la privacidad con leyes “morales” estúpidas e inútiles; la policía además obliga a los ciudadanos ¡a pagar impuestos para mantenerla! Si un ciudadano solicita ser relevado de recibir “protección” de la policía rehusándose a pagar impuestos para el mantenimiento del gobierno y su policía, ésta iniciará la fuerza deteniéndolo, y el Gobierno lo multará y/o encarcelará (a menos que él intente defenderse de la violencia iniciada por la policía, en cuyo caso sus parientes se verán obligados a enterrarlo a sus expensas). Con todo el peso de la ley detrás, todo esto convierte a la policía en el negocio extorsivo de protección más seguro jamás concebido.

Si en una democracia la policía no existe para proteger a los ciudadanos, ¿cuál es su función? Es esencialmente la misma que en una dictadura: proteger al gobierno. Dado que en una democracia el gobierno de turno es siempre el producto del orden social establecido, la función de la policía en una democracia es la de proteger al gobierno protegiendo al orden social establecido -al Establishment- cualquiera que éste fuere. Y la policía suele desempeñar esta función muy bien.

La superioridad de una compañía empresarial privada de servicios de defensa surge del hecho de que su función -su única función- es la de proteger a sus clientes de la coerción, y de que debe desempeñar esta función con excelencia o quedar excluida del negocio.

Dado que el principal objetivo de las empresas de servicios de defensa sería el de proteger a sus clientes, su principal objetivo sería la prevención de la agresión. Proporcionarían guardias para las fábricas y los negocios, y hombres que recorrerían las calles, las cuales serían propiedad privada. Instalarían alarmas contra robos en las empresas y los hogares privados, con conexión directa a su oficina. Mantendrían centrales telefónicas y coches patrulleros y quizás incluso helicópteros para responder a las llamadas de ayuda. Asesorarían a los clientes que se sientan en peligro acerca de los dispositivos de protección más eficaces y seguros para llevar en cada caso particular (desde lapiceras de gases lacrimógenos hasta pistolas) y los

ayudarían a obtenerlos. Probablemente les ofrecerían un pequeño dispositivo personal de alarma que pudiera ser llevado en el bolsillo y que hiciera sonar una alarma en las oficinas del servicio de defensa cuando es activado. Además de estos servicios comunes, cada empresa se esforzaría en desarrollar nuevos dispositivos de protección que fueran mejores que cualquier cosa que sus competidores tuvieran... lo cual daría lugar a una tremenda frustración a los aspirantes a ladrones.

Para una agencia de defensa privada, la prevención contra la agresión sería un negocio rentable, mientras que el castigo a los agresores en las cárceles, al estilo del gobierno, sería un mal negocio. (¿Quién pagaría por la comida y mantenimiento de los presos si no hubiera contribuyentes a quien sacarle los fondos? [\[1\]](#)). Sin embargo en una sociedad gubernamental la policía no obtiene ningún beneficio adicional por la prevención del crimen. De hecho, el exceso de prevención del crimen reduciría el negocio del departamento de policía (ya que su negocio consiste en detener y castigar criminales, lo cual requiere una buena provisión de criminales). A pesar de la propaganda en contrario, no cabe esperar que la policía esté demasiado dispuesta a librarse del alto índice de criminalidad y de las desbordadas cárceles: después de todo, una gran cantidad de puestos de trabajo -de policía- están en juego.

Pero, dado que ninguna cantidad de protección, por excelente que sea, puede evitar totalmente la agresión, las empresas de servicios de defensa tendrían que estar preparadas para lidiar con la fuerza iniciada y el fraude. Por consiguiente, ellas mantendrían oficinas de detectives, excelentes laboratorios especializados en asuntos criminales, extensos archivos de todos los agresores conocidos, y mantendrían un personal experto en todos los campos de la detección científica del crimen. También tendrían los hombres y el equipamiento necesarios para aprehender agresores peligrosos, así como instalaciones seguras para alojarlos y transportarlos. Ellas también podrían participar en la administración de las instituciones correccionales. Todos estos servicios no sólo serían eficientes y eficaces, a diferencia de los que nos son impuestos por la policía gubernamental, sino también considerablemente más baratos. Las empresas que compiten en un mercado libre se verían obligadas a producir al menor costo posible, es decir, mantendrían sus precios en el nivel del mercado o sus competidores las sacarían del negocio. Esto marca un agudo contraste con las instituciones socializadas que no tienen competencia. Además, las compañías de servicios de defensa privadas no tendrían que gastar sus recursos haciendo cumplir todas esas leyes insensatas

y tiránicas destinadas a obligar a todos a “vivir una vida decente y moral” (como, por ejemplo, las leyes contra el alcohol, las drogas, el juego, la prostitución, y el nudismo), para “proteger al público” (licencias y leyes antimonopolio), o para sostener la vasta estructura de la burocracia (legislación impositiva).

Los empleados privados de las compañías de defensa no gozarían de la inmunidad legal que tan frecuentemente protege a los policías gubernamentales. Si cometieran un acto de agresión, tendrían que pagar por él de la misma manera que lo haría cualquier otro individuo. Un detective del servicio de defensa que golpeará a un sospechoso no podría esconderse detrás de un uniforme del gobierno o refugiarse en una posición de poder político superior. Las compañías de servicios de defensa no tendrían mayor inmunidad en cuanto a tener que pagar por actos de fuerza iniciada o de fraude que los panaderos o los fabricantes de escopetas. (En el capítulo 11 puede verse una plena prueba de esta afirmación). Por eso, los gerentes de las compañías de servicios de defensa despedirían rápidamente a cualquier empleado que mostrara alguna tendencia a iniciar la fuerza contra cualquiera, incluyendo los presos. Mantener dicho empleado resultaría peligrosamente caro. El trabajo en una agencia de defensa no implicaría una posición de poder sobre otros como sucede con una fuerza policial del gobierno; de modo que no atraería a la clase de personas que disfruta ejerciendo poder sobre otros, como sí ocurre en la fuerza policial. En realidad, una agencia de defensa posiblemente sería ¡el lugar peor y más peligroso para los sádicos!

La policía del Gobierno puede permitirse ser brutal; tiene inmunidad judicial en todo menos en los casos más flagrantes, y sus “clientes” no pueden abandonarla en favor de una agencia de defensa y protección competente. Sin embargo, en un mercado libre, para una empresa de servicios de defensa ser culpable de brutalidad sería desastroso. La fuerza -aun la fuerza de represalia- siempre sería utilizada sólo como último recurso, nunca primero, como es el caso de la policía del gobierno.

Además de las agencias de defensa mismas, existe un tipo de negocio que tiene un particular interés en la protección de los valores y la reducción al mínimo de la violencia agresiva, y que, en una sociedad de *laissez-faire*, tendría una conexión natural con el negocio de la defensa. Se trata de la industria de los seguros.

El interés de las compañías de seguros en el negocio de defensa tiene dos

razones principales: 1) los actos de violencia agresiva representan gastos para las compañías de seguros, y 2) cuanto más segura y pacífica sea la sociedad, mayor producción de valor habrá, y cuanto mayor producción de valor haya, más cosas habrá que requieran cobertura de seguros, lo cual significa mayores ventas de pólizas de seguros y mayores beneficios (el principal negocio de las compañías de seguros). Además, la preocupación de las compañías de seguros por un medio seguro y pacífico es extensible a toda la economía, es decir, su interés se extiende tan lejos como se extienda o pueda extenderse su mercado.

En una sociedad de *laissez-faire*, las compañías de seguros venderían pólizas que cubrirían a los asegurados contra pérdidas resultantes de cualquier tipo de coerción. Estas pólizas serían populares por la misma razón por la cual lo son las pólizas contra incendios o las de seguro de automotores: proporcionarían un medio para evitar el desastre financiero resultante de crisis inesperadas. Dado que las compañías de seguros no pueden permitirse asegurar riesgos altos a las mismas tasas que cobran a sus demás clientes, las pólizas de seguro probablemente especificarían ciertas medidas de protección estándar que el asegurado debería tomar para poder comprar la póliza a las tasas más bajas, como alarmas antirrobo conectadas a la oficina de la empresa de servicios de defensa, por ejemplo. Las pólizas también podrían establecer que el asegurado deba comprar su protección contratando a una agencia de defensa que cumpla con los estándares de la compañía de seguros, para así evitar que recurra a una agencia de defensa ineficiente o de dudosa reputación por un precio bajo dado que cuenta con la compañía de seguros para compensar cualquier pérdida que la ineficacia de la agencia le cause.

Un hombre que está asegurado contra la coerción podría llamar a una compañía de defensa en busca de ayuda ante cualquier emergencia cubierta por la póliza, y su seguro pagaría la cuenta. Incluso si un hombre no tuviera seguro contra la coerción ni contrato con ninguna compañía de defensa, si fuera atacado por un ladrón cualquier agente de una compañía de defensa que estuviera cerca lo ayudaría, y después se le pasaría la factura. Es un problema similar al que representa una emergencia médica. A las víctimas de accidentes siempre se las lleva con urgencia al hospital y se les brinda atención de emergencia, independientemente de que puedan pedir ayuda o pagar por recibirla. Las víctimas del ataque de un ladrón serían socorridas por las compañías de defensa manera muy similar, no sólo por respeto a la vida humana sino también porque sería buena publicidad para las empresas de

defensa involucradas.

Debido a la estrecha conexión entre los seguros y la defensa, probablemente algunas de las compañías de seguros más grandes crearían sus propias agencias de servicios de defensa con el fin de ofrecer a sus clientes la conveniencia de comprar todas sus necesidades de protección en un mismo paquete. Otras compañías de seguros podrían desarrollar relaciones estrechas con una o más agencias independientes de servicios de defensa que consideraran eficaces y confiables, y las recomendarían a sus asegurados. Esta estrecha afinidad entre los seguros y la defensa proporcionaría un control muy efectivo sobre cualquier agencia de defensa que tuviera ganas de traspasar los límites del respeto por los derechos humanos y de usar su fuerza coercitivamente, o sea, de una manera no defensiva. Los actos coercitivos destruyen los valores, y la destrucción de valor es costosa para las compañías de seguros. Ninguna compañía de seguros consideraría de su interés mantenerse al margen mientras alguna agencia de defensa ejerciera la agresión aun si los valores destruidos estuvieran asegurados por una compañía de la competencia: eventualmente los agresores podrían iniciar la fuerza contra sus propios asegurados... ¡y con caros resultados!

Las compañías de seguros, aun no teniendo el recurso de la fuerza física, podrían ser un factor muy eficaz para poner de rodillas a una agencia de defensa indisciplinada a través del boicot y el ostracismo económico. En una sociedad de laissez-faire industrializada la industria de los seguros es de vital importancia, especialmente para el comercio y la industria, que son el segmento más importante de la economía y los mayores clientes de cualquier servicio. De hecho a cualquier compañía de defensa le sería difícil sobrevivir si las principales compañías de seguros se negaran a venderle seguros no sólo a ella, sino a cualquiera que tratara con ella. Este boicot acabaría con la mayor parte del mercado de la compañía de defensa en poco tiempo, y ningún negocio puede sobrevivir por mucho tiempo sin clientes. Una agencia de defensa no tendría manera de romper un boicot como éste mediante el uso de la fuerza. Cualquier acción de amenaza o agresión hacia las compañías de seguros involucradas no harían más que extender el boicot, dado que otras compañías e individuos tratarían de mantenerse lo más alejados posible de la agencia coercitiva. En una sociedad de laissez-faire, donde los individuos son siempre libres de actuar en su propio interés racional, el arma no puede triunfar sobre la mente.

Las compañías de seguros, por supuesto se mostrarían renuentes a emprender un boicot semejante porque sería molesto y probablemente les haría perder algunos clientes. Esto significa que no tomarían ese curso de acción a menos que pudieran demostrar claramente que la agencia de defensa en cuestión está realmente en falta; si no pudieran demostrar su culpabilidad, el boicot podría volverse en contra de ellas, y ellas mismas habrían así “cortado la rama sobre la que estaban sentadas”. Pero donde hubiese evidencia incontestable de un intento coercitivo, su temor a nuevas agresiones, tarde o temprano superaría su cautela y llevarían a cabo una investigación, reunirían todos los hechos y tomarían una posición determinada. Por supuesto, los medios de comunicación estarían ansiosos por la historia, y serían de gran ayuda en la difusión de la palabra.

Las poderosas compañías de seguros con sus vastos y variados recursos, y su interés especial en cuanto a la protección de los valores y la reducción al mínimo de la violencia agresiva, actuarían como un control natural sobre las agencias de servicios de defensa. (Otros controles semejantes serán analizados en el capítulo 11). Éste es un ejemplo de cómo el mercado, cuando es dejado sin trabas, se mueve constantemente hacia una situación de máximo orden y productividad. El mercado tiene incorporado su propio mecanismo de equilibrio que le permite funcionar automáticamente de manera fluida con los mejores resultados a largo plazo para cada individuo pacífico. Este mecanismo también funcionaría en el área de la protección de los valores como lo hace en cualquier otra área del mercado... el gobierno equivale simplemente a poner arena en los engranajes.

^[1] En el capítulo 10 se examinarán las instituciones correccionales que se desarrollarían en una sociedad de *laissez-faire*.

Capítulo 9

Enfrentando la coerción

A lo largo de la historia, el medio utilizado para lidiar con la agresión (el crimen) ha sido el castigo. Tradicionalmente, se ha sostenido que cuando un hombre comete un crimen contra la sociedad, el gobierno, actuando como agente de la sociedad, debe castigarlo. Sin embargo, como el castigo no ha estado basado en el principio de corregir el mal, sino sólo en someter al delincuente “al dolor, la pérdida, o el sufrimiento”, ha sido en realidad venganza. Este principio de la venganza se expresa en el viejo dicho: “Ojo por ojo, diente por diente”, que significa: “Si destruyes un valor mío yo destruiré uno tuyo”. Actualmente la ciencia penal ya no tiene tales exigencias, en lugar del ojo o del diente, toma la vida del delincuente (por medio de la ejecución), o de una parte de ella (mediante la prisión), y/o sus bienes (a través de multas). Como puede verse fácilmente, el principio es el mismo, la venganza; e inevitablemente resulta en una compuesta pérdida de valor, primero de la víctima, luego del delincuente. La destrucción de un valor que pertenece al criminal no compensa en absoluto a la víctima inocente por su pérdida, sino que sólo causa más destrucción, por lo que el principio de la venganza ignora la justicia, y de hecho se opone a ella.

Cuando un agresor causa la pérdida, el daño, o la destrucción de los valores de un hombre inocente, la justicia exige que el agresor pague por su crimen, no entregando parte de su vida a la “sociedad”, sino resarciendo a la víctima por su pérdida, además de pagar todos los gastos ocasionados directamente por la agresión (tales como el gasto de aprehender al agresor). Al destruir los valores de la víctima, el agresor ha creado una deuda que le debe a dicha víctima, y el principio de justicia exige que debe ser pagada. Con el principio de justicia en funcionamiento hay sólo una pérdida de valor, y, si bien esta pérdida debe ser inicialmente soportada por la víctima, en última instancia es el agresor -el que causó la pérdida- quien debe pagar por ella.

Hay aun otra falacia en la creencia de que cuando un hombre comete un crimen contra la sociedad, el gobierno, que actúa como agente de la sociedad, debe castigarlo. Esta falacia se basa en el supuesto de que la sociedad es un

ente viviente y que, por lo tanto, un crimen puede ser cometido contra ella. Una sociedad no es otra cosa que la suma de todas las personas individuales de las que está compuesta; fuera de estas personas individuales, o en distinción u oposición a ellas, no puede tener existencia alguna. Un crimen siempre es cometido contra una o más personas, nunca puede ser cometido contra esa amorfa “no-entidad” conocida como la “sociedad”. Incluso si algún crimen en particular afectara a todos los miembros de una sociedad dada, dicho crimen aun habría sido cometido contra individuos y no contra la sociedad, porque son sólo los individuos los que son entes vivientes, distintos, separados e independientes. Dado que un crimen sólo puede ser cometido contra individuos, un criminal no puede ser racionalmente considerado como “que tiene una deuda con la sociedad”, ni tampoco puede “pagarle su deuda a la sociedad”, su única deuda es con el o los individuos perjudicados.

Toda disputa es entre agresor/es y víctima/s, ni la sociedad ni sus miembros como grupo tienen ningún interés directo en el asunto. Es cierto que todos los miembros honestos de una sociedad tienen un interés general en ver que los agresores sean llevados ante la justicia con el fin de desalentar más agresión. Este interés, sin embargo, no se aplica a actos específicos de agresión, sino a la estructura social total que alienta o desalienta actos de agresión. El interés en el mantenimiento de una estructura social justa no constituye un interés directo en la resolución de cualquier disputa en particular que implique agresión.

Como los crímenes no pueden ser cometidos contra la sociedad, es una falacia considerar al gobierno un agente de la sociedad para el castigo del crimen. Tampoco puede el gobierno ser considerado el agente de los miembros individuales de la sociedad, ya que estos individuos jamás firmaron un contrato nombrando al gobierno su agente. Por lo tanto, no hay ninguna razón válida para que funcionarios gubernamentales sean designados árbitros de disputas y rectificadores de injusticia.

Por cierto, estamos acostumbrados al castigo del crimen por parte del gobierno, de modo que para muchas personas esto parece “normal” y “razonable”, mientras que cualquier otro medio para tratar con la agresión parece sospechoso y extraño; sin embargo, un examen imparcial de los hechos muestra que este sistema gubernamental es en realidad tradicional, pero no racional.

Dado que ni la “sociedad” ni el gobierno pueden tener ningún interés racional en llevar a un agresor específico ante la justicia, ¿quién es el interesado? Obviamente, la víctima, y en segundo lugar aquellos para quienes el bienestar de la víctima constituye un valor, como su familia, sus amigos y sus socios comerciales. De acuerdo con el principio de justicia, los que han sufrido una pérdida como consecuencia de un acto agresivo deben ser compensados (a expensas del agresor), y por lo tanto, son aquellos que han sufrido la pérdida quienes tienen interés en ver que el agresor sea llevado ante la justicia.

Los pasos que la víctima puede moralmente dar para llevar al agresor ante la justicia y las reparaciones exactas que éste debe realizar, se basan en el derecho a la propiedad, lo cual, a su vez, se basa en el derecho a la vida. La propiedad de un hombre es suya, le pertenece a él, y este hecho no cambia si la propiedad pasa a la posesión de un agresor por medio de un acto de fuerza. Si bien el agresor puede estar en posesión de la propiedad, sólo el propietario tiene el derecho moral a la misma. Por ejemplo, supongamos que al salir de un edificio usted ve a un extraño en el asiento del conductor de su auto, preparándose para arrancar e irse. ¿Tendría usted el derecho moral de sacarlo por la fuerza y recuperar así la posesión de su auto? Sí, ya que la posesión temporal del ladrón no altera el hecho de que la propiedad es suya. El ladrón usó un sustituto de fuerza iniciada cuando trató de robar su auto, y usted está moralmente justificado al emplear la fuerza de represalia para recuperarlo.

Supongamos que en vez de atrapar al ladrón inmediatamente usted se ve obligado a perseguirlo a él y a su auto durante dos cuadras, y sólo puede alcanzarlo cuando lo detiene la barrera de un tren. ¿Tiene usted todavía el derecho de empujarlo hacia afuera y recuperar su automóvil? Sí, ya que el paso del tiempo no erosiona su derecho a poseer su propiedad.

Supongamos en cambio que el ladrón se escapa, pero que dos meses más tarde usted lo ve bajar de su auto en el centro de la ciudad. Usted verifica por el número de patente que, efectivamente, es su automóvil. ¿Tendría usted el derecho moral de subirse al auto e irse? Sí, de nuevo, el paso del tiempo no genera diferencia alguna en sus derechos de propiedad.

Supongamos que el que ve bajar del auto al ladrón no es usted sino el detective que usted ha contratado para recuperarlo; éste, actuando como su agente, tiene derecho a recuperar la posesión de su auto, como si se tratara de usted.

Usted encuentra que el guardabarros y el faro delantero de su automóvil están chocados debido al manejo descuidado del agresor. La reparación cuesta \$ 150. ¿Tiene usted derecho a cobrar esta cantidad al agresor? Sí, porque usted fue la víctima inocente de un acto de agresión; es el ladrón, no la víctima, quien está moralmente obligado a pagar todos los costos ocasionados por su agresión.

En resumen: la propiedad de un bien no cambia si el bien es robado, ni es erosionada por el paso del tiempo. El robo, daño o destrucción de la propiedad de otra persona constituye un acto de coerción y la víctima tiene el derecho moral de usar la fuerza de represalia para recuperar su propiedad. También tiene el derecho a cobrar al agresor una compensación por todos los costos ocasionados por la agresión. Si lo desea, la víctima puede contratar a un agente o a agentes para realizar cualquiera de estas acciones en lugar suyo.

Cabe señalar que a menudo la agresión no sólo perjudica a la víctima, sino también a aquéllos que están estrechamente relacionados con ella. Por ejemplo, cuando un hombre es asaltado y seriamente herido, su familia puede tener que soportar gastos, así como sufrir ansiedad. Si es un hombre clave en su negocio, su empleador o sus socios y/o su empresa pueden sufrir pérdidas financieras. Toda esta destrucción de valor es el resultado directo del comportamiento irracional del agresor y, dado que las acciones tienen consecuencias, el agresor tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las reparaciones por estas pérdidas secundarias, así como por la pérdida primaria sufrida por la víctima. Existen límites prácticos al monto de estas reparaciones secundarias. En primer lugar, nadie se molestaría en hacer tal reclamo a menos que las reparaciones que espera que le sean pagadas sean suficientemente importantes como para compensar los gastos, el tiempo, y los inconvenientes de hacer el reclamo. En segundo lugar, el monto total de las reparaciones que puede cobrar está limitado por la capacidad de pago del agresor, y la primera consideración es para la víctima. A los efectos de simplificar, sólo la pérdida de la víctima será tratada aquí, pero todos los principios y consideraciones que se aplican a ésta se aplican también a todos aquellos que han sufrido una pérdida directa y sería como resultado de la agresión.

En el proceso de cobrarle al agresor, ni la víctima ni sus agentes pueden destruir, por descuido o violentamente, valores pertenecientes al agresor, o sacarle más valor que el que corresponde a la propiedad original (o

su equivalente) más los gastos ocasionados por la agresión. Si la víctima lo hiciera, se pondría en deuda con el agresor (a menos, por supuesto, que el agresor haya hecho inevitable la destrucción al negarse a devolver la propiedad de la víctima sin resistirse).

Si el agresor acusado alega que es inocente o que el monto de las reparaciones reclamadas por la víctima es excesivo, existe una situación de disputa entre ambas partes que puede requerir un arbitraje. Las condiciones de dicho arbitraje, las fuerzas que impulsan a ambas partes a aceptarlo como vinculante, y las garantías que ofrece el mercado respecto de su justicia serán examinadas a continuación.

En una sociedad de *laissez-faire*, las compañías de seguros venderían pólizas que cubrirían al asegurado contra pérdidas de valor producidas por la agresión (el costo de la póliza estaría basado en el valor de los bienes cubiertos y la cantidad de riesgo). Dado que, en la mayoría de los casos, los agresores pagarían los principales costos de su agresión, las compañías de seguros perderían sólo cuando el agresor no pudiera ser identificado y/o detenido, cuando hubiera muerto antes de haber restituido el total adeudado o cuando las reparaciones fueran de tal magnitud que no pudiera pagarlas durante el transcurso de su vida. Dado que las compañías recuperarían la mayor parte de sus pérdidas y como en una sociedad de libre mercado la agresión sería mucho menos común, los costos del seguro contra agresiones serían bajos y casi todos los individuos podrían afrontarlos. Por esta razón, nos ocuparemos principalmente del caso de un individuo asegurado que se convierte en víctima de una agresión.

Tras sufrir la agresión (y suponiendo que la defensa propia inmediata fuera imposible o inapropiada), la víctima llamaría cuanto antes a su compañía de seguros. La compañía enviaría de inmediato un investigador para corroborar la validez del reclamo y evaluar el alcance de la pérdida. Una vez determinado el monto la compañía compensaría plenamente a la víctima dentro de los límites que marcan los términos de la póliza de seguro. También haría lo posible para reducir al mínimo las inconveniencias, por ejemplo, le prestaría un automóvil hasta que el que le fue robado fuera recuperado o reemplazado, con el fin de promover la buena voluntad del cliente e incrementar las ventas (¿alguien alguna vez ha oído hablar de un departamento de policía del gobierno que hiciera algo así?).

Una vez cumplidos los términos de la póliza, la compañía de seguros,

ejerciendo su derecho de subrogación, intentaría identificar y aprehender al agresor con el fin de recuperar sus pérdidas. En este punto, la víctima sería relevada de toda otra responsabilidad en el caso, salvo alguna posible aparición como testigo en una audiencia de arbitraje.

Si fuera necesario, la compañía de seguros usaría detectives para aprehender al agresor. El hecho de que la compañía use sus propios detectives o contrate un servicio de defensa independiente dependerá de cuál sería el curso más factible dadas las circunstancias. Obviamente, una agencia de defensa privada competitiva, ya sea auxiliar de una compañía de seguros en particular, o una firma independiente contratada por varias compañías de seguros (tal como lo son hoy algunas agencias), sería mucho más eficiente resolviendo crímenes y aprehendiendo agresores que los actuales departamentos de policía gubernamentales. En un mercado libre ¡la competencia impulsa hacia la excelencia!

Al aprehender al agresor, los representantes de la compañía de seguros le presentarían una factura por el total de los daños y gastos incurridos. Esta primera aproximación sería tan pacífica como la situación lo permitiera, porque la fuerza es un gasto improductivo de energía y recursos y, por lo tanto, es evitada por el mercado siempre que sea posible. Primero, los representantes de la compañía de seguros intentarían un acuerdo voluntario con el agresor acusado. Si él fuera obviamente culpable y el monto de reparaciones solicitadas fuera justo, estaría en su interés aceptar este acuerdo y evitar involucrar a una agencia de arbitraje, ya que el costo de cualquier arbitraje se sumaría a su factura si perdiera en su intento de engaño en lo que es justicia.

Si el agresor acusado alegara inocencia o deseara impugnar el monto de la factura, y si él y los representantes de la compañía de seguros no pudieran llegar a un acuerdo, la cuestión tendría que ser sometida a un arbitraje vinculante, tal como ocurriría con una disputa contractual. Una legislación que obligara a las partes a someterse a un arbitraje vinculante sería innecesaria, porque cada una de ellas encontraría al arbitraje como algo que está en su propio interés. Tampoco sería necesaria la protección legal de los derechos de todos los implicados, porque la estructura de la situación del mercado los protegería. Por ejemplo, la compañía de seguros no se atrevería a presentar cargos contra un hombre a menos que tuviera muy buena evidencia de su culpabilidad, ni se atrevería a ignorar cualquier solicitud de arbitraje

que éste hiciera. Si la compañía de seguros cometiera una torpeza semejante, el acusado, especialmente si fuera inocente, podría presentar cargos contra ella obligándola a retirar sus cargos originales y/o podría pasarle a la compañía una factura por daños. Tampoco podría rehusarse a someterse a un arbitraje por los cargos que el acusado hiciera en su contra, porque si lo hiciera, esto causaría un daño grave a su reputación comercial y en un contexto de libre mercado, en el que el éxito económico depende de la reputación individual o corporativa, ninguna compañía puede permitirse tener una reputación de negligencia, falta de confiabilidad, o injusticia.

Cabe destacar aquí que la noción de la presunción de inocencia de un hombre hasta que en un juicio por jurados se demuestre su culpabilidad puede ser irracional y a veces directamente ridícula. Por ejemplo, cuando un hombre comete un asesinato político a la vista de varios millones de televidentes, muchos de los cuales lo pueden identificar plenamente en las películas del incidente, y es arrestado en el acto con el arma todavía en su mano, es absurdo tratar de ignorar los hechos y fingir que es inocente hasta que un jurado pueda pronunciarse sobre el asunto. Aunque la carga de la prueba siempre recae sobre el acusador y al acusado debe dársele invariablemente el beneficio de la duda, debe presumirse que un hombre no es ni inocente ni culpable hasta que haya evidencia suficiente como para tomar una decisión clara, y cuando la evidencia existe, debe presumirse que es aquello que los hechos indican que es. La decisión de un árbitro es necesaria sólo cuando la evidencia no es clara y/o si existe una disputa que no puede ser resuelta sin la ayuda de una tercera parte imparcial.

El agresor acusado desearía el arbitraje si quisiera probar su inocencia o sintiera que los cargos que le están siendo cobrados por su agresión son excesivos, ya que sin el arbitraje los cargos en su contra permanecerían como hechos inmodificables y él tendría que pagar la factura. Por medio del arbitraje, él podría demostrar su inocencia y así evitar el pago de reparaciones o si fuera culpable podría expresar alguna opinión sobre el monto de las mismas. Si fuera inocente, estaría especialmente ansioso por someterse a un arbitraje, no sólo para confirmar su buena reputación, sino para cobrarle los daños a la compañía de seguros por los problemas que le ha causado (y de este modo rectificar la injusticia cometida contra él).

Otra garantía contra la posibilidad de que un hombre inocente sea acusado falsamente es que cada persona relacionada con su caso sería totalmente

responsable por sus propias acciones, y nadie podría esconderse detrás de la inmunidad legal como lo hacen las policías gubernamentales y los carceleros. Si usted supiera que un preso puesto bajo su custodia a trabajar para pagar su deuda podría, si fuera inocente, demandarlo y exigirle reparaciones por retenerlo contra su voluntad, usted sería muy reacio a aceptar cualquier preso sin estar plenamente seguro en cuanto a su culpabilidad.

Así, el mercado sin trabas ni obstáculos podría, en este ámbito, como en cualquier otro, crear una situación en la que la irracionalidad y la injusticia fueran automáticamente desalentadas y penalizadas, sin recurrir a la ley estatutaria y al gobierno.

Como partes en disputa, la compañía de seguros y el agresor acusado elegirían mutuamente una agencia de arbitraje (o más de una, en el caso de que quisieran contar con una posibilidad de apelación) y se obligarían contractualmente a acatar su decisión. En la eventualidad de que no pudieran ponerse de acuerdo en cuanto a una sola agencia de arbitraje, cada uno podría designar a la agencia de su preferencia y las dos agencias entenderían en el caso en forma conjunta, con la provisión previa de que si no estuvieran de acuerdo en la decisión, someterían el caso a una tercera agencia previamente seleccionada por ambas partes para el arbitraje final. Tal curso de acción podría resultar más costoso.

La compañía de seguros podría ordenar a su agencia de defensa encarcelar al agresor acusado, antes y durante el arbitraje (que probablemente sería sólo cuestión de unos pocos días, ya que el mercado siempre es más eficiente que el inepto gobierno), pero, al hacerlo, tendría tomar en consideración dos factores. Primero, si se demostrara que el acusado es inocente, la agencia de defensa y la compañía de seguros deberían pagarle reparaciones por retenerlo contra su voluntad. Incluso si fuera juzgado culpable, serían responsables de resarcirlo si lo hubiesen tratado por la fuerza de manera excesiva en relación con lo que la situación requería. Al no ser agentes del gobierno, no tendrían inmunidad legal por las consecuencias de sus acciones. Segundo, retener a un hombre resulta caro, requiere alojamiento, comida, y guardias. Por tales razones, la compañía de defensa no impondría al acusado agresor otras restricciones que las que considerara necesarias para evitar que se escapara y se escondiese.

Sería tarea de la agencia de arbitraje el comprobar la culpabilidad o la inocencia del acusado y determinar el monto de las reparaciones. Al fijar el

pago de las reparaciones, los árbitros operarían de acuerdo con el principio de que en un caso de agresión la justicia consiste en exigir al agresor compensar a la víctima por su pérdida hasta donde le sea humanamente posible. Puesto que cada caso de agresión es único -incluye diferentes personas, acciones y circunstancias- los pagos por las reparaciones se basarían en las circunstancias de cada caso, y no en la ley estatutaria y en los precedentes legales. Aunque los casos de agresión varían mucho, hay diversos factores de gastos que, combinados de variadas formas, determinan el monto de una pérdida y, por lo tanto, la dimensión de las reparaciones.

Un factor básico de estimación de costos es el costo de cualquier propiedad robada, dañada o destruida. Se le requeriría al agresor devolver cualquier propiedad robada que aún estuviera en su poder. Si hubiera destruido un elemento reemplazable, como un televisor, tendría que pagarle a la víctima una cantidad de dinero igual a su valor, para que ésta pudiera reemplazarlo. Si el agresor hubiera destruido un objeto que no pudiera ser reemplazado, pero que tuviera un valor de mercado (por ejemplo, una famosa obra de arte como La Gioconda), tendría que pagar su valor de mercado, aunque no fuera posible comprar otro. El principio que rige aquí es que aunque el valor no pueda ser reemplazado, por lo menos la víctima no debe quedar financieramente en peor situación que si lo hubiera vendido lugar de haberle sido robado por un ladrón. La justicia exige que el agresor compense a la víctima en la medida de lo humanamente posible, y reemplazar un valor irreemplazable es imposible.

Además del costo básico de la propiedad robada y destruida, un acto de agresión puede causar varios costos adicionales por los que el agresor sería responsable de pagar. Un agresor que robara el auto de un vendedor podría hacer que el vendedor perdiera una importante cantidad de ventas, lo que representaría un costo financiero adicional. Un violador que atacara y golpeará a una mujer sería responsable no sólo de pagar las facturas de atención médica por las heridas que le hubiese causado, así como las reparaciones correspondientes al tiempo que ella hubiese tenido que faltar a su trabajo, sino que también debería compensar a su víctima por su dolor y sufrimiento, tanto mental como físico. Además de todas las deudas contraídas con la víctima primaria, el agresor también podría deber reparaciones secundarias a otros que hubiesen sufrido indirectamente por causa de sus acciones (por ejemplo, la familia de la víctima). En adición a estos costos ocasionados por la agresión misma, el agresor sería también responsable por

cualquier costo razonable que implicara el hecho de aprehenderlo, así como por el costo del arbitraje (que probablemente sería pagado por el perdedor en cualquier caso).

Dado que el servicio prestado por la agencia de arbitraje consistiría en emitir decisiones justas, y dado que la justicia sería la base sobre la cual competiría en el mercado, los árbitros harían todo lo posible para solucionar las reparaciones en un nivel justo, de acuerdo con los valores del mercado. Por ejemplo, si la compañía de defensa hubiera pasado una factura excesivamente alta por aprehender al agresor los árbitros se negarían a hacerle pagar a dicho agresor el gasto excesivo. Así, la compañía de defensa se vería obligada a pagar por sus propias malas prácticas comerciales en lugar de “pasarle la factura” a otro.

En caso de que las reparaciones ascendieran a más de lo que el agresor pudiera posiblemente ganar en el transcurso de su vida (por ejemplo, un obrero no calificado que iniciara un incendio de un millón de dólares en pérdidas), la compañía de seguros y los otros demandantes negociarían un acuerdo por una cantidad que esperan que pudiera razonablemente pagar a lo largo del tiempo. Procederían así porque no sería de ningún beneficio para ellos fijar reparaciones mayores que las que el agresor jamás tuviera la esperanza de pagar y de ese modo se desalentara al punto de no trabajar para cumplir con su obligación. Vale la pena señalar aquí que un gran porcentaje del sueldo de un trabajador puede serle quitado por un período prolongado sin que pierda totalmente sus incentivos para vivir y trabajar; en la actualidad, el americano promedio paga más de un tercio de sus ingresos en impuestos y espera hacerlo durante el resto de su vida, mientras que los que perciben “planes sociales” del gobierno aún constituyen una minoría.

Muchos valores que pueden ser destruidos o dañados por actos de agresión no sólo no son reemplazables, sino tampoco intercambiables, es decir, no pueden ser intercambiados en el mercado, por lo que ningún valor monetario puede ser fijado para ellos. Ejemplos de valores no intercambiables son la vida, una mano o un ojo, la vida de un ser querido, la seguridad de un niño secuestrado, etc. Cuando se plantea el problema de determinar el monto de las reparaciones por un valor no intercambiable, muchas personas preguntan inmediatamente: “¿Pero cómo se puede fijar el precio de una vida humana?” La respuesta es que cuando una agencia de arbitraje establece las reparaciones por la pérdida de una vida, no está tratando de poner un precio

monetario a esa vida, como tampoco lo hace una compañía de seguros cuando vende una póliza de seguro de vida de \$ 20.000. Sólo está tratando de compensar a la víctima (o sus sobrevivientes) en la mayor medida posible dadas las circunstancias.

El problema en la fijación de reparaciones por la pérdida de la vida o de un miembro es que la pérdida se ha producido en una clase de valor (no intercambiable) y la reparación debe hacerse en otra clase de valor (dinero). Estas dos clases de valor son incommensurables: ninguna puede medirse en términos de la otra. El valor que ha sido destruido no sólo no puede ser reemplazado con un valor similar, sino que no puede siquiera ser reemplazado por una suma de dinero equivalente, porque no hay manera de determinar qué es equivalente. Y, sin embargo, el pago monetario es la forma práctica de hacer reparaciones.

Es conveniente recordar aquí que la justicia consiste en exigir al agresor que compense a sus víctimas por sus pérdidas en la medida de lo humanamente posible, puesto que no se puede esperar que nadie haga lo que es imposible. Aun un objeto destruido que tiene un valor de mercado no siempre puede ser reemplazado (por ejemplo, la Gioconda). Pedir que la justicia exija lo imposible es hacer imposible la justicia. Rechazar el sistema de reparaciones porque no siempre se puede reemplazar el valor destruido por un valor equivalente es como rechazar la medicina porque no siempre se puede retrotraer al paciente al buen estado de salud de que gozaba antes de su enfermedad. La justicia, al igual que la medicina, debe ser contextual: no debe exigir lo imposible en ningún contexto dado. Entonces, la cuestión no es cómo pueden los árbitros asignarle un precio a la vida o a un miembro; es, más bien: ¿“Cómo pueden ellos ver que la víctima esté justamente compensada, dentro de lo humanamente posible, sin cometer injusticia contra el agresor exigiéndole una sobrecompensación”?

En su intento de llegar a una compensación justa, la agencia de arbitraje actuaría, no como un juez dictando una sentencia, sino como un mediador resolviendo un conflicto que las partes en disputa no pueden resolver por sí mismas. El límite más alto posible en el monto de las reparaciones es, obviamente, la capacidad de pago del agresor, sin llegar a matar su incentivo para vivir y ganar dinero. El límite más bajo es el monto total de la pérdida económica sufrida (sin compensación por cosas no intercambiables tales como ansiedad, incomodidad y molestias). El pago por reparaciones debe

fijarse en algún punto en el amplio rango entre estos dos extremos. La función de la agencia de arbitraje sería ayudar a las partes en disputa a alcanzar una cifra razonable entre ambos extremos, no la de cumplir la imposible tarea de determinar el valor monetario de aquello que no es intercambiable.

Si bien son muy amplios los límites dentro de los cuales pudiera fijarse el pago por reparaciones para un bien no intercambiable, la agencia de arbitraje no podría fijar caprichosamente el monto de dichas reparaciones en cualquier cifra que se le antojara. Una agencia de arbitraje sería una empresa privada que compite en un mercado libre, y la acción del mercado mismo establecería los lineamientos y controles en relación con el “precio” de la agresión, tal como lo hace con cualquier otro precio. Cualquier empresa que opere en un mercado libre, incluyendo a una agencia de arbitraje, puede sobrevivir y prosperar sólo si los clientes eligen contratarla en lugar de elegir contratar a sus competidores. Una agencia de arbitraje debe ser elegida por las dos partes en disputa en un caso dado (o por todas), lo que significa que sus antecedentes en la solución de disputas previas de naturaleza similar deben ser más satisfactorios, tanto para el demandante como para el demandado, que los antecedentes de sus competidores. Cualquier agencia de arbitraje que fijara constantemente reparaciones demasiado elevadas o demasiado bajas en la opinión de sus clientes o de sus clientes potenciales, perdería negocios rápidamente. Tendría que ajustar sus pagos para adaptarse a la demanda de los consumidores o quedaría fuera del negocio. De esta manera, las agencias de arbitraje cuyos niveles de reparaciones no satisficieran a los consumidores serían eliminadas (al igual que cualquier otra empresa que no satisficiera a sus clientes). Las agencias de arbitraje que quisieran permanecer en el negocio ajustarían sus niveles de reparaciones a las demandas de los consumidores. En un lapso relativamente breve, los pagos por reparaciones en el caso de pérdidas de bienes no intercambiables estarían muy bien estandarizados, como lo están los cargos por diversos tipos de seguros y sus montos.

La manera en que el monto de reparaciones por un valor no intercambiable sería fijado por la acción del mercado libre es muy similar a la manera en la que el mercado fija cualquier precio. Ningún bien o servicio tiene un valor monetario intrínseco incorporado por la naturaleza de las cosas. Una mercancía tiene un valor monetario particular, porque ésa es la cantidad de dinero que los compradores están dispuestos a ofrecer y los vendedores están

dispuestos a aceptar por ella. “Valor” significa el valor para las personas que comercian con esa mercancía en el mercado. Todas esas personas comerciando entre ellas son las que determinan cuál será el precio. De manera similar, las personas que compraran los servicios de agencias de arbitraje determinarían los niveles de pagos de las reparaciones: los niveles que consideraran una compensación justa y equitativa para las diversas clases de pérdidas. Es imposible para nosotros prever, con anterioridad a la situación real del mercado, el punto justo en el que se fijarán estos niveles. Pero sí podemos ver, a partir de nuestro conocimiento de cómo opera un mercado libre, que el mercado los determinaría de acuerdo con los deseos del consumidor.

Cada demanda por reparaciones sería una compleja combinación de compensaciones por pérdidas de varias clases de valores intercambiables y no intercambiables. Por ejemplo, si un matón golpeará a un hombre y le robara \$ 100, al agresor se le requeriría no sólo devolver los \$ 100, sino también pagar las facturas por la atención médica de la víctima, su lucro cesante, las compensaciones por su dolor y sufrimiento, y las reparaciones por las lesiones que hubiera sufrido con carácter permanente. Si la víctima fuera un hombre clave en su empresa, el agresor también tendría que pagarle a la empresa por la pérdida de sus servicios. Cada demanda por reparaciones es también una cuestión altamente individual, porque la destrucción de una misma cosa puede representar una pérdida mucho mayor para un hombre que para otro. Mientras que la pérdida de un dedo es trágica para cualquier persona, es una desgracia mucho más tremenda para un concertista de piano profesional que para un contador. Debido a la complejidad e individualidad de las demandas por reparaciones, sólo un sistema de competencia de agencias de arbitraje en un mercado libre puede resolver satisfactoriamente el problema de lo que constituye el pago justo por las pérdidas causadas por la agresión.

El asesinato plantea un problema especial, pues constituye un acto de agresión que, por su propia naturaleza, hace que la víctima sea incapaz de cobrar la deuda contraída por el agresor. No obstante, el agresor ha creado una deuda, y la muerte del acreedor (la víctima) no la cancela ni lo exime de realizar el pago. Este punto puede verse fácilmente si suponemos que el agresor no ha matado sino sólo herido de gravedad a su víctima, en cuyo caso le adeudaría reparaciones por las lesiones sufridas, el tiempo de trabajo perdido, discapacidad física, etc. Pero si la víctima luego muriera a causa de

sus heridas antes de que la deuda pudiera ser pagada, el deudor, obviamente, no quedaría por ello liberado de su obligación.

A este respecto, es útil recordar lo que una deuda realmente es. Una deuda es una propiedad que moralmente pertenece a una persona pero que se encuentra en posesión real o potencial de otra. Dado que la deuda ocasionada por el ataque a la víctima habría sido su propiedad de haber sobrevivido a ese ataque, su muerte la coloca, junto con el resto de sus bienes, dentro de su patrimonio, para convertirse en propiedad de sus herederos.

Además de la deuda primaria adeudada al patrimonio de la víctima, el agresor también tiene deudas con todos aquellos a quienes la muerte de la víctima ha causado una pérdida de valor directa e importante (como su familia), aun cuando estas personas puedan también ser sus herederos. (No pagar reparaciones a los herederos, simplemente porque ellos también van a heredar las reparaciones que le habrían sido pagadas a la víctima si hubiera sobrevivido, sería como rehusarse a pagarles porque heredarían cualquier otra parte de las propiedades de la víctima).

Pero supongamos que un agresor asesinara a un viejo y malhumorado recolector de frutas ambulante sin familia, sin amigos, y sin seguro contra agresiones. ¿Podría el agresor quedar desahogado, sin pagar nada, sólo porque su víctima no tenía valor para nadie más que para ella misma y no dejó herederos de sus propiedades? No, el agresor aun tendría una deuda con el patrimonio del recolector de frutas, tal como si hubiera un heredero. La diferencia es que, sin un heredero, el patrimonio (incluyendo la deuda ocasionada por la agresión) se convierte en propiedad potencial que no tiene dueño. En nuestra sociedad dicha propiedad potencial que no tiene dueño es expropiada inmediatamente por el gobierno, así como muchas otras riquezas que no tienen dueño. Tal práctica sólo puede justificarse si uno supone que el gobierno (o “el público”) es el dueño original y verdadero de toda propiedad, y que a los individuos se les permite meramente tener propiedades por gracia y placer del gobierno. En una sociedad de libre mercado, la riqueza que no tiene dueño pertenecería a cualquier persona que se tomara el trabajo de tomar posesión de ella primero. En lo que respecta a la deuda contraída por el agresor con el patrimonio de su víctima, esto significaría que cualquiera que se tomara la molestia y afrontara el gasto de encontrar al agresor, y si fuera necesario, probara su culpabilidad ante árbitros profesionales, ciertamente merecería cobrar la deuda. Esta función podría ser realizada por un individuo,

por una agencia especialmente constituida con este propósito (aunque parece poco probable que hubiera suficientes situaciones de esta naturaleza para mantener semejante agencia), o por una agencia de defensa o una compañía de seguros. Lo más factible es que fueran las compañías de seguros las que se encargarían de este tipo de agresiones, a fin de poner freno a la violencia y ganarse la buena voluntad de los clientes.

Antes de abordar los medios por los cuales un agresor sería obligado a pagar reparaciones (si la fuerza fuera necesaria), examinaremos brevemente la posición de una víctima de una agresión que no estuviera asegurada. Siempre que existe demanda de un servicio, el mercado se dirige a satisfacerla. Por esta razón, un hombre que no estuviera asegurado también tendría acceso a servicios de defensa y a agencias de arbitraje. Pero, aunque tendría un recurso similar a la justicia, el hombre carente de seguro encontraría que su falta de previsión lo habría puesto en una situación de desventaja en varios aspectos.

La víctima no asegurada no recibiría compensación inmediata sino que tendría que esperar hasta que el agresor pagara las reparaciones (lo que podría demorar años, si el agresor no tuviera el dinero para pagar la deuda de inmediato y tuviera que hacerlo en cuotas). De manera similar, correría el riesgo de verse obligada a renunciar a la totalidad de su compensación, o a la mayor parte de ella, si el agresor no fuera capturado, muriera antes de poder completar el pago, o hubiera incurrido en una deuda demasiado grande como para pagarla en el transcurso de su vida. Además, la víctima no asegurada tendría que correr con todos los costos de aprehender al agresor y, si fuera necesario, del arbitraje, hasta que el agresor pudiera reembolsarlos.

Además de estas desventajas monetarias, la víctima se encontraría sometida a inconvenientes adicionales. Si deseara cobrar las reparaciones, tendría que detectar y aprehender por sí misma al agresor o (más probablemente) contratar una agencia de defensa que lo hiciera en su lugar. También tendría que hacer sus propios arreglos para el arbitraje. Tomando en cuenta todo esto, una persona encontraría que el seguro contra agresiones bien vale el gasto, y sin duda la mayoría de la gente lo contrataría.

Capítulo 10

La rectificación de la injusticia

Puesto que la agresión sería tratada obligando al agresor a pagar a su víctima por el daño causado (cada vez que el uso de la fuerza fuese requerido), no destruyendo valores pertenecientes al agresor, el libre mercado desarrollaría un sistema de pago de reparaciones muy superior y diferente del sistema de las prisiones gubernamentales actuales.

Si el agresor tuviera el dinero para realizar de inmediato el pago de todas las reparaciones, o si pudiera vender suficiente propiedad para conseguirlo, lo haría y sería libre de seguir su camino sin más que una pérdida financiera. Situaciones de este tipo, sin embargo, probablemente serían muy raras, porque la agresión es costosa. Incluso un pequeño robo o una pequeña destrucción podrían hacer que se acumulara rápidamente una deuda muy grande si se toman en cuenta los costos, los pagos secundarios a otros que hayan resultado perjudicados por la pérdida sufrida por la víctima, el costo de defensa, el arbitraje, etc. En una sociedad totalmente libre, los hombres tienden a ser financieramente exitosos en función de su mérito. Pocos hombres de éxito desearían cometer una agresión y pocos hombres que no lo fueran podrían afrontar el pago inmediato por ella.

Suponiendo que el agresor no pudiera realizar el pago inmediato de la totalidad de su deuda, el método utilizado para cobrarla dependería de la cantidad involucrada, la naturaleza de la agresión, los antecedentes del agresor, su actitud actual y de otras variables pertinentes. Varios enfoques pueden sugerirse.

Si la agresión no fuera de naturaleza violenta y el agresor tuviera un historial de honradez, esto podría bastar para dejarlo en libertad y arreglar un programa regular de pagos, tal como se haría con cualquier deuda ordinaria. Si no se pudiera confiar en que el agresor hiciera pagos regulares, se podría realizar un acuerdo voluntario entre la compañía de seguros, el agresor y su empleador, por el cual la víctima se vería compensada cuando el empleador pueda deducir del sueldo del agresor el pago por las reparaciones en cada

fecha de pago convenida.

Si el agresor fuera incapaz de encontrar o mantener un trabajo porque los empleadores no estuvieran dispuestos a correr el riesgo de contratarlo, podría tener que buscar empleo en una compañía que hiciera una práctica de aceptar trabajadores poco confiables pagándoles sueldos inferiores a los de mercado. (En una economía de pleno empleo, algunas empresas estarían motivadas a adoptar esta práctica con el fin de encontrar nuevas y más económicas fuentes de trabajadores. Aunque el precio de su producto se mantendría cercano al de sus competidores -ya que los precios son determinados por la oferta y la demanda- los salarios que pagarían serían necesariamente inferiores a los efectos de compensar el riesgo adicional de contratar empleados con dudosa reputación).

Si los hechos indicaran que el agresor es de una naturaleza deshonesto y/o violenta, éste tendría que trabajar para pagar su deuda bajo condiciones con cierto grado de confinamiento. El confinamiento estaría a cargo de empresas con casas correccionales: firmas especializadas en este campo, que mantendrían casas correccionales para deudores (el uso del término “prisión” se evita aquí debido a las connotaciones de destrucción de valor que se le atribuye). El trabajo de los hombres confinados sería suministrado a cualquier compañía que buscara asegurarse tales fuentes de trabajo, ya sea instalando casas correccionales para deudores, adyacentes a sus plantas o bien transportando diariamente a los deudores al lugar de su trabajo. Los deudores trabajarían por un salario, tal como lo hacen los empleados comunes, no obstante, la mayor parte de sus ingresos estaría destinada al pago de reparaciones y, del resto de lo que quedara, se deduciría el pago de su alojamiento y comida, el mantenimiento del establecimiento, de los guardias, etc. Para asegurarse contra la negativa a trabajar, los pagos por reparaciones serían deducidos de cada salario antes que las sumas destinadas al alojamiento, la comida, etc. por lo que si un hombre se negara a trabajar no comería o, a lo sumo, comería sólo una muy mínima dieta.

Habría distintos grados de confinamiento que se adecuarían a casos diferentes. Muchas casas correccionales para deudores proporcionarían una cantidad mínima de seguridad, tal como ocurre en la actualidad con algunas granjas carcelarias en las que se le dice a los internos: “No hay rejas para retenerte aquí, no obstante si te escapas, cuando seas atrapado no te será permitido volver, sino que serás enviado a una prisión común”. Dichas casas

correccionales darían a los deudores una paga semanal que provendría de su salario, lo que les brindaría la oportunidad para adquirir pequeños artículos de lujo o, tal vez, alquilar una habitación mejor. Aquellos que hubieran demostrado ser suficientemente confiables, gozarían de permisos de fin de semana para visitar a familiares y amigos, e incluso, podrían otorgárseles vacaciones más prolongadas.

Otras casas correccionales tendrían instalaciones de mayor seguridad, hasta llegar a una seguridad máxima para aquellos individuos que hubieran demostrado ser extremadamente violentos y peligrosos. Un hombre cuyas acciones hubieran determinado su confinamiento forzoso en una casa correccional semejante se encontraría en desventaja en varios aspectos. Encontraría que tiene menos libertad, menos lujos, oportunidades de trabajo limitadas y un período de confinamiento más prolongado, porque como la mayoría de sus ingresos serían gastados en guardias e instalaciones de seguridad, le tomaría más tiempo saldar su deuda.

Dado que existen casos de desequilibrio mental, aun en la más racional de las culturas, es probable que haya algún individuo ocasional que se niegue a trabajar y a rehabilitarse a pesar de las penalidades y los incentivos incorporados en el sistema. Dicho individuo estaría actuando de manera autodestructiva y podría ser apropiadamente clasificado como insano. Obviamente, ni la compañía correccional, ni el servicio de defensa que lo trajo ante la justicia, ni la compañía de seguros ni ningún otro acreedor tendría la obligación de mantenerlo (como las víctimas son hoy forzadas a hacerlo a través de impuestos). Tampoco querrían soltarlo para causar mayor destrucción. Y si le permitiesen morir, habrían cortado toda esperanza de recuperar la pérdida financiera que hubiese causado. ¿Qué podrían hacer entonces?

Una solución que surge por sí misma es vender sus servicios como un objeto de estudio para médicos y psiquiatras que estén realizando investigaciones sobre las causas y la cura de la insania. Esto debería proveer suficiente dinero para pagar por su manutención, mientras que al mismo tiempo permitiría avanzar en el conocimiento psicológico y, en última instancia, ofrecería esperanzas de ayuda para este agresor y para otros que experimenten similares sufrimientos. Si tal arreglo fuera hecho, sería de interés para todos los involucrados asegurarse que el agresor no reciba malos tratos. En una cultura racional, una enfermedad mental severa sería mucho

más rara de lo que es en la nuestra y el equipo médico-psiquiátrico no desearía dañar un espécimen tan valioso. La compañía correccional a cargo del agresor estaría aún más interesada en protegerlo de todo daño, porque ninguna agencia de arbitraje podría permitirse la reputación de enviar agresores a casas correccionales de deudores en donde los reclusos fuesen maltratados.

Este sistema de libre mercado de las casas correccionales de deudores tendría numerosas ventajas prácticas sobre la barbarie medieval del actual sistema carcelario gubernamental. Estas ventajas serían una consecuencia necesaria del hecho que el sistema sería ejecutado con fines de lucro, tanto desde el punto de vista de las compañías de seguros como desde el de las empresas que operan las casas correccionales. En una economía de *laissez-faire*, es imposible obtener ganancias constantes durante un período de largo plazo a menos que se actúe con máxima racionalidad, es decir, con máxima honestidad y justicia.

Un ejemplo práctico de este principio puede verse en los resultados del deseo de las compañías de seguros de recuperar rápidamente sus pérdidas. Debido a que sería del interés de la compañía de seguros que las cuotas que pagase el agresor en concepto de reparaciones fueran lo más altas posibles, lo mantendría confinado en un grado no mayor que el que sus propias acciones hicieran necesario, ya que, un confinamiento muy riguroso significaría mayores gastos y, por ende, menos dinero para pagos de reparaciones. De este modo, sería el agresor mismo quien determinaría, por su carácter y su comportamiento anterior y actual, el grado de libertad que perdería mientras estuviera pagando su deuda y, en cierta medida, el tiempo que le tomaría pagarla. Por otra parte, en cualquier momento durante su confinamiento, si el deudor-agresor se mostrara como un riesgo suficientemente aceptable, la compañía de seguros encontraría de su interés disminuir gradualmente dicho confinamiento, lo cual sería un excelente incentivo para el comportamiento racional.

Debido a que tanto las compañías de seguros como las compañías correccionales querrían dirigir sus negocios de manera rentable, sería de su interés que los deudores fueran lo más productivos posible. En una sociedad industrializada la productividad de un trabajador no depende de sus músculos, sino de su mente, de sus habilidades. Por lo tanto al deudor se le permitiría trabajar en un área lo más cercana posible a la esfera de sus

aptitudes y sería alentado a seguir desarrollando otras habilidades productivas mediante el entrenamiento en el lugar de trabajo, cursos nocturnos, etc. Todo esto lo ayudaría a prepararse para una vida productiva y honesta, una vez que su deuda hubiese sido saldada. De esta forma, la aplicación de los principios del libre mercado al problema de la agresión, proporciona un sistema que lleva incorporada la rehabilitación. Esto está en marcado contraste con las cárceles gubernamentales, que son poco menos que “escuelas del crimen”, donde los jóvenes que delinquen por primera vez están enjaulados junto a criminales endurecidos y donde no existen incentivos u oportunidades para la rehabilitación.

Un sistema de pago monetario por los actos de agresión eliminaría gran parte del incentivo del “beneficio” para los agresores. Un ladrón sabría que si lo atraparan tendría que desprenderse de todo su botín (y también probablemente de gran parte de su propio dinero). Nunca podría simplemente esconder lo robado, cumplir una condena de cinco años y salir de la cárcel como un hombre rico.

El deseo de la compañía de seguros por un pago rápido constituiría la mejor garantía del deudor-agresor contra el maltrato. La capacidad de ganar dinero depende de la productividad y la productividad depende del uso de la mente. Un hombre que fuera maltratado físicamente o abusado mentalmente no querría o no podría usar su mente con eficacia. Un hombre maltratado serviría poco más que para realizar un bruto trabajo físico, lo que constituiría una situación de productividad inconvenientemente baja.

Otra importante garantía de buen trato para el deudor-agresor es que, en una sociedad de *laissez-faire*, cada hombre sería plenamente responsable de sus propias acciones. En una casa correccional de deudores ningún guardia podría golpear a un deudor y salirse con la suya. El deudor maltratado podría quejarse ante un agente del servicio de defensa o ante la compañía de seguros a la cual él estuviera pagando reparaciones. Si él pudiera probar su acusación de maltrato, el guardia culpable pronto se encontraría pagándole una deuda a su ex preso. Por otra parte, los empleadores del guardia nunca se atreverían a apoyarlo si el deudor presentara un caso claro, porque si a sabiendas permitieran el sadismo del guardia, el deudor también podría presentar cargos contra ellos.

En una prisión del gobierno un guardia puede tratar a los presos peor que a animales y jamás se le pide rendir cuentas por ello, porque está protegido por

su estatus como parte del brazo policial del gobierno. En cambio un guardia de una casa correccional de deudores no podría esconderse detrás de las faldas de la empresa correccional que lo emplea, de la forma en que el guardia de la prisión gubernamental se esconde detrás de las faldas del gobierno. El guardia de la casa correccional sería reconocido como un individuo responsable de sus propias acciones. Si maltratara a un deudor bajo su custodia, sería responsable personalmente y no podría zafar de su responsabilidad echándole la culpa al “sistema”.

Para enfrentar la agresión, un sistema de libre mercado funcionaría con un máximo de justicia, precisamente porque se basaría en el principio del interés propio. La totalidad del interés propio de un hombre consiste en el pensamiento y la acción racionales y en las recompensas de dicho comportamiento. Lo irracional nunca está en el interés propio del hombre. En la medida que un hombre actúa racionalmente no puede dañar intencionalmente a ninguna otra persona no coercitiva. Una de las razones del éxito de una sociedad de *laissez-faire* es que el sistema de libre mercado impulsa a los hombres a actuar en su propio interés racional, en la medida en que desean participar en él con éxito. De este modo, el sistema premia la honestidad y la justicia y castiga la deshonestidad y la iniciación de la fuerza. Este principio también funcionaría si el mercado fuera libre para enfrentar el problema de la agresión, de la misma forma en que funciona con la oferta de alimentos o la fabricación de computadoras.

Se han expresado diversos cuestionamientos y se han planteado objeciones a la propuesta para que el pago de la agresión se realice en términos monetarios. Por ejemplo, se ha aducido que un ladrón podría “salir del apuro” simplemente devolviendo voluntariamente el objeto robado. Esto sería pasar por alto dos factores importantes: los gastos adicionales y la pérdida de reputación. Primero, mientras el ladrón tuviera el objeto en su poder, estaría causándole molestias y gastos al propietario del mismo, además del costo permanentemente creciente que implica para éste último el intento de recuperar el objeto, todo lo cual formaría parte de la deuda creada por el acto de agresión del ladrón. En actos de agresión, de la importancia que fueran, sería casi imposible para el agresor devolver el objeto robado con la rapidez suficiente como para evitar incurrir en costos adicionales. Por ejemplo, supongamos que un hombre roba a mano armada \$ 20.000 en un banco y a los pocos minutos se arrepintiera de su acción y regresara a devolver el dinero. ¿Podría zafar sin tener que pagar reparaciones adicionales? No,

porque sus acciones irracionales interrumpieron los negocios del banco y pueden haberle causado una pérdida financiera de la cual el ladrón es directamente responsable. Para obtener el dinero tuvo que amenazar por la fuerza al cajero y posiblemente a otros empleados y clientes del banco, por lo que les debería reparaciones por poner en peligro sus vidas y su seguridad. Además, apenas salió del banco, el cajero, sin duda, accionó una alarma llamando a la agencia de defensa del banco, por lo cual el agresor es responsable del pago de los costos de la agencia de defensa que respondió a la llamada, más todos los otros gastos relacionados.

El segundo factor, la pérdida de reputación, sería aún más perjudicial para el agresor. Así como las compañías especializadas llevarían archivos centralizados con listas de los riesgos contractuales altos, ellas llevarían también listas de agresores, de manera que todo aquel que deseara hacer negocios con un hombre podría comprobar primero sus antecedentes. Las compañías de seguros, en particular, podrían hacer uso de este servicio. De modo que nuestro asaltante de bancos encontraría a las compañías de seguros listándolo como un riesgo muy alto y a las otras empresas renuentes a tratar con él. O sea que si un hombre fuera lo suficientemente tonto como para involucrarse en una acción motivada por un capricho semejante, como el de asaltar un banco, encontraría que se habría causado a sí mismo un gasto considerable y la pérdida de su valiosa reputación, sin ganar absolutamente nada.

De manera similar, se ha argumentado que un hombre muy rico podría permitirse cometer un sinnúmero de actos coercitivos, ya que todo lo que perdería sería sólo un poco de su vasta fortuna. Es un poco difícil de imaginar que una persona tan mentalmente enferma pudiera seguir existiendo sin ser curada y sin que se le pidiera explicación alguna en una cultura predominantemente racional; aún suponiendo que lo hiciera, encontraría inmediatamente que el dinero difícilmente sería la única pérdida que sus acciones le costarían. Tan pronto su trayectoria de agresiones fuera conocida, ningún hombre honesto correría el riesgo de tratar con él. Los únicos individuos que no lo evitarían como a la peste serían aquellos que se sintieran más duros o más astutos que él y su único propósito al arriesgarse en una asociación con él, sería el de apoderarse de la mayor parte posible de su dinero. Además, correría el inmenso riesgo de ser atacado por alguna víctima actuando en defensa propia. Considerando su reputación como agresor, probablemente cualquier hombre estaría justificado por dispararle a muerte

ante cualquier gesto amenazante. Por lo tanto, a pesar de su capacidad de pago, su vida sería miserable y precaria y su fortuna probablemente disminuiría rápidamente.

También se ha dicho que si un hombre se limitara a perpetrar robos tan pequeños que el monto a recuperar fuera menor que el costo de recuperarlos, haciendo que el procesamiento del caso fuera económicamente inviable, podría salirse con la suya en su carrera de agresiones de ese tipo. Sin embargo, semejante “ladrón de baratijas” perdería mucho más de lo que posiblemente podría ganar, porque perdería su buena reputación a medida que sus actos de agresión fueran descubiertos y registrados.

En cada uno de estos incidentes, es obvio que la pérdida de la reputación del agresor sería por lo menos tan perjudicial como su pérdida financiera. Su reputación perdida no podría ser recuperada a menos que él hiciera reparaciones por sus actos agresivos y mostrara la determinación de comportarse de manera más razonable en el futuro. Podría restarle importancia a su pérdida financiera, sin embargo, la pérdida de una buena reputación lo obligaría a vivir una vida de calidad inferior, privado de la protección de los seguros, del crédito, de las relaciones comerciales de confianza y de la amistad de todas las personas honestas.

Todas las objeciones enunciadas para un pago monetario, suponen que no sería lo suficientemente costoso como para disuadir la agresión o, en otras palabras, suponen que es la severidad del castigo lo que disuade la agresión. La falsedad de este supuesto se hace evidente a partir del análisis de lo ocurrido en épocas históricas, como en la época isabelina en Inglaterra, en las que prevalecían los castigos de extrema severidad que incluían la mutilación física y la horca por robos menores. Sin embargo, pese a la gran pérdida de valor impuesta a los delincuentes, los índices de delincuencia eran muy altos. La razón de esto es que no es la severidad, sino la justicia, lo que disuade la agresión. Castigar al agresor, con más severidad de la que merecen sus acciones, es decir, imponerle una mayor pérdida de valor de la necesaria para que él pague a la víctima reparaciones razonables, es cometer una injusticia contra él. La injusticia no puede ser un elemento de disuasión de la injusticia. El agresor tratado con una severidad tan excesiva siente, con razón, que ha sido victimizado. Al ver en su castigo poca o ninguna justicia, siente un enorme resentimiento y, a menudo, resuelve “saldar cuentas con la sociedad” lo antes posible. Por lo tanto, en lo que respecta al trato con la agresión, la

severidad excesiva, así como la laxitud excesiva, puede provocar más actos agresivos. ¡La única respuesta válida a la injusticia, es la justicia! No se puede servir a la justicia mediante la severidad excesiva, tomando venganza contra el agresor o por medio del pacifismo, sino sólo exigiendo al agresor que pague la deuda que él ha creado con su acción coercitiva.

Tratar a un hombre con justicia lo ayuda a mejorarse a sí mismo y a mejorar su vida, al inducirlo a actuar en su propio interés personal. En el caso de un agresor, la justicia lo induce a querer, y a poder, vivir una vida productiva honesta y no coercitiva, tanto mientras está pagando su deuda a su víctima, como después de haberlo hecho. La Justicia ayuda a un hombre a situarse en el camino correcto al enviarle las señales correctas. Lo castiga por sus faltas, pero sólo en la medida en que realmente lo merece. También lo recompensa cuando hace lo correcto. La injusticia envía señales incorrectas que llevan a los hombres por mal camino. La injusticia de permitir que un agresor se salga con la suya sin pagar por sus agresiones le enseña a creer que “el crimen reditúa”, lo cual lo induce a cometer más y mayores crímenes. La injusticia de castigar a un agresor haciéndole pagar más de lo que realmente debe a la víctima, enseña al agresor que no puede esperar justicia de otros, por lo cual tampoco puede esperarse que él dé a otros un trato justo. Así concluye que éste es un mundo en el que “un perro se come al otro” y que el mejor camino es “hacérselo a otros antes que otros se lo hagan a él”. Sólo la justicia envía al agresor las señales correctas, por lo que sólo la justicia puede ser un elemento de disuasión satisfactorio para la agresión.

Se puede plantear la objeción de que algunos hombres intentarían sacar ventaja del sistema con el cual el libre mercado enfrenta la agresión. Esto es cierto, como lo es en cualquier otro sistema social. La gran ventaja de cualquier acción dentro del libre mercado es que los errores y las injusticias se auto-corrigen. Debido a que la competencia crea la necesidad de excelencia por parte de cada empresa, una institución de libre mercado debe corregir sus errores para poder sobrevivir. El gobierno, por otra parte, sobrevive no por la excelencia sino por la coerción, de modo que un error o una falla en una institución gubernamental puede (y suele) perpetuarse casi indefinidamente, los errores por lo general son “corregidos” con más y nuevos errores. Por lo tanto, la empresa privada va a ser siempre superior al gobierno en cualquier campo, incluyendo el de enfrentar a los agresores.

Capítulo 11

La guerra entre agencias de defensa y el crimen organizado

Algunos opositores de una sociedad de laissez-faire han argumentado que dado que una sociedad sin gobierno no tendría una institución única que abarcara toda la sociedad, en condiciones de ejercer legítimamente una fuerza superior para impedir la agresión, se produciría un estado de guerra de bandas entre las agencias de defensa. Entonces (como afirman), prevalecería la fuerza bruta en lugar de la justicia y la sociedad se derrumbaría en conflictos intestinos. Este argumento presupone que los empresarios de servicios de defensa privada encontrarían que, para lograr sus fines, operaría en su beneficio, al menos en algunas circunstancias, usar medios coercitivos en lugar de los mercados. Existe aun otro supuesto, no expresado, según el cual los funcionarios gubernamentales no sólo evitarían la coerción sino que se abstendrían constantemente de iniciar la fuerza (o que la fuerza que iniciaran sería de algún modo preferible al caos que, se teme, resultaría de un mercado no controlado).

El segundo de estos supuestos es, obviamente, infundado, ya que (como se demuestra en el capítulo 4) el gobierno es un monopolio coercitivo que debe iniciar la fuerza con el fin de sobrevivir, y que no puede ser mantenido limitado. Pero ¿qué ocurre con el primer supuesto? ¿Podría un sistema de libre mercado para la protección de valores conducir a una guerra de bandas entre las compañías de defensa en competencia?

El argumento de “la guerra de bandas” se ha planteado en relación a las teorías que abogan por un sistema de gobiernos en competencia. Cuando se aplica a cualquier tipo de gobiernos, el argumento es válido. Un gobierno, al ser un monopolio coercitivo, está siempre en la posición de iniciar la fuerza por el hecho mismo de su existencia, por lo que no es sorprendente que los conflictos entre gobiernos, con frecuencia, adopten la forma de guerras. Dado que un gobierno es un monopolio coercitivo, la noción de que más de un gobierno ocupe la misma área al mismo tiempo es ridícula. En cambio, una sociedad de laissez-faire no implicaría gobiernos, sino empresas privadas que

operarían en un mercado libre.

Toda acción tiene consecuencias específicas. La naturaleza de dichas consecuencias está determinada por la naturaleza de la acción y por el contexto en el que tiene lugar. ¿Cuáles serían las consecuencias para una compañía de defensa de libre mercado que cometiera un acto de agresión en una sociedad de *laissez-faire*?

Supongamos, por ejemplo, que la compañía de defensa Máxima Confianza, actuando en nombre de un cliente al que le han robado la billetera, envía sus agentes a que irruman en todas las casas del barrio del cliente y las registren. Supongamos, además, que los agentes matan de un disparo al primer hombre que opone resistencia, tomando dicha resistencia como prueba de culpabilidad.

La consecuencia más inmediata de la agresión es que la compañía de defensa, logra su objetivo o no (en este caso, la devolución de la billetera, junto con los daños), dependiendo de las circunstancias y la cantidad de fuerza opositora con la que se encuentre. Pero ésta es sólo la primera de varias consecuencias importantes que surgen directamente de la agresión.

La acción de Máxima Confianza no sólo ha puesto a esta compañía en la precaria posición de ser blanco de la fuerza de represalia, sino que también la ha hecho objeto de un severo ostracismo económico. Todas las empresas e individuos honestos y productivos se apartarán inmediatamente de Máxima Confianza por temor a que cualquier desacuerdo que pueda surgir con dicha compañía en asuntos de negocios provoque que su fuerza agresiva se vuelva contra ellos. Además, se darían cuenta que, aun si logran mantenerse en buenos términos con Máxima Confianza, están en peligro de convertirse accidentalmente en víctimas agredidas en el caso que alguna otra víctima, indignada por las agresiones de dicha compañía, ejerciera contra ella la fuerza de represalia.

Hay una razón aun más poderosa que persuadirá a los clientes y asociados comerciales de Máxima Confianza de romper rápidamente toda relación con ella. En una sociedad de *laissez-faire*, como se ha señalado, una buena reputación es el activo más valioso que cualquier empresa o individuo puede tener. En una sociedad libre, a un hombre de mala reputación le costaría mucho conseguir clientes, asociados comerciales, crédito o seguros a tasas que pudiera afrontar. Sabiendo esto, nadie desearía arriesgar su reputación personal o la reputación comercial de su empresa por tener tratos con un

conocido agresor.

Las compañías de seguros, que son un sector muy importante en cualquier economía totalmente libre, tendrían especial interés en desvincularse de cualquier agresor y en usar, además, su gran influencia comercial contra él. La violencia agresiva causa pérdida de valor y la industria de seguros soportaría el mayor costo en la mayoría de dichas pérdidas. Un agresor desenfrenado es un riesgo ambulante y ninguna compañía de seguros, por más alejada que esté de su agresión original, desearía correr el riesgo que pueda agredir a alguno de sus clientes. Además, los agresores y quienes se asocian con ellos son más propensos a verse involucrados en situaciones de violencia y, por lo tanto, constituyen riesgos altos para las aseguradoras. Una compañía de seguros probablemente se niegue a cubrir a personas semejantes, por el deseo previsor de minimizar las pérdidas futuras que sus agresiones pudieran causar. Aun si la empresa no estuviera motivada por esa previsión, se vería obligada a elevar drásticamente sus primas o a cancelar totalmente su cobertura a fin de evitar cargar con el riesgo adicional que implica su inclinación a la violencia. En una economía competitiva, ninguna compañía de seguros podría permitirse continuar cubriendo a agresores y a quienes tienen tratos con ellos y simplemente pasarles los costos a sus clientes honestos; muy pronto estos últimos se irían a otras compañías más confiables que les cobrarán menos por su cobertura.

¿Qué significaría la pérdida de una cobertura de seguros en una economía libre? Aun si la compañía de defensa Máxima Confianza (o cualquier otra empresa o individuo) pudiera generar el poderío suficiente para protegerse de cualquier fuerza agresiva o de represalia que pudiera ejercer contra ella cualquier factor o combinación de factores, igual se encontraría completamente impedida de satisfacer diversas necesidades económicas. No podría adquirir una cobertura de seguros contra accidentes de automóvil, desastres naturales o disputas contractuales. No tendría protección contra juicios por daños resultantes de accidentes ocurridos en su propiedad. Es muy posible que Máxima Confianza tuviera incluso que prescindir de los servicios de una compañía de extinción de incendios, porque dichas compañías son derivaciones naturales del negocio de los seguros contra incendios.

Además de las tremendas penalidades impuestas por el ostracismo comercial que naturalmente seguiría a su acto agresivo, Máxima Confianza tendría problemas con sus empleados. Los empleados del gobierno están

legalmente protegidos de sufrir personalmente las consecuencias de casi todos sus actos agresivos, incluso los más flagrantes, perpetrados “en el cumplimiento del deber”. Estos funcionarios como los oficiales de policía, los jueces y los agentes impositivos y de narcóticos pueden iniciar la fuerza con total inmunidad, simplemente protegiéndose con clichés como “Yo no redacto la ley, sólo la hago cumplir”, o “Eso es un asunto para ser decidido por un jurado”, o “Esta norma fue aprobada por los representantes debidamente elegidos por el pueblo”. Los empleados de una compañía de defensa de libre mercado no tendrían dicha inmunidad legal al ejercer la fuerza de represalia; tendrían que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Si el agente de un servicio de defensa ejecutara una orden que implicara la iniciación intencional de la fuerza, tanto él como el empresario o gerente que le hubiese dado la orden, así como todos los otros empleados que se vieses involucrados con conocimiento, serían responsables de todos los daños causados. Como no podría refugiarse en “el sistema”, ningún empleado honesto de un servicio de defensa ejecutaría una orden que implicara la iniciación de la fuerza (como tampoco ningún empresario honesto daría esa orden o aprobaría una acción semejante por parte de un empleado suyo). Por lo tanto, si Máxima Confianza consiguiera mantener aún algunos empleados, o contratar otros nuevos para reemplazar a los que se hubiesen ido, tendría que conformarse con personas que fuesen terriblemente estúpidas o estuvieran lo suficientemente desesperadas como para creer que no tendrían nada que perder al estar asociadas con la agresión, en otras palabras, serían tontos o matones.

En una sociedad de *laissez-faire*, una compañía de defensa que cometiera agresiones, a menos que actuara rápidamente para rectificar las injusticias, se quedaría sin clientes, asociados o empleados, excepto los indeseables. Esto plantea la cuestión de si en una sociedad de *laissez-faire* el elemento criminal tendría, o podría tener, su propia compañía de defensa “mafiosa” con el propósito de defenderse de la fuerza de represalia de sus víctimas.

Sólo un hombre dispuesto a ser identificado abiertamente como un agresor contrataría los servicios de una agencia de defensa “mafiosa”, ya que la naturaleza de sus actividades y de los clientes de una agencia de defensa semejante no podría mantenerse oculta. Este abierto agresor tendría que mantenerse exclusivamente mediante la agresión, porque ningún hombre honesto tomaría el riesgo de hacer negocios con él. Además, tendría que estar financieramente muy bien, porque el costo de proteger a un hombre

permanentemente involucrado en actos de violencia sería extremadamente alto.

Por consiguiente, es razonable concluir que los únicos clientes de esa compañía de defensa “mafiosa” serían grandes agresores, descarados y altamente exitosos. Dado que difícilmente un agresor podría esperar obtener tal cantidad de dinero por sí mismo, la existencia de semejantes hombres presupone la existencia de una red muy amplia y bien organizada de matones menores que trabajarían para los “grandes operadores”. En otras palabras, bandas criminales organizadas serían requeridas para proporcionar apoyo suficiente para una compañía de defensa “mafiosa”.

Aunque semejante banda criminal organizada puede entrar en muchos campos, el crimen organizado tiene su soporte básico en las actividades del mercado negro. Un mercado negro es cualquier área del mercado que ha sido prohibida por la ley. Si no hubiera sido prohibida sería un área de comercio que involucraría intercambios pacíficos y voluntarios entre vendedores y compradores. Cuando el gobierno inicia la fuerza prohibiendo esta área de comercio a los hombres honestos, abre sus puertas de par en par a hombres dispuestos a arriesgarse para violar los dictámenes burocráticos y las leyes estatutarias de los políticos. La violencia y el fraude asociados con cualquier mercado negro no surgen de la naturaleza del bien o servicio que se vende; son el resultado directo del hecho que a los empresarios se les ha prohibido legalmente comerciar en esta área del mercado, dejándole el campo libre a sujetos que se atreven a hacer caso omiso de las prohibiciones y que están dispuestos a recurrir a la violencia con el fin de hacer negocios sin ser descubiertos. A menos que esté prohibida, cada actividad del mercado funciona sobre la base del intercambio voluntario, sin iniciación de la fuerza; ésta es la única manera que un negocio puede funcionar con éxito, ya que, la fuerza es un gasto improductivo de energía.

La “Ley Seca” en los Estados Unidos, en la década de 1920, constituye un ejemplo excelente de mercado negro. Cuando el gobierno prohibió la fabricación y venta de bebidas alcohólicas, cerró arbitrariamente un área del mercado a cualquiera que deseara permanecer respetuoso de las leyes. Dado que todavía existía una demanda de mercado de bebidas alcohólicas, huestes de criminales fueron atraídas (y creadas) para llenar el vacío. Numerosas bandas, incluyendo la mafia, se establecieron y/o se convirtieron en organizaciones de inmenso poder sobre la base del mercado negro instituido

por la Enmienda de Prohibición de la Constitución de los Estados Unidos. Muchas de estas bandas criminales organizadas siguen existiendo a pesar que perdieron gran parte de su base de sustentación con la derogación de la “Ley Seca”. Pudieron sobrevivir trasladando la mayor parte de sus actividades a otras áreas prohibidas por el gobierno, como el juego y la prostitución. Es interesante notar que las dos organizaciones que lucharon con más denuedo contra de la derogación de la “Ley Seca” fueron la Unión de Temperancia Cristiana de Mujeres y ¡la mafia!

Hay una razón de peso por la cual el crimen organizado debe basar su apoyo en las actividades del mercado negro. La riqueza no existe en la naturaleza, sino que debe ser creada. El único medio de creación de riqueza es la producción de valor y el intercambio libre: la fabricación y comercialización de cualquier bien o servicio que se desee. Uno puede obtener riqueza directamente mediante el trabajo productivo, o la puede obtener de forma indirecta saqueando a un productor, pero la riqueza debe ser creada por la producción en primer lugar para absolutamente existir. El saqueador es un parásito que nunca va a crear su propia riqueza y su consecuente poder, sino que depende de algún productor que se la proporcione. Esto significa que a la larga el saqueo no puede ser un negocio rentable, en la medida en que los productores no estén desarmados por alguna falsa ideología -como el pacifismo- o que se les prohíba legalmente actuar en su propia defensa. Los productores son los que detentan la fuente de la riqueza y el poder. En cualquier contienda de largo alcance entre saqueadores y productores no desarmados, el peso de la riqueza y el poder estará del lado de los productores.

Esta es la razón por la que una banda de matones organizada no puede sostener su gran tamaño y su estructura relativamente compleja mediante actos de agresión solamente; inevitablemente el riesgo termina pesando más que el beneficio. Esto sería particularmente cierto en una sociedad en la que la protección de valor fuera un servicio que se vende en un mercado libre y competitivo. Esa banda sólo podría mantenerse obteniendo su riqueza en forma directa, a través de la producción y el comercio en algún mercado negro. De este modo, el crimen organizado depende para su existencia de mercados negros... que son el resultado de las prohibiciones del gobierno. Sin estos mercados negros causados por el gobierno, los criminales tendrían que operar individualmente o en pequeños grupos, porque carecerían de un área de producción y comercio que proporcionara apoyo a organizaciones grandes

y complejas. Por lo tanto, resulta claro que en una sociedad de laissez-faire el elemento criminal no tendría ninguna posibilidad de sostener a una compañía de defensa “mafiosa”.

También vale la pena señalar que gran parte del éxito del crimen organizado en nuestra actual sociedad, se debe a las alianzas entre los jefes del crimen y los funcionarios del gobierno en casi todos los niveles. De los \$ 50 de coima al policía local, hasta los \$10.000 de contribución al fondo de campaña de un senador, el crimen organizado se protege a sí mismo “comprando” regularmente protección contra cualquier oposición por parte del gobierno. En una sociedad de laissez-faire, los agresores no sólo estarían dispersos, débiles y desorganizados, sino que también encontrarían prácticamente imposible sobornar a las agencias de protección y arbitraje del libre mercado. Los clientes de una compañía de defensa dejarían de serlo si se enteraran que algunos de sus empleados han aceptado sobornos de agresores. Son libres de hacer lo que los ciudadanos nunca pueden: encontrar alguna otra agencia que los proteja. Una agencia de libre mercado, a diferencia de un gobierno, no podría permitirse tener conexiones con el bajo mundo, ni siquiera con el pequeño e insignificante “bajo mundo” de una sociedad libre. En cuanto los medios de comunicación revelaran sus negocios turbios, sus clientes la abandonarían y los agresores no podrían mantenerla en el negocio... por la sencilla razón que el elemento criminal en una sociedad de laissez-faire sería demasiado escaso y débil como para sostener una compañía de defensa “mafiosa”.

Pero aunque en una sociedad de libre mercado no pudiera existir una agencia de defensa mafiosa, ¿no sería posible para una agencia respetable alcanzar una posición de monopolio y comenzar a ejercer sus poderes de manera tiránica? Por supuesto que existe la posibilidad que cualquier estructura social pueda ser subvertida, todo lo que algunos hombres se esfuerzan por construir, otros pueden encontrar un modo de destruirlo. ¿Qué obstáculos debería superar un aspirante a tirano (o grupo de tiranos) para lograr el control de una sociedad libre?

Primero, debería obtener el control de la agencia de defensa que intenta utilizar. Esta debería controlar un fuerte ejército o tener los medios para formar uno. Aun si hubiera heredado el negocio íntegramente, no lo controlaría de la misma manera en que un gobierno controla a sus burócratas y a sus ejércitos, porque no podría garantizar a sus empleados inmunidad

contra las fuerzas de represalia si cometieran actos coercitivos por él. Tampoco podría retener a sus empleados, como lo hace el gobierno con los soldados conscriptos, si estos cuestionaran sus órdenes o temieran ejecutarlas.

No obstante, si este aspirante a tirano fuera lo bastante inteligente y sutil como para ganarse la lealtad de sus empleados o evitar que se dieran cuenta de sus pretensiones, aún no habría hecho más que dar comienzo a su tarea. Para adquirir el poder suficiente como para realizar sus proyectos, tendría que alcanzar un estatus de monopolio o de cuasi monopolio. Sólo podría hacerlo convirtiéndose en el empresario más eficiente y excelente en su campo. Esta excelencia debería continuar, incluso, después que hubiese logrado el estatus monopolístico, para evitar que otras grandes empresas diversificaran su campo para aprovechar los beneficios de márgenes de ganancia más altos. Esto significa que nuestro aspirante a tirano no podría cobrar precios elevados a sus clientes para amasar una fortuna que le permitiera comprar armas y contratar soldados para favorecer sus proyectos de conquista.

En realidad, los clientes del aspirante a tirano probablemente serían un obstáculo mayor que sus empleados para sus ambiciones. No podría cobrarles impuestos, como lo hace un gobierno, por lo menos hasta que alcanzara la etapa de pleno poder, tampoco podría en absoluto obligarlos a comprar sus servicios y a mantener a su empresa. Una relación de mercado es una relación libre, si al cliente no le gusta el servicio que le presta una compañía o no está de acuerdo con sus objetivos, puede hacer sus negocios en otra parte, o instalar su propia compañía competitiva, o prescindir del servicio y arreglárselas por su cuenta. Además, los clientes no están imbuidos del espíritu de fervor patriótico y obediencia que caracteriza a los ciudadanos, por lo tanto, es mucho más difícil atraerlos a que se embarquen en ridículos esfuerzos colectivistas como la “unidad nacional”. Los hombres libres no tienen la costumbre de saltar como tontos o como ovejas para “defender la Bandera” o “sacrificarse por la Causa”. En estos aspectos de importancia vital, el mercado libre difiere completa y fundamentalmente de un sistema de gobierno, de la clase que fuere.

El supuesto tirano debería tratar de preparar sus fuerzas en absoluto secreto hasta que estuviera listo para dar el golpe, aún así descubriría que esto estaría lejos de ser fácil. Imaginemos lo que significaría reunir el dinero en efectivo para comprar armas, tanques, aviones, barcos, misiles y toda la parafernalia de la guerra moderna. Imaginemos lo que sería encontrar todas

estas cosas, hacer los arreglos necesarios para comprarlas o hacerlas fabricar. Imaginemos lo que significaría contratar y equipar una gran fuerza de soldados y entrenarlos durante meses. ¡Después imaginemos cómo se podría hacer todo esto en el más absoluto secreto, mientras los medios de comunicación estarían constantemente husmeando en busca de una gran historia! Si usted puede imaginar todo esto, hay que reconocer que su capacidad de fantasear es, por cierto, notable.

El temor a un tirano es algo muy real y, a la luz de lo que nos muestra la historia, está muy justificado. Sin embargo, como surge del análisis que acabamos de hacer, dicho temor es aplicable al caso de una sociedad regida por un gobierno y no al de una sociedad libre. El argumento que un tirano pueda tomar el poder es realmente un argumento devastador en contra del gobierno.

Capítulo 12

La legislación y la ley objetiva

Una de las objeciones de los defensores del gobierno a una sociedad de *laissez-faire* es que, como carece de un mecanismo legislativo, no tiene las leyes objetivas necesarias para mantener el orden social y la justicia. Esto es suponer que la ley objetiva es el producto de las deliberaciones de algún cuerpo legislativo, y este supuesto, a su vez, surge de una confusión acerca del significado y la naturaleza de la ley.

El adjetivo “objetivo” se refiere a aquello que tiene existencia real en la realidad. Cuando se lo emplea para hacer referencia al contenido de la mente de uno, significa ideas que están de acuerdo con los hechos de la realidad. No puede haber objetividad mental “aparte de la mente humana”; sino que esta objetividad es el producto de percibir los hechos de la realidad, integrándolos de manera no contradictoria en la conciencia de uno, y, por lo tanto, alcanzando conclusiones correctas. La verdad que hay que señalar aquí es que la mente no crea la realidad; la función de la conciencia humana es percibir la realidad; la realidad es el objeto, no el sujeto, del proceso de razonamiento. (Como los estudiantes de filosofía advertirán, este párrafo señala la distinción entre objetividad metafísica y objetividad epistemológica).

Por lo tanto, las leyes objetivas son reglas, o principios, que son expresiones de la naturaleza de la realidad; no son expresiones de los caprichos subjetivos y de los prejuicios de una persona o grupo de personas o de la cultura como un todo. Una ley objetiva está centrada en la realidad. Surge de la naturaleza de las entidades y de los procesos con los que se relaciona y nunca puede estar en conflicto con esa naturaleza. Por esa razón, una ley objetiva siempre “funciona”, mientras que una ley basada en un capricho subjetivo, que no está firmemente ligada a la realidad, contradice la naturaleza de aquello con lo cual se relaciona y de este modo lleva a la confusión y a la destrucción.

Por estar centrada en la realidad, una ley objetiva siempre es comprensible para un hombre que utiliza su razón, es decir, siempre tiene sentido. También

es moral cuando se refiere a un principio de la conducta humana, porque opera de acuerdo con la naturaleza del hombre y así actúa para promover su vida, su bienestar y sus intereses como ser racional. En lo que respecta a la conducta humana, la ley objetiva, porque surge de la naturaleza de la realidad —de las cosas como realmente son—, debe ser práctica, racional y moral.

Es cierto que las leyes objetivas que rigen la naturaleza de las relaciones humanas son necesarias para el mantenimiento del orden social, pero inferir de esto que las leyes estatutarias formuladas por algún cuerpo legislativo son necesarias para el orden social es ser culpable de un non sequitur. A fin de comprender la naturaleza de esta incongruencia es necesario examinar dos clases de leyes: ley estatutaria y ley natural.

Una ley natural es un atributo causal que rige las acciones de una entidad; dicho atributo es inherente a la naturaleza específica de esa entidad (el adjetivo “natural” significa “de o perteneciente a la naturaleza de”: lo que una cosa es en la realidad). Por ser inherente a la naturaleza de la entidad con la que se relaciona, la ley natural es siempre objetiva. No puede evitar estar centrada en la realidad porque es inherentemente inseparable de la naturaleza de una cosa real. Esto quiere decir que es práctica: siempre debe “funcionar”; porque se relaciona con las cosas como realmente son (no podría relacionarse con las cosas como realmente no son). La ley natural no puede ser derogada, ni tiene ningún vacío legal o escapatoria. Un hombre que “viola” una ley natural lo hace a su propio riesgo. Inmediatamente o con el tiempo, esto lo destruirá.

Un ejemplo familiar de ley natural es la ley de gravedad. Está en la naturaleza de la Tierra atraer otros cuerpos hacia sí misma, de modo que cuando uno suelta una cosa, ésta cae. Esta ley es objetiva, universal e ineludible. Usted puede hacer volar un avión utilizando las leyes naturales de la aerodinámica, pero no por eso está contradiciendo o derogando la ley de gravedad: la Tierra sigue atrayendo al avión, como usted descubrirá si fallan los motores.

La ley natural se aplica tanto al hombre como a su medio, porque el hombre también es una entidad con una naturaleza específica. Algunas acciones son posibles para él y otras no. Puede caminar y correr, pero no puede convertirse en un pino. Dado que es un ser con una naturaleza específica, el hombre requiere un curso de acción específico para su supervivencia y bienestar. Él debe comer o morirá de hambre. Su cuerpo

necesita ciertas sustancias para mantenerse sano, por ejemplo: la vitamina C para prevenir el escorbuto. Si quiere saber algo debe usar sus sentidos y su mente para aprenderlo. Si desea los grandes valores para la supervivencia, como la amistad, el comercio, la división del trabajo y la participación en el conocimiento, debe buscar y merecer la compañía de otros hombres.

Mientras que se reconoce generalmente que la naturaleza física del hombre, y aun su naturaleza mental, están sujetas a la ley natural, también se presupone de manera igualmente general que el área de la moralidad, y sobre todo las relaciones humanas morales, se encuentran por completo fuera del alcance de la ley natural. Se trata de un supuesto tácito, no identificado ni defendido, simplemente porque no se lo puede defender de manera racional. Es completamente insensato afirmar que el hombre es un ser con naturaleza específica, y por lo tanto regido por los principios derivados de esa naturaleza en todas las áreas... excepto cuando trata con otros hombres. ¿Dejan los hombres de tener una naturaleza específica cuando se relacionan con otros hombres? ¡Por supuesto que no!

La ley natural se aplica a las relaciones humanas, y es tan objetiva, universal e ineludible en esta área como en cualquiera de las otras. La prueba de ello es que las acciones tienen consecuencias... en el área de la interacción humana tan seguramente como en el área de la medicina humana. Un hombre que trague veneno se enfermará (aun si confía completamente en que el veneno no es otra cosa que vitaminas en píldoras). Un hombre que agrede a otros perderá su confianza, será evitado y probablemente tenga que pagar a sus víctimas (si no interfiere ningún gobierno). Un hombre que engañe a sus clientes será expulsado del negocio por sus competidores de mejor reputación. Las consecuencias de “violar” la ley natural no pueden evitarse. Por ingeniosos que sean las maquinaciones de un hombre, éste sufrirá si insiste en actuar de una manera que contradice la naturaleza de la existencia humana. Las consecuencias pueden no ser inmediatas, ni fáciles de advertir, pero son inevitables.

El mercado libre es un producto del funcionamiento de la ley natural en el área de las relaciones humanas, específicamente, las económicas. Dado que la supervivencia y el bienestar del hombre no le son dados, sino que tiene que conseguirlos, los hombres actúan para aumentar al máximo su bienestar (si no lo hicieran, no podrían seguir viviendo). Para maximizar su bienestar, comercian con otros hombres, y cuando lo hacen, intentan alcanzar el mejor

“acuerdo” posible. Los compradores compiten entre sí y hacen subir los precios. Los vendedores compiten entre sí y los hacen bajar. El precio de mercado se fija en el punto en que las dos fuerzas se igualan, y todo el que desea comerciar a ese precio puede hacerlo sin provocar excedente o escasez. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda, y todas las otras leyes del mercado, son realmente leyes naturales, derivadas directamente de la naturaleza y necesidades de esa entidad específica que es el hombre. Este hecho explica por qué el mercado libre funciona tan bien sin ninguna regulación exterior. La ley natural siempre es práctica: siempre “funciona”.

El gobierno es una construcción artificial que, precisamente por lo que es, se opone a la ley natural. Nada hay en la naturaleza del hombre que exija que sea gobernado por otros hombres (si lo hubiera, tendríamos que encontrar a alguien que gobernara a los gobernantes, porque también ellos serían hombres que necesitarían ser gobernados). De hecho, la naturaleza del hombre es tal que para sobrevivir y ser feliz él debe poder tomar sus propias decisiones y controlar su propia vida... un derecho que es inevitablemente violado por los gobiernos. Las ruinosas consecuencias de la ineludible oposición del gobierno a la ley natural están escritas con sangre y degradación humana a lo largo de las páginas de toda la historia del hombre.

El modo como opera la ley natural en las relaciones humanas es mucho menos aparente en una sociedad gubernamental que en una sociedad de *laissez-faire*, porque el gobierno, en su esfuerzo para obtener algo por nada, trata de disolver o ignorar las leyes de causa y efecto, y así oculta las consecuencias de muchas acciones (en particular las malas). Los políticos quieren poder al que no tienen derecho y aplausos que no se han ganado, de modo que prometen dinero que no les pertenece y favores que no tienen derecho a conceder. Por ejemplo, prometen aumentar los salarios del trabajo (algo que sólo un incremento de la producción puede hacer, dado que el dinero de los salarios no puede provenir de la nada). Cuando aprueban un decreto de salario mínimo, parecen haber pasado por alto la ley natural económica, pero en realidad sólo la han ocultado. Los empleadores se ven forzados a compensar el aumento de salarios de algunos de sus empleados despidiendo a otros, lo que crea una clase de pobres desocupados y desesperados. Los índices salariales se elevan para algunos a expensas de otros, que pasan a no percibir nada. No importa cuánto se esfuercen los políticos, la legislación no puede suprimir la ley natural, porque es inherente a la naturaleza de las cosas. La ley natural está tan vigente en una sociedad

gubernamental como lo estaría en una de *laissez-faire*; simplemente es más difícil encontrarla debido a las complicadas intromisiones de los burócratas.

El supuesto tácito de que la ley natural no se aplica a las relaciones humanas ha llevado a los hombres a creer que la sociedad debe tener un sistema de leyes estatutarias para “llenar ese vacío” y mantener el orden social. Como mínimo, se piensa que la ley estatutaria es necesaria para codificar la ley natural, de modo que sea objetiva, de aplicación universal y fácilmente entendida por todos.

La ley estatutaria es un código de reglas establecidas y hechas obligatorias por la autoridad gubernamental. Cualquier ley estatutaria particular puede estar basada en un principio objetivo, o puede estar basada en un principio contrario a la naturaleza de la realidad. Incluso puede ser una medida momentánea que no se basa en ningún tipo de principio (tales leyes son características de los gobiernos cuando sienten que atraviesan situaciones de crisis). No hay nada que pueda ser construido dentro de la naturaleza de un gobierno que pueda garantizar que todas, o por lo menos la mayoría, de las leyes que promulga van a estar basadas en los principios objetivos; de hecho la historia demuestra que lo contrario es generalmente el caso, la mayoría leyes están basadas en el capricho subjetivo de algún político.

Las leyes estatutarias que no están basadas en principios objetivos son inmorales e ineludiblemente perjudiciales; nada que se oponga a la realidad – a las cosas como realmente son – puede funcionar. Las leyes basadas en principios objetivos son meramente una repetición legal de la ley natural, y por lo tanto son innecesarias. Un hombre puede identificar una ley natural, e incluso puede escribirla en un texto para que otros hombres la comprendan, pero no puede “promulgarla” porque ya existe, ineludiblemente. Una vez que la ley natural ha sido identificada y comprendida, nada puede agregarse repitiéndola en forma legal y “haciéndola obligatoria”. Ya es obligatoria, por su propia naturaleza.

Una ley estatutaria, incluso una basada en un principio objetivo, debe estar escrita antes de la ocurrencia de los delitos que está destinada a inhibir o castigar. Dado que cada crimen es cometido por un individuo diferente en un conjunto de circunstancias diferentes, es posible que la ley no pueda estar concebida para ajustarse a todos los casos (excepto, quizá, que se la haga tan flexible como para que resulte nula por completo). Esto significa que, aunque el principio que anima la ley sea objetivo (centrado en la realidad), su

aplicación a circunstancias específicas no puede serlo. Un principio objetivo es firme e inmutable porque está arraigado en la naturaleza de las cosas, pero la aplicación de ese principio inmutable debe variar para adecuarse a las circunstancias de los diversos casos. A menos que la aplicación se ajuste al caso, no es objetiva y, por lo tanto, injusta.

No importa cuán erudito sea un cuerpo de legisladores o cuán largamente y con qué asiduidad debaten, nunca pueden alcanzar el estado de omnisciencia necesaria para predecir y tener en cuenta cada circunstancia de cada caso individual, que alguna vez pueda entrar dentro de la jurisdicción de su ley. De hecho, por el acto mismo de poner por escrito las disposiciones de la ley y hacerlas obligatorias para todos de igual manera, sin considerar las variaciones individuales, los legisladores congelan la aplicación de su ley de modo que no puede ser objetiva. Por lo tanto, ninguna ley estatutaria, aun si está basada en principio objetivo, puede ser objetiva en su aplicación.

Los legisladores son conscientes de la necesidad de dictar leyes flexibles que puedan adaptarse a una gama de casos, y hacen todo lo posible para resolver este problema. A medida que redactan cada ley, tratan de prever y proveer para tantas situaciones como les sea posible, y por lo general estipulan castigos flexibles (por ejemplo, una sentencia de prisión que va de dos a diez años), lo cual deja la decisión final al juez que entienda en cada caso. Sin embargo, este sincero intento tiene como inevitable consecuencia el hacer que la ley sea voluminosa, compleja, difícil de manejar, de interpretar y aun de leer. La legislación queda atascada en páginas y páginas de palabras y los hombres a menudo son condenados o liberados en base nada más que a la interpretación técnica de una oscura redacción de algún estatuto. En un esfuerzo para ser lo suficientemente flexibles pero totalmente precisos, los legisladores suelen escribir leyes de tan atroz y complicada complejidad que confunden incluso a los abogados (cuya prosperidad está en relación directa con el tamaño y la complejidad del sistema legal). Hay decenas de miles de complicados estatutos, cada uno en términos jurídicos tan especializados, que bien podrían estar escritos en un idioma extranjero, ¡y sin embargo al desconcertado ciudadano se le dice de manera cortante que la ignorancia de la ley no es excusa alguna!

El intento de flexibilizar la legislación para adaptarla a casos individuales también anula la universalidad de la ley. Un juez que tiene la opción de dictar una sentencia que puede variar entre dos y diez años de reclusión, lo único

con que cuenta para guiar su elección son sus propias creencias privadas. Algunos jueces suelen ser clementes, y otros, severos, de modo que la suerte del acusado por lo general depende tanto de la personalidad y del humor del juez como de las verdaderas circunstancias del caso. El cambio de un sistema de castigo en forma de penas de prisión a un sistema de justicia en forma de pagos de reparaciones a las víctimas no haría nada para resolver este problema mientras el mecanismo legal-judicial siguiera siendo una función del gobierno y no del libre mercado. Las decisiones de los árbitros del libre mercado están guiadas por los deseos de los consumidores, con la pérdida y la ganancia como un “mecanismo de corrección” incorporado en el sistema. Los jueces del gobierno, en cambio, no tienen señales que guíen sus decisiones. Aun si desearan complacer a sus “clientes”, no tendrían las señales que puedan indicarles cómo hacerlo. Un juez del gobierno que puede aplicar un castigo flexible no posee otra guía que sus propias opiniones y caprichos.

La ley natural, tal como se aplica a las relaciones humanas en el contexto de un mercado libre, es objetiva tanto en sus principios como en su aplicación. Aunque los principios de la ley natural son inmutables, la aplicación de éstos siempre se adecua a cada caso, porque la ley natural involucrada en cualquier caso se deriva de la naturaleza de cada individuo y de la situación única de ese particular caso. Cuando se comete una agresión, el resultado es una pérdida para la víctima, pérdida que es específica e individual en cada caso. La víctima pierde una suma de dinero, o su auto, o una pierna, y los pagos por reparaciones están basados en el valor de ese bien específico. Al fijar el valor de las pérdidas (particularmente las no intercambiables), los árbitros se rigen por la estructura de valor de los consumidores que contratan sus servicios, y cuentan para guiarse con señales de ganancia o pérdida. Cada caso es decidido según sus propios méritos. La suerte del agresor es determinada en base a sus propias acciones pasadas y presentes, no decidida en forma arbitraria por un grupo de desconocidos que han sido elegidos y que actúan sin ningún conocimiento del caso en particular. (Elegidos incluso antes de que el caso haya ocurrido).

La ley natural, tal como se aplica en el mercado libre, es también muy breve, simple y de fácil comprensión. Hay una sola regla básica que gobierna las relaciones humanas: ningún hombre o grupo de hombres puede intentar privar de un valor a otro hombre mediante la iniciación de la fuerza física, la amenaza de fuerza o cualquier sustituto de la fuerza (como el fraude). Todas

las demás reglas, como las prohibiciones contra el asesinato, el secuestro, el robo, la falsificación, etc., son meramente derivados obvios de esta única ley natural básica. Un hombre que desee saber si está actuando correctamente con su prójimo no necesita consultar una biblioteca de libros de derecho ni haber recibido una educación universitaria. Todo lo que necesita hacer es simplemente preguntarse: “¿Estoy causándole una pérdida de valor a alguien debido a un acto de coerción?”. Mientras pueda honestamente responder con un “no” a esa pregunta, no necesita temer ni a la ley ni a la fuerza de represalia.

Esta ley natural básica de las relaciones humanas ya es conocida tácitamente por casi todos en todo el mundo, y se expresa por lo común como: “Siempre está mal iniciar la pelea”. El amplio y casi automático cumplimiento de esta ley natural por parte de la mayoría de las personas es lo que explica el hecho de que las relaciones humanas no se hayan desintegrado por completo en un caos sangriento pese a los constantes esfuerzos de los gobiernos en esa dirección. La mayoría de las personas vive pacíficamente con sus vecinos cumpliendo esta ley natural, y muy raras veces llama a un policía o a un juez para que dirima sus desacuerdos. Y, por lo general, lo hacen sin siquiera identificar conscientemente la ley natural que guía sus acciones.

El supuesto de que la ley estatutaria es necesaria para una sociedad implica el supuesto más básico de que un cuerpo legislativo tiene el derecho de promulgar leyes que son obligatorias para el resto de la población. Los defensores de la democracia afirman que el hecho de que los legisladores son electos por el pueblo les confiere el derecho de “representar al pueblo” en materia de legislación. Sin embargo “el pueblo” es un concepto colectivista; no existe tal cosa como “el pueblo” como entidad que vive, respira, tiene intereses, opiniones y objetivos. Todo lo que existe son individuos. ¿Tienen los legisladores, entonces, el derecho moral de representar a los individuos “bajo su jurisdicción”?

Teóricamente, la función de la legislatura en una democracia es descubrir lo que constituye el “interés público” y promulgar una legislación que permita, consecuentemente, gobernar al pueblo. Pero así como no existe una entidad como “el pueblo”, no hay tal cosa como el “interés público”. Lo único que hay es la multitud de intereses individuales de toda la gran variedad de personas que son súbditos del gobierno. De modo que cuando los

legisladores aprueban una ley de “interés público”, lo que realmente hacen es favorecer los intereses de algunos de sus ciudadanos mientras sacrifican los de otros. Dado que los legisladores, que son funcionarios elegidos, necesitan dinero y votos, generalmente favorecen los intereses de aquellos que tienen influencia política y sacrifican los intereses de aquellos que no la tienen. Además, puesto que la única fuente de ganancias del gobierno son los ciudadanos productivos (ya que los improductivos no tienen nada de lo que el gobierno pueda apoderarse), por lo común se sacrifica a los competentes en favor de los incompetentes, entre ellos los políticos.

Este tipo de injusticia está inevitablemente incorporada dentro de la estructura del gobierno. Un gobierno es un monopolio coercitivo que obliga a todos los que viven en su área geográfica a tratar con él. En su calidad de tal, debe evitar que sus ciudadanos elijan libremente entre vendedores competitivos los servicios que más les convengan. Todo ciudadano es forzado a aceptar los servicios proporcionados por el gobierno y a vivir según los estándares gubernamentales, independientemente de si están en su interés o no.

No importa qué tan “democrático” y “limitado” sea un gobierno; realmente no puede representar los intereses de cada uno entre la multitud de individuos diversos que son sus ciudadanos. Pero esos intereses individuales son los únicos que verdaderamente existen, porque no hay una entidad tal como “el público”, y por ende, tampoco hay tal cosa como “el interés público”. Dado que el gobierno no puede representar los intereses de cada uno de sus ciudadanos, para existir debe sacrificar los intereses de algunos a los supuestos intereses de otros; y el sacrificio siempre disminuye la cantidad total de valor.

En un mercado libre no existe tal cosa como un monopolio coercitivo. Todo hombre es libre de perseguir sus propios intereses (siempre que acuerde el mismo derecho para todos los demás) y no se sacrifican los intereses de nadie al “bien público” o a “la voluntad de la mayoría”. En una sociedad de laissez-faire, un hombre que desea adquirir un bien o servicio puede ser cliente de cualquier negocio cuya mercadería o servicio le agrade. Si prefiere la Marca X no está obligado a comprar la Marca Y porque el 51% de los consumidores prefieren Y (y supuestamente el sistema no puede funcionar sin unanimidad).

Pero aun si pudieran evitar el sacrificio de los intereses de los ciudadanos,

los legisladores electos igual no podrían justificar el hecho de aprobar leyes obligatorias para todos los que no sean ellos mismos. Las opiniones, incluso las mayoritarias, no crean verdad –la verdad es verdadera, sea lo que fuere que cualquiera piense acerca de ello–. Millones de personas pueden estar equivocadas, y con frecuencia lo están. De modo que, si la mayoría de los votantes están equivocados al apoyar a un candidato, o la mayoría de los legisladores están terriblemente equivocados en su criterio sobre una ley, su opinión mayoritaria no cambia el hecho de que están equivocados. La creencia de que si una cantidad suficiente de personas (o, tal vez, una cantidad suficiente de personas cultas e influyentes) piensan que si una cosa es así, esto hace que sea así, es pura superstición. Una ley puede ser aprobada por una mayoría de legisladores que han sido elegidos por una mayoría de ciudadanos, y sin embargo, puede muy bien ser inmoral y destructiva pese a los delirios colectivos de la mayoría que piensa lo contrario. Y ningún grupo de personas, aunque pertenezcan a la mayoría, tiene el derecho de imponer a nadie una ley inmoral y destructiva.

Algunos defensores del “gobierno limitado” han intentado sortear este problema al estipular que el gobierno debe estar limitado a una constitución muy estricta que lo mantenga confinado a sus funciones “correctas” e impedir que apruebe leyes inmorales y destructivas. Pero esto es ignorar el hecho de que quienes redactan la constitución y aquellos que la hacen cumplir deben ser electos por el voto mayoritario (o bien, designados por quienes son electos). Una constitución es sólo tan buena como los hombres que la redactan y la hacen cumplir, y si la opinión mayoritaria no puede crear la verdad en materia de legislación, tampoco puede crear la verdad en materia de formulación e interpretación constitucional. Si es malo emplear el método de traficar con la opinión de las masas con el fin de conseguir votos para determinar las políticas de un gobierno, es aún peor utilizarlo para determinar la forma y estructura de ese gobierno.

Además, la idea de que una constitución escrita es un contrato social entre el pueblo y su gobierno es un mito. Un contrato sólo es vinculante para quienes lo firman, y esto significa que un contrato entre el pueblo y el gobierno tendría que ser firmado por cada uno de los ciudadanos para que fuera vinculante para “el pueblo”. La Constitución de los Estados Unidos no fue firmada por cada uno de los ciudadanos que vivían en la época en que fue redactada, por no hablar de todos los millones que nacieron después y que

supuestamente están obligados a cumplirla.^[1] Si se quisiera instituir una constitución que fuera firmada por cada individuo que deseara regirse por ella, se tendría que admitir el derecho que tienen quienes no están de acuerdo, a negarse a firmarla, e incluso a hacer sus propios arreglos para su protección; en este caso no habría un gobierno sino una empresa en competencia con otras empresas en un mercado libre.

Las leyes y las constituciones gubernamentales no pueden ser jamás ni justas ni prácticas. La ley estatutaria, que supuestamente codifica la ley natural para hacerla objetiva, de aplicación universal y de fácil comprensión, hace exactamente lo opuesto. La ley natural es objetiva tanto en sus principios como en su aplicación porque está centrada en la realidad y se deriva de la naturaleza de las entidades involucradas en cada caso. La ley estatutaria, aun cuando esté basada en principios objetivos, posiblemente no pueda ser objetiva en su aplicación, porque no puede variar de acuerdo con la variedad de los casos. La ley natural es de aplicación universal porque forma parte de la verdadera naturaleza de las cosas, y nada puede ser separado de su propia naturaleza. La ley estatutaria no puede ser aplicable en forma universal y equitativa porque si está redactada en forma inflexible, no se ajusta a los casos individuales, y si está redactada en forma flexible, deja a los jueces sin nada que guíe sus decisiones. La ley natural en las relaciones humanas es fácilmente entendible y puede ser enunciada en una breve frase. La ley estatutaria es una masa retorcida de complejidad impenetrable, y no puede evitar serlo porque debe intentar ajustarse a una multiplicidad de circunstancias diversas que ni siquiera han ocurrido aún.

Debido a que el mercado libre es un producto del funcionamiento de la ley natural, facilita la aplicación de ésta a cualquier campo en el cual esté implicada. Las reglas que regirían la protección de valores, el arbitraje de disputas y la rectificación de injusticias son meras consecuencias de la ley económica general, que a su vez es una consecuencia de la ley natural. Las mismas reglas económicas que en un mercado libre garantizarían a los consumidores los mejores productos, servicios y precios posibles en los negocios de venta de comestibles, y que los protegerían de fabricantes de drogas deshonestos e inescrupulosos, funcionarían en las áreas de protección, arbitraje y rectificación. La ley natural no se rinde en desconcertada impotencia sólo porque un área en particular siempre ha sido controlada por los burócratas políticos.

Los hombres libres, actuando en un mercado libre, manejarían sus asuntos de acuerdo con la ley natural. El mercado es, en sí, un producto de la ley natural y, en consecuencia, castiga a los que “infringen” esa ley. La ley estatutaria es un estorbo torpe, anacrónico e injusto, y no es más necesaria para regular los asuntos de los hombres que lo que son los reyes o los hechiceros tribales.

[\[1\]](#) Un excelente desarrollo sobre la falta de validez de la Constitución de los Estados Unidos se puede encontrar en No treason: The Constitution of No Authority por Lysander Spooner.

Capítulo 13

La agresión extranjera

Mucha gente se pregunta: “¿Pero cómo diablos podría una sociedad de laissez-faire lidiar con la agresión de naciones extranjeras si no tuviera un gobierno que la protegiera?”. Detrás de esta pregunta hay dos supuestos que no han sido bien comprendidos: primero, que el gobierno es una especie de entidad externa a la sociedad, con recursos propios –recursos a los que sólo se puede recurrir para la defensa por la acción del gobierno– y, segundo, que el gobierno, en realidad, defiende a sus ciudadanos.

En realidad, el gobierno debe extraer todos sus recursos de la sociedad que gobierna. Cuando una sociedad controlada por el gobierno toma medidas defensivas contra la agresión de una potencia extranjera, ¿de dónde obtiene los recursos necesarios para tomar esa acción? Los hombres que luchan son individuos privados, por lo general, conscriptos al servicio del gobierno. Los armamentos son producidos por individuos privados que trabajan en sus puestos operativos. El dinero para pagar los armamentos y la miseria que se les da a los conscriptos, así como el que se destina a los salarios de la pequeña minoría representada por los otros miembros de las fuerzas armadas, se confisca a los individuos privados por medio de los impuestos. La única contribución del gobierno consiste en organizar todos los esfuerzos mediante el uso de la fuerza necesaria para el reclutamiento, el cobro de impuestos y otras coerciones menores como el racionamiento, los precios y salarios máximos, las restricciones al transporte, etc.—. En vista de todo esto, sostener que el gobierno es necesario para defender a la sociedad de la agresión extranjera equivale a afirmar que es necesario utilizar la agresión interna contra los ciudadanos para protegerlos de la agresión extranjera.

A pesar de la obvia inmoralidad de forzar a los hombres a protegerse contra la fuerza, algunas personas todavía afirman que una defensa coercitiva es más eficiente que una voluntaria y, por ello es permisible e incluso necesaria en una situación de emergencia tal como la guerra. Un breve examen pondrá en evidencia la falacia de esta variante de la dicotomía moral/práctico. El éxito de cualquier empresa, incluso la guerra, depende de

la cantidad de pensamiento y esfuerzo puestos en ella por los involucrados. Bajo la presión de la fuerza, un hombre puede ser inducido a aplicar mucho empeño e incluso algo de su pensamiento, no obstante, sus esfuerzos renuentes e inspirados por el temor no pueden compararse en eficiencia y productividad con aquellos que realiza ambiciosa e infatigablemente un hombre libre que lucha por hacer algo que realmente quiere hacer. El hombre que trabaja con entusiasmo no sólo lo hace con mayor eficiencia, sino que también usa su mente para descubrir nuevas y mejores formas de alcanzar su meta. Esa innovación es la clave del éxito.

Además, un sistema regido por la fuerza siempre derrocha recursos, porque cuanto más reacia a la fuerza es la víctima, más energía debe insumirse en mantenerla disciplinada y menos es la que queda para cumplir la tarea. Los hombres que se ven forzados a hacer lo que no quieren (o a no hacer lo que quieren) tienen una habilidad asombrosa para idear formas retorcidas y complicadas de burlar el sistema que los esclaviza. Por esa razón, hasta los gobiernos más totalitarios descubren que no pueden librar una guerra sin esfuerzos enormes de propaganda, dirigidos a convencer a su propia gente de la justicia y la necesidad de la guerra.

La libertad no sólo es tan moral como inmoral es la esclavitud gubernamental, sino que es tan práctica como poco práctico es el gobierno. Es una tontería suponer que los hombres no se organizarían para defenderse si no estuvieran forzados a hacerlo, sino que lo harían de una manera muy efectiva. No son tan ciegos como para no advertir el valor de la libertad ni tan indiferentes a la vida como para no preservar sus valores. Tampoco son tan estúpidos como para necesitar políticos, burócratas y generales del Pentágono que les digan cómo organizarse y qué hacer. Cuanto más libres son las personas, mayor es la eficiencia con que actúan. Siendo esto cierto, es de esperar que el sistema de defensa del libre mercado contra la agresión extranjera fuera muy efectivo, en contraste con un sistema gubernamental con tamaño, recursos y madurez comparables.

La creencia que la sociedad no podría defenderse sin un gobierno, también presupone que este, en realidad, protege a la sociedad que gobierna. Ahora bien, cuando se advierte que el gobierno en verdad no tiene nada excepto lo que toma de los ciudadanos por la fuerza, se pone en evidencia que posiblemente no pueda proteger a la gente porque carece de los recursos para hacerlo. ¡De hecho, si no fuera por los ciudadanos a quienes parasita, ni

siquiera podría protegerse a sí mismo! A lo largo de la historia, se ha convencido a los pueblos que debían someterse a la tiranía de sus gobiernos porque, como les era dicho, su gobierno era vitalmente necesario para protegerlos de las aun más terribles depredaciones de otros gobiernos. ¡Y así, después de esta hábil propaganda, procedían a engatusar y coaccionar a sus ciudadanos para que los protegieran a ellos! Los gobiernos nunca defienden a sus ciudadanos, no pueden hacerlo. Lo que hacen es obligar a sus ciudadanos a que los defiendan, por lo general después que sus políticas estúpidas e imperialistas han provocado o amenazado a otro gobierno hasta el punto de llegar a un conflicto armado. La protección gubernamental contra la agresión extranjera es un mito (y es triste decirlo, es un mito que la mayoría de la gente en realidad cree).

El gobierno no puede defender a sus ciudadanos. Es a la vez una tontería y un sacrificio para éstos proteger a un monopolio coercitivo que no sólo los esclaviza sino que provoca conflictos con otros monopolios coercitivos, o sea, con otros gobiernos. En materia de agresión extranjera, el gobierno es, lejos, más un pasivo que un activo. La gente estaría mucho mejor con un sistema de defensa de libre mercado.

En una sociedad de *laissez-faire*, los medios de defensa contra la agresión extranjera diferirían en alcance e intensidad, aunque no en principio, de los que se utilizan contra la agresión interna (como sería contra una banda de delincuentes locales). En cada caso, el principio involucrado es que cada hombre tiene a la vez la libertad y la responsabilidad de defender sus propios valores hasta el punto que considere de su interés propio. Moralmente, no se puede evitar que un hombre se defienda a sí mismo y a sus valores, ni puede ser forzado a hacerlo cuando no lo desea. Si en un área determinada, algunas personas consideran que uno de sus vecinos no está “cumpliendo con la parte que le corresponde” en la defensa, tienen la libertad de emplear la persuasión racional para intentar convencerlo que al asumir la responsabilidad de su defensa propia actuará en su propio interés. Lo que no pueden hacer, sin embargo, es tratar de conseguir su conformidad mediante el uso o la amenaza de la fuerza... aunque sean claramente estos casos la mayoría. Tampoco sería práctico que lo hicieran. Un hombre que es coaccionado para que defienda a sus vecinos de un agresor extranjero puede, en cambio, decidir dedicar parte de sus esfuerzos en defenderse de quienes lo coaccionan.

En una sociedad de *laissez-faire* la defensa contra la agresión extranjera

sería ofrecida para la venta en el mercado libre, como cualquier otro tipo de defensa. Debido a la estrecha relación natural entre las compañías de seguros y las agencias de defensa, probablemente sería más factible vender la defensa contra la agresión extranjera en forma de pólizas de seguro. Esto significa que las compañías de seguros venderían pólizas en las que acordarían proteger a sus asegurados de la agresión extranjera e indemnizarlos por las pérdidas resultantes de esa agresión (por supuesto, el contrato quedaría nulo si el asegurado hubiese provocado el conflicto con sus propias acciones agresivas). Las aseguradoras verían que todas las defensas necesarias para evitar las pérdidas fueran provistas y que se hiciera un trabajo de defensa muy eficiente, porque cualquier pérdida les costaría grandes sumas de dinero.

[1]

Los críticos han cuestionado el hecho que las compañías de seguros pudieran afrontar el pago de todos los reclamos emergentes de la destrucción masiva que provoca una guerra moderna, en caso de que sus defensas fueran sobrepasadas. Por supuesto que si la guerra se perdiera, ni el personal de la compañía, ni sus asegurados, ni ninguna otra persona estaría en condiciones de llevar a cabo transacciones financieras normales. Y si se ganara, las compañías de seguros tendrían que pagar o ir a la quiebra. En cuanto a determinar si una compañía de seguros tendría la capacidad financiera de hacer frente a sus compromisos, hay dos consideraciones importantes: el alcance y la intensidad del daño y el alcance de los activos de la compañía de seguros.

El alcance del daño es imposible de predecir antes que se produzca realmente, no obstante, no hay razones para suponer que sería necesariamente tan grave como para incluir la destrucción total de todas las ciudades principales. Por lo general los gobiernos inician guerras destructivas sólo contra áreas que, debido a las acciones de sus propios gobiernos, representan una amenaza contra el atacante. Sería improbable que una sociedad de *laissez-faire*, careciendo de un gobierno que plantease amenazas imperialistas, se convirtiera en el objeto de una guerra de destrucción. Si bien un gobierno extranjero podría decidir enriquecerse mediante la anexión del territorio libre, emprendería una guerra de conquista y no una de destrucción. Las guerras de conquista son mucho menos devastadoras y en ellas se usan de manera restringida armas convencionales en vez de armamento nuclear. La razón es muy simple: el conquistador se beneficiaría mucho menos con escombros y cadáveres que con fábricas y esclavos.

Otra razón para suponer que una guerra contra una sociedad libre no sería totalmente destructiva para esa sociedad es que sin duda pueden idearse defensas efectivas contra la guerra moderna. El hecho que los gobiernos todavía no hayan creado esas defensas sólo prueba que son profundamente ineficientes y que están más interesados en los juegos de poder imperialistas que en la defensa de sus ciudadanos. Sin duda en el mercado libre, dada su eficiencia y el incentivo de la ganancia (porque a las personas les interesaría pagar por un “hardware” de defensa efectiva si se les permitiera hacerlo), indudablemente surgirían innovadores que idearían dispositivos de defensa muy superiores a la maquinaria bélica que nos es impuesta ahora.

La segunda consideración en cuanto a determinar la capacidad de pago de las compañías de seguros en el caso de los reclamos emergentes de una agresión extranjera, es el alcance de sus activos. Incluso en nuestra sociedad, donde se encuentran obstaculizadas por las regulaciones gubernamentales, las compañías de seguros se las arreglan para mantener activos vastos y variados a lo largo de grandes áreas financieras y geográficas. Inclusive hacen una práctica al dividir los grandes riesgos entre varias compañías, de tal modo que pueden afrontar los pagos de una destrucción súbita y extensa sin que ninguna de ellas vaya a la quiebra. Esta es la razón por la cual las compañías de seguros pueden pagar los millones de dólares en reclamos que surgen como consecuencia de huracanes, tornados, terremotos, etc., y hacerlo una y otra vez sin ir a la quiebra. En una sociedad de *laissez-faire* las compañías de seguros tendrían bases financieras aún mejores que las que tienen en nuestra economía renca como consecuencia del gobierno. Esto significa que un atacante tendría que conseguir aniquilar una gran parte de los activos del total de la sociedad para poner a las compañías de seguros en situación de quiebra. Pero no hay razones para suponer que un gobierno extranjero atacaría simultáneamente toda el área libre (dado que, sin un gobierno, no habría una entidad política única) o que, si lo hiciera, destruiría la mayor parte de ella. A pesar que no existe una garantía absoluta de que las compañías de seguros fueran financieramente capaces de pagar todos los reclamos emergentes de una situación de ataque extranjero, las posibilidades que lo fueran son muy buenas.

La defensa real en una sociedad de *laissez-faire* sería proporcionada por las agencias de defensa (tanto las independientes como las subsidiarias de las compañías de seguros). Estas defensas consistirían en todo el personal militar y material bélico que fueran necesarios para derrotar a las fuerzas de

cualquier nación que constituyera una amenaza real (o potencial) para los asegurados. Estas defensas variarían en tamaño y tipo, de acuerdo con la amenaza a que se enfrentara la sociedad, y podrían incluir desde espías y tropas de infantería hasta redes de radar y misiles defensivos.

Dado que el desarrollo y mantenimiento de los armamentos modernos es muy costoso, sólo las compañías de seguros más grandes probablemente mancomunarían esfuerzos y recursos bajo presión competitiva, para proveer la mejor protección posible al costo más bajo. Por las mismas razones de eficiencia, tenderían a comprarle todas sus necesidades de defensa contra la agresión extranjera a ciertas destacadas compañías que podrían cooperar estrechamente entre sí. La competencia entre las compañías de defensa para obtener un negocio tan provechoso, fomentaría el desarrollo del más poderoso y eficiente sistema de defensa racionalmente garantizado. Innovaciones tecnológicas, hasta ahora inimaginables, mantendrían constantemente actualizadas su seguridad y eficacia. Ningún sistema gubernamental, con su enorme burocracia y su incorporado politiquero, su clientelismo político, su compra de influencias y su apropiación de poder, podría aproximarse siquiera remotamente a la potencia y eficiencia generadas en forma natural por las fuerzas del libre mercado (que siempre se mueven hacia la satisfacción de la demanda).

Aquellos que dudan que “el sector privado” de la economía podría sostener los gastos de un sistema de defensa de libre empresa, deberían tomar en cuenta dos hechos. Primero, el “sector público” obtiene su dinero de la misma fuente que el “sector privado” —la riqueza producida por los individuos—. La diferencia es que el “sector público” se apodera de esta riqueza por la fuerza (lo cual no es más que un robo legalizado), sin embargo, no por eso tiene acceso a una mayor cantidad de recursos. Por el contrario, al drenar la economía mediante los impuestos y obstaculizarla con restricciones, el gobierno realmente disminuye la oferta total de recursos disponibles. Segundo, el gobierno, por ser lo que es, hace que la defensa sea mucho más cara que lo que debería ser. La enorme ineficiencia y el despilfarro que caracterizan a un monopolio coercitivo, que obtiene sus ingresos por la fuerza y no permite competencia alguna, hace que los costos asciendan hasta las nubes. Además, el ansia insaciable de los políticos y burócratas por ejercer poder en los lugares más remotos del mundo, multiplica costosos ejércitos, cuyo efecto principal es cometer agresiones y provocar guerras. La cuestión no es si el “sector privado” puede enfrentar el costo de defender a los

individuos, sino de cuánto tiempo más los individuos pueden afrontar el costo temible y peligroso de la “defensa” coercitiva del gobierno (que, en realidad, es la defensa del gobierno, para el gobierno... por parte de los ciudadanos).

En una sociedad de *laissez-faire*, la mayor parte del costo de defensa contra una agresión extranjera sería soportada originalmente por el comercio y la industria, porque, como es obvio, los dueños de plantas industriales obviamente tendrían una mucho mayor inversión que defender que los dueños de pequeñas casas en los suburbios. Si existiera una amenaza real de agresión por una potencia extranjera, los hombres de negocios tendrían una fuerte motivación para asegurarse contra ella, por la misma razón que compran seguros contra incendios, aunque en el corto plazo ahorrarían dinero si no lo hicieran. Un interesante resultado de este hecho es que en última instancia los costos de defensa tenderían a repartirse entre toda la población, dado que estos costos, como los gastos generales y otros costos semejantes, tendrían que ser incluidos en los precios pagados por los bienes de consumo. Por lo tanto, la preocupación de que surgieran *free riders* (oportunistas) que aprovecharan de manera parasitaria los costos de defensa pagados por sus vecinos sin contribuir a ellos, es infundada. Se basa en una concepción errónea del modo en que operaría un sistema de libre mercado.

El rol del comercio y la industria como principales consumidores de seguros contra la agresión extranjera funcionaría como un factor unificador del área libre ante cualquier agresión. Por ejemplo, una fábrica de automóviles situada en Michigan bien podría tener una importante fuente de materias primas en Montana, una planta de autopartes en Ontario, una sucursal en California, depósitos en Texas y agencias de distribución a lo largo de toda Norteamérica. Cada una de estas instalaciones es en cierto grado importante para el departamento ejecutivo de la fábrica situada en Michigan y por lo tanto querrá tenerlas defendidas, en relación directa con la importancia de cada una. Sumemos a esto el interés de los propietarios y gerentes de todas estas instalaciones por sus propios negocios y por el de los otros negocios de los que ellos, a su vez, dependen. Surgirá una red vasta y múltiple de sistemas de defensa entrelazados. La participación de las compañías de seguros, con sus tenencias financieras diversificadas y sus extensos mercados reforzaría inmensamente esta red defensiva. Dicha red múltiple de sistemas de defensa entrelazados, está muy lejos de la imagen común, aunque errónea, de ciudades pequeñas, comercios e individuos, desprotegidos por el gobierno, que van cayendo uno tras otro ante el avance

de una horda enemiga.

Sin embargo, es preciso señalar que una red de defensa semejante no obligaría a ningún individuo a contribuir con dinero o esfuerzos para una acción defensiva en la cual sus valores no estuvieran amenazados. Con el presente sistema gubernamental de defensa colectivista dentro de fronteras arbitrarias, un californiano sería obligado a sacrificar sus valores y posiblemente su vida para defender al estado de Maine, aunque no tenga absolutamente ningún interés en el asunto. Al mismo tiempo, un hombre que reside en Quebec, unos pocos kilómetros más lejos, sólo por el hecho de vivir al otro lado de un río determinado, tendría que permanecer ocioso a menos que su propio gobierno decidiera emprender alguna acción. Esto se debe a que la defensa que lleva a cabo el gobierno, como cualquier otro emprendimiento gubernamental, es, y debe ser, por su propia naturaleza, colectivista. Bajo un sistema de defensa de libre mercado, cada hombre actuaría para defender sus propios valores hasta el punto en que deseara defenderlos, independientemente del lugar geográfico que estuviera ocupando. Nadie estaría obligado a sacrificarse para defender el sistema colectivista de una banda coercitiva llamada gobierno.

Un sistema de defensa de libre mercado también haría muy difícil para un atacante obtener una rendición. Así como en una sociedad de *laissez-faire* no habría un gobierno que pudiera iniciar una guerra, tampoco habría un gobierno que pudiera capitular. Los defensores lucharían mientras, y sólo mientras, lo creyeran de su propio interés. Ni siquiera las compañías de seguros ni las agencias de defensa podrían negociar una rendición, porque sus contratos únicamente obligarían a quienes los hubiesen firmado. Es interesante especular sobre lo que haría una nación agresora frente a una situación semejante.

En un sistema de defensa de libre mercado, el tamaño de los ejércitos y los gastos para armamentos serían automáticamente regulados de acuerdo con las necesidades. Los consumidores, al mantenerse informados de la situación mundial por los medios de comunicación y las avisos de las compañías de seguros, comprarían más seguros cuando la amenaza fuera mayor y menos cuando la tensiones disminuyeran. Esto ocurriría en particular con las grandes empresas e industrias que serían los principales clientes de esas compañías. Éstas serían muy previsoras en cuanto a su compra de seguros contra la agresión extranjera, así como tendrían que ser previsoras en todas sus otras

transacciones. Además, la competencia mantendría bajos los costos de defensa, de modo que todos los armamentos deberían estar aplicados a usos defensivos necesarios o bien desmantelados, porque no valdría la pena mantener armamento ocioso. Ningún ejército crecería más allá de lo que el mercado pudiese sostener, y este no mantendría un ejército mayor de lo realmente necesario para la defensa, porque la fuerza es un gasto de energía improductivo.

Esta capacidad de respuesta automática a la situación mundial en cuanto a las armas, con una incorporada limitación de armamentos, ofrecería varias ventajas importantes. Primero, evitaría el agotamiento económico por mantener en pie de guerra ejércitos mayores que lo necesario y, a su vez, permitiría el rápido incremento de las armas cuando hiciera falta. Segundo, pondría fin a las peligrosas irritaciones y provocaciones a naciones extranjeras que siempre incitan al mantenimiento de ejércitos numerosos e imperialistas en todo el mundo. De este modo se eliminaría una de las principales fuentes de hostilidad y tensión. Tercero, se evitarían las diversas intromisiones, agresiones y “escaramuzas” que son el resultado de jugar a ser la “policía del mundo” con la pretensión de regular los asuntos ajenos en todas partes del globo. Y cuarto, garantizaría que una maquinaria militar demasiado grande no cayera en poder de un presunto dictador y fuera usada en contra de las personas de la sociedad de *laissez-faire* (ésta es una garantía que de ningún modo puede ofrecer constitución alguna).

Un sistema de defensa de libre mercado también pondría fin de manera permanente al peligro que algún político descuidado, o loco por el poder, pudiera “apretar el botón” atrayendo sobre los desventurados ciudadanos toda la fuerza de represalia del “otro lado”. Una empresa de libre mercado no ganaría poder “apretando el botón”; perdería una enorme cantidad de bienes. En consecuencia, cualquier acción militar realizada por las agencias de protección de libre mercado sería estrictamente defensiva y solo emprendida cuando todas las otras formas de hacer frente a la amenaza hubiesen fracasado.

Y, juntamente con todas estas ventajas, un sistema de defensa de libre mercado pondría fin de manera permanente a la inmoralidad manchada de sangre de la conscripción obligatoria. Las fuerzas de defensa profesionales y voluntarias del mercado serían muy superiores a los soldados del gobierno. Los ejércitos de conscriptos son terriblemente caros de mantener debido a la

constante necesidad de entrenar a nuevos conscriptos para cubrir las plazas de la gran mayoría que abandona el ejército tan pronto termina su período. Además, los conscriptos son combatientes notablemente ineficaces y reacios si se los compara con los voluntarios, por razones obvias. Una vez más es el enfoque moral lo que resulta práctico.

Muchos profetas de la fatalidad han hecho oír sus voces clamando que no hay defensa contra la moderna guerra con misiles. En realidad, uno de los argumentos principales a favor de un gobierno fuerte es el peligro de una guerra semejante. Se ha argumentado que sólo manteniendo un gobierno fuerte podemos tener la esperanza de disuadir un ataque enemigo o de enfrentarlo con éxito si sobreviene. Considerando que hay centenares de misiles que están apuntando a diversas partes del globo sin que parezca posible que sean desmantelados en un futuro previsible, se nos dice que lo mejor que podemos hacer es mantener ese gobierno fuerte durante mucho tiempo y no soñar con experimentos radicales para mejorar nuestra sociedad, tales como la libertad.

Puesto que la vida no ofrece ninguna garantía automática de seguridad y éxito, es cierto que incluso un fuerte sistema de defensa de libre mercado podría ser sobrepasado por un ataque extremo atómico-biológico-químico, si tal ataque se produjera. También podría serlo un sistema de “defensa” gubernamental, de modo que ese argumento no dice realmente nada acerca de los méritos relativos de la defensa del mercado libre versus la “defensa” gubernamental.

Un examen de la “defensa” del gobierno, muestra que ésta depende de la fuerza iniciada contra sus propios ciudadanos y de gran cantidad de propaganda sobre los “peligros” extranjeros inventados por el gobierno, peligros que requieren que los ciudadanos se sacrifiquen por cualquier cosa que los funcionarios gubernamentales consideren que es para el bien del “público”. En el libre mercado cada hombre defiende sus propios valores, no inicia el uso de la fuerza contra nadie y no requiere el sacrificio de los consumidores; asimismo, el libre mercado penaliza a aquellos que rehúsan vivir de manera no coercitiva. La “defensa” gubernamental es ineludiblemente despilfarradora y constituye un drenaje de los recursos de la sociedad. No es efectiva para proteger a los ciudadanos contra la guerra moderna y lo más probable es que no lo sea nunca, porque sin la competencia ni el propósito de lucro carece del incentivo suficiente como para innovar de

manera efectiva. En el libre mercado, la competencia obliga a las empresas a bajar los costos y a eliminar el despilfarro. También promueve constantes mejoras en la eficacia a través de la innovación tecnológica, dado que las empresas luchan por “mantenerse adelante de la competencia”.

Aunque lo peor no es el despilfarro y la ineficacia, sino que la “defensa” del gobierno no es más que una excusa para el imperialismo. Cuanto más “defiende” el gobierno a sus ciudadanos, más tensiones y guerras provoca, dado que los innecesarios ejércitos gubernamentales se regodean alegremente en tierras lejanas y los funcionarios, desde el más notable hasta el más insignificante, hacen sentir su peso en interminables y provocativas luchas por el poder. La maquinaria de guerra establecida por el gobierno es peligrosa no sólo para los extranjeros sino para sus propios ciudadanos, ya que puede funcionar de manera indefinida sin ningún otro control efectivo que no sea el ataque de una nación extranjera. Si a semejante maquinaria bélica no se le oponen los ejércitos de otros países, es casi inevitable que se la use para promover un imperialismo rampante. En cambio, si se le opone una maquinaria bélica equivalente en fuerza y poder de aniquilación, lo que sobreviene es un equilibrio del terror, con la constante amenaza de un holocausto. Las empresas en un mercado libre no pueden ahorrar el dinero para dedicarlo a peligrosas locuras semejantes, porque se ocupan de ganar clientes ofreciendo valores a hombres libres, en lugar de amenazar con la fuerza a súbditos desarmados.

El gobierno no defiende en absoluto a sus ciudadanos-súbditos. Por el contrario, provoca guerras y obliga a los ciudadanos a sacrificar su dinero, su libertad y a menudo sus vidas para defenderlo. ¡Semejante defensa es muchísimo peor que no tener defensa alguna!

Es cierto que los misiles, los mortíferos productos químicos y las pestes que se usan en la guerra moderna constituyen una amenaza muy real. Pero la construcción de estos instrumentos de destrucción masiva fue ordenada por gobiernos, los mismos gobiernos que constantemente están dando existencia a armas nuevas y más letales. Decir que debemos que tener un gobierno que nos proteja mientras estos productos del gobierno sigan estando por ahí es como decir que un hombre debe conservar un tumor canceroso hasta que se mejore algún día en el futuro, ¡porque sería demasiado riesgoso extirparlo ahora!

Si el colectivismo ha demostrado ser ineficiente, antieconómico y

peligroso en áreas tales como el transporte y la medicina, sin duda el peor lugar donde tenerlo es en el área vital de la defensa contra la agresión extranjera. ¡Las guerras y muchas otras formas menos destructivas de conflictos humanos son la consecuencia natural de la institucionalización de la violencia fabricada por el hombre en la forma de gobiernos!

[1] Esta relación es muy similar a la que prevalecería en una sociedad de laissez-faire entre las compañías de seguros contra incendios y aquellas que se ocupasen de su extinción. Las primeras venderían pólizas contra incendios y, o bien mantendrían sus propias empresas de extinción de incendios o adquirirían los servicios de compañías independientes para ofrecerlos a sus asegurados (o a cualquier otro que estuviera dispuesto a pagar una tarifa por dichos servicios cuando los utilizara). Dado que las diversas compañías de seguros encontrarían más conveniente hacer acuerdos contractuales entre sí, mediante los cuales se comprarían unas a otras los servicios de extinción de incendios en el caso de que esto fuera más práctico que utilizar los propios, esto haría innecesario que hubiera un cuartel de bomberos para cada compañía de seguros en cada área.

Capítulo 14

La abolición de la guerra

Hace algunos siglos, la devastación producida por las pestes y las hambrunas periódicas era aceptada, aunque hoy parezca inconcebible, como parte normal e inevitable de la existencia humana; se las consideraba como visitas de un Dios indignado o como una de las formas de la Naturaleza para eliminar el “exceso de población”. Hoy en día, pese a que se han escrito volúmenes enteros llenos de frenéticas y esperanzadas exhortaciones para la paz, mucha gente acepta la necesidad de las guerras de la misma manera irreflexiva; o por lo menos piensa que las guerras serán necesarias por el resto del futuro previsible. ¿Son las guerras una parte ineludible de la sociedad humana? Y si no lo son, ¿por qué los años y años de negociaciones, las páginas y páginas de teorías, los solemnes tratados y uniones de naciones y la corriente ininterrumpida de esperanzadas y piadosas plegarias no han logrado que la paz fuera posible? Después de todas las conversaciones, planificaciones y esfuerzos, ¿por qué nuestro mundo está tan lleno de conflictos, más brutales y peligrosos que nunca?

La guerra es una especie de violencia y la causa fundamental de la violencia es la creencia de que es correcto, práctico o necesario que los seres humanos inicien el uso de la fuerza unos contra otros; que la coerción es permisible e incluso ineludible en las relaciones humanas. En la medida en que los hombres crean en la practicidad y conveniencia de iniciar la fuerza contra otros hombres, estarán acosados por los conflictos.

La guerra es una clase muy especial de violencia; es un “conflicto armado, abierto, entre países o facciones dentro del mismo país” (Webster). Significa un uso organizado de la fuerza en la mayor escala posible y una devastación de envergadura y rigurosidad tales que no puede compararse con ninguna otra catástrofe provocada por el hombre. Un conflicto tan cuidadosamente organizado, masivo y deliberadamente destructivo no puede explicarse por la simple creencia de los hombres acerca de la permisibilidad de iniciar el uso de la fuerza unos contra otros. Tiene que haber otro factor en las creencias e instituciones humanas que cause que millones de personas hagan un esfuerzo

semejante para la destrucción y el sojuzgamiento de otros millones de personas.

En su búsqueda de las causas de la guerra los hombres le han echado la culpa a todo, desde una supuesta depravación natural humana, hasta las “necesidades dialécticas de la historia”. Por lo común el chivo expiatorio más popular ha sido “El Gran Negocio”. Se habla de especuladores que se benefician con la guerra, de imperialismo económico y del complejo militar-industrial, también se ha dicho que los hombres de negocios necesitan las guerras de conquista para ganar mercados.

Es perfectamente cierto que en nuestra sociedad actual existe una alianza fascista entre el gobierno y muchas empresas y que esta liga tiene, como resultado, el complejo militar-industrial-universitario que apoya firmemente al gobierno y a sus políticas imperialistas. La cuestión es: ¿cuál es la causa de esta alianza non sancta? ¿Es la perversión de un gobierno normalmente pacífico y no agresivo por empresarios codiciosos o es la perversión de las empresas por el gobierno?

El complejo militar-industrial se produjo como resultado del poder gubernamental para usar el método del palo y la zanahoria con el fin de dirigir los negocios (método éste que es simplemente parte de los esfuerzos de los políticos para dirigir a todos). Como palo los políticos usan leyes antimonopolio, leyes de comercio interestatal, leyes que regulan la pureza de ciertos alimentos, leyes sobre medicamentos, leyes para licencias y toda una multiplicidad de otras prohibiciones y legislaciones regulatorias. Hace muchos años, el gobierno logró promulgar una legislación regulatoria tan compleja, contradictoria, vaga y omni abarcadora que los burócratas podían multar y encarcelar a cualquier hombre de negocios y destruir su empresa, sin importar lo que hubiera hecho o lo mucho que hubiera tratado de cumplir la ley. Esta chicana legal les da a los burócratas un control de vida y muerte sobre toda la comunidad empresaria, control que pueden ejercer, y que de hecho ejercen, a su antojo, contra el cual sus víctimas casi no tienen defensa.

La zanahoria que ofrecen los políticos son importantes y lucrativos contratos gubernamentales. Al mutilar la economía con sus regulaciones y al desangrarla mediante sus impuestos, el gobierno drásticamente ha cercenado del sector privado un número de contratos convenientes y rentables disponibles, lo cual obliga a muchos empresarios a obtener del gobierno dichos contratos gubernamentales o quedarse sin nada. Los empresarios, para

permanecer en el negocio, deben obtener ganancias y muchos de ellos han simplemente aceptado esos contratos ya sea sin profundizar en cuestiones éticas o con el reconfortante pensamiento de que están siendo patriotas. El control gubernamental de los negocios usando el método del palo y la zanahoria ha venido sucediendo durante tanto tiempo que la mayoría de los empresarios lo aceptan como normal y necesario (así como la mayoría de la gente considera normales y necesarios los impuestos).

Durante los últimos cien años más o menos, muchos empresarios cortos de vista han contribuido al crecimiento de semejante fascismo. Los grandes industriales que vieron la intervención del gobierno como una forma rápida y fácil de eliminar la amenazadora competencia y obtener ventajas no ganadas, estuvieron a menudo a la vanguardia de las fuerzas que exigían la regulación y el control del mercado. El gobierno, después de todo, es un instrumento de la fuerza. Puede ser utilizado por cualquiera que logre hacerse de su control temporario para extorsionar y obtener ventajas a expensas de sus semejantes. Los empresarios han hecho uso de este instrumento de fuerza como también lo han hecho los líderes sindicales, los planificadores sociales, los racistas, los religiosos devotos y muchas otras fuerzas sociales. En tanto exista dicha institución de la fuerza organizada, los individuos y los grupos de presión la utilizarán, si no para obtener una ventaja injusta, por lo menos para protegerse de otros buscadores de ventajas.

La actual alianza fascista entre el gobierno y el empresariado, que es definitivamente agresiva e imperialista, es una alianza forzada por el gobierno y por aquellos que utilizan el poder gubernamental para extorsionar y sacar ventaja sobre las víctimas legalmente desarmadas. En el caso de separarlos, ¿cuál de los socios de esta alianza sería el agresivamente malicioso e imperialista? La causa fundamental de las agresiones ¿es el empresariado o el o es el gobierno?

El empresariado, cuando se lo separa del gobierno, no sólo no es imperialista sino que se vuelve fuerte e intransigentemente en contra de la coerción. Los hombres que comercian no tienen nada que ganar y todo para perder con la destrucción. Las guerras de conquista no ganan mercados para el empresariado. El efecto más significativo de la guerra sobre los mercados es el daño y la destrucción, matando y empobreciendo a multitudes de personas y perturbando la vida económica de regiones enteras. La empresa privada gana mercados por la excelencia de sus productos en el comercio

competitivo; no tiene nada que ganar con el imperialismo.

Tampoco el empresariado en su conjunto gana especulando con la guerra. Las guerras son costosas y la carga de soportarlas cae pesadamente sobre el empresariado, tanto en forma directa o porque quita de los bolsillos del consumidor el dinero dispuesto para ser gastado. La enorme cantidad de dinero derramada para sostener una guerra se va para siempre sin traer ningún retorno económico. Después de haber hecho estallar bombas por valor de cien mil dólares, nada queda para mostrar, excepto otros cien mil dólares de cráteres y escombros. Por consiguiente, las ganancias obtenidas por los fabricantes de municiones y los proveedores del gobierno, son más que absorbidas por las pérdidas que sufre el empresariado en su conjunto. Esos pocos que amasan fortunas inmensas debido a la guerra, no lo hacen porque son empresarios que operan en un mercado libre, sino porque tienen influencias políticas. Las inmensas ganancias que logran especulando con la guerra, perjudican a todos los productores (como también al público consumidor), dañando a la economía en su conjunto.

El empresariado es un opositor natural a la guerra, porque los empresarios son comerciantes y no se puede comerciar mientras caen bombas. Un industrial no puede ganar nada con las ruinas y la pobreza, que son los principales resultados de la guerra. Además, los empresarios son los productores en una sociedad y son siempre los productores los que tienen que pagar las cuentas.

No es el empresariado el que gana con la guerra, sino el gobierno. Las guerras exitosas dejan a los gobiernos con más poder (sobre sus propios ciudadanos y sobre los de las naciones conquistadas), más dinero (en forma de botín, tributos e impuestos) y más territorio. Cuanto más totalitario es un gobierno, mayor es el botín que intenta obtener a partir de las guerras que emprende. Todos los gobiernos, aun los relativamente limitados, se benefician con grandes cantidades de poder y saqueo provenientes de guerras exitosas. Aparte de esto, la guerra resulta a menudo ideológicamente útil para unir al pueblo en pos del gobierno, con el fin de enfrentar a un “enemigo común”. La gente está dispuesta a hacer más sacrificios y ofrece menos resistencia si cree que está en peligro de ser aplastada por los terribles soviéticos (o los chinos rojos, o los alemanes, o los japoneses ¡o los “enemigos comunes” ad nauseam!).

Las guerras son iniciadas y llevadas adelante por los gobiernos. Los

gobiernos, no los individuos privados, provocan conflictos masivos mediante acumulaciones de armamento y tomas territoriales imperialistas. Son los gobernantes, no los hombres de negocios ni los ciudadanos, los que declaran guerras, reclutan soldados y recaudan impuestos para sostenerlas. No hay ninguna organización de la sociedad capaz de sostener (o financiar) una guerra de agresión, excepto el gobierno. Si no hubieran gobiernos, seguiría habiendo agresores individuales y posiblemente pequeñas bandas, pero no podría haber guerra.

Cuando uno considera la naturaleza del gobierno, no es sorprendente que los gobiernos sean el origen de una guerra. Un gobierno es un monopolio coercitivo, una institución que debe iniciar la fuerza contra sus propios ciudadanos para poder tan sólo existir. Una institución edificada sobre la fuerza organizada, necesariamente cometerá agresiones y provocará conflictos. Todas las guerras son, en el análisis final, guerras políticas. Se lucha para dirimir quién va a ser el que va a gobernar.

Por lo tanto, para abolir la guerra no es necesario intentar la imposible tarea de cambiar la naturaleza del hombre para que no pueda elegir iniciar la fuerza contra otros; lo único que hace falta es abolir los gobiernos. Esto no significa que con el establecimiento de una o varias sociedades de *laissez-faire* las guerras se terminarán inmediatamente, porque mientras quede un gobierno potente y viable, la amenaza de guerra permanecerá en pie y las áreas libres necesitarán mantenerse en guardia. Si una sociedad de *laissez-faire* se hiciera realidad a lo largo del mundo civilizado, la guerra dejaría de existir. ¿Hay alguna esperanza práctica que una situación de este tipo, sin gobiernos y sin guerras, llegue a existir a lo largo del mundo a partir del establecimiento de un área libre? Para responder esta pregunta será necesario examinar los efectos que ejercería una sociedad de *laissez-faire* sobre el resto del mundo.

Una sociedad de *laissez-faire* no podría tener “relaciones exteriores” con las naciones del mundo en el mismo sentido en que las tiene un gobierno, porque cada habitante sería un individuo soberano que sólo hablaría por sí mismo y no en nombre de un conjunto colectivo de sus semejantes. A pesar de esto, una sociedad de *laissez-faire* tendría un efecto profundo e ineludible sobre el resto del mundo como resultado de su mera existencia.

Una sociedad de *laissez-faire*, por virtud de su libertad, sería superior a cualquier sociedad gubernamental en tres áreas económicas clave: la

investigación científica, el desarrollo industrial y el sistema monetario. Es obvio que cuanto más libres sean los hombres para perseguir intereses no coercitivos, para percibir las recompensas de su investigación y para ser dueños plenos de cualquier propiedad así ganada, más esfuerzo inteligente dedicarán a la investigación y más descubrimientos serán realizados. Como el mercado sólo recompensa la investigación productiva, la sociedad libre evitaría el tremendo despilfarro de esfuerzos y recursos inherentes a los programas de investigación patrocinados por el gobierno. De manera similar, la libertad proporciona el mayor incentivo para el desarrollo industrial, porque cualquier interferencia del gobierno constituye una distorsión del mercado. En lo que respecta al sistema monetario, la moneda gubernamental rara vez está exenta de problemas durante mucho tiempo. Cuanto más estrechamente se la controla, más profundos y desconcertantes se tornan esos problemas. No es exagerado decir que en una sociedad industrial moderna, toda entidad bancaria que operara en el mercado libre y emitiera moneda en competencia con otras entidades similares no se atrevería a experimentar con el tipo de políticas fiscales desastrosas y absurdas en que se meten continuamente los gobiernos. En el mercado libre, cualquier empresa que emitiera una moneda tan poco confiable, como las que emite la mayoría de los gobiernos, sería rápidamente expulsada del negocio por sus competidores financieramente más confiables.

En síntesis, los hombres libres pueden y van a construir una economía más fuerte que aquellos que están gravados, acosados, regulados, legislados, obligados, es decir sometidos a algún grado de esclavitud por los gobiernos. Aun hoy puede verse cómo funciona este principio en el contraste entre fuerzas económicas en las naciones totalitarias del bloque comunista, totalmente controladas por el gobierno y las naciones occidentales menos esclavizadas. A pesar de la propaganda soviética en contrario y de las adulaciones de los partidarios occidentales del estatismo, la economía de los países comunistas está continuamente acosada por la mala administración, la escasez crítica, la mala calidad de los productos, las crisis agropecuarias, el desempleo severo y la confusión general. El “rápido crecimiento económico” de Rusia no es más que un mito.^[1] En realidad, es extremadamente dudoso que la tiranía comunista hubiera podido sobrevivir sin la sustancial ayuda económica de los gobiernos occidentales, en especial, de los Estados Unidos.

^[2]

La economía norteamericana, aunque debilitada por las interferencias gubernamentales, estafada por las políticas de “ayuda exterior” en miles de millones de dólares, todavía se las arregla para sobrepasar por lejos a la tambaleante economía de la Unión Soviética, aunque ésta haya obtenido de los países europeos conquistados y de la ayuda gubernamental norteamericana fábricas enteras, multitud de técnicos, ríos de bienes estratégicos y cargamentos de productos alimenticios. Una comparación entre las economías norteamericana y soviética, da una pista de la vasta superioridad que tendría una economía de *laissez-faire* sobre una economía no libre. Y la fuerza militar está basada necesariamente en la fuerza económica.

Como consecuencia de su fuerza económica, una sociedad de *laissez-faire* ejercería un profundo efecto sobre las naciones del mundo aunque no tuviera un gobierno que formulara y llevara adelante una política exterior. En primer lugar, la existencia de un área libre haría que el resto del mundo experimentara una fuga de cerebros de proporciones tan tremendas que haría que la que corrientemente preocupa a los británicos parezca risible en comparación. A medida que la economía de la sociedad de *laissez-faire* se expandiera en forma casi explosiva como respuesta a la libertad, generaría una gran demanda de hombres de inteligencia y capacidad y podría ofrecer a dichos hombres más –en términos de dinero, condiciones ideales de trabajo, oportunidades de asociarse con otros hombres capacitados, y, lo más importante, libertad– que cualquier otra sociedad controlada por el gobierno. En todas las naciones, los productores querrían mudarse a la sociedad de *laissez-faire*. Muchos no se limitarían a ir ellos solamente, sino que trasladarían la totalidad de sus empresas al área libre; se darían cuenta que al evitar los impuestos y las regulaciones podrían obtener mayores ganancias aun si tuvieran que pagar gastos de flete adicionales y mayores salarios. En el área libre, una afluencia de negocios semejante provocaría una elevada demanda de mano de obra competente, lo que haría subir los salarios. También provocaría una dependencia económica de las naciones que perdieron productores y empresas, respecto de la sociedad de *laissez-faire*, para conseguir los bienes y servicios necesarios y, por tanto, serían reacias a atacarla.

Los gobiernos serían incapaces de ofrecerles a los hombres capacitados de sus países lo suficiente para impedir que emigren masivamente hacia las excitantes oportunidades de la sociedad de *laissez-faire*. Si quisieran

retenerlos, tendrían que recurrir a la fuerza, tal como hoy en día lo hacen los países que están detrás de la cortina de hierro. La experiencia en estos países ha demostrado que los hombres capacitados no trabajan bien bajo constreñimiento. Una fuga de cerebros de esta magnitud constituiría una verdadera hemofilia que debilitaría a las naciones del mundo. La única respuesta que los gobiernos podrían dar a esta situación sería instituir medidas restrictivas –un pasaje a la tiranía que también sería paralizante– o disolverse (lo cual es improbable, si se tiene en cuenta la naturaleza de la política).

Sin embargo, la fuga de cerebros no es la única hemofilia que experimentarían los gobiernos del mundo a medida que sus ciudadanos advirtieran las oportunidades que les brindaría el área libre; también habría una fuga de capitales. Los inversores siempre tratan de colocar sus capitales en áreas de máxima ganancia y mínimo riesgo (o sea, mínima incertidumbre futura). Una de las mayores causas de incertidumbre futura es el poder de los burócratas para emitir caprichosamente directivas y regulaciones. Esto significa que los negocios en una sociedad de *laissez-faire* estarían a la cabeza de la lista de inversiones atractivas para los inversores de todo el mundo. La fuga de capitales, así como la fuga de cerebros, fortalecería al área libre a expensas de las naciones; también en este caso, la única respuesta que podrían dar los gobiernos sería una legislación más restrictiva, lo que debilitaría aún más sus economías, o disolverse.

La existencia de una sociedad de *laissez-faire* también tendría un profundo efecto sobre los sistemas monetarios gubernamentales. Por lo general, los gobiernos debilitan sus monedas incurriendo en prácticas inflacionarias. Lo hacen porque la inflación es una especie de impuesto encubierto que les permite gastar más de lo que recaudan, al inyectar dinero extra en la economía; de este modo roban una parte del valor real o supuesto de cada unidad monetaria ya existente en ella. A medida que la carga impositiva se hace más opresiva, pocos gobiernos pueden resistir la tentación de eludir las protestas de los ciudadanos recurriendo a la inflación. Entonces protegen sus débiles monedas de la devaluación, en la medida de lo posible, mediante acuerdos internacionales que fijan el valor relativo de las monedas y obligan a las naciones a prestarse ayuda recíproca en las crisis financieras. En cierto sentido, la mejor protección que tiene una moneda inflada es el hecho que todas las demás monedas importantes del mundo también lo están. En una sociedad libre, las monedas, sujetas a las leyes del mercado, no podrían estar

infladas (las que lo estuvieran serían expulsadas del libre mercado para ser sustituidas por las sanas). Como es natural, quienes poseen capital desean mantenerlo a cubierto con la moneda más sana disponible, por lo cual venderían las monedas gubernamentales y comprarían las del mercado libre. Esta acción, por sí misma, debilitaría aún más a las economías gubernamentales, porque provocaría una devaluación de facto de sus monedas. Muy bien podría precipitar una serie de crisis financieras casi fatales entre las naciones. En consecuencia, un gobierno tendría que elegir entre mantener una moneda sana, para lo cual se necesita una estricta limitación de las funciones gubernamentales o intentar resguardar su moneda mediante un muro de legislación restrictiva que paralizaría su economía y, a lo sumo, no haría más que posponer su colapso.

Estos ejemplos muestran cómo una sociedad de *laissez-faire* de tamaño considerable, por su mera existencia, aumentaría las tensiones entre las naciones y las obligaría a moverse rápidamente hacia la libertad absoluta o hacia la tiranía. Estas tensiones no serían creadas por la sociedad de *laissez-faire*; su presencia meramente agravaría tensiones creadas hace largo tiempo por las políticas irracionales y coercitivas de los gobiernos. Estas tensiones destruirían el precario equilibrio de todas las naciones al mismo tiempo.

En cada nación existe cierto grado de conflicto entre los ciudadanos y el gobierno. En naciones con gobiernos relativamente limitados, este conflicto puede ser menor, en las naciones totalitarias puede equivaler a una guerra civil latente entre gobernados y gobernantes.^[3] En la medida en que las personas se dan cuenta que la libertad es práctica y que les es negada, este conflicto se intensifica. También se intensifica por las nuevas medidas restrictivas adicionadas por el gobierno, en especial si éstas se implementan repentinamente, sin una propaganda previa suficiente como para preparar a la ciudadanía. La existencia de una sociedad de *laissez-faire* exitosa, al mismo tiempo demostraría la practicidad de la libertad y obligaría a los gobiernos a tomar súbitas nuevas medidas restrictivas, lo que amplificaría aún más sus tensiones internas al poner a las personas conscientemente en contra de sus gobiernos.

Al demostrar que el gobierno no sólo es innecesario, sino positivamente perjudicial, una sociedad de *laissez-faire* exitosa despojaría a todos los gobiernos de su santidad mística a los ojos de sus ciudadanos. La razón por la que la institución “gobierno” ha persistido hasta los tiempos modernos es

porque la gente se somete a sus depredaciones y lo hace porque cree que sin un gobierno habría caos. Esta creencia casi universal en la necesidad de un gobierno es la defensa más fuerte de la tiranía. Una vez que la idea de la naturaleza de la libertad plena se haya desatado en el mundo y se haya demostrado su practicidad, los gobiernos perderán el respeto de sus ciudadanos y no podrán provocar en ellos más obediencia que la que puedan obtener por la fuerza. Son las ideas, después de todo, lo que determina cómo los seres humanos van a dar forma a sus vidas y a sus sociedades.

Pero los funcionarios del gobierno no renuncian a su poder y patronazgo fácilmente, incluso cuando hay una gran demanda popular por una reducción del gobierno. En algunos países, la idea de la libertad podría ser lo suficientemente fuerte y el gobierno lo suficientemente débil como para que la opinión popular forzara una serie de recortes en el tamaño y en el poder del gobierno, hasta que éste fuera una figura decorativa y finalmente dejara de existir. Sin embargo, es probable que la mayoría de los gobiernos se defendiera, haciéndose cada vez más restrictivos y tiránicos; esto ocurriría sobre todo en los países que marchan decididamente por el camino del control gubernamental. Por lo tanto, la mayoría del mundo no libre degeneraría en diversas combinaciones y grados de tiranía, revuelta y caos social.

Sin embargo, al contrario de lo que se cree popularmente, el grado de tiranía de un gobierno es el grado de su vulnerabilidad, particularmente en la esfera de la economía. Pese a su apariencia exterior de solidaridad invenciblemente masiva, los gobiernos totalitarios están interiormente podridos por la ineptitud, el despilfarro, la corrupción, el temor y una mala administración increíble. Así es, y así debe ser... debido a la naturaleza misma del control gubernamental.

El control del gobierno es el control por la fuerza, porque el origen de su poder es la coerción. El origen del poder del mercado es la excelencia del producto y del desempeño. Cuanto más totalitario es un país, más motivación requieren sus ciudadanos, no por el incentivo de las recompensas esperadas (el afán de lucro), sino por el temor. Sin libertad para disfrutar de las recompensas de su productividad, un hombre no tiene ningún incentivo para producir, excepto su miedo a las armas del gobierno. Las amenazas provocarán sólo el rendimiento mínimo necesario para evitar la amenaza de daño y sólo en la medida en que el que amenaza esté constantemente

vigilando.

Aún más incapacitante es el hecho que las amenazas no producen ideas innovadoras. La mente de un hombre sólo le puede pertenecer a él; él es la única persona que puede ordenarle a su mente producir ideas. El miedo es paralizante y, si una amenaza es lo suficientemente fuerte como para motivar a un hombre a tratar de producir una idea innovadora, por lo general le causará demasiado miedo como para que pueda pensar claramente. Ésta es la razón por la que las dictaduras encuentran necesario permitir a sus científicos y a sus otros intelectuales tener un estatus privilegiado con libertades e incentivos adicionales. Están obligadas a hacer esto a pesar que es extremadamente peligroso para una tiranía albergar intelectuales que tienen libertad para pensar y expresar una condena, aunque sea leve, respecto de sus gobernantes. Cualquier dictadura debe caminar sobre una cuerda floja constante entre darles a sus intelectuales demasiada libertad, lo que puede hacer que ellos se vuelven rebeldes o darles demasiado poca, lo que puede propiciar que dejen de producir ideas. Lo que es válido para los intelectuales lo es también, en menor grado, para todos los millones de individuos comunes, duros trabajadores, cuyas pequeñas ideas sobre “cómo hacerlo mejor” tanto contribuyen al avance económico.

Además de los efectos de asfixiar la iniciativa al reemplazar la libertad por el temor, las inevitables normas y regulaciones gubernamentales enredan y estrangulan la economía. Cuando el mercado es libre de interferencias, está siempre en movimiento hacia el equilibrio, es decir, hacia una condición en la que se eliminan la escasez y los excedentes y se reduce al mínimo el desperdicio económico. En la medida en que el mercado es interferido por los controles gubernamentales, éste ya no puede responder a la realidad económica y se distorsiona. Entonces las escaseces, los excedentes, las demoras, el desperdicio, las colas, las libretas de racionamiento, los altos precios y la mercadería de mala calidad están a la orden del día.

La planificación central tampoco es la respuesta a estos problemas. El supuesto que alguien o incluso un grupo de personas, podría regular una economía es absurdamente ingenuo. Ni la más sofisticada computadora jamás construida podría siquiera comenzar a manejar el volumen de datos que es manejado automáticamente por las elecciones individuales hechas cada día en el mercado. Además, estos datos están basados en millones de elecciones individuales de valor, todas realizadas a partir de marcos de referencia

individuales separados, por lo cual los ítems no podrían ser medidos y comparados como lo requiere una computadora. Todo lo que logra la “planificación central” es distorsionar el mercado forzándolo a configuraciones que normalmente no asumiría e impidiendo que se auto-corrija. No hay ninguna manera en la cual una economía planificada funcione. Cuanto más completamente se la planifique, será más distorsionada e inflexible y más débil será el país.

La tiranía es contraproducente por su naturaleza misma, y está llena de tensiones internas. La fuerza de la Unión Soviética, por ejemplo, deriva casi enteramente de la ayuda masiva recibida de países occidentales relativamente menos esclavizados, particularmente de los Estados Unidos de América. Sin esta ayuda, proveniente de los impuestos confiscados a los productores en naciones menos tiránicas, la dictadura Soviética se habría derrumbado hace mucho tiempo.^[4]

La tiranía por sí misma es impotente, porque los saqueadores no producen y los productores no pueden producir a menos que sean libres para hacerlo. La creencia que las naciones totalitarias son naturalmente más fuertes que las naciones más libres surge de la dicotomía moral/práctico. Si eso que es moral fuera, a causa de su moralidad, inevitablemente impráctico, entonces el bien estaría necesariamente desamparado y desarmado, dado que el mal tendría toda la practicidad de su lado.

Quienes, pese a todas las evidencias en contrario, persisten en creer que el totalitarismo hace más fuerte a una nación, están revelando su disimulada admiración por la dictadura. Tal admiración surge de una dependencia psicológica que no puede concebir ser libre y estar librado a sus propios e inciertos recursos. El hombre psicológicamente dependiente anhela ser conducido y dirigido para escapar de la responsabilidad que implica la toma de decisiones, o bien ejercer la dictadura sobre otros para convencerse a sí mismo de una eficacia que no posee.

Puesto que la tiranía es necesariamente débil y vulnerable, las tensiones creadas dentro de las naciones gubernamentalmente controladas como consecuencia de la existencia de una sociedad de laissez-faire, las obligarían a ir hacia una situación de plena libertad o bien hacia la impotencia y el caos. Al mismo tiempo, la deslumbrante idea que una libertad real es posible y práctica, crearía una oleada de incontenible demanda popular por tal libertad, en naciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Los gobiernos perderían

apoyo a medida que sus ciudadanos perdieran su irracional patriotismo. De este modo, la sociedad de laissez-faire, por su mera existencia, debilitaría a sus enemigos y promovería el surgimiento de la libertad fuera de sus fronteras, causando el desmantelamiento de los gobiernos y la aparición de nuevas áreas libres.

Pero la sociedad de laissez-faire difundiría la libertad en el resto del mundo no sólo de manera pasiva a través de las condiciones causadas por su existencia, sino también activamente mediante las relaciones comerciales. Los individuos libres que comerciaron con nativos de países extranjeros no estarían bajo ninguna obligación de reconocer la validez de sus gobiernos, de la misma forma como tampoco reconocerían la de cualquier otra banda de rufianes. En razón a que verían a los gobiernos por lo que realmente son, serían psicológicamente libres de defenderse de ellos. Acatarían las restricciones comerciales impuestas por estados extranjeros sólo en la medida en que estuviera en el interés de ellos hacerlo y las ignorarían y desobedecerían cuando les resultara ventajoso. No tendrían remordimientos en ver a los gobiernos derrumbarse, porque el fin de los gobiernos siempre significa un aumento de la libertad y la prosperidad.

Cuando los individuos libres hicieran negocios en territorios que se encontrasen todavía bajo el control de gobiernos, querrían que sus tenencias en el extranjero estuvieran protegidas, así como lo estaría el resto de sus propiedades. Las compañías de seguros y las compañías de defensa, siempre a la expectativa de nuevas oportunidades de ventas, ofrecerían esta protección, a precios y con estipulaciones acordes con la cantidad de peligro que involucraría cada nación por separado, por supuesto. Los servicios de protección y defensa podrían aplicarse simplemente a las depredaciones de criminales privados. Si el gobierno no fuera particularmente fuerte, también podrían salvaguardar a la compañía protegida de la amenaza de nacionalización, incluso de los impuestos y regulaciones.

Imaginemos una pequeña dictadura sudamericana, debilitada por las tensiones económicas y por la demanda popular por más libertad, que resulta de la existencia de una sociedad de laissez-faire cercana. ¿Qué haría el dictador de un país semejante si se enfrentara con una compañía de seguros grande y poderosa con su servicio de defensa (o incluso con una coalición de compañías tales) exigiéndole que retire todos los impuestos, las restricciones comerciales y otras agresiones económicas a, digamos, una empresa minera

protegida por la compañía de seguros? Si se niega, se encuentra con una confrontación armada que seguramente lo desalojará de su cómoda posición de poder. Su propio pueblo está inquieto y listo para levantarse con cualquier pretexto. Otras naciones tienen sus manos llenas con problemas similares y no están dispuestas a invitar a nuevos problemas, apoyando su pequeña dictadura. Además de esto, la compañía de seguros, que no reconoce la validez de los gobiernos, ha declarado que en caso de agresión contra su empresa asegurada exigirá el pago de reparaciones, no al país en su conjunto sino a cada individuo directamente responsable de dirigir y llevar a cabo la agresión. El dictador vacila en asumir un riesgo tan horrible y sabe que sus oficiales y sus soldados serán muy reacios a llevar a cabo sus órdenes. Y, lo que es aún peor, no puede levantar al pueblo contra la compañía de seguros urgiéndolo a defenderse, ya que la compañía de seguros no le plantea amenaza alguna.

Un dictador en posición tan precaria se sentiría fuertemente tentado a ceder a las demandas de la compañía de seguros para salvar lo que pudiera (los gerentes de la compañía aseguradora estaban seguros que él haría eso antes de llevar a cabo el contrato con la empresa minera). Incluso la rendición no salvará por mucho tiempo el gobierno del dictador. Tan pronto como la compañía de seguros pueda forzar la no interferencia con la compañía minera, habrá creado un enclave de territorio libre dentro de la dictadura. Cuando se torne evidente que la compañía de seguros puede cumplir su oferta de protección respecto del gobierno, numerosas empresas e individuos, tanto de la sociedad de *laissez-faire* como de la dictadura, se apresurarán a comprar una protección similar, que será un lucrativo chorro de ventas, previsto por la compañía cuando tomó su acción original. En este punto, es sólo cuestión de tiempo hasta que el gobierno se desmorone por falta de dinero y apoyo, facilitando así que todo el país se transforme en un área libre.

De esta manera, tan pronto como sus compañías de seguros y sus agencias de defensa se hicieran suficientemente fuertes, la sociedad de *laissez-faire* original generaría nuevas sociedades de *laissez-faire* en diversos lugares del mundo. Como el comercio irrestricto las haría económicamente fuertes, estas nuevas áreas libres proporcionarían a la libertad una base enormemente amplia desde la cual operar y ayudarían a evitar que la libertad pudiera ser aniquilada por un ataque sorpresivo y exitoso contra la sociedad de *laissez-faire* original. A medida que el mercado libre mundial, interconectado, así

formado, se fortaleciera y los gobiernos del mundo se hicieran más tiránicos y caóticos, sería posible para las compañías de seguros y las agencias de defensa crear enclaves libres en más y más naciones generándose así una oportunidad de ventas que se apresurarían a aprovechar.

Es obvio que, si bien una sociedad de *laissez-faire* podría ser vulnerable en su infancia, ganaría rápidamente fuerza a medida que madurara. Al mismo tiempo, las naciones del mundo se volverían más débiles y más caóticas, abriendo el camino para el establecimiento de enclaves libres que destruirían gobiernos y formarían un mercado libre mundial. En la madurez final de este mercado libre, no quedarían más gobiernos y, entonces... no habría más guerras. La única forma en que esta condición de paz y libertad mundial podría perderse es si un gran número de personas recayera en la superstición que “hace falta un líder” y reclamara el retorno de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, existen fuertes salvaguardias contra este desastre. No sólo sería difícil que un movimiento semejante pudiera prosperar en un mundo esclarecido, sino que los individuos capaces tenderían a no desear un líder y los incapaces tenderían a ser no-influyentes en el entorno de justicia de una sociedad de *laissez-faire*.

La duración de la infancia posiblemente vulnerable de una sociedad de *laissez-faire* y la posibilidad y gravedad ocasionada por las guerras durante este período dependen de factores variables que no se pueden prever en el presente. Por ejemplo, el tamaño y la ubicación del área libre original tendrían gran influencia en su fuerza y consecuentemente en su seguridad y velocidad de propagación. Un país grande, bien industrializado con recursos naturales adecuados es obviamente preferible, mientras que una pequeña isla correría el riesgo de ser invadida antes que la sociedad de *laissez-faire* se hubiera establecido firmemente.

Otra variable importante es la magnitud del deterioro económico existente en el mundo en su conjunto en el momento en que se establezca la sociedad de *laissez-faire*. Las políticas fiscales de los gobiernos están llevando al mundo por el camino sin retorno del desastre económico. Lo ideal sería que los gobiernos fueran económicamente lo más débiles posible, pero al mismo tiempo, si la sociedad de *laissez-faire* adviniera en un tiempo y en un lugar donde reinara un estado de ruina financiera, sería necesario insumir una gran cantidad de energía valiosa sólo para traer orden y cordura al desorden social resultante.

Probablemente las variables más importantes están relacionadas con el grado en que se propague la idea de la naturaleza y el sentido práctico de la libertad. Si el área libre cuenta con una mayoría abrumadora de personas convencidas firmemente de los beneficios personales de la libertad, éstas constituirán, como es obvio, una fuerza digna de ser tomada en cuenta. Además, la difusión de la idea en las naciones más importantes contribuiría muchísimo a socavar su fuerza. Es útil recordar que las ideas no tienen fronteras.

Puesto que los gobiernos del mundo están mayormente en manos de hombres que tienen una enorme falta de respeto por la importancia y eficacia de las ideas, es un tanto cuestionable que pudieran reconocer a tiempo la amenaza que representa para ellos la idea de la libertad, como para impedir que se arraigue. Para hombres que viven sobre la base de un pragmatismo del momento, las ideas pueden ser casi invisibles. Además, los líderes del mundo se encuentran paralizados por su cínica lealtad a la filosofía del estatismo, desgastada y teñida de sangre que hace ya mucho tiempo ha demostrado su incapacidad para generar cualquier felicidad humana. No tienen ningún fervor idealista que los estimule y excite a sus seguidores; fatigados y atemorizados, sólo se apegan a un statu quo familiar. La ola del progreso ya los ha dejado atrás.

Puesto que la vida no ofrece garantías automáticas de seguridad y éxito, no hay ninguna garantía que una sociedad de *laissez-faire* pueda sobrevivir y prosperar. Sin embargo, la libertad es más fuerte que la esclavitud y una buena idea, una vez difundida, es imposible de erradicar. La idea de la libertad es la inoculación que puede matar gobiernos parasitarios e impedir la enfermedad de la guerra.

[1] Para verificar esa afirmación, véase *Workers' Paradise Lost*, de Eugene Lyons.

[2] Para documentación sobre esta increíble ayuda véase *Roosevelt's Road to Russia*, de George N. Crocker.

[3] Véase, de Eugene Lyons, *Workers' Paradise Lost*, p. 105.

[4] Esta afirmación es adecuadamente probada por Werner Keller en su excelente libro *East Minus West Equals Zero*.

PARTE III

¿Cómo llegaremos ahí?

“Si la revolución adviene por la violencia, antes que se haga la luz,
la vieja lucha tendrá que recomenzar”.

Benjamin R. Tucker

Capítulo 15

Del gobierno al laissez-faire

La perspectiva de una verdadera libertad, en una sociedad de laissez-faire, es deslumbrante, no obstante ¿cómo puede tal sociedad ser alguna vez lograda? A lo largo de décadas, el gobierno silenciosamente ha crecido y se ha expandido con insidioso empuje, entrelazando sus tentáculos en casi todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra sociedad está en la actualidad tan profundamente penetrada por la burocracia del gobierno y nuestra economía tan enredada por los controles gubernamentales, que la disolución del Estado provocaría graves y dolorosos trastornos temporarios. Los problemas que produce el ajuste a una sociedad de laissez-faire son un tanto semejantes a los que enfrenta un alcohólico o un adicto a la heroína que trata de abandonar el hábito. Las dificultades y malestares que esto traería aparejado pueden hacer que algunas personas decidan que estaríamos mejor simplemente quedándonos como estamos.

Sin embargo, es ingenuo suponer que podemos “simplemente quedarnos como estamos”. Los Estados Unidos y la mayor parte del resto del mundo, están atrapados en una ola de decadencia económica y convulsión social que nada puede detener. Después de décadas de “afinación” gubernamental, la economía está tan distorsionada y mutilada que tenemos una tremenda y permanentemente creciente clase de pobres desesperanzados y desesperados. Estos pobres y desposeídos sienten un muy justificado resentimiento (aunque por lo general mal dirigido) que expresan en manifestaciones y disturbios. Los intentos gubernamentales de ayudarlos, aun si estos intentos pudieran estar exentos de las dádivas y el clientelismo burocráticos, no hacen más que empeorar la situación. Después de todo, el gobierno sólo puede obtener el dinero para “ayudar” extrayéndolo de nuestra ya enferma economía, debilitándola así aún más y creando más pobres a ser ayudados. A pesar de todas las promesas de ayuda de los políticos, como los pobres ven que sus vidas se tornan cada vez más miserables, su resentimiento se torna más violento.

Entretanto, las tentativas de los burócratas para salvar a una economía que

se muere, debido a los controles gubernamentales, mediante la imposición de más y más controles, nos empujan más rápido en el camino hacia la ruina financiera. Si no se los detiene en sus frenéticos esfuerzos por curarnos de nuestro envenenamiento colectivista por medio de obligarnos a tragar más colectivismo, tarde o temprano nos empujarán al precipicio del colapso económico total, esa clase de colapso en el cual la moneda gubernamental pierde todo su valor y la gente se muere de hambre en las calles.

La elección que se plantea no es entre el laissez-faire y el statu quo, ya que no es posible mantener el statu quo de ningún modo. Las tremendas fuerzas socioeconómicas puestas en marcha hace ya mucho tiempo por el gobierno, saqueando y acaparando poder, están barriendo el orden actual debajo de nuestros pies. Sólo podemos elegir si vamos a permitirnos ser empujados al caos económico y a la tiranía política, o si vamos a resistir a los tiranos y saqueadores burócratas y trabajar para establecer una sociedad libre donde cada hombre pueda vivir su propia vida y le sea posible “hacer lo suyo”. Sea lo que fuere que elijamos, el camino por delante probablemente será duro; en ese camino lo que importa es: “¿A qué clase de sociedad queremos finalmente llegar?”.

Es imposible predecir cuánto puede tardar en ser establecida una sociedad de laissez-faire y cuáles son exactamente las condiciones que pueden acompañar la transición “del gobierno a la libertad”. Eso obedece a dos importantes variables: la rapidez con que se puede difundir la idea de la libertad y cuánto tiempo más puede nuestra economía resistir los efectos de la intromisión gubernamental.

Las economías de todas las principales naciones se encuentran en diversos estados de desintegración. Durante décadas, los gobiernos han estado inflando sus monedas con el fin de inyectar en sus tesoros más dinero del que podían obtener sólo por medio de los impuestos. El papel moneda adicional bombeado dentro de la economía por la inflación, distorsiona la economía al provocar malas inversiones. Esta es la parte del “auge” del temido ciclo económico. A los gobiernos el auge los tiene sin cuidado, porque la inflación les permite recaudar más sin ponerse en contra a los contribuyentes. Los burócratas siempre pueden echarle la culpa a la “espiral precios-salarios”, o a las “grandes empresas” o a los “sindicatos codiciosos”. Tan pronto como se desvanecen los efectos del ingreso inflacionario, la gente ve el error de las malas inversiones y las abandona; entonces el “auge” es reemplazado por una

“depresión”. La única manera en que el gobierno puede evitar el penoso reajuste de una depresión económica es incrementar continuamente la inflación, lo cual hace disminuir también continuamente el valor de cada unidad monetaria de la economía. Cuando el valor del dólar billete cae por debajo del valor del dólar oro, a las personas se les prohíbe que posean oro y el gobierno fija un “precio en oro” artificial, que eventualmente lleva a crisis recurrentes del oro. Cuando el valor del dólar billete cae por debajo del valor de la plata en cuatro monedas de 25 centavos, las personas se guardan estas monedas y el gobierno tiene que poner en circulación monedas de cuproníquel de bajo valor para aliviar la “escasez de monedas”.

De esta manera, el valor de su dinero se erosiona gradualmente, hasta que todo lo que usted tiene en su bolsillo es papel sin respaldo y cuproníquel de bajo valor. Aunque nominalmente el dólar tiene respaldo en oro, esto no nos sirve para nada, porque el Gobierno ¡nos prohíbe que poseamos ese oro! La economía continúa operando con esta moneda falsificada simplemente porque la gente está acostumbrada a creer que tiene valor real. Como el gobierno se ve obligado a inflar más y más la moneda para evitar una depresión aún más grave, sobreviene la hiperinflación y el valor de la unidad monetaria cae con creciente rapidez. Los precios en alza resultantes obligan a las personas a reconocer la reducción del valor de la moneda. Entonces se produce una loca carrera para gastar el dinero rápidamente antes que pierda más valor. La gente se apresura a comprar bienes durables de cualquier clase como reservas de valor, en reemplazo de la moneda casi carente de valor. Estos frenéticos intentos de librarse de la moneda para adquirir bienes reducen rápidamente a cero el valor de cambio del dólar, la economía queda sin ningún medio de intercambio y debe volver al trueque. Dado que el trueque es completamente insuficiente para sostener una economía industrializada (¿cómo podría la General Motors pagar a sus empleados sobre la base del trueque?, ¿cómo podría el almacenero pagarle al mayorista a quien le compra los comestibles?), sobrevienen el desempleo masivo, la miseria y el hambre.

Y así, los intentos de los burócratas por evitar la depresión causada por sus políticas inflacionarias sólo logran hacer que la misma sea mucho más grave cuando llegue realmente. Si recurren a la hiperinflación, la depresión consiguiente implicará el colapso completo de la estructura monetaria del país, como ocurrió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania pudo recuperarse con bastante rapidez de su derrumbe monetario

porque muchas de las otras naciones tenían todavía monedas bastante sanas a las que los alemanes pudieron acudir como medios de intercambio. El colapso hacia el que nos estamos deslizando será de mucho más difícil recuperación. La mayoría de las monedas del mundo no tienen más valor real que las respalde que la de los Estados Unidos, y, lo que es más grave, las principales están ligadas entre sí y al dólar, de modo que si el dólar cae, todas caen. Semejante colapso monetario mundial nos dejaría sin ningún medio de intercambio, excepto el oro y la plata que algunos individuos previsores hubieran guardado. Incluso estos medios tendrían que ser intercambiados en base a un mercado negro debido a las prohibiciones gubernamentales. Antes que este oro y esta plata pudieran expandirse suficientemente a través de las economías del mundo como para elevarlas del trueque a una base monetaria, millones de personas podrían haber muerto de hambre. Los gobiernos no pueden crear dinero con papel, tinta y promesas. Una vez que han destruido sus monedas, sólo les resta esperar que los procesos del mercado restablezcan un medio de intercambio.

Dado que el estado de nuestra economía depende en gran medida del capricho de burócratas y políticos, es imposible predecir si nuestra moneda seguirá funcionando por varios meses o por varios años más antes que caigamos en la hiperinflación y en el colapso final. De forma similar es imposible decir si el colapso sobrevendrá en forma súbita, como en 1929-32, o si asumirá la forma de una larga serie de crisis fiscales, cada una peor que la anterior. Lo único que podemos afirmar con certeza es que el “día de ajuste de cuentas” le va a llegar al gravemente inflado dólar y a todas las demás monedas inestables del mundo. Los gobiernos inevitablemente buscarán políticas diseñadas para postergar el advenimiento de ese día, con lo cual sólo lograrán que sea más desastroso cuando llegue.

En consecuencia, para hacer la transición entre el control gubernamental y una sociedad de *laissez-faire*, nuestra primera preocupación debe ser reducir al mínimo los efectos del inevitable fracaso económico provocado por las intromisiones fiscales de los políticos.

Hay varias medidas que serían de gran ayuda, y todas ellas implican la abolición de las leyes y regulaciones existentes, es decir, implican un retorno a la libertad del mercado.

Primero y principal, habría que proporcionar a la economía medios de intercambio que reemplazaran al moribundo dólar. Puesto que a lo largo de

siglos de comercio el oro y la plata han demostrado ser los medios monetarios más aceptables, esto significa que debemos poner la mayor cantidad de oro y plata en las manos de la mayor cantidad de individuos particulares lo más rápidamente posible. Todas las restricciones a la propiedad y a la importación de oro en cualquiera de sus formas deben ser desechadas lo más pronto posible, y los estadounidenses deben ser alentados a cambiar sus dólares por todo el oro y la plata que quede en el Tesoro al nivel de precios que establezca el mercado libre. Todas las numerosas restricciones a la extracción de oro deben suprimirse de modo que la demanda de dinero duro pueda ser satisfecha parcialmente con el oro recién extraído.

Juntamente con poner metales monetarios en las manos de individuos particulares, debe ponerse fin a todas las leyes que impiden la acuñación privada de dinero. Los hombres de negocios deben ser tan libres para fabricar monedas de intercambio como lo son para fabricar aspiradoras. En ambos casos, los procesos del libre mercado alentarán a aquellos que ofrezcan los mejores productos y eliminarán los fraudes.

El monopolio de la Reserva Federal sobre los bancos debe ser roto para que los empresarios puedan establecer bancos completamente privados sin más regulaciones que los procesos del mercado. Es a través del mecanismo de la Reserva Federal que el Gobierno infla la moneda. Son las leyes de privilegios especiales las que permiten a los bancos a mantener reservas sólo fraccionarias contra sus depósitos a la vista, agravando el problema. La acuñación y banca privadas pondrán un fin definitivo a la inflación, la depresión y a las crisis monetarias.

Los críticos objetarán que sin las restricciones que impiden a individuos particulares poseer oro y acuñar su propio dinero, casi todos se apresurarían a cambiar sus dólares billetes por monedas de oro y plata y por certificados respaldados por dichas monedas. Esto precipitaría una crisis de la moneda gubernamental y una grave devaluación de facto del dólar. Y los críticos tienen razón, esto es lo que sucedería. Pero una crisis económica vendrá de todos modos, los políticos ya la han hecho inevitable. La crisis va a ser mucho menos grave y la recuperación mucho más rápida, si se produce como resultado de personas desertando del dólar en favor de un medio verdaderamente valioso de intercambio, que si el dólar se derrumba por la hiperinflación dejándolas absolutamente sin mercancía-dinero. Al obligarnos

a utilizar una moneda inflada y cada vez más devaluada, los burócratas nos niegan la única oportunidad de rescatar nuestra economía y nuestros ahorros privados del caos fiscal creado por el gobierno. El dólar no puede ser salvado, ya se está muriendo por la interferencia gubernamental. No dejemos que los burócratas maten a toda la economía junto con él, con el pretexto de tratar de salvar a su decadente y totalitario sistema monetario.

El análisis precedente da por supuesto que es posible poner en marcha una transición a la sociedad de *laissez-faire* antes que la economía se derrumbe. Si el colapso se produce primero, todas las medidas mencionadas se seguirán aplicando para facilitar la recuperación, aunque por supuesto, ésta será mucho más dificultosa y lenta.

Al realizar la transición hacia una sociedad de *laissez-faire*, muchas instituciones gubernamentales que han sido parte integral de la sociedad durante años, décadas o siglos tendrán que ser abolidas. Los impuestos presentan el problema menor, obviamente deben ser abolidos inmediatamente. Los impuestos son un robo y nunca existe justificación alguna para continuar robando. La abolición de todos los impuestos estimularía un brote inmediato y rápido de crecimiento en toda la economía, puesto que el dinero que antes era drenado para los despilfarros burocráticos y los bolsillos de los políticos, ahora se haría disponible para usos productivos. Imagínese lo que haría por su propia prosperidad personal que su ingreso real casi se duplicara de la noche a la mañana. Los impuestos, incluyendo todos los impuestos ocultos, representan más de un tercio de los ingresos del hombre común. Esta misma prosperidad sería sentida por toda la economía. A medida que el ingreso real de cada hombre productivo se disparara hacia arriba, habría un fuerte incremento en el consumo y en la inversión. El consumo significaría una mayor demanda de todos los productos y servicios, mientras que la inversión proveería la estructura de capital necesaria para satisfacer esa demanda. Nuevos productos se comercializarían, nuevos empleos se crearían y el nivel general de vida se elevaría. Si bien es cierto que el gobierno gasta e invierte los ingresos provenientes de los impuestos, siempre asigna esos ingresos de manera diferente de lo que lo hubieran hecho sus legítimos dueños. De este modo distorsiona el mercado. Además, las inversiones gubernamentales son notablemente dispendiosas y poco productivas. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos formó en una ocasión la agencia Producción y Ventas de Cáñamo, (Abaca Production and Sales), para hacerse cargo del desarrollo del

cáñamo en cuatro países de América Central sobre la base de la teoría que el cáñamo, que se usa para la fabricación de sogas, era vitalmente estratégico. El cáñamo producido por el gobierno era de calidad tan inferior que no pudo ser vendido, ni siquiera a la fábrica de sogas de propiedad del mismo Gobierno. Para salir de esta embarazosa situación, Abaca Production and Sales vendió el cáñamo inútil a otra agencia gubernamental, Reservas Estratégicas, (Strategic Stockpile). Entonces el cáñamo fue almacenado, a expensas de los contribuyentes, en depósitos contruidos especialmente. Cada año, la cosecha del año anterior era paleada y destruida para dejar lugar a la cosecha del nuevo año. La pérdida total de los contribuyentes promedió los \$3 millones anuales.^[1]

Los empleados del gobierno tendrían que buscar empleo en empresas privadas si quisieran trabajar. Hay dos clases principales de empleados del gobierno: aquellos cuyos servicios serían demandados en el mercado libre: maestros, bibliotecarios, secretarios, bomberos, etc. y los que no desempeñan ninguna función útil sino que sólo mantienen en funcionamiento la maquinaria gubernamental: legisladores, secretarios recaudadores de impuestos, encargados de los registros y del papeleo burocrático, ejecutivos del complejo militar-industrial, el presidente, el vicepresidente, etc.). Los de la primera clase probablemente encontrarían sólo dificultades menores para adecuarse a una sociedad libre. El trabajo de un guardaparques en el Parque Nacional Yellowstone casi no tendría cambios, porque el Parque sería tomado por una empresa privada para ser administrado con fines de lucro. Aquellos abogados y jueces cuyas mentes fueran lo suficientemente jóvenes y flexibles como para ajustarse a la libertad en lugar de la ley estatutaria, podrían vender sus servicios a las agencias de arbitraje del mercado libre. Por otra parte, aquellos hombres que se hubiesen pasado la vida como recaudadores de impuestos para el Servicio de Rentas Internas o como agentes federales de la División de Narcóticos no encontrarían demanda para sus “servicios” y tendrían que cambiar de carrera para poder sobrevivir, tal vez incluso como recolectores de basura o porteros, trabajos honorables comparados con sus antiguas tareas. En cierto sentido, esto sería en parte un castigo por haber estado dispuestos a hacer una carrera para gobernar sobre otros.

Ciertamente, el cambio hacia una sociedad de laissez-faire requeriría grandes ajustes en las vidas de muchas personas. Sin embargo, es

sorprendente el modo rápido y eficiente con que pueden hacerse ajustes en una situación de mercado libre. Cuando algunos hombres quieren vender sus servicios, otros hombres quieren comprar esos servicios para fabricar un producto y aún otros hombres quieren comprar el producto; nada puede detenerlos ni impedir que se junten en un intercambio mutuamente beneficioso, excepto la interferencia del gobierno. Por lo tanto, si bien el nacimiento de una sociedad libre traería dificultades temporarias para muchos, el período de ajuste sería bastante breve. Al final, todos estarían mejor de lo que estaban cuando eran regidos por el gobierno, con la posible excepción de parásitos tales como los presidentes, los asesores de la Casa Blanca y los generales del Pentágono.

Entonces ¿qué pasaría con obligaciones gubernamentales como la deuda nacional? ¿Quién se ocuparía de cumplirlas? Los que se hacen esta pregunta nunca se han detenido a analizar lo que significa “obligaciones gubernamentales”. Moralmente, el gobierno no es más que una banda bien organizada de barones para el robo. Para mantenerse en el poder, toma dinero prestado, concede privilegios especiales y hace promesas a ciertos grupos e individuos. Ahora bien, ¿cómo consigue el dinero para pagar esas deudas y cumplir esas promesas? Mediante el robo que representan los impuestos. Obviamente, las víctimas de una banda de rufianes no están moralmente obligadas a desprenderse de su dinero honestamente ganado para pagar las deudas en que ha incurrido la banda con el fin de mantener su poder sobre ellas. Ninguna obligación del gobierno, del tipo que sea, es moralmente vinculante para los ciudadanos-súbditos (o ex-ciudadanos-súbditos) de ese gobierno. Aquellos que prestaron dinero voluntariamente al gobierno se encuentran en falta por aprobar y sustentar las actividades de una banda de rufianes y la justicia requiere que asuman sus pérdidas y se arreglen lo mejor posible.

Por supuesto, muchos de los que han “prestado” dinero al gobierno esperando que les fuera reintegrado después, no han tenido ninguna opción al respecto, el principal ejemplo en este punto es la Seguridad Social. Otros, los que nunca le han pagado voluntariamente a las tesorerías del gobierno, se han hecho dependientes de los planes sociales gubernamentales cuando la intromisión política estranguló la economía y les negó trabajos decentes. Estas personas se encuentran entre las víctimas más trágicas de los capturadores de poder. Continuar recaudando fondos por la fuerza para efectuarles pagos, simplemente perpetuaría el sistema que los esclavizó, en

primer lugar. En una sociedad de laissez-faire recién nacida, estas personas tendrían que buscar trabajo, que sería abundante después del período de ajuste o depender de la caridad privada. Esto puede parecer duro, sin embargo es mucho menos terrible que lo que va a pasar con los pobres, los enfermos y los viejos si permitimos que el gobierno continúe en el poder hasta llevarnos al colapso económico y a la hambruna masiva.

Cuando se consideran las penurias que personas como los beneficiarios de la Seguridad Social tendrán que sufrir durante el período de transición hacia una sociedad de laissez-faire, es conveniente recordar que muchos de ellos son culpables de haber consentido, por lo menos pasivamente, las depredaciones de los políticos. Si un número suficiente de ellos se hubiera levantado en protesta algunas décadas atrás, hoy no estaríamos enfrentando esta crisis inducida por el gobierno. Las personas que dócilmente consienten males porque nadie más se opone a ellos, en lugar de identificar y condenar la corrupción, están llenando un embalse con penurias. Si el dique se rompe y son engullidas en la inundación, no deberían estar demasiado sorprendidas. Las penurias, después de todo, son en parte debidas a su culpabilidad por consentimiento.

Una de las consideraciones más importantes que se plantean en relación con la abolición del gobierno es qué habría que hacer con las riquezas y las propiedades que éste detenta. En lo que respecta a la riqueza monetaria, no hay problema... porque el gobierno no tiene ninguna, como lo muestra una ojeada a las cifras de la deuda nacional. El gobierno, sin embargo, posee una tremenda cantidad y variedad de “propiedades”, en forma de tierras, edificios, caminos, instalaciones militares, escuelas, negocios como el Correo Postal y la Imprenta Gubernamental y centenares de otras menos conocidas, como prisiones, bibliotecas, etc. Aunque estos ítems están temporariamente en poder de los burócratas de turno que resultan estar a su cargo, en realidad no pertenecen a nadie. “El público” es incapaz de poseerlos, porque nada puede ser poseído por un mito colectivo como “el pueblo”. Los políticos y los burócratas tampoco los poseen por la misma razón, un ladrón no puede poseer legítimamente la propiedad que ha robado. La “propiedad pública” es en realidad propiedad potencial no poseída.

Dado que los objetos de valor en posesión del gobierno de hecho no tienen dueño, sería perfectamente correcto que cualquiera tomara posesión de cualquier pedazo de “propiedad pública” en cualquier momento que el

gobierno se volviera demasiado débil o descuidado como para evitarlo. El hombre que tomara posesión de un pedazo de lo que antes era “propiedad pública”, reclamándolo y demarcándolo como su propiedad para que todos lo vean, se convertiría en su legítimo dueño.

Se ha propuesto que el proceso de disponer de la “propiedad pública” debería llevarse a cabo en forma ordenada, vendiendo cada ítem al mejor postor, en lugar de permitir simplemente que sean reclamados por cualquiera que aparezca. Se afirma que el dinero así recaudado podría ser devuelto a los contribuyentes en forma de una rebaja en el impuesto a las ganancias o sencillamente podría ser destruido (suponiendo que se tratara de papel moneda o de una moneda fiat similar), para revertir el proceso de inflación y devolver algún valor al dólar.

Sin embargo, pueden plantearse varias objeciones a este plan. Primero, sería casi imposible evitar una enorme cantidad de sobornos a medida que el dinero procedente de las ventas de las “propiedades públicas” entrara a raudales. Ante una corriente de dinero, el burócrata siempre puede idear alguna manera de desviar parte de ella hacia sus propios bolsillos y ¿quién controlaría a los burócratas y políticos sino otros burócratas y políticos? Segundo, este sistema favorece definitivamente a las grandes empresas y a los individuos acaudalados. Esto no sería objetable si los ricos fueran ricos principalmente por sus propios méritos y los pobres sólo fueran pobres a causa de su incompetencia y su pereza, como sería en el caso de una sociedad de laissez-faire establecida desde mucho tiempo atrás. En nuestra sociedad controlada por el gobierno, muchos de los pobres son pobres porque las regulaciones burocráticas y los impuestos les robaron sus oportunidades y muchos de los ricos son ricos por sus influencias políticas.

Por último, la venta de las “propiedades públicas” al mejor postor implicaría inevitablemente una gran demora antes que los ítems pudieran ser puestos a producir. Esta demora haría que el período de transición a una sociedad de laissez-faire fuera más largo y dificultoso, porque un retraso en la producción significa un retraso en la disponibilidad de empleos y en la producción de artículos para el consumo. Y para que el proceso no se prolongara indefinidamente, muchos ítems deberían ser abandonados, para ser reclamados en el futuro. ¿Cuántas personas conoce usted que quieren 100 hectáreas a diez kilómetros de la ruta más cercana en medio del desierto Mojave?. Por supuesto, los políticos tratarían que el negocio de las ventas

durara indefinidamente para prolongar su poder y, de este modo, dificultar el proceso de desembarazarse de ellos.

De todos modos, desde un punto de vista moral, los ítems que no tienen dueño no pueden ser vendidos legítimamente. La venta es un medio para disponer de la propiedad y la propiedad es aquello que es poseído. Algo que no es poseído no puede ser vendido. La “propiedad pública” no es propiedad de nadie, ni del público ni de los políticos.

Se ha dicho que si la “propiedad pública” fuera puesta a disposición de cualquiera que la reclamase, habría una mezcolanza de reclamos confusos y contradictorios, posiblemente con violencia y derramamiento de sangre. Es cierto que esto podría ocurrir inicialmente, en especial si el gobierno perdiera repentinamente el poder para resguardar sus posesiones. Las sociedades han sobrevivido a un súbito torrente de reclamos de alguna riqueza en particular en pequeña escala, un ejemplo notable lo constituye la fiebre del oro. Mientras que al principio hay un considerable grado de confusión y de injusticia, por lo general, las cosas se calman en un período bastante breve, en especial cuando hay una gran cantidad de propiedad potencial deseable para reclamar, como ocurre con la actual “propiedad pública”. Es preciso señalar que una situación semejante, en la que abundan los reclamos conflictivos, estimularía el crecimiento de servicios privados de protección, defensa y arbitraje. Este efecto colateral positivo ayudaría a la incipiente sociedad de *laissez-faire* a ponerse en marcha y fortalecerse rápidamente.

También se ha objetado que si cualquiera puede formular un reclamo sobre cualquier parte de lo que fue “propiedad pública”, muchos ítems valiosos podrían ser reclamados por vagabundos indignos y por burócratas. Nuevamente, es ciertamente verdad que esto puede ocurrir en muchos casos. No obstante, las operaciones del mercado libre siempre penalizan a los incompetentes, haciéndoles perder las propiedades que son incapaces de operar de manera efectiva. Si un vagabundo borracho reclamara la Oficina de Correos de Chicago, ¿de qué le serviría? Si no tuviera la capacidad necesaria para hacerla funcionar, tendría simplemente que aferrarse a ella mientras algún otro estableciera una empresa postal privada rentable en otro edificio de Chicago o bien se vería obligado a venderla. Si la vendiera, podría ser destinada a un uso productivo y a él le quedaría una suma de dinero para malgastarla en alcohol. De cualquier manera, el mercado pronto alcanzaría una condición de máxima productividad y el destino del vagabundo se

tornaría irrelevante para todos, excepto para él.

Mientras los incompetentes serían dejados de lado por el funcionamiento del libre mercado, aquellos con capacidad e iniciativa tendrían una oportunidad para hacer fortuna, independientemente de su condición social y financiera anterior. Este sistema de reclamos, abierto a todos de par en par, no sólo brindaría excelentes oportunidades a los pobres y a las víctimas de la discriminación, sino que también contrarrestaría los efectos de la eliminación de los planes sociales y de los empleos gubernamentales.

Ciertamente habría dificultades y trastornos temporarios involucrados en la transición de la esclavitud del gobierno a la libertad del *laissez-faire*, hechos que podrían ser superados por hombres libres actuando en un mercado libre. Y cuando la transición haya sido hecha, nuevas oportunidades se abrirían para todos. Habría más y mejores empleos con mejores sueldos, una multitud de nuevas ideas, invenciones y oportunidades de negocios y un sinfín de posibilidades de “pegarla y hacerse rico”. La inflación no constituiría una amenaza para la sociedad, porque habría un sistema monetario sano. Los bienes de consumo se multiplicarían, se elevarían los niveles de vida y la pobreza desesperada y degradante de los barrios pobres de hoy se convertiría en cosa del pasado. Y, lo más importante de todo, habría libertad. Nadie sería obligado a pagar impuestos, regulado o forzado a vivir su vida de acuerdo con los estándares de otros. Nadie debería temer que sus pasatiempos tranquilos y privados traigan a la policía con una orden de arresto. Nadie se vería forzado a inclinarse ante el capricho de un burócrata sediento de poder.

Por otra parte, si nuestra sociedad continúa siendo controlada por el gobierno, podemos esperar un sostenido aumento de los problemas económicos, desempleo, inflación, crimen, pobreza y, eventualmente, un colapso total del sistema monetario gubernamental que provocaría hambre generalizada. También podemos esperar una disminución cada vez mayor de nuestras “libertades” permitidas por el gobierno, a medida que más y más burócratas encuentran más y más maneras de ejercer su poder sobre nosotros.

Una sociedad de *laissez-faire* merece el pensamiento, el esfuerzo y la lucha necesaria para lograrla, porque la libertad es la respuesta a todos nuestros problemas sociales.

[1] Este y otros ejemplos de gastos gubernamentales ridículos pueden encontrarse en “Hayfoot, Strawfoot”, un LP grabado por Willis Stone (disponible en Key Records, Box 48128, Los Angeles,

California).

Capítulo 16

La fuerza que da forma al mundo

Sin embargo, una discusión acerca de cómo el gobierno podría ser desmantelado y en qué forma a partir de allí los hombres libres podrían construir una sociedad de *laissez-faire* no responde la pregunta: ¿Cómo llegaremos ahí? Los políticos son políticos porque disfrutan del ejercicio del poder sobre otros y de ser honrados por sus “altos cargos”. El poder y los aplausos son la vida del político. Un verdadero político luchará hasta la muerte (no la propia muerte sino la suya, querido lector) si cree que eso lo ayudará a aferrarse a ellos. Hasta los burócratas grises y anónimos se aferran a sus pequeñas cuotas de poder con la tenacidad desesperada de una multitud de sanguijuelas que se retuercen y luchan para mantener y aumentar su área de dominación. ¿Cómo podemos oponernos con éxito a esta vasta y cancerosa estructura de poder? ¿Dónde podemos encontrar una fuerza lo suficientemente fuerte para atacar, debilitar y finalmente destruir su poder?

Algunas personas, al contemplar el temible poderío del Leviatán norteamericano, han llegado a la conclusión que nuestra única esperanza radica en una eventual revolución armada. Así trabajan para reclutar revolucionarios, provocar un espíritu de hostilidad agresiva hacia el Establishment y promover violentas confrontaciones con los representantes del gobierno y la policía. La mayoría de estas personas son bastante sinceras en su deseo de aumentar la libertad derrocando a un gobierno que insiste en forzarnos a pagar impuestos, que nos regula y “cuida de nosotros” hasta asfixiarnos. Muchas de ellas hasta se dan cuenta que no podemos tener verdadera libertad en absoluto mientras tengamos un gobierno. No obstante resultan pocas, si alguna, las que se han detenido a pensar en lo que implica necesariamente una revolución violenta.

Las revoluciones armadas, sea que ocurran en una escala masiva y organizada o como enfrentamientos desconectados de “pegar y correr”, son muy destructivas. Más allá de la inmoralidad que significa destruir la propiedad privada o la vida de un individuo que no nos ha agredido, la destrucción es insensata y estrecha de miras. A menudo lleva años construir lo que se destruye en un momento y, aquello que resulta destruido nunca

podrá representar un beneficio para nadie. La destrucción disminuye la cantidad total de bienes disponibles para todos y, en consecuencia, reduce el bienestar de cada individuo en la sociedad. Naturalmente, los pobres son los que primero sienten esta disminución de su bienestar y los que más la sufren. El objeto destruido puede ser reconstruido, aunque sólo al costo de mucho tiempo, dinero y esfuerzo intelectual y físico. Por lo general no será reconstruido en absoluto hasta que la destrucción haya finalizado, de modo que los reestructuradores estén seguros que estará a salvo. Mientras tanto, la economía, o sea todos los individuos que tratan de mejorar su situación intercambiando bienes y servicios unos con otros, se debilita. Debilitar una economía sana sería ya suficientemente malo y desangrar nuestra economía, tambaleante y al borde del colapso, es una locura suicida.

La acción revolucionaria violenta no sólo es destructiva, también fortalece al gobierno al ofrecerle un “enemigo común” contra el cual unir al pueblo. La violencia de una minoría contra el gobierno siempre da a los políticos una excusa para aumentar las medidas represivas en nombre de la “protección del pueblo”. De hecho, la población en general se une casi siempre a los políticos en su clamor por “la ley y el orden”.

Mucho peor que esto, la revolución es una manera muy cuestionable de llegar a una sociedad sin gobernantes. Una revolución exitosa debe tener líderes. Para tener éxito, la acción revolucionaria debe ser coordinada. Para ser coordinada, debe tener a alguien al mando. Y, una vez que la revolución ha tenido éxito, ese “alguien al mando”, o uno de sus lugartenientes, incluso uno de sus enemigos, se hace cargo de la nueva estructura de poder, tan convenientemente construida por la revolución. Puede que simplemente quiera “hacer que las cosas anden bien”, pero termina siendo otro gobernante. Algo así le sucedió a la Revolución Norteamericana y miremos lo que sucede hoy.

Aun si una revolución pudiera evitar instalar un nuevo gobernante, probablemente la gran masa de la gente misma lo requeriría. La revolución provoca confusión y caos. En tiempos de angustia y desorden el primer pensamiento de la mayoría de la gente es: “¡Debemos tener un líder que nos saque de estos problemas!”. Y cuando la gente clama frenéticamente por un líder, siempre consigue uno, ya que no escasean hombres con lujuria de poder. Además, el líder que consigan será un dictador con poder para “restaurar la ley y el orden”, de acuerdo con las demandas de los ciudadanos.

A menos que la gente sepa qué es la libertad de laissez-faire (que es la única clase de libertad que existe), y a menos que sepan que es preferible en mucho a un sistema de esclavitud gubernamental, lo más probable es que cualquier revolución violenta simplemente allane el camino para un nuevo Hitler. Entonces estaremos muchísimo peor que lo que estamos ahora, porque vamos a tener que cargar con la destrucción física y la pobreza resultante, con el colapso económico y con un Estado dictatorial que cuenta con apoyo popular.

Conociendo los peligros e inconvenientes de una revolución violenta, algunos defensores del laissez-faire han propuesto que tengamos “gente nuestra” en el gobierno y lo desmantelamos desde adentro. La dificultad con esta propuesta, es que únicamente se podría confiar en hombres con integridad, que no tuvieran ningún deseo de gobernar a los demás, para desmantelar el gobierno en lugar de unirse a la élite de poder, una vez que llegaran a posiciones oficiales. Pero difícilmente podría esperarse que hombres con integridad pudieran hacer el sacrificio de malgastar sus vidas en cargos gubernamentales, rodeados de saqueadores. Y, una vez más, si la gente no comprendiera la conveniencia de una sociedad de laissez-faire, el desmantelamiento del gobierno sólo podría confundirla y alarmarla al punto de llevarla a reclamar un nuevo liderazgo.

También se ha sugerido que, perseverando, el modo de triunfar sobre el gobierno es quitarle todo acatamiento y negarse a hacer trato alguno con él; no votar, no aceptar subsidios gubernamentales ni utilizar los servicios que proporciona. El problema consiste en que el gobierno puede obligarnos a tratar con él ya sea por la fuerza, la ley o manteniendo un monopolio sobre algún servicio vital. Usted puede no ir a votar... ¡pero trate de rehusarse a usar las rutas gubernamentales, el sistema postal, pagar impuestos o hacer la conscripción! Quitar nuestro acatamiento a los saqueadores, negándonos a tener tratos con ellos, puede llegar a ser una táctica muy efectiva... ¡si los saqueadores nos permiten hacerlo!

La desesperación ha llevado a algunos a decidir que la batalla, al menos en los Estados Unidos, ya está perdida y que nuestra única esperanza para aportar un poco de libertad en nuestras propias vidas, se encuentra en el armado de una nueva sociedad en alguna isla remota, o en retirarse en algún lugar inalcanzable y salvaje para escapar del “Gran Hermano”. Instalarse e industrializar una pequeña isla fuera del alcance del poder confiscatorio de los impuestos de algún gobierno, si se pudiera encontrar un lugar así, podría

ser una empresa interesante y hasta provechosa, aunque no es una manera para derrotar gobiernos. Tan pronto como la isla libre se convirtiera en un “premio” lo suficientemente atractivo, algún gobierno se la devoraría. Fundar una isla libre no constituiría un paso hacia la victoria; a lo sumo, sería meramente posponer la derrota.

De manera similar, un retiro bien preparado en un lugar remoto, podría ser un refugio que nos salvaría la vida, en caso de una crisis socioeconómica realmente grave, no obstante, “optar por irse”, tampoco es una forma para derrotar gobiernos y de esa manera lograr un mundo libre y seguro en donde vivir. Un refugio es exactamente lo que indica su nombre: refugio, no victoria.

Los partidarios de la revolución, ya sea desmantelando el gobierno desde adentro o rehusándose a tratar con él, u “optando por irse”, no se han dado cuenta que si uno quiere cambiar a la sociedad, hay que descubrir primero qué es lo que hace a la sociedad ser como es. La sociedad no es más que un grupo de individuos que viven en el mismo área geográfico, al mismo tiempo.

Los valores y las acciones de cada uno de esos individuos están determinados por las ideas que sostiene, por lo que él cree que es correcto o incorrecto, beneficioso o perjudicial para él y los demás. Esto significa que las costumbres, las instituciones y el estilo de vida de cualquier sociedad están determinados por las ideas sostenidas por la mayoría de las personas influyentes en esa sociedad. Así como la forma de la vida de un hombre es el resultado de las ideas que sostiene, la forma de una sociedad es la consecuencia de las ideas que prevalecen en dicha sociedad.

Las ideas, aun las que parecen más insignificantes, pueden tener resultados estremecedores cuando son creídas y se insertan ampliamente en una cultura. En la Edad Media, por ejemplo, un dogma religioso menor sostenía que los gatos eran agentes del demonio. Dado que la religión era un factor primordial en la vida de casi todos en esa época, la sociedad en su mayoría, participaba en el deber religioso de matar gatos. A medida que la población de gatos fue disminuyendo, la población de roedores fue aumentando rápidamente. Las ratas eran portadoras de pulgas, las cuales eran, a su vez, portadoras de los gérmenes que causaron la Peste Negra. ¡En dos años, fue aniquilada entre un cuarto y un tercio de la población de la Europa continental y casi la mitad de la población de Inglaterra. Todo por una idea mala y estúpida, aunque

aparentemente inofensiva!

Las buenas ideas pueden ser tan poderosas como las malas. La comprensión de que las enfermedades son causadas por microorganismos, no por demonios, ni por la voluntad de Dios o por el aire malo nocturno, ha salvado más vidas que las que destruyó la Peste Negra. Esta sola buena idea ha mejorado la salud y prolongado la vida de cada uno de nosotros. La comprensión parcial que el hombre tiene derechos que ningún gobierno tiene derecho a quitarle, dio lugar a casi dos siglos del mayor progreso y de la mayor felicidad que la humanidad haya conocido hasta ahora.

Las ideas equivocadas mantuvieron al hombre huyendo por el miedo supersticioso a los dioses..., mancharon altares de piedra con sangre humana..., hicieron que niños fueran arrojados vivos a hogueras sacrificiales. Las ideas correctas, como resultado de la razón, liberaron al hombre y permitieron que se pusiera de pie orgulloso y erguido ..., que comprendiera a la naturaleza en lugar de temerla..., que lograra una vida mejor para sus hijos en lugar de sacrificarlos a los dioses por sus miedos insanos.

¡Las ideas son las fuerzas que dan forma a nuestras vidas y a nuestro mundo!

Como las ideas son invisibles, la mayoría de la gente las considera como poco importantes, si es que piensa en ellas siquiera. Usted puede ver una ciudad, pero no puede ver la multitud de planos que tuvieron que ser trazados para cada edificio, cada calle, cada parque. Tampoco puede ver los millones de ideas que hicieron posibles la electricidad, los automóviles, los supermercados, las cortadoras de césped, el equipamiento de los campos recreativos, etc. Es fácil observar a un gobierno (los burócratas no permitirán que lo ignore), pero usted no puede ver la idea que lo hace posible: la creencia arraigada en millones de mentes que está bien que algunos hombres gobiernen, o rijan coercitivamente a otros.

Como las formas de vida de los hombres y las de sus sociedades dependen de lo que creen, las ideas son la fuerza más poderosa del mundo. Si usted quiere hacer que un hombre cambie su estilo de vida, deberá hacer que cambie sus ideas acerca de qué clase de estilo de vida es posible y deseable para él. De la misma manera, si usted quiere cambiar una sociedad, deberá lograr que la mayoría de las personas influyentes modifiquen sus ideas acerca de lo que su sociedad puede y debe ser.

En una sociedad caníbal, la razón por la cual los hombres comen carne

humana es porque es considerado apropiado o quizás hasta necesario, utilizar seres humanos como alimento. Para terminar con el canibalismo, sólo hace falta cambiar la idea prevaleciente que comer personas es apropiado o necesario. En una sociedad gubernamental, la razón por la cual algunos hombres gobiernen a otros es que la gran mayoría de los formadores de opinión de esa sociedad consideran apropiado o aun necesario que los hombres sean regidos por la fuerza. Para deshacerse del gobierno, sólo hace falta cambiar la idea prevaleciente según la cual los hombres deben o deberían ser mantenidos en cierto grado de esclavitud por sus gobernantes. En una sociedad dominada por la idea que ningún hombre tiene el derecho de gobernar a nadie, el gobierno sería imposible; ningún presunto gobernante podría reunir suficientes hombres armados para imponer su voluntad.

No sólo puede una sociedad ser cambiada modificando las ideas que prevalecen en ella, sino que es el único modo en que puede ser cambiada, excepto esclavizando, empobreciendo o matando a todos los miembros de la sociedad para evitar por la fuerza que vivan de la manera que sus ideas dicten. El gobierno no es más que la expresión concreta y el resultado de la idea prevaleciente respecto a que es correcto que los hombres sean gobernados por la fuerza. En la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos tiene el acatamiento y el apoyo o, por lo menos la aceptación apática, de la mayoría de sus ciudadanos-súbditos. Mientras la mayoría de los hombres crean que el gobierno es correcto y/o necesario, tendrán un gobierno. Si su gobierno es destruido antes que comprendan la conveniencia y la viabilidad de la libertad, se apresurarán a establecer otro gobierno, porque creen que deben ser gobernados para tener un mundo civilizado. Hasta que no cambiemos esa idea, nunca tendremos una sociedad libre.

La consecución de una sociedad de *laissez-faire* al modificar las ideas que prevalecen en nuestra cultura parece una tarea dificultosa que puede llevar siglos, sin embargo formar opiniones no es realmente tan difícil. En cualquier sociedad, sólo una minoría muy pequeña, tal vez el uno o dos por ciento, tiene algún pensamiento original. Un porcentaje algo mayor actúa a la manera de una correa de transmisión, pasando las ideas de los pensadores al resto de la población. La vasta mayoría de las personas simplemente absorbe sus ideas de la cultura que la rodea, acepta la palabra de las autoridades o las opiniones de los miembros de su círculo social, sin mucho cuestionamiento o pensamiento propio. Para modificar el modo de pensar de una sociedad, sólo es necesario cambiar las ideas de la pequeña minoría de pensadores, entonces

observar mientras se filtran hacia los comentaristas, los escritores, editores, maestros y todas las otras “personas influyentes”, hasta que encuentren eco en todos los demás. Son los pensadores quienes controlan el curso futuro de una sociedad. Los presidentes y otros políticos son meramente los actores que pasan por el escenario pronunciando las líneas que han absorbido.

Además, ni siquiera es necesario cambiar las opiniones de los hombres que son nuestros pensadores actuales. Los formadores de opinión de nuestra época son los remanentes de un pasado confuso, exhausto y cínico. En otro tiempo, sus ideas acerca de un gobierno grande y paternal que vela por sus ciudadanos, regula sus asuntos económicos, los protege del temor, la necesidad, el hambre, la pornografía, el alcohol y la marihuana, asegurando su “bienestar general” parecieron nuevas y promisorias. Ahora, sin embargo, el desastre de la pobreza, la esclavitud, y el conflicto resultante de su creencia en el bienestar forzado, el socialismo forzado y la moralidad forzada está empezando a hacerse evidente para todos. Estos pensadores del pasado, no sólo han fracasado en resolver nuestros problemas, sino que los han hecho incalculablemente peores. Como el hedor del desastre se está haciendo insoportable, su tiempo se está agotando. Tendrán que dejar paso a una nueva generación de pensadores: a los libertarios, en su mayoría, jóvenes, que todavía no tienen mucha influencia, aunque la tendrán en pocos años. Muchos de los pensadores del futuro ya están empezando a darse cuenta del significado y la necesidad de la libertad. Cuando un número suficiente de ellos entiendan el *laissez-faire* ¡el futuro será nuestro!

La idea que debemos difundir es muy fácil de entender: simplemente que el gobierno es un mal innecesario y que la libertad es la mejor forma de vida, la más conveniente y la más práctica.

A lo largo de la historia, la mayoría de los hombres han considerado al gobierno como un hecho dado de la vida, tan inevitable como las tormentas devastadoras y las enfermedades fatales. De los pocos que siquiera pensaron acerca de ello, la mayor parte llegó a la conclusión que, aunque el gobierno podía ser un mal, era un mal necesario porque la naturaleza del hombre requería que fuese gobernado... por su propio bien (!). La mayoría de los hombres estuvo de acuerdo con ello de manera irreflexiva, porque al tener un líder parecía que eliminaban la horrible necesidad de ser responsables de sus propias vidas y decisiones, en un mundo incierto.

De este modo, el miedo a la responsabilidad personal se transformó en

miedo a la libertad, y los gobernantes alentaron esto al invertir al gobierno de toda la autoridad, legitimidad, pompa y tradición que pudieron reunir, mientras mantenían al pueblo en la ignorancia y la superstición. Todavía podemos ver este miedo a la responsabilidad personal en las demandas por leyes que protejan al pueblo del juego, las drogas, la prostitución, los envases engañosos, la “competencia desleal”, las armas, los salarios “por debajo del mínimo”, los monopolios y una infinidad de otras amenazas imaginarias.

Sin embargo “gobierno” significa que algunos hombres rigen –dominan– a otros por la fuerza y esto es lo que debemos decirle a la gente a la que queremos convencer. Cuando algunos hombres gobiernan a otros existe una situación de esclavitud y la esclavitud es mala en cualquier circunstancia. Abogar por un gobierno limitado es abogar por una esclavitud limitada. Decir que el gobierno es un prerequisite necesario para una sociedad civilizada equivale a afirmar que la esclavitud es necesaria para una sociedad civilizada. Decir que los hombres no pueden proteger su libertad sin un gobierno, es lo mismo que decir que no pueden protegerla sin un sistema de esclavitud. La esclavitud nunca es buena ni necesaria... ni siquiera en esa forma llamada gobierno. Debemos decirle a la gente que el gobierno no es un mal necesario; es un mal innecesario.

También debemos decirle que la libertad es práctica, porque es la forma correcta de vivir. Una sociedad de laissez-faire funcionaría y funcionaría bien. Los problemas sociales que dejan perplejos a casi todos no son el resultado de demasiada libertad, sino de la intromisión del gobierno en nuestras vidas, con sus compulsiones, prohibiciones e impuestos siempre crecientes. Debemos decirle a la gente que una sociedad de laissez-faire no degeneraría en el caos; por el contrario, resolvería la mayoría de nuestros problemas. Y deberíamos estar preparados para demostrar cómo una sociedad semejante podría mantenerse a sí misma y por qué resolvería los problemas.

Hay infinitas maneras de hablarle a la gente de la libertad, tantas como ideas individuales acerca de cómo hacerlo. Podemos hacer de todo, desde hablar con los amigos, escribir artículos y pronunciar discursos, hasta organizar enormes manifestaciones callejeras contra las injusticias gubernamentales. El gobierno tiene gran poder sobre nosotros, pero carece del derecho de dictar nuestras acciones. Esto significa que, mientras tengamos cuidado de no iniciar la fuerza contra la persona o la propiedad de cualquier espectador inocente, podemos oponernos al gobierno en toda forma

que consideremos práctica y razonablemente segura. Si estuviéramos en Rusia o en China, nuestras tácticas probablemente tendrían que ser bastante diferentes. En los Estados Unidos la gente está acostumbrada a un alto grado de libertad de expresión, de modo que actividades como la publicación de este libro están permitidas y todavía son seguras.

La lucha contra el gobierno mediante las ideas de libertad lleva incorporado un interesante factor de seguridad: la mayoría de nuestros políticos y burócratas, como la mayoría de la gente, no se percata de la importancia de las ideas. Lo que les interesa son los votos, el dinero de los impuestos y los acuerdos políticos. Cosas tan esotéricas como los conceptos filosóficos acerca de la naturaleza de una sociedad libre les pasarán inadvertidas hasta que los votos, los ingresos y el cumplimiento de la ley comiencen a verse afectados; en ese punto será demasiado tarde para detener la idea de la libertad. Si usted arroja una bomba, la policía lo perseguirá y el público, aterrorizado, clamará por “la ley y el orden”. En cambio, si difunde una idea constructiva, las personas receptivas la captarán, entenderán y la comunicarán a otros, mientras que la estructura de poder la ignorará ciegamente.

Para entender la importancia de difundir la idea de la libertad, piense en lo que pasaría si una mayoría o incluso una gran minoría del pueblo de los Estados Unidos llegara a creer que el gobierno es un mal innecesario y que la libertad es la mejor y más práctica forma de vivir. A partir de ese momento, aun con el apoyo de la mayoría de la gente, los organismos gubernamentales empezarían a crujir, a fallar, y a romperse bajo el peso de su propia incompetencia. Las oficinas postales clamarían por ayuda, en los tribunales habría una cantidad tan increíble de expedientes sin tramitar que “el derecho a un juicio rápido” sería una burla, las cárceles estarían atestadas, las rutas congestionadas, las escuelas no tendrían suficientes fondos y la inflación crecería en espiral. El gobierno resultaría inadecuado para arreglárselas con las complejidades de la vida moderna y esto sería evidente para todos salvo para los que no quisieran verlo. Juntamente con esto, surgirían empresas privadas en áreas que hasta entonces eran dominio exclusivo del gobierno. Un muy buen comienzo serían las compañías de correos privadas, que experimentarían un auge pese a las prohibiciones de despachar correo de primera clase, así como también lo serían los servicios de arbitraje y las agencias de protección.

En unos pocos años, el gobierno estaría todavía más agobiado, más confundido y obviamente más inadecuado. El fracaso progresivo de muchas otras “funciones gubernamentales” abriría el camino para que empresarios audaces se afianzaran y ofrecieran al público servicios superiores. ¿Y qué pasaría si, al mismo tiempo, millones de estadounidenses perdieran todo respeto por el gobierno? ¿Qué ocurriría si vieran al gobierno como lo que realmente es, una insufrible y peligrosa banda de saqueadores, burócratas enloquecidos por el poder y políticos ávidos de publicidad? ¿Qué sucedería si el gobierno, que supuestamente está fundado sobre el consentimiento de los gobernados, perdiera ese consentimiento? ¿Qué, si millones de gobernados rehusaran seguir siendo culpables por consentimiento?

Si millones de estadounidenses dejaran de considerar al gobierno como necesario, revocarían “el consentimiento de los gobernados”. Entonces, con la fuerza del número, sería completamente factible negarse a tratar con el gobierno y desobedecer abiertamente sus estúpidas e injustas leyes. ¿Qué podrían hacer los burócratas si el 50% de la población ignorara todas las restricciones al comercio, incluyendo los derechos arancelarios, los controles de precios, las leyes de salario mínimo, los impuestos a las ventas e incluso las prohibiciones absolutas? ¿Qué harían si la gente simplemente comprara y vendiera lo que se le antojara, desde lingotes de oro hasta ladrillos, a cualquier precio y en las condiciones que deseara, sin importarle las regulaciones políticas? ¿Qué podría hacer la Dirección de Rentas Internas si tres millones de sus súbditos simplemente no se tomaran la molestia de enviar sus formularios de impuestos a las ganancias y qué si cincuenta mil empleadores dejaran de molestarse en deducir retenciones impositivas?^[1] ¿Qué haría el ejército si un millón de hombres se negaran a ser reclutados? ¿Qué podría hacer si la mayoría de los hombres de un regimiento, simple y tranquilamente renunciara y se fuera a su casa, dejando a sus oficiales con las caras enrojecidas de furia y dando alaridos?

Semejante desobediencia pasiva, en masa y en gran escala no necesitaría ser organizada si la mayoría de la gente viera al gobierno como lo que es y creyera en la libertad. Comenzaría en forma secreta y tranquila, con individuos que harían lo que pudieran sin ser descubiertos. De hecho, ya ha comenzado. A medida que aumentara la falta de respeto por el gobierno, la práctica de ignorar las leyes se tornaría cada vez más abierta y generalizada. Al final sería una gran revuelta pacífica, de facto, que ningún poder podría

detener.

Frente a semejante rebelión tan masiva y pacífica, el gobierno tendría sólo dos opciones: retirarse o tratar de imponer un estado policial más estricto. Si los políticos decidieran retirarse, se verían obligados a quedarse sentados y ver cómo sus poderes se derrumban a pedazos, hasta que su gobierno colapsara por falta de dinero y apoyo. Si trataran de imponer un estado policial, lograrían que se levanten no sólo los rebeldes originales sino la mayoría del resto de la gente, hasta llegar a la rebelión abierta. Para los burócratas sería muy difícil suscitar algún tipo de apoyo popular contra gente que no ha hecho daño alguno a ninguna persona inocente sino que, obviamente, se ha limitado a vivir su propia vida ocupándose de sus propios asuntos. Ante cada nueva medida represiva, los saqueadores encontrarían que su escaso apoyo popular se iría desvaneciendo, sus ejércitos y sus fuerzas policiales estarían divididos por el disenso y desangrados por la desertión y sus cárceles se encontrarían demasiado colmadas como para poder alojar a más rebeldes.

En semejante crisis los políticos casi con toda seguridad vacilarían; ya les cuesta bastante tomar decisiones en dilemas comunes. Esta política de vacilación rompería en pedazos al tambaleante gobierno en forma aún más segura y rápida, dejando el escenario abierto a la libertad.

Podemos lograr una sociedad de *laissez-faire*, aunque sólo a través del tremendo e invisible poder de las ideas. Las ideas son el motor del progreso humano, la fuerza que da forma al mundo. Las ideas son más poderosas que los ejércitos, ya que fueron ellas las que hicieron que los ejércitos fueran creados en primer lugar y son las ideas las que los mantienen peleando. Si no fuera así, los líderes políticos no tendrían que preocuparse en montar tremendas maquinarias de propaganda. Cuando una idea gana apoyo popular, ni todas las armas del mundo pueden matarla.

A lo largo de la historia, la gran mayoría de la gente ha creído que el gobierno era una parte necesaria de la existencia humana... y por eso siempre ha habido gobiernos. Los hombres han creído que debían tener un gobierno porque sus líderes lo decían, porque siempre habían tenido uno y, sobre todo, porque encontraban el mundo inexplicable y aterrador. Sentían una necesidad de que alguien los guiara. El miedo de los hombres a la libertad ha sido siempre miedo a confiar en sí mismos, a ser dejados por su cuenta para enfrentar un mundo aterrador, sin nadie que les dijera qué hacer. Ya no

somos salvajes aterrorizados haciendo ofrendas a un dios del rayo o acobardados siervos medievales escondiéndose de fantasmas y brujas. Hemos aprendido que el hombre puede comprender y controlar su medio y su propia vida. No tenemos necesidad de pontífices, reyes o presidentes que nos digan lo que debemos hacer. El gobierno es ahora conocido por lo que es. Pertenece a un oscuro pasado con el resto de las supersticiones del hombre. Es tiempo que los hombres crezcan para que cada hombre individual pueda caminar hacia adelante, hacia la luz del sol de la libertad... ¡en pleno control de su propia vida!

[1] En una reciente conversación con un funcionario de la Dirección de Rentas Internas, quedé asombrado cuando me dijo que “si los contribuyentes de este país descubrieran alguna vez que el 90% de las operaciones de la Dirección de Rentas Internas son un bluff, todo el sistema colapsaría”. Esta declaración fue realizada por el senador de los Estados Unidos por Oklahoma Henry Bellmon, como se cita en la copia impresa de las audiencias del comité de Finanzas del Senado el 2 de octubre de 1969.